Tipo aparente do documento: Capa de processo legislativo.

Transcrição:

Câmara dos Deputados

[manuscrito marginal] Ao Senado

PROJETO Nº 32 DE 1959

(Do Poder Executivo)

ASSUNTO:

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências

DISTRIBUIÇÃO

Ao Sr. Dep. Miguel Calmon - Relator, em [11/5/59]

Dep. Aldo Sampaio – Revisor

O Presidente da Comissão de Economia [assinatura]

Ao Sr. Dep. Miguel Calmon - Relator, em [21/5/59]

Dep. Aldo Sampaio – Revisor

O Presidente da Comissão de Economia [assinatura]

Ao Sr. Deputado Oliveira Brito, em [ilegível]

O Presidente da Comissão de Justiça [assinatura]

Observações de leitura: datas de distribuição com dúvida de leitura; assinaturas sem leitura segura.

Tipo aparente do documento: Ofício.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de [palavra incerta: 1960]

[carimbo] 00130

Senhor Secretário:

Tenho a honra de remeter a Vossa Excelência um dos autógrafos do Projeto de Lei nº 32-C-59, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências, já sancionado.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

JOSÉ BONIFÁCIO

Primeiro Secretário

A Sua Excelência o Senhor Senador Cunha Mello,

Primeiro Secretário do Senado Federal.

Tipo aparente do documento: Ofício de encaminhamento.

Transcrição:

Em 15 de dezembro de 1959.

GABINETE DO DIRETOR [ilegível] GERAL

17/12/59

[assinatura]

Senhor Primeiro Secretário,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa Mensagem do Senhor Presidente da República, restituindo autógrafos de projeto de lei.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração.

[assinatura]

José Sette Câmara

Chefe do Gabinete Civil

A Sua Excelência o Senhor Dr. José Bonifácio Lafayette de Andrada

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.

Tipo aparente do documento: Mensagem do Presidente da República.

Transcrição:

[manuscrito marginal] N.º 576

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

Havendo sancionado o projeto de lei que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências, tenho a honra de restituir a Vossa Excelência dois dos respectivos autógrafos.

Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1959.

[assinatura] Juscelino Kubitschek

Tipo aparente do documento: Autógrafo de projeto de lei.

Transcrição:

[manuscrito marginal]

Sanciono

15-12-59

[assinatura] Juscelino Kubitschek

INSTITUI A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.º É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1.º Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2.º A área de atuação da SUDENE abrange além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas.

§ 3.º Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão ser aplicados em localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

Art. 2º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste.

Art. 3º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

§ 1º O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo “CC-1”.

§ 2º As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos.

Art. 4º A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado — três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura:

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho Indústria e Comércio;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S. A.

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S. A.

§ 1º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º Os Governadores dos Estados sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus servidores, e sua substituição, bem como a dos membros natos do Conselho, se processará na forma prevista em regulamento.

Art. 6º A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.

Art. 7º Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos combrobatórios das respectivas despesas.

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil S. A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea “b” dêste artigo.

Art. 8.º Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discriminem, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 1.º Os programas anuais de trabalho das entidades e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração e aprovação da SUDENE, dentro das diretrizes do plano diretor.

§ 2.º Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ 3.º Os programas e projetos de caráter local, incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4.º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 9.º O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A Proposta Orçamentária será instruída por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo, obedecendo-se, tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e

empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca estabelecidos na Lei n.º 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9.º e §§).

Art. 10. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198, da Constituição e no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no plano diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois por cento) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único. Os recursos de que trata êste artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do plano diretor, não poderão ser suprimidos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo.

Art. 11. Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades e órgãos governamentais para a execução do plano diretor e dos programas decorrentes serão aplica dos sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizadas, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com os projetos e especificações aprovados.

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o projeto do plano diretor e os atos das respectivas revisões;

c) acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do plano diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras, de abastecimento e de assistência às populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca;

f) pronunciar-se sôbre proposições da Secretaria Executiva, no caso do art. 14, letra “i”, e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

g) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interesse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, ou que tenham de realizar-se mediante o financiamento de instituições oficiais de crédito;

h) apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

i) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

j) propor ao Presidente da República:

1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou a autorização para o licenciamento de importação sem cobertura cambial, prevista no Capítulo V do Decreto n.º 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos têrmos do art 18;

3) a declaração de ser do interêsse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos do art. 19;

4) a concessão de 50% (cinqüenta por cento) das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional.

§ 1º O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE.

§ 2º O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE em diferentes locais da região, ou na Capital da República.

Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do plano diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no plano diretor;

c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor;

d) elaborar relatório anual sôbre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo;

e) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca;

f) superintender e fiscalizar, na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência;

g) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

h) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

i) interessar grupos privados em participarem dos projetos compreendidos no plano diretor;

j) examinar proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o devido pronunciamento;

l) elaborar ou contratar a elaboração de estudos para o estabelecimento e a reformulação periódica do plano diretor;

m) articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento;

n) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

o) desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da SUDENE;

p) apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, para as providências que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades.

Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado, até 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial.

§ 1º Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 3º O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, somente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Art. 16. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social.

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública.

Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de

alimentação, desde que, por proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos:

a) usados ou recondicionados;

b) cujos similares no país, com êsse caráter registrados, tenham produção capaz de atender, na forma adequada e reconhecida pela SUDENE, às necessidades da execução de desenvolvimento do Nordeste.

Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da Lei n.º 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35 da Lei n.º 2.973, de 26 de novembro de 1956:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria-prima local, ou indústrias de outra natureza que também a utilizem, nomeadamente as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

§ 1º As novas indústrias, previstas neste artigo, que se tenham instalado a partir da vigência da Lei nº 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região, que utilize matéria prima idêntica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a trinta por cento (30%) do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia, por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas.

§ 3º A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interêsse do desenvolvimento regional far-se-á em decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia.

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos no Banco do Brasil S.A., ou no Banco do Nordeste do Brasil S.A., em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar.

§ 3º O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior.

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acêrvo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45 445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papeis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 22. E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4 01 02, Verba 1.0.00. Consignação 1 6 00. Subconsignação 1 6 23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 — Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto número 40 554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos artigos 14 e 15 desta lei, e o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ [palavra incerta: 50 000.000.00] (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 24. Enquanto não fôr instituído o plano diretor previsto no artigo 8.º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ [palavra incerta: 1.000.000.000.00] (um bilhão de cruzeiros), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem.

Art. 26. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil S.A., importância nunca inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do artigo 1º, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação dos Estados da região.

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único O estudo e o encaminhamento dos projetos a que se refere êste artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito.

Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S. A. aplicará pelo menos 70% (setenta por cento) de seus recursos em empréstimos especializados com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do artigo 8º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952.

Art. 29. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União previstos no art. 198 da Constituição, serão aplicados preferencialmente em obras de açudagem, irrigação, perfuração de poços tubulares e construção de rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo.

Art. 30. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo expedirá regulamento para a execução desta lei.

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, em 15 de dezembro de 1959.

[assinatura] [Ranieri Mazzilli]

[assinatura]

[assinatura]

Tipo aparente do documento: Ofício.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1959.

Nº [carimbo] 02318

Encaminha Projeto de Lei do Congresso Nacional à sanção.

Senhor Chefe do Gabinete Civil:

Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso Projeto de Lei do Congresso Nacional, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha distinta consideração.

Secretário [sem assinatura].

A Sua Excelência o Senhor Ministro Sette Câmara,

Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.

Tipo aparente do documento: Autógrafo de projeto de lei.

Transcrição:

INSTITUI A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.º É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1.º Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2.º A área de atuação da SUDENE abrange além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas.

§ 3.º Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão ser aplicados em localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

Art. 2º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste.

Art. 3º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

§ 1º O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo “CC-1”.

§ 2º As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos.

Art. 4º A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado — três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura:

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S. A.

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S. A.

§ 1º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º Os Governadores dos Estados sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus servidores, e sua substituição, bem como a dos membros natos do Conselho, se processará na forma prevista em regulamento.

Art. 6º A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.

Art. 7º Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos combrobatórios das respectivas despesas.

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil S. A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea "b" dêste artigo.

Art. 8.º Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discriminem, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 1.º Os programas anuais de trabalho das entidades e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração e aprovação da SUDENE, dentro das diretrizes do plano diretor.

§ 2.º Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ 3.º Os programas e projetos de caráter local, incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4.º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 9.º O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A Proposta Orçamentária será instruída por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo, obedecendo-se, tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca estabelecidos na Lei n.º 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9.º e §§).

Art. 10. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198, da Constituição e no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no plano diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois por cento) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único. Os recursos de que trata êste artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do plano diretor, não poderão ser suprimidos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo.

Art. 11. Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades e órgãos governamentais para a execução do plano diretor e dos programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizadas, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com os projetos e especificações aprovados.

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o projeto do plano diretor e os atos das respectivas revisões;

c) acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do plano diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras, de abastecimento e de assistência às populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca;

f) pronunciar-se sôbre proposições da Secretaria Executiva, no caso do art. 14, letra “i”, e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

g) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interesse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, ou que tenham de realizar-se mediante o financiamento de instituições oficiais de crédito;

h) apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

i) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

j) propor ao Presidente da República:

1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou a autorização para o licenciamento de importação sem cobertura cambial, prevista no Capítulo V do Decreto n.º 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos têrmos do art 18;

3) a declaração de ser do interêsse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos do art. 19;

4) a concessão de 50% (cinqüenta por cento) das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional.

§ 1º O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE.

§ 2º O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE em diferentes locais da região, ou na Capital da República.

Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do plano diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no plano diretor;

c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor;

d) elaborar relatório anual sôbre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo;

e) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca;

f) superintender e fiscalizar, na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência;

g) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

h) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

i) interessar grupos privados em participarem dos projetos compreendidos no plano diretor;

j) examinar proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o devido pronunciamento;

l) elaborar ou contratar a elaboração de estudos para o estabelecimento e a reformulação periódica do plano diretor;

m) articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento;

n) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

o) desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da SUDENE;

p) apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, para as providências que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades.

Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado, até 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial.

§ 1º Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 3º O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, somente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Art. 16. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social.

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública.

Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos:

a) usados ou recondicionados;

b) cujos similares no país, com êsse caráter registrados, tenham produção capaz de atender, na forma adequada e reconhecida pela SUDENE, às necessidades da execução de desenvolvimento do Nordeste.

Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da Lei n.º 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35 da Lei n.º 2.973, de 26 de novembro de 1956:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria-prima local, ou indústrias de outra natureza que também a utilizem, nomeadamente as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

§ 1º As novas indústrias, previstas neste artigo, que se tenham instalado a partir da vigência da Lei nº 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região, que utilize matéria prima idêntica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a trinta por cento (30%) do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia, por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas.

§ 3º A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interêsse do desenvolvimento regional far-se-á em decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia.

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos no Banco do Brasil S.A., ou no Banco do Nordeste do Brasil S.A., em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar.

§ 3º O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior.

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acêrvo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45 445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papeis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 22. E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4 01 02, Verba 1.0.00. Consignação 1 6 00. Subconsignação 1 6 23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 — Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto número 40 554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos artigos 14 e 15 desta lei, e o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ [palavra incerta: 50 000.000.00] (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 24. Enquanto não fôr instituído o plano diretor previsto no artigo 8.º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ [palavra incerta: 1.000.000.000.00] (um bilhão de cruzeiros), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem.

Art. 26. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil S.A., importância nunca inferior a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do artigo 1º, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação dos Estados da região.

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo único O estudo e o encaminhamento dos projetos a que se refere êste artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito.

Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S. A. aplicará pelo menos 70% (setenta por cento) de seus recursos em empréstimos especializados com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do artigo 8º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952.

Art. 29. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União previstos no art. 198 da Constituição, serão aplicados preferencialmente em obras de açudagem, irrigação, perfuração de poços tubulares e construção de rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo.

Art. 30. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo expedirá regula-

mento para a execução desta lei.

Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, em 15 de dezembro de 1959.

Tipo aparente do documento: Projeto impresso com despacho manuscrito.

Transcrição:

Documento 1 — despacho manuscrito

[manuscrito marginal]

Aprovadas as emendas do Senado Federal ns. 3, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 27, 2ª parte. Rejeitadas as de ns. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 25, 26, 27, 1ª parte, e 28. À redação final.

Em 7.12.1959.

[assinatura]

Documento 2 — projeto impresso

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N.º 32-E — 1959

[carimbo] EM URGÊNCIA

[carimbo] EM URGÊNCIA

Emendas do Senado ao Projeto n.º 32-C/59, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça favorável às de ns. 1 — 3 — 6 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 26; e contrário às de ns. 2 — 4 — 5 — 7 — 25 — 27 — 28; da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira favorável às de ns. 3 — 7 — 8 — 9 — 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 27 (segunda parte — parágrafo único); e contrário às de ns. 1 — 2 — 4 — 5 — 6 — 10 — 12 — 13 — 25 — 26 — 27 (1.ª parte — caput do artigo) e 28; da Comissão de Economia favorável às de ns. 1 — 3 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 26 — 27 (segunda parte); contrário às de ns. 2 — 4 — 5 — 12 — 25 — 27 (primeira parte); e 28; e da Comissão de Finanças, favorável às de ns. 1 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 e segunda parte da ds n.º 27 (parágrafo único) e contrário às de ns. 2 — 3, primeira parte da de n.º 27 (art.) e 28.

PROJETO Nº 32-C-59, EMENDADO PELO SENADO [texto que saiu da Câmara para o SF]

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2º A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas.

§ 3º Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão ser aplicados em localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

Art. 2º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de

projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

Art. 3º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

§ 1º O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo “CC-1”.

§ 2º As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos.

Art. 4º A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado — três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S. A.

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S. A.

§ 1º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º Os Governadores dos Estados sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus funcionários efetivos, e sua substituição bem como a dos membros natos do Conselho, se processará na forma prevista em regulamento.

Art. 6º A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.

Art. 7º Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especìficamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos comprobatórios das respectivas despesas;

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades.

Parágrafo único O Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil S. A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea “b” dêste artigo.

Art. 8º Os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE dentro das diretrizes de um plano diretor, estabelecido em lei, com a vigência de, pelo menos, três anos.

§ 1º Anualmente, o plano diretor será reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsão para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção dos empreendimentos programados pelo período previsto na lei que o estabelecer.

§ 2º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 9º Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198 da Constituição e no art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias, serão atribuídos à SUDENE, na lei que estabelecer o plano diretor, e para a execução do mesmo, recursos anuais não inferiores a dois por cento (2%) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Art. 10 O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no plano diretor.

1º A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo, obedecendo-se tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca estabelecidos na Lei nº 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9º e §§).

§ 2º Os recursos para tal consignados no Orçamento não poderão ser supressos ou reduzidos, em sua aplicação, por ato do Poder Executivo.

Art. 11. Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades governamentais para a execução do plano diretor e dos programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizadas, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com os projetos e especificações aprovados.

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o Projeto do plano diretor e os atos das respectivas revisões;

c) acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do plano diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras, de abastecimento e de assistência às populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca;

f) pronunciar-se sôbre proposições da Secretaria Executiva, no caso do art. 14, letra "i", e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

g) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interesse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, ou que tenham de realizar-se mediante o financiamento de instituições oficiais de crédito;

h) apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

i) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

j) propor ao Presidente da República:

1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo para equipamento destinados ao Nordeste, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos têrmos do art 18;

3) a declaração de ser do interêsse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos do art. 19.

§ 1º O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE.

§ 2º O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região, ou na Capital da República.

Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do plano diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no plano diretor;

c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor;

d) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca;

e) superintender e fiscalizar, na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência;

f) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

g) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

h) interessar grupos privados em participarem dos projetos compreendidos no plano diretor;

i) examinar proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo para o devido pronunciamento;

j) elaborar ou contratar a elaboração de estudos para o estabelecimento e a reformulação periódica do plano diretor;

l) articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento;

m) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

n) desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da SUDENE;

o) apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, para as providências que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades.

Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 1º Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 3º O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, somente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Art. 16. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social.

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública.

Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá, entretanto, beneficiar equipamentos cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste.

Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35 da lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956:

"Art 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, e, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de cinqüenta por cento (50%), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

§ 1º As novas indústrias, previstas neste artigo, que se tenham instalado a partir da vigência da Lei número 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região que utilize matéria prima idêntica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a trinta por cento (30%) do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e do Nordeste, por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas.

§ 3º A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interêsse do desenvolvimento regional far-se-á em decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao Nordeste.

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a

seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar.

§ 3º O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior.

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acêrvo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45 445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 22. E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00. Consignação 1.6.00. Subconsignação 1 6 23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 — Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto número 40 554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos artigos 14 e 15 desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 24 Enquanto não fôr estabelecido em lei o plano diretor previsto no artigo 8º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de um bilhão de cruzeiros (Cr$ [palavra incerta: 1.000.000.000,00]), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem.

Art. 26. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do artigo 2º, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação dos Estados da região.

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S. A. sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência

Parágrafo único O estudo e o encaminhamento dos projetos a que se refere êste artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito.

Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S. A. aplicará pelo menos setenta por cento (70%) de seus recursos em empréstimos especializados com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do artigo 8º da Lei número 1.649, de 19 de julho de 1952.

Art 29. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo expedirá regulamento para a execução desta lei.

Art 30. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, em 2 de junho de 1959. — Sérgio Magalhães.

— José Bonifácio. — Neiva Moreira.

Documento 3 — emendas do Senado

EMENDAS DO SENADO A QUE SE REFEREM OS PARECERES

EMENDA Nº 1

Ao art. 1º

Acrescente-se no § 1º dêste artigo, depois das palavras “Sergipe e Bahia” o seguinte:

“... Sergipe, Bahia e Território de Fernando Noronha”.

EMENDA Nº 2

Ao Art. 1º

Dê-se ao § 2º, dêste artigo, a seguinte redação:

“§ 2º A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas e a região do Estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce”.

EMENDA Nº 3

Ao Art. 2º

Na letra *d* dêste artigo

Onde se diz:

“d coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste”.

EMENDA Nº 4

Ao Art. 3º

Suprima-se o § 2º dêste artigo.

EMENDA Nº 5

Ao Art. 5º

Suprima-se o § 2º dêste artigo.

EMENDA Nº 5

Ao Art. 5º

1) No corpo dêste artigo.

Onde se diz:

“...9 (nove) representantes...”.

Diga-se:

“... (doze) representantes...”.

2) No corpo dêste artigo incluam-se as seguintes alíneas:

“f) Confederação Nacional da Indústria;

k) Confederação Nacional do Comércio;

f) [possível erro de numeração] Confederação Rural Brasileira”.

EMENDA Nº 6

Ao Art. 5º

Acrescente-se ao § 1º, dêste artigo, a seguinte alínea:

“d) o Presidente do Instituto de Imigração e Colonização”.

EMENDA Nº 7

Ao Art. 5º

No § 3º dêste artigo.

Onde se diz:

“... funcionários efetivos...”.

Diga-se:

“... servidores...”.

EMENDA Nº 8

Ao art. 8º

Dê-se, a êste artigo, a seguinte redação:

“Art. 8º Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discriminem, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 2º Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ Os programas e projetos de caráter local incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais”.

EMENDA Nº 9

Ao art. 9º

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 10, a seguinte redação:

“Art. 10. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198, da Constituição e no art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no Plano Diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois por cento), da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único. Os recursos de que trata êste artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do Plano Diretor, não poderão ser suprimidos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo”.

EMENDA Nº 10

Ao art. 10

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 9º, a seguinte redação:

“Art. 9º O orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A proposta orçamentária será instruída pela SUDENE com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo”.

EMENDA Nº 11

Ao art. 12.

Substitua-se, no corpo dêste artigo, a expressão:

“... entidades governamentais...”

pela outra:

“... entidades e órgãos governamentais...”

EMENDA N.º 12

Ao art. 13.

Substitua-se a letra *c* dêste artigo pelo seguinte:

“c) acompanhar a execução dos projetos, no caso do art. 14, letra *g*, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;”

EMENDA N.º 13

Ao art. 13.

Acrescente-se na letra *h*, dêste artigo, após a expressão “plano diretor”, o seguinte:

“... bem como do plano de emergência, encaminhando-os, ...”

EMENDA N.º 14

Ao art. 13.

Substitua-se neste artigo, o item 1, da letra “j”, pelo seguinte:

“1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou a autorização de licenciamento de importação sem cobertura cambial, previsto no Capítulo V, do Decreto n.º 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;”

EMENDA N.º 15

Ao art. 13.

Inclua-se, na letra "j" dêste artigo, como 4, o seguinte item:

"4) a concessão de até 50% (cinqüenta por cento) das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional".

EMENDA N.º 16

Ao art. 14.

Acrescente-se a êste artigo, como *p*, a seguinte alínea:

"p) elaborar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo".

EMENDA N.º 17

Ao art. 15.

No corpo dêste artigo

Onde se diz:

"... complementado nos têrmos da tabela etc ..."

Difa-se [erro de digitação]:

"... complementado até 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial".

EMENDA N.º 18

Ao art. 18.

Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, a seguinte redação:

"Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos:

a) usados ou recondicionados;

b) cujos similares no país, com êsse caráter registrados, tenham produção capaz de atender, na forma adequada e reconhecida pela SUDENE às necessidades da execução de desenvolvimento do Nordeste".

EMENDA N.º 19

Ao art. 19.

Dê-se no corpo dêste artigo, à redação proposta para o art. 35 da Lei n.º 2.973, de 26 de novembro de 1956, a seguinte redação:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, ou indústrias de outra natureza que, também a utilizem, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional localizadas no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta [palavra incerta: yor] cento), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

EMENDA N.º 20

Ao art. 19.

No § 2.º, dêste artigo,

Onde se diz:

"... nas regiões do Norte e do Nordeste, ..."

Diga-se:

"... nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia ..."

EMENDA N.º 26

[em branco; possível erro de inclusão, por estar fora de ordem]

EMENDA N.º 21

Ao art. 19.

Acrescente-se no § 3.º, dêste artigo, *in fine*, depois da palavra "Nordeste" o seguinte:

"... inclusive Sergipe e Bahia".

EMENDA N.º 22

Ao art. 20.

Acrescente-se no § 1.º, dêste artigo, após as expressões "Banco do Brasil", o seguinte:

"... ou no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ..."

EMENDA N.º 23

Ao art. 26.

No corpo dêste artigo

Onde se diz:

"... no § 1.º, do art. 2.º ..."

Diga-se:

"... no § 1.º, do art. 1.º ..."

EMENDA N.º 24

Ao art. 27.

Dê-se ao corpo dêste artigo o seguinte redação:

"Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias".

EMENDA N.º B5 [possível erro de digitação; deveria ser 25]

Ao art. 28.

Suprima-se êste artigo.

Ao projeto.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. — O Banco do Nordeste do Brasil S.A. prestará assistência a tôda região definida no § 1.º, do artigo 1.º, desta lei".

EMENDA N.º 27

Ao projeto.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

1ª Parte

"Art. — A execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada sêca do nordeste, a que se refere o art. 198 da Constituição, continua a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, nos têrmos da legislação vigente.

2ª Parte

Parágrafo único. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União, prevista no citado artigo, serão aplicados preferencialmente em obras de irrigação, açudagem e perfuração dos poços tubulares e rodovias na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo".

EMENDA N.º 28

Ao projeto.

Acrescente-se, onde convier o seguinte artigo:

"Art. — O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas cooperará com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, sempre que não houver prejuízo em suas atividades peculiares".

Senado Federal, 1.º de setembro de 1959. — Filinto Müller. — Cunha Melo. — Gilberto Marinho.

Documento 4 — pareceres das comissões da Câmara às emendas do Senado

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Turma "B" realizada em 2 de dezembro de 1959, examinando as emendas do Senado ao projeto 32-59, opinou, de acôrdo com o parecer verbal do Relator, favoràvelmente às de ns. 1 — 3 — 6 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 26, e contrariamente às ns. 2 — 4 — 5 — 7 — 25 — 27 e 28. A deliberação foi tomada por unanimidade, exceto no que se refere às emendas ns. 5 e 25, em que ficou vencido o deputado Silva Prado. Estiveram presentes os srs. deputados: Alfredo Nasser — Presidente, Oliveira Britto — Relator, Silva Prado, Pedro Aleixo, Joaquim Duval, Nélson Carneiro, Carlos Gomes, Arruda Câmara, Waldir Pires, Andrade Lima Filho e Djalma Marinho.

Sala Afrânio de Mello Franco, em 2 de dezembro de 1959. — Alfredo Nasser — no exercício da Presidência — Oliveira Britto — Relator.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

PARECER DO RELATOR

O Senado, apreciando o Projeto número 32-59, votado pela Câmara dos Deputados, e no qual se institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ofereceu ao mesmo vinte e oito (28) emendas, sôbre os quais emitiremos, a seguir, o nosso parecer.

Emendas nº 1 e 2

Visam ambas ampliar a área de atuação da SUDENE. Pela primeira delas, dá-se ao § 1º do art. 1º do Projeto a seguinte redação:

"§ 1º. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Território de Fernando Noronha".

Inclua-se, assim, no Nordeste, para o efeito da aplicação da lei, o Território de Fernando Noronha, que, entretanto, do ponto de vista econômico, não se integra na região nordestina. Não há razão, pois, para que a SUDENE se ocupe também dos problemas daquela Ilha, que são específicos e devem ser tratados separadamente pela União, a quem cabe, diretamente, a sua administração. Aliás, a Ilha, destinada, hoje, a base de defesa militar, não oferece, seja pelas suas condições naturais seja pela escassez de população, maior interêsse, do ponto de vista do desenvolvimento econômico.

Nosso parecer é, portanto, pela rejeição da emenda nº 1, como o é também pela recusa da de nº 2.

Determina-se, nesta, a alteração do § 2º do art. 1º, que passaria a ter a seguinte redação:

"§ 2º. A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas *e a região do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce*".

A inclusão, na área de atuação da SUDENE, de parte do território mineiro, não pôde ser admitida sem grande controvérsia, pois, embora integrando o polígono das sêcas, essa região não se vincula, econômicamente, ao Nordeste. A sua condição está ligada à economia mineira, em geral, e não à nordestina. Prevaleceu, porém, no caso, a circunstância de a legislação sôbre as sêcas havê-la inserido no polígono delimitador da área flagelada.

A incorporação, à área de atuação da SUDENE, da região espírito-santense a que se refere a emenda em estudo, não encontra, porém, qualquer justificativa. Essa região não pertence ao Nordeste — nem geográfica, nem econômicamente. E só ingressaria na área da SUDENE para beneficiar-se com o problema de desenvolvimento previsto para o Nordeste em geral. Não negaremos que se trata de zona sub-desenvolvida, como o são outras do território nacional, que nem por isso se entende devam aproveitar-se da *operação Nordeste*. Seria o caso de estudar-se em relação àquela e às demais, planos específicos e sistemáticos, que estimulassem o seu desenvolvimento. O que não é correto é incluílas, sem fundamento geográfico ou econômico, na região nordestina.

Emenda nº 3

Opinamos pela aprovação da emenda, que aperfeiçoa o projeto. A cordenação passa a ser de programas de assistência técnica nacional e estrangeira, e não apenas estrangeira, como estava na proposição da Câmara.

Emenda nº 4

Manda suprimir o § 2º do art. 3º, que assim dispunha:

"As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos".

Julgamos preferível manter-se a disposição do Projeto da Câmara, que permite que a escolha recaia em pessoas já experimentadas na direção de órgãos semelhantes. Pela rejeição da emenda.

Emendas ns. 5 e 6

Com essa emenda, visa o Senado elevar, de nove para doze, o número de representantes de órgãos e entidades da União, integrantes do Conselho Deliberativo da SUDENE. Dêle passariam, também, a fazer parte representantes de Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional do Comércio e da Confederação Rural Brasileira.

Não acolhemos a sugestão, ainda que se trate de corporações da mais alta representação e categoria. Os interêsses da agricultura, do comércio e da indústria já se acham representados, de modo amplo, no Conselho, pelos delegados dos órgãos e entidades que o compõem. Ademais, não seria a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio ou a Confederação Rural Brasileira a entidade mais indicada para representar os interesses da indústria, do comércio ou da agricultura nordestina, os quais poderão entrar em conflito com as das demais regiões do País.

Finalmente, uma consideração de ordem prática aconselha a rejeição da emenda: o Conselho, constituído, segundo o Projeto da Câmara, de 22 membros, já é muito numeroso, não sendo razoável, pois, aumentar o número dos seus membros, para aumentar também a dificuldade do seu funcionamento.

Essa mesma razão prevalece para a rejeição da emenda nº 6, que manda incluir, entre os membros natos do Conselho, o presidente do Instituto de Colonização e Imigração. Pondere-se, ainda, que a admissão dos membros natos obedeceu, no Projeto, a um critério estrito. Só o são, segundo êle, os dirigentes dos órgãos que, especificamente, cuidam dos problemas da região, a saber: o Superintendente da SUDENE, o diretor Geral do DNOCS e o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco. Não está nesse caso o presidente do INIC.

Emenda nº 7

Parece-nos aceitável a emenda. Pela redação do § 3º do art. 5º do Projeto, só os funcionários efetivos dos órgãos e entidades integrantes do Conselho Deliberativo poderiam ser designados como seus representantes. Mas, como consta da justificação da emenda, isso excluiria da representação — o que parece absurdo — os eventuais dirigentes desses órgãos, os quais, em se tratando de cargos em comissão, poderão deixar de ser funcionários dos mesmos órgãos e entidades.

Emendas ns. 8 e 9

Essas emendas, que se entrosam, disciplinam de modo mais adequado, reformulando-a convenientemente, a matéria de que se ocupa o Projeto nos arts. 8º e 9º sem prejuízo, porém, do pensamento nêles dominantes. Somos pela sua aceitação, estando as

mesmas emendas, que foram oferecidas pela Comissão de Economia do Senado, muito bem justificadas.

Emenda nº 10

Pela rejeição. A redação do Projeto da Câmara é mais conveniente, sobretudo na disposição do parágrafo 1º, quando manda que a atribuição de recursos obedeça, quanto possível, aos índices estabelecidos na lei número 1004, de 1949.

Emenda nº 11

Correção de falha de redação no art. 12 do Projeto, a qual merece aceitação. O Senado entendeu deixar bem claro que o dispositivo se refere às entidades e aos órgãos governamentais, para evitar, mais tarde se pudesse interpretar o texto como compreensivo apenas das autarquias.

Emenda nº 12

A emenda altera a redação na letra *c* do art. 13 para o efeito de limitar ao caso da execução de projetos diretamente atribuídos à SUDENE (art. 14 letra g) a competência, dada ao Conselho Deliberativo, para acompanhar-lhes a execução. A redação do dispositivo, segundo o Projeto da Câmara, dava competência ao Conselho, amplamente, em relação à *execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor*.

Opinamos pela rejeição da emenda, por nos parecer que convém que o Conselho, quando julgar necessário, acompanhe a execução de todo o conjunto de projetos do plano.

Emenda nº 13

Pela rejeição da emenda. A redação que ela dá à letra h do art. 13 pressupõe a elaboração anual de um relatório sôbre o plano de emergência. Mas a aplicação dêste é eventual e episódica — na contingência da sêca; e, assim, não pode haver a exigência de relatório anual sôbre a sua execução.

Emenda nº 14

Acolhemos a emenda, que amplia satisfatòriamente os favores, já consignados no Projeto, para a concessão de câmbio de custo e facilidades de importação, na regiãodo Nordeste.

Emenda nº 15

Parecer favorável. Deve, realmente, ficar na competência do Conselho Deliberativo a faculdade de propor ao Presidente da República a concessão de certa parte das divisas conversíveis provenientes de exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional. O dispositivo harmoniza-se com o preceito do art. 26 do Projeto da Câmara.

Emenda nº 16

Parecer favorável. A emenda supre omissão do Projeto, no que se refere às atribuições da Secretaria Executiva da SUDENE.

Emenda nº 17

Acolhemos a emenda, que modificando o texto do art. 15 do Projeto da Câmara, limita a complementação de salário do pessoal da SUDENE, ali prevista, ao máximo de 100% dos respectivos vencimentos.

Emenda nº 18

Parecer favorável. A modificação proposta exclui, dos favores da isenção do impôsto de importação, os equipamentos usados ou recondicionados — além daqueles cujos similares, registrados no país, tenham produção capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do Nordeste.

Emenda nº 19

Altera-se, com essa emenda, a redação que o art. 19 do Projeto mandava dar ao art. 35 da Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956. As modificações são perfeitamente aceitáveis, razão por que acolhemos a emenda.

Emenda nº 20 e 21

Visam tornar explícito que, para os efeitos da aplicação da lei em elaboração, o Nordeste compreende também os Estados de Sergipe e Bahia. Nesse sentido, as emendas alteram a redação dos §§ 2º e 3º do art. 19. Parecer favorável.

Emenda nº 22

Aceitamos a emenda. Por ela, com a alteração do § 1º do art. 20 do Projeto da Câmara, os depósitos das dotações e créditos atribuídos à SUDENE serão efetuados, não só no Banco do Brasil, mas também no Banco do Nordeste.

Emenda nº 23

Corrige a emenda êrro de remissão. Parecer favorável.

Emenda nº 24

Acolhemos a emenda com a nova redação, que ela dá ao art. 27 do Projeto, só os projetos de financiamento ou aval, destinados a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste — que se enquadrem no plano diretor — estão sujeitos, antes da aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou do Banco do Nordeste, ao parecer da SUDENE. A redação anterior não continha a restrição que se encontra nas expressões da emenda: enquadrado no plano diretor". Parecer favorável.

Emenda nº 25

Manda a emenda suprimir o art. 28 do Projeto da Câmara, o qual dispõe que "o Banco do Nordeste do Brasil S. A. aplicará pelo menos 70% de seus recursos em empréstimos especializados, com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do art. 8º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952".

Somos favoráveis à emenda, que resultou de subemenda da Comissão Especial de Estudos dos Problemas das Sêcas no Nordeste à Emenda nº 17 da Comissão de Economia.

Diz o parecer daquela Comissão, justificando a Subemenda, que, aprovada pelo plenário do Senado, resultou na Emenda nº 25.

— "Sòmente os recursos oriundos do art. 198 da Constituição Federal e que por fôrça do art. 6º da Lei n. 1.649, de 19 de julho de 1952, devem ser depositados no Banco do Nordeste do Brasil S.A., serão por êste aplicados em operações especializadas de médio e longo prazo.

O dispositivo cuja supressão a subemenda propõe é francamente dispensável, de vez que também o Decreto nº 33.643, de 24-8-53, que regulamentou a Lei nº 1.649, já prevê, em seu artigo 2º que apenas 30% do depósito do Tesouro Nacional daquele Banco se destinam a formar o chamado "nível mínimo de pronta liquidez" do mesmo depósito, devendo essa percentagem ser mantida em aplicações a prazo não superior a 90 dias. Aliás, a própria lei instituidora do Banco do Nordeste, no seu art. 17, adota essa medida de alta precaução.

Portanto, os 70% restantes devem ser empregados nas finalidades do artigo 8 da Lei nº 1.649, que envolvem, geralmente, prazos que podem ir de 6 a 20 anos, como, de resto, deseja o art. 28 do projeto.

Será conveniente, porém, distinguir os depósitos no Tesouro dos depósitos à vista e a curto prazo, coletados pelos Banco do Nordeste, devidamente autorizados pelo art. 4º, letra *c*, da citada Lei nº 1.649.

Como se sabe, tais depósitos não podem, generalizadamente, ser empregados em operações com prazo mínimo de seis meses, sob pena de comprometer a sorte da administração bancária. Muito pelo contrário, a boa técnica impõe se destinem, precipuamente, a operações de retôrno mais rápido, para assegurar ao Banco a necessária liquidez.

Se a lei obrigasse o Banco do Nordeste a imobilizar 70% dos seus recursos em empréstimos especializados (como pretende o art. 28 do Projeto) poderia impedí-lo a manter recursos ociosos sem qualquer vantagem para os produtores e com prejuízos óbvios para a região, com a agravante ainda de reduzir a capacidade do Banco na realização dos programas substanciais de treinamento e pesquisas e sem afastar a hipótese indesejável da verificação de "deficits" financeiros, que na altura dos acontecimentos poderiam determinar o abalo dos alicerces da instituição. Revela assinalar que o art 28 do Projeto retira ao Banco do Nordeste a flexibilidade de ação que lhe permite ser hoje o estabelecimento que, juntamente com o Banco do Brasil maior apoio proporciona às atividades econômicas da região.

Assim, se se deseja estimular as aplicações de médio e longo prazo daquele estabelecimento bancário, a solução seria entregar-lhe parcelas mais substanciais de recursos com as necessárias características de exigibilidade".

Por essas razões, nosso parecer é pela aprovação da emenda nº 25.

Emenda nº 26

Parecer contrário. O Banco do Nordeste, segundo a lei que a instituiu, serve à região delimitada pelo Polígono das Sêcas. O dispositivo proposto ampliaria a área de atuação do mesmo, para nela abranger o Maranhão, o que não nos parece razoável. A região do

Maranhão, que só para efeito das operações da SUDENE, passa a integrar o Nordeste, já é servida pelo Banco da Amazônia.

Emendas nº 27 e 28

O pensamento dominante dessas emendas, sobretudo a de nº 27, parece-nos ser o de impedir que se desviem, para aplicações não específicas, os recursos oriundos dos 3% da renda tributária da União, que a Constituição, no art. 198, manda despender anualmente, no Nordeste, tendo em vista o combate aos efeitos das sêcas, *com as obras e serviços de assistência econômica e social às respectivas populações*.

Exarando êsse propósito, a Emenda nº 27 determina: *a)* que a execução do plano de defesa da denominada sêca do Nordeste continue a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas (caput do artigo); *b)* que os recursos correspondentes a 2% da renda tributária (dos 3% a que se refere o citado preceito constitucional) sejam aplicados, preferencialmente, em obras de irrigação, açudagem, perfuração de poços e rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas (parágrafo único).

Vê-se, pois, que a preocupação da emenda nº 27 é assegurar a aplicação preferencial dos recursos, que a Constituição reservou para o combate às sêcas, nas obras e serviços que, especificamente, segundo a nossa tradição administrativa a tal se destinam: açudagem, irrigação, rodovias, etc. Daí a disposição constante do parágrafo único, que acode ao receio, manifestado por numerosos nordestinos, de que tais recursos viessem a ser desviados, pela SUDENE, para a industrialização imediata das regiões que a comportem.

Não participamos dêsse receio, até porque sabemos que tôda a atuação da SUDENE se desenvolverá na base de um *plano plurienal*, no qual se discriminarão, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento do Nordeste. E êsse *plano diretor* que será elaborado na base das propostas apresentadas pelos diferentes órgãos administrativos, há de ser estabelecido em lei, isto é, votado pelo Congresso Nacional. Destarte, só se poderia admitir o desvio de recursos constitucionais para obras de aplicação não específica, se nisso conviessem os próprios representantes, no parlamento, da região nordestina.

Essa objeção basta para eliminar tal receio, sendo de acrescentar, ainda, que, do Conselho Deliberativo da SUDENE, farão parte, além dos dirigentes dos órgãos técnicos interessados na salvação dos diversos aspecto do problema das sêcas, os governadores dos Estados Nordestinos. E êstes não haveriam de aprovar um plano diretor que sacrificasse os seus mais legítimos interêsses, para satisfazer apenas ao desenvolvimento de uma parte da região.

Sem embargo disso, parece-nos aceitável aquela parte da Emenda nº 27, em que se preceitua que os recursos correspondentes a 2% da renda tributária serão aplicados, preferencialmente, em obras de açudagem, irrigação, rodovias, etc. E' uma cautela a mais para impedir, no futuro, a possibilidade de desvio de tais recursos para o seu emprêgo exclusivo ou predominante na industrialização ou em outras finalidades.

A emenda, nesse passo, não restringe a aplicação, que recomenda, àquelas obras específicas, mas apenas dá-lhes caráter preferencial. E isso responde à objeção, que se poderia levantar contra ela, de que o texto constitucional do art. 198, usando de termos

genéricos, fala em obras e serviços de assistência econômica e social expressões que compreendem, certamente, outras aplicações que não apenas as obras e serviços de irrigação, açudagem, perfuração de poços e rodovias.

Acolhemos, portanto, o disposto no parágrafo único da Emenda nº 27. Mas não damos nosso sufrágio ao *caput* da emenda, onde se dispõe que a execução do plano de defesa contra os efeitos das sêcas, a que se refere o art. 198 da Constituição, continua a cargo do D.N.O.C.S.

Parece-nos evidente o desacerto dessa parte da proposição, pois, atualmente, nos têrmos das leis em vigor, não é apenas o D.N.O.C.S. embora seja principalmente êle — que executa as obras de defesa contra os efeitos das sêcas, ou sejam os *serviços de assistência econômica e social*, de que cogita o texto constitucional. As rodovias, p. ex., não são mais construidas pelo DNOCS, a não ser quando se destinam ao acesso às obras de açudagem, ou nas épocas de calamidade, a título de serviços de emergência. A construção de linhas de transmissão e outras obras de eletrificação não competem, via de regra, ao D.N.O.C.S., como não lhe cabem, geralmente, os serviços de fomento agropecuário, os trabalhos de saneamento, de saúde pública, de educação, etc. E tudo isso, entretanto, está compreendido, sem dúvida, ou pode estar, entre os serviços de assistência econômica e social. O mesmo se poderia dizer ainda em relação à assistência e desenvolvimento econômico por via do crédito a agricultores e industriais.

Quanto à emenda nº 28, nosso parecer é também pela sua rejeição. Estabelece-se, aí, a regra de que o D.N.O.C.S. cooperará com a SUDENE, sempre que não houver prejuízo em suas atividades peculiares. Mas a verdade é que a criação da SUDENE não afeta a existência do D.N.O.C.S., como órgão técnico, destinado, especialmente, à realização de obras contra as sêcas, nem pretende ela substituí-lo em sua atividade específica. O que a SUDENE visa é a coordenação e a articulação das atividades de todos os órgãos e entidades que, no Nordeste, dispersivamente, cuidam do problema das sêcas. E isso se fará através de um *plano diretor*, que se baseará, originàriamente, nos programas desses mesmos órgãos e entidades.

Mas, se é certo que a SUDENE não tem, nem pode ter, segundo as normas de sua instituição e funcionamento, o objetivo de eliminar o D.N.O.C.S., ou de substituir-se a êle, não é menos certo que ela não poderia sequer existir e, menos ainda, subsistir, se não alcançasse também, na sua área de articulação e coordenação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.

Dada essa hipótese — se viesse a ser aceita a emenda nº 28, a qual tornaria facultativa ou condicional a cooperação do D.N.O.C.S., melhor fora não se instituir a SUDENE, que, pelos termos limitados ou ambíguos da sua própria constituição estaria desde já fadada ao fracasso.

E êsse seria o maior desserviço prestado ao Nordeste, que deposita justas esperanças no êxito da chamada *Operação Nordeste*.

Sala “Antônio Carlos”, em 2 de dezembro de 1959. — *Martins Rodrigues*, Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião plena realizada em 2 de dezembro de 1959, tomando conhecimento do relatório e parecer do Relator, Deputado Martins Rodrigues, sôbre as emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 32-59, oriundo da Câmara dos Deputados, que "institue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências", resolveu: a) opinar, unânimemente, pela aprovação das emendas de ns. 3 — 7 — 8 — 9 — 11 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 e 27 (2ª parte — parágrafo único); b) — pronunciar-se pela rejeição das emendas de ns. 1 — 2 — 4 — 5 — 6 — 10 — 12 — 13 — 25 — 26 — 27 (1ª parte — caput do artigo) e 28. Quanto à emenda nº 25, a decisão contrária à mesma foi tomada por maioria, contra os votos do Relator e dos Deputados Tarcísio Maia, Paulo Sarasate e Saturnino Braga. O Deputado Plínio Lemos votou contra a rejeição das emendas ns. 27 e 28. Estiveram presentes os senhores: Wagner Estelita — Presidente; Martins Rodrigues — Relator; Paulo Sarasate; Armando Corrêa; Último de Carvalho; Ruy Ramos; Régis Pacheco; Antônio Carlos; Antônio Carlos Magalhães; Ramon de Oliveira; Plínio Lemos; Carlos Jereissati; Bocayuva Cunha; Corrêa da Costa; Ernani Sátyro; Mendes de Morais; Maia Neto; Clóvis Pestana; Clidenor Freitas; Herberty Levy; Afrânio de Oliveira; Nilo Coelho; Hamilton Prado; Saturnino Braga; Joaquim Ramos e Milton Brandão.

Sala "Antônio Carlos", em 2 de dezembro de 1959. — *Wagner Estelita* — Presidente. — *Martins Rodrigues* — Relator.

COMISSÃO DE ECONOMIA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Economia, em sua 62ª reunião ordinária, realizada em 3 de dezembro de 1959.

— presentes os Srs. Deputados Daniel Faraco, Presidente, Atílio Fontana, Munhoz da Rocha, Temperani Pereira, Vice-Presidente da Turma "A", Clemens Sampaio, Jacob Frantz, Alde Sampaio, Costa Lima, Mário Tamborindeguy, Alves de Macedo, e Dias Lins.

— tendo em vista o parecer verbal do Relator Deputado Costa Lima, sôbre a emendas do Senado ao Projeto nº 32-59, que "Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, resolveu:

1) Opinar favoràvelmente às emendas ns. 1 — 3 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 26 e 27 — segunda parte;

2) Opinar contràriamente às emendas ns. 2 — 4 — 5 — 12 — 25 — 27, primeira parte e 28.

Votou contra a emenda nº 1 o Deputado Alves Macedo.

Votaram: a favor da emenda nº 25 o Deputado Costa Lima e a favor da emenda nº 27, primeira parte, o Deputado Jacob Frantz.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 3 de dezembro de 1959. — *Daniel Faraco* — Presidente. — *Costa Lima* — Relator.

COMISSÃO DE FINANÇAS

PARECER DO RELATOR

O Senado Federal apreciando o projeto remetido pela Câmara dos Deputados que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) devolveu-o com 28 emendas, sendo a maioria mais de redação. Já é bastante conhecida nesta Casa pois foi amplamente debatida nas Comissões técnicas e no Plenário. Assim, fazemos o nosso pronunciamento:

Parecer favorável às emendas de ns. 1 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 11 — 12 — 10 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26, e o Parágrafo único constante da emenda nº 27 com redação adequada;

Pela rejeição das de ns. 2, 3, 28 e o Art., parte primeira da emenda 27.

Êste o nosso pronunciamento, salvo melhor juízo.

Sala Rêgo Barros, em 3 de dezembro de 1959. — *Laurentino Pereira* — Relator.

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças, em sua 43ª reunião ordinária, realizada em 3 de dezembro de 1959, sob a presidência do Senhor Cesar Prieto, presentes os Senhores Expedito Machado, João Adalia, Laurentino Pereira, Mário Tamborindeguy, Pereira da Silva, Othon Mader, Jayme Araujo, Pereira Lopes, Rubens Rangel, Badaró Júnior, Mario Gomes, Salvador Losacco, Petronilo Santa Cruz, e Mario Beni, opina de acôrdo com o parecer do relator, Deputado Laurentino Pereira, examinando as emendas do Senado ao Projeto nº 32-G-59, pela aprovação por unanimidade das emendas de números 1 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 26 e o Parágrafo único constante da emenda nº 27, com redação adequada, e pela rejeição das de ns. 2, 3, 28 e o Art., parte primeira da emenda 27.

Sala Rêgo Barros, em 3 de dezembro de 1959. — *Cesar Prieto* — Presidente. — *Laurentino Pereira* — Relator.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Finanças.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

A Comissão de Finanças, em sua 43ª reunião ordinária, realizada em 3 de dezembro de 1959, sob a presidência do Senhor Cesar Prieto, presentes os Senhores Expedito Machado, João Abdalla, Laurentino Pereira, Mario Tamborindeguy, Pereira da Silva, Othon Mader, Jayme Araujo, Pereira Lopes, Rubens Rangel, Badaró Junior, Mario Gomes, Salvador Losacco, Petronilo Santa Cruz, e Mario Beni, opina de acôrdo com o parecer do relator, Deputado Laurentino Pereira, examinando as emendas do Senado ao Projeto nº 32-G/59, pela aprovação por unanimidade das emendas de ns. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e o Parágrafo único constante da emenda nº 27, com redação adequada, e pela rejeição das de ns. 2, 3, 28 e o Art., parte primeira da emenda 27.

Sala Rêgo Barros, em 3 de dezembro de 1959

[assinatura]

Cesar Prieto - Presidente

[assinatura]

Laurentino Pereira - Relator

Tipo aparente do documento: Relatório e parecer da Comissão de Finanças da sobre as emendas do Senado.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS

PROJETO Nº 32-G/959

PARECER SOBRE AS EMENDAS DO SENADO

RELATÓRIO

O Senado Federal apreciando o projeto remetido pela Câmara dos Deputados que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) devolveu-o com 28 emendas, sendo a maioria mais de redação. Já é bastante conhecida nesta Casa pois foi amplamente debatida nas Comissões técnicas e no Plenário. Assim, fazemos o nosso pronunciamento:

PARECER FAVORÁVEL ÀS EMENDAS DE Ns.

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e o Parágrafo único constante da emenda nº 27 com redação adequada;

PELA REJEIÇÃO DAS DE NS.

2, 3, 28 e o Art., parte primeira da emenda 27.

Êste o nosso pronunciamento, salvo melhor juízo.

Sala Rêgo Barros, em 3 de dezembro de 1959

[assinatura]

Laurentino Pereira - Relator

Tipo aparente do documento: Cópia rascunhada do mesmo documento que consta a partir da página 24 desta transcrição [texto da Câmara enviado ao Senado].

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Tipo aparente do documento: Cópia datilografada do mesmo documento que consta a partir da página 39 desta transcrição (PARECER DO RELATOR NA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA).

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Tipo aparente do documento: Cópia datilografada do mesmo documento que consta a partir da página 47 desta transcrição (PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA).

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Tipo aparente do documento: Requerimento de adiamento da discussão, com anotações e carimbo.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Aprovado.

Em 3.12. 1959.

Senhor Presidente:

REQUEREMOS o adiamento da discussão, por 24 horas, do Projeto 32-D/59.

Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 1959.

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

[manuscrito marginal] Nestor Duarte

[manuscrito marginal] Osvaldo Lima Filho

[carimbo]

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar como estão (Pausa)

Aprovado

[assinatura]

Tipo aparente do documento: Ofício do Senado Federal ao Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.

Transcrição:

[carimbo] GABINETE DO DIRETOR GERAL

[manuscrito marginal] 2/10/59

[assinatura]

[manuscrito marginal; possível despacho da Câmara] Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Orçamento e Fiscalização Financeira e de Finanças. Em 8.10.1959.

[assinatura]

1º de outubro de 1959

Senhor Primeiro Secretário,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, a fim de que se digne levar ao conhecimento da Câmara dos Deputados, que o Senado Federal aprovou, com emendas, o projeto de lei (nº 32, de 1959, na Câmara dos Deputados e nº 18, de 1959, no Senado) que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

2. Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o autógrafo referente às emendas em aprêço, bem como, em devolução, um dos da proposição primitiva, oriunda dessa Casa.

3. Para acompanhar o estudo das emendas do Senado nas Comissões competentes da Câmara dos Deputados, na forma do art. 39, § 1º do Regimento Comum, foi designado o Senhor Senador Fausto Cabral, relator da matéria na Comissão de Finanças.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha perfeita estima e mais distinta consideração.

[assinatura]

Senador Cunha Mello

1º Secretário

A Sua Excelência o Senhor Deputado José Bonifácio

Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Tipo aparente do documento: Emendas do Senado ao projeto de lei da Câmara [versão mais completa e aparentemente mais confiável do mesmo teor do documento que está a partir da página 32 desta transcrição].

Transcrição:

EMENDAS do Senado ao Projeto de Lei da Câmara que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Nº 1

Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. de E.)

Acrescente-se no § 1º dêste artigo, depois das palavras "Sergipe e Bahia" o seguinte:

"... Sergipe, Bahia e Território de Fernando Noronha."

Nº 2

Ao art. 1º (Emenda nº 39 de Plenário)

Dê-se ao § 2º, dêste artigo, a seguinte redação:

"§ 2º - A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas e a região do Estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce."

Nº 3

Ao art. 2º (Emenda nº 4, da C. de E.)

Na letra d dêste artigo

onde se diz:

"d - coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste."

diga-se:

"d - coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste."

Nº 4

Ao art. 3º (Emenda nº 24, da C. de S.P.C.)

Suprima-se o § 2º dêste artigo.

Nº 5

Ao art. 5º (Emenda nº 18, da C. de E.)

1) No corpo dêste artigo

onde se diz:

"... 9 (nove) representantes..."

diga-se:

"... 12 (doze) representantes..."

2) No corpo dêste artigo incluam-se as seguintes alíneas:

"j) Confederação Nacional da Indústria;

k) Confederação Nacional do Comércio;

l) Confederação Rural Brasileira."

Nº 6

Ao art. 5º (Emenda nº 19, da C. de E.)

Acrescente-se ao § 1º, dêste artigo, a seguinte alínea:

"d) o Presidente do Instituto de Imigração e Colonização."

Nº 7

Ao art. 5º (Emenda nº 5, da C. de E.)

No § 3º, dêste artigo

onde se diz:

"...funcionários efetivos,..."

diga-se:

"...servidores,..."

Nº 8

Ao art. 8º (Emenda nº 6, da C. de E.)

Dê-se, a êste artigo, a seguinte redação:

“Art. 8º. Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discrimine, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 1º. Os programas anuais de trabalho das entidades e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração e aprovação da SUDENE, dentro das diretrizes do plano diretor.

§ 2º. Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ 3º. Os programas e projetos de caráter local incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4º. A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.”

Nº 9

Ao art. 9º (Emenda nº 7, da C. de E.)

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 10, a seguinte redação:

“Art. 10 - Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198, da Constituição e no art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no Plano Diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois por cento), da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do Plano Diretor, não poderão ser supressos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo.”

Nº 10

Ao art. 10 (Emenda nº 8, da C. de E. e respectiva subemenda da C. de S.P.C.)

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 9º, a seguinte redação:

“Art. 9º - O orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A proposta orçamentária será instruída pela SUDENE com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo.”

Nº 11

Ao art. 12 (Emenda nº 9, da C. de E.)

Substitua-se, no corpo dêste artigo, a expressão:

"...entidades governamentais..."

pela outra:

"...entidades e órgãos governamentais..."

Nº 12

Ao art. 13 (Emenda nº 22, da C. de S.P.C.)

Substitua-se a letra c, dêste artigo, pelo seguinte:

"c) acompanhar a execução dos projetos, no caso do art. 14, letra g, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;"

Nº 13

Ao art. 13 (Emenda nº 10, da C. de E.)

Acrescente-se na letra h, dêste artigo, após a expressão "plano diretor," o seguinte:

"... bem como do plano de emergência, encaminhando os,...."

Nº 14

Ao art. 13 (Emenda nº 26, da C.E.E.P.S.N.)

Substitua-se neste artigo, o ítem 1, da letra "j", pelo seguinte:

"1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou autorização de licenciamento de importação sem cobertura cambial, previsto no Capítulo V, do Decreto nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;"

Nº 15

Ao art. 13 (Emenda nº 28, da C.E.E.P.S.N.)

Inclua-se, na letra "j" dêste artigo, como 4, o seguinte ítem:

“4) a concessão de até 50% (cinqüenta por cento) das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional.”

Nº 16

Ao art. 14 (Emenda nº 23, da C. de S.P.C.)

Acrescente-se a êste artigo, como p, a seguinte alínea:

“p) elaborar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo.”

Nº 17

Ao art. 15 (Emenda nº 25, da C. de S.P.C.)

No corpo dêste artigo onde se diz:

“...complementado nos têrmos da tabela etc...”

diga-se:

“... complementado até 100 (cem por cento) dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial.”

Nº 18

Ao art. 18 (Emenda nº 20 da C. de E. e subemenda da C. de E. à emenda nº 27, da C.E.E.S.N.)

Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, a seguinte redação:

“Parágrafo único - A isenção de que trata este artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos:

a) usados ou recondicionados;

b) cujos similares no país, com êste carater registrados, tenham produção capaz de atender, de forma adequada e reconhecida pela [palavra incerta: SUDENE], às necessidades da execução de desenvolvimento do Nordeste.”

Nº 19

Ao art. 19 (Emendas ns. 11, da C. de E., 29, da C.E.E.P.S.N. e 36 de Plenário)

Dê-se,no corpo dêste artigo, à redação proposta para o art. 35, da Lei nº 2973, de 26 de novembro de 1956, a seguinte redação:

"Art. 35 - As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, ou indústrias de outra natureza que, também, a utilizem, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e indústrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive."

Nº 20

Ao art. 19 (Emenda nº 12, da C.E.)

No § 2º, dêste artigo,

onde se diz:

"...nas regiões do Norte e do Nordeste, ..."

diga-se:

"...nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia, ..."

Nº 21

Ao art. 19 (Emenda nº 13, da C. de E.)

Acrescente-se no § 3º dêste artigo, *in fine*, depois da palavra "Nordeste" o seguinte:

"... inclusive Sergipe e Bahia."

Nº 22

Ao art. 20 (Emenda nº 14, da C.de E.)

Acrescente-se no § 1º, dêste artigo, após as expressões "Banco do Brasil," o seguinte:

"... ou no Banco do Nordeste do Brasil S.A...."

Nº 23

Ao art. 26 (Emenda nº 15, da C.de E.)

No corpo dêste artigo

onde se diz:

"... no § 1º, do art. 2º,..."

diga-se:

"... no § 1º, do art. 1º,..."

Nº 24

Ao art. 27 (Emenda nº 16, da C.de E. e respectiva subemenda da C.de F.)

Dê-se ao corpo dêste artigo a seguinte redação:

"Art. 27 - Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,"

Nº 25

Ao art. 28 (Emenda nº 17, da C.de E. e respectiva subemenda da C.de F.)

Suprima-se êste artigo.

Nº 26

Ao projeto (Emenda nº 33, da C.de F.)

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. - O Banco do Nordeste do Brasil S.A. prestará assistência a tôda região definida no § 1º, do art. 1º, desta lei."

Nº 27

Ao projeto (Emenda nº 34, da C.de C. e J. e Requerimento de destaque nº 327, de 1959)

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. - A execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada sêca do nordeste, a que se refere o art. 198 da Constituição, continua a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, nos têrmos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União, prevista no cita do artigo, serão aplicados preferencialmente em obras de irrigação, açudagem e perfuração dos poços tubulares e rodovias na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo".

Nº 28

Ao projeto (Emenda nº 34, da C. de C. e J. e Requerimento de Destaque nº 328, de 1959)

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. - O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas cooperará com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, sempre que não houver prejuízo em suas atividades peculiares."

SENADO FEDERAL, em 1º de outubro de 1959

[assinatura] Filinto Müller

[assinatura] Cunha Mello

[assinatura] Gilberto Marinho

Tipo aparente do documento: Texto impresso de projeto de lei, conforme redação aprovada na Câmara dos Deputados e enviada ao Senado Federal em 2 de junho de 1959 [mesmo texto constante a partir da página 24 desta transcrição].

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Tipo aparente do documento: Parecer e anexo de redação final de emendas do Senado Federal.

Transcrição:

SENADO FEDERAL

[Documento 1 — Parecer]

PARECER

N.º 518, de 1959

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959.

Relator: Sr. Ary Vianna.

A Comissão apresenta a redação final (fls. anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 18, de 1959, originário da Câmara dos Deputados, esclarecendo que para o bom enquadramento da emenda nº 25, oferecida pela Comissão de Serviço Público Civil ao art. 15, do projeto, estendeu a sua redação até o fim do mesmo artigo.

Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1959. — Mourão Vieira, Presidente. — Ary Vianna, Relator. — Afonso Arinos. — Menezes Pimentel.

[Documento 2 — Anexo]

ANEXO AO PARECER Nº 518, DE 1959

Redação Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

EMENDA Nº 1

Ao art. 1º (Emenda nº 1, da C. E.)

Acrescente-se no § 1º dêste artigo, depois das palavras “Sergipe e Bahia” o seguinte:

“...Sergipe, Bahia e Território de Fernando Noronha”.

EMENDA Nº 2

Ao Art. 1º (Emenda nº 39 do Plenário).

Dê-se ao § 2º, dêste artigo, a seguinte redação:

"§ 2º A área da atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas e a região do Estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce".

EMENDA Nº 3

Ao Art. 2º (Emenda nº 4, da C. de E.).

Na letra d dêste artigo

Onde se diz:

"d coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste".

Diga-se:

"d coordenar programa de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste".

EMENDA Nº 4

Ao Art. 3º (Emenda nº 24, da C. de S. P. C.).

Suprima-se o § 2º dêste artigo.

EMENDA Nº 5

Ao Art. 5º (Emenda nº 18, da C. de E.).

1) No corpo dêste artigo

Onde se diz:

"...9 (nove) representantes...".

Diga-se:

"...12 (doze) representantes...".

2) No corpo dêste artigo incluam-se as seguintes alíneas:

"j) Confederação Nacional da Indústria;

k) Confederação Nacional do Comércio;

l) Confederação Rural Brasileira".

EMENDA Nº 6

Ao Art. 5º (Emenda nº 19, da C. de E.).

Acrescente-se ao § 1º, dêste artigo, a seguinte alínea:

“d) o Presidente do Instituto de Imigração e Colonização”.

EMENDA Nº 7

Ao Art. 5º (Emenda nº 5, da C. de E.).

No § 3º dêste artigo

Onde se diz:

“...funcionários efetivos...”.

Diga-se:

“...servidores...”.

EMENDA Nº 8

Ao art. 8º (Emenda nº 6, da C. da E.).

Dê-se, a êste artigo, a seguinte redação:

“Art. 8º Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discriminem, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 1º Os programas anuais de trabalho das entidades e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração e aprovação da SUDENE, dentro das diretrizes do plano diretor.

§ 2º Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ 3º Os programas e projetos de caráter local incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sobre a execução do plano diretor no exercício anterior o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais”.

EMENDA Nº 9

Ao art. 9º (Emenda nº 7, da C. de E.).

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 10, a seguinte redação:

“Art. 10. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198, da Constituição e no art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no Plano Diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois por cento), da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único. Os recursos de que trata êste artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do Plano Diretor, não poderão ser supressos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo”.

EMENDA Nº 10

Ao art. 10 (Emenda nº 8, da C. de E. e respectiva subemenda da C. de S.P.C.).

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 9º, a seguinte redação:

“Art. 9º O orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A proposta orçamentária será instruída pela SUDENE com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo”.

EMENDA Nº 11

Ao art. 12 (Emenda nº 9, da C. de E.).

Substitua-se, no corpo dêste artigo, a expressão:

“...entidades governamentais...”

pela outra:

“...entidades e órgãos governamentais...”

EMENDA Nº 12

Ao art. 13 (Emenda nº 22, da C. de S.P.C.).

Substitua-se a letra c dêste artigo, pelo seguinte:

“c) acompanhar a execução dos projetos, no caso do art. 14, letra g, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;”

EMENDA Nº 13

Ao art. 13 (Emenda nº 10, da C. de E.).

Acrescente-se na letra h, dêste artigo, após a expressão “plano diretor”, o seguinte:

"...bem como do plano de emergência, encaminhando-os,..."

EMENDA Nº 14

Ao art. 13 (Emenda número 26, da C.E.E.P.S.N.).

Substitua-se neste artigo, o item 1, da letra "j", pelo seguinte:

"1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou autorização de licenciamento de importação sem cobertura cambial, previsto no Capítulo V, do Decreto nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;"

EMENDA Nº 15

Ao art. 13 (Emenda nº 28, da C.E.E.P.S.N.).

Inclua-se, na letra "j" dêste artigo, como 4, o seguinte item:

"4) a concessão de até 50% (cinqüenta por cento) das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional".

EMENDA Nº 16

Ao art. 14 (Emenda nº 23, da C. de S.P.C.).

Acrescente-se a êste artigo, como p, a seguinte alínea:

"p) elaborar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo".

EMENDA Nº 17

Ao art. 15 (Emenda nº 25, da C. de S.P.C.).

No corpo dêste artigo

Onde se diz:

"...complementado nos têrmos da tabela etc...."

Diga-se:

"...complementado até 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial".

EMENDA Nº 18

Ao art. 18 (Emenda nº 20, da C. de E. e subemenda da C. de E. à emenda nº 27, da S.E. de E. das S. do N.).

Dê-se ao parágrafo único, deste artigo, a seguinte redação:

"Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos:

a) usados ou recondicionados;

b) cujos similares no país, com êsse caráter registrados, tenham produção capaz de atender, na forma adequada e reconhecida pela SUDENE às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste".

EMENDA Nº 19

Ao art. 19 (Emendas ns. 11, da C. de E., 29, da C.E.E.P.S.N. e 36 de Plenário).

Dê-se no corpo dêste artigo, à redação proposta para o art. 35, da Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956, a seguinte redação:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, ou indústrias de outra natureza que, também, a utilizem, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional localizadas no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

EMENDA Nº 20

Ao art. 19 (Emenda nº 12, da C. de E.).

No § 2º, dêste artigo,

Onde se diz:

"...nas regiões do Norte e do Nordeste,..."

Diga-se:

"...nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia..."

EMENDA Nº 21

Ao art. 19 (Emenda nº 13, da C. de E.).

Acrescente-se no § 3º, dêste artigo, in fine, depois da palavra "Nordeste" o seguinte:

“...inclusive Sergipe e Bahia”.

EMENDA Nº 22

Ao art. 20 (Emenda nº 14, da C. de E.).

Acrescente-se no § 1º, dêste artigo, após as expressões “Banco do Brasil”, o seguinte:

“... ou no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ...”

EMENDA Nº 23

Ao art. 26 (Emenda nº 15, da C. do E).

No corpo dêste artigo

Onde se diz:

“... no § 1º, do art. 2º...”

Diga-se:

“... no § 1º, do art. 1º...”

EMENDA Nº 24

Ao art. 27 (Emenda nº 16, da C. de E e respectiva subemenda da C. de F).

Dê-se ao corpo dêste artigo a seguinte redação:

“Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias”.

EMENDA Nº 25

Ao art. 28 (Emenda nº 17, da C. de E. e respectiva subemenda da C. de F).

Suprima-se êste artigo.

EMENDA Nº 26

Ao projeto (Emenda nº 33, da C. de F).

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. — O Banco do Nordeste do Brasil S.A. prestará assistência a tôda região definida no § 1º, do artigo 1º, desta lei”.

EMENDA Nº 27

Ao projeto (Emenda nº 34, da C. de C. e J. e Requerimento de destaque nº 327, de 1959).

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. — A execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada sêca do nordeste, a que se refere o art. 198 da Constituição, continua a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, nos têrmos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União, prevista no citado artigo, serão aplicados preferencialmente em obras de irrigação, açudagem e perfuração dos poços tubulares e rodovias na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo".

EMENDA Nº 28

Ao projeto (Emenda nº 34, da C. de C. e J. e Requerimento de Destaque nº 328, de 1959).

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. — O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas cooperará com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, sempre que não houver prejuízo em suas atividades peculiares".

Tipo aparente do documento: Quadro de emendas e nota de publicação.

Transcrição:

Artigos | Emendas oferecidas | Redação final

1ª | Nº 1 — C. E. | 1

1ª | Nº 39 — Plenário | 2

2ª | Nº 4 — C. E. | 3

3ª | Nº 24 — C. S. P. C. | 4

5ª | Nº 18 — C. E. | 5

5ª | Nº 19 — C. E. | 6

5ª | Nº 5 — C. E. | 7

8ª | Nº 6 — C. E. | 8

9ª | Nº 7 — C E. | 9

10 | Nº 8 — C. E. e Sub C. S.P. C. | 10

12 | Nº 9 — C. E. | 11

13 | Nº 22 — C. S. P. C. | 12

13 | Nº 10 — C. E. | 13

13 | Nº 26 — C. E. E. P. S. N. | 14

13 | Nº 28 — C. E. E. P. S. N. | 15

14 | Nº 23 — C. S. P. C. | 16

15 | Nº 25 — C. S. P. C. | 17

18 | Nº 20 — C.E. e Sub. da C.E. da C.E.E.P.S.N. | 18

19 | Nº 11 — C.E., 29 — C.E.E.P.S.N. e 36 — Plenário | 19

19 | Nº 12 — C. E. | 20

19 | Nº 13 — C. E. | 21

20 | Nº 14 — C. E. | 22

26 | Nº 15 — C. E. | 23

27 | Nº 16 — C.E. c/Sub. — C.F. | 24

28 | Nº 17 — C. E. c/Sub. — C. E. | 25

O/convier | Nº 33 — C. F. | 26

O/convier | Nº 34 — C.C.J. e Requer. Dest. nº 327/59 | 27

O/convier | Nº 34 — C.C.J. e Requer. Dest. nº 328/59 | 28

Parecer publicado no “Diário do Congresso Nacional”, de 29 de setembro de 1959.

Tipo aparente do documento: Pareceres das Comissões do Senado Federal sobre as emendas.

Transcrição:

SENADO FEDERAL

PARECERES

Ns. 498, 499 e 500, de 1959

[Documento 1 — Parecer nº 498]

Nº 498, de 1959

Da Comissão de Constituição e Justiça sôbre emendas apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara nº 18 de 1959 (na Câmara número 32, de 1959), que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Relator: Sr. Argemiro de Figueiredo.

As últimas emendas apresentadas ao Projeto, isto é, as de números 36 a 42 nada têm que infrinjam textos da Constituição ou princípios fundamentais do regime.

O mérito das emendas será melhor apreciado pelas Comissões Técnicas.

Sala das Comissões, de 16 de setembro de 1959. — Daniel Krieger, Presidente em exercício. — Argemiro de Figueiredo, Relator. — Menezes Pimentel. — João Villasboas. — Milton Campos. — Ruy Carneiro. — Jefferson de Aguiar. — Lima Guimarães.

[Documento 2 — Parecer nº 499]

Nº 499, de 1959

Da Comissão de Economia, sôbre as emendas e subemendas oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Relator: Sr. Taciano de Mello.

A Comissão de Economia, tendo de pronunciar-se sôbre as subemendas e emendas oferecidas pelas Comissões e em plenário ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, opina favorávelmente às subemendas às emendas nºs. 8 (da Comissão de Serviço Público Civil, 16 e 17 (da Comissão de Finanças) e às emendas nºs. 21 a 27, esta com subemenda, 28 a 30, 33 e 36; e contràriamente às emendas números 31 — 32 — 34 — 35 — 37 e 38 a 42.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 27

Acrescente-se:

Ao parágrafo único do art. 18, inclua-se, depois da palavra “produção” o seguinte:

com registro de similar

Justificação

A subemenda procura prestigiar a produção nacional com registro de similar, já previsto tradicionalmente na legislação. Essa condição será vantajosa para o empreendedor no Nordeste e para a própria SUDENE que, prèviamente, poderá saber a existência de similar nacional para qualquer equipamento cuja importação se deseje, evitando-se, assim surpresas e dificuldades depois de um longo trabalho baseado na hipótese de não haver produção nacional do equipamento considerado.

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1959. — Ary Vianna, Presidente. — Taciano de Mello, Relator. — Fernandes Távora. — Guido Mondim. — Lima Teixeira.

[Documento 3 — Registro impresso de pareceres do Senado Federal em plenário]

O SR. PRESIDENTE:

A Mesa solicita os pareceres das Comissões de Serviço Público Civil, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e da Especial de Estudos aos Problemas da Sêca do Nordeste.

Tem a palavra o nobre Senador Jarbas Maranhão, relator da matéria na Comissão de Serviço Público Civil.

O SR. JARBAS MARANHÃO:

(Lê o seguinte parecer):

A Comissão de Serviço Público Civil, depois de examinar as emendas oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara n.º 18, de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, é de parecer favorável às de ns. 26 — 27 — 29 — 33 — 36 e 38, e de parecer contrário às de ns. 28 — 30 a 32 — 34 — 35 — 37 — 39 a 42.

A Comissão opina, ainda, favoràvelmente às subemendas às emendas ns. 16 — 17 e 27.

O SR. PRESIDENTE:

Tem a palavra o nobre Senador Taciano de Mello, para emitir parecer em nome da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

O SR. TACIANO DE MELLO:

(Lê o seguinte parecer):

Sr. Presidente, é o seguinte o parecer:

A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas já emitiu parecer favorável ao presente projeto e às emendas da Comissão de Economia — (ns. 1 a 20). O assunto volta agora ao nosso exame a fim de que nos pronunciemos sôbre as emendas e subemendas posteriormente apresentadas.

Após examiná-las, a Comissão deixa de opinar sôbre as mesmas, por não tratarem de matéria relacionada com a sua competência regimental.

O SR. PRESIDENTE:

Solicito o parecer da Comissão Especial de Estudo dos Problemas da Sêca do Nordeste.

O SR. REGINALDO FERNANDES:

(Lê o seguinte parecer):

Esta Comissão já se manifestou sôbre o presente projeto, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e sôbre as emendas de ns. 1 a 25, tendo apresentado as de ns. 26 a 29.

Cabe-lhe, nesta oportunidade, examinar as emendas oferecidas pelas doutas Comissões de Finanças — (ns. 30 a 33) — inclusive subemendas de Constituição e Justiça — (números 34 e 35) — bem assim as de Plenário — (ns. 36 a 42).

SUBEMENDA À EMENDA N.º 16

Esta subemenda da Comissão de Finanças fixa o prazo de 90 dias para o pronunciamento prévio da SUDENE sôbre os projetos de financiamento ou aval, destinados ao desenvolvimento econômico do Nordeste e submetidos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ou Banco do Nordeste do Brasil S. A.

Parecer favorável.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 17

Com esta subemenda, sugere a Comissão de Finanças a supressão do art. 28, modificado pela emenda, com fundamento em longa e convincente justificação.

Parecer favorável.

EMENDA Nº 30

Assegura câmbio favorecido ou de custo, em moedas conversíveis, durante o período de 10 anos, para a importação de equipamentos ou implementos agrícolas essenciais ao desenvolvimento do Nordeste, de acordo com os critérios que estabelece.

Parecer favorável.

EMENDA Nº 31

Modifica o parágrafo único do artigo 26, com o objetivo de vincular a receita dos ágios relativos às divisas, provenientes da exportação de mercadorias da região abrangida pela SUDENE, aos projetos de desenvolvimento de cada Estado, segundo as respectivas exportações.

A alteração modificaria o planejamento preconizado pelo projeto, de sentido nitidamente regional e não local.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 32

Altera para SUDENO a sigla do novo órgão.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 33

Estende a esfera de atuação do Banco do Nordeste do Brasil S.A. a tôda a região definida no § 1º do artigo 1º do projeto.

Parecer favorável.

EMENDA Nº 34

Pretende preservar a autonomia do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas e estabelecer prioridade a determinadas obras atendidas pelos recursos constitucionais de combate às Sêcas.

O projeto não subordina o DNOCS à SUDENE, a cujo cargo ficará a supervisão, a coordenação e o controle da elaboração e da execução dos projetos que se relacionem especificamente com o desenvolvimento do Nordeste e a cargo dos órgãos federais que atuem na região (art. 2º, letra b). O fato de o DNOCS receber projetos aprovados pela SUDENE, para executá-los, não afeta a sua posição de órgão diretamente subordinado ao Ministro da Viação e Obras Públicas.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 35

Manda incluir, no plano geral de defesa contra os efeitos do flagelo climático, os estudos, projetos e execução dos trabalhos de aproveitamento das águas do Rio São Francisco em toda a área compreendida no Polígono das Sêcas.

A matéria deverá ser examinada, oportunamente, quando do estudo do projeto de lei que instituir o Plano Diretor, previsto no art. 8º do presente projeto.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 36

Modifica a redação proposta, no artigo 19, para o artigo 35 da Lei número 2.973, de 26 de novembro de 1956, com o objetivo de beneficiar com redução do imposto de renda as indústrias que aproveitem matéria prima local.

Parecer favorável.

EMENDA Nº 37

Manda incluir, entre os membros do Conselho Diretor da SUDENE, um representante da Confederação Nacional da Indústria.

A modificação já consta da emenda nº 18, da Comissão de Economia.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 38

Trata-se de subemenda à emenda nº 30, com objetivo de limitar a concessão de câmbio de custo aos materiais sem similar nacional.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 39

Dá nova redação ao § 2º do artigo 1º, a fim de incluir na área abrangida pela SUDENE a região do Estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 40

Aumenta o número de membros do Conselho Diretor e inclui um representante do Estado do Espírito Santo, como decorrência da modificação sugerida na emenda anterior.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 41

Modifica o artigo 6º do Projeto de Lei do Senado nº 18, de 1959.

Parecer contrário.

EMENDA Nº 42

Altera o art. 19, complementando as emendas ns. 39 e 40.

Parecer contrário.

Nestas condições, a Comissão de Estudos dos Problemas das Sêcas do Nordeste é de parecer favorável às subemendas às emendas ns. 16 e 17, da Comissão de Finanças, e às emendas ns. 30, 33 e 36; e de parecer contrário às de ns. 31, 32, 34, 35 e 37 a 42.

[Documento 4 — Parecer nº 500]

PARECER Nº 500, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre as emendas ns. 34 a 42 ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Relator: Sr. Fausto Cabral.

Após examinar as emendas oferecidas em plenário, ao Projeto de lei da Câmara nº 18, de 1959, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Comissão de Finanças opina favoràvelmente às de ns. 36, 39, 40 e 42; e contrariamente às de ns. 34, 35, 37, 38 e 41.

Sala das Comissões, em 16 de setembro de 1959 — Fernandes Távora, Presidente. — Fausto Cabral, Relator, vencido quanto ao parecer sobre as emendas de ns. 38, 39, 40 e 42. — Fernandes Corrêa, vencido quanto à emenda nº 38. — Francisco Gallotti, vencido quanto à emenda nº 38. — Caiado de Castro. — Taciano de Mello — Mem de Sá, vencido quanto à emenda nº 38. — Rui Palmeira. — Menezes Pimentel. — Ary Vianna.

Pareceres publicados no “Diário do Congresso Nacional”, de 18 de setembro de 1959.

Tipo aparente do documento: Pareceres das Comissões do Senado Federal sobre o projeto de lei.

Transcrição:

SENADO FEDERAL

PARECERES

Ns. 470, 471, 472, 473 e 474, de 1959

Nº 470, DE 1959

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959 (nº 32, de 1959, na Câmara), que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Relator: Sr. Joaquim Parente

O Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, cria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma, com as seguintes finalidades, indicadas no art. 2º:

a) estudar e propôr diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

A fim de que a SUDENE possa realizar tais objetivos, determina o art. 9º que, sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198 da Constituição, para o combate às sêcas e no art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias, para a Valorização do Vale do São Francisco, lhe sejam atribuídos recursos anuais não inferiores a 2% da renda tributária da União, cuja aplicação, de acôrdo com o disposto no § 1º do art. 10, deverá ter em vista, tanto quanto possível, os índices de gravidade da sêca estabelecidos no art. 9º da Lei nº 1.004, de 14 de dezembro de 1949.

Além disso, o art. 26 coloca trimestralmente à disposição da SUDENE quantia nunca inferior a 50% do valor dos ágios arrecadados mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados nordestinos (inclusive Bahia e Sergipe), deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Prevê ainda o Projeto uma série de favores à SUDENE (isenção tributária, exclusão de suas verbas de qualquer Plano de Economia, registro automático de dotações e créditos adicionais pelo Tribunal de Contas, etc.) e de estímulos a novas inversões no Nordeste, tais como isenção de impostos e taxas na importação de equipamentos declarados

prioritários, redução de 50% no impôsto de renda para as indústrias referidas no art. 19 e isenção total dêste tributo, se a indústria utilizar matéria prima ainda não aproveitada na região.

Tais são, em linhas gerais, os dispositivos do Projeto que versam matéria econômica e que, portanto, devem ser especificamente analisadas no seio desta Comissão.

Antes de entrar no mérito pròpriamente da Proposição, conviria passar em revista de forma esquemática embora, as principais características ecológicas e econômicas da Região sôbre a qual a SUDENE irá exercer sua ação.

São elas:

1.ª Predominância na faixa úmida de monoculturas, sujeitas a grandes flutuações de rendas, mercê, sobretudo, de contingências do mercado externo e de política cambial do país;

2.ª Prevalência de pequenas lavouras de subsistência e de criatório na zona semi-árida, sujeitos, também, a violentas reduções de renda nos períodos de sêca;

3.ª Péssimas condições de utilização das terras, que se caracterizam da seguinte forma:

a) elevado grau de concentração da propriedade rural, com tendência a aumentar no tempo;

b) altíssima proporção da mão de obra rural que não possui a propriedade de qualquer trato de terra, por menor que seja, sendo forçada, para viver, a lavrar terra alheia, sem garantias de qualquer espécie e auferindo os baixos rendimentos que a meiação, o arrendamento a curto prazo ou o salariado lhe proporcionará;;

c) extensões enormes de terra em condições de cultivar, mas virtualmente inaproveitadas;

4.ª Intenso êxodo rural, provocado pelos baixos padrões da terra e defeituosa estrutura agrária;

5.ª "Deficit" alimentar crônico, com importação ponderável de gêneros de subsistência de outras regiões;

6.ª Dependência de recursos externos para a aceleração do desenvolvimento, devido ao baixo nível de renda, que só comporta exíguas poupanças;

7.ª Pequena produção de origem mineral, pela falta de prospecção das jazidas já conhecidas na enorme e rica área mineralizada do Nordeste;

8.ª Industrialização incipiente e sem vitalidade, por deficiência de economias externas (energia, combustíveis, transportes, etc.);

9.ª Iniciativa privada desestimulada, originando a emigração das poupanças formadas na Região;

10.ª Escassez de energia elétrica nas zonas servidas por Paulo Afonso, por deficiência de linhas de transmissão e, também, dos serviços de distribuição;

11ª Fraqueza do mercado nordestino motivada por um sistema de transportes não integrado em termos regionais.

A ação conjugada de fatôres tão adversos faz que o nordeste permaneça como área subdesenvolvida dentro do país, não obstante possuir condições materiais que permitiriam assegurar padrão de vida satisfatório às suas populações.

Dispondo de 1/3 da população do Brasil e ocupando quase 1/5 do seu território, o Nordeste (neste incluídos Sergipe e Bahia) gera apenas 1/8 da Renda Nacional. Esta participação tende a diminuir não porque a Renda da Região considerada, em termos reais, seja declinante (verifica-se até o contrário), mas pelo fato de ela aumentar em ritmo inferior ao da renda do país, como um todo.

A gradativa tomada de consciência dêsse fenômeno qual seja o da crescente disparidade de grau de desenvolvimento e de nível de vida entre o Nordeste e a Região Centro-Sul do país, levou o Govêrno Federal e os Governos Estaduais interessados a uma reformulação ampla do problema com o objetivo de lograrem, dentro de prazo razoável, a redução substancial dêsse intolerável desnível econômico-social.

Entretanto, tornou-se claro desde logo que de pouco valeria qualquer tentativa no sentido de dinamizar e vitalizar, isoladamente, os órgãos públicos, autárquicos e paraestatais que atuam na Região.

Isto porque, a despeito da existência de programas regionais de diferentes tipos e amplitude, a cargo de entidades, como o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, Comissão do Vale do São Francisco, Cia. Hidrelétrica do São Francisco, Banco do Nordeste do Brasil e outros numerosos órgãos de investimentos diretos, de assistência técnica, orientação econômica e fornecimento de crédito, a ação de cada um dêles não se entrosa, atualmente, com a dos demais. De fato, inexiste uma política regional, procedendo cada instituição sem um conhecimento e uma visão global da região e, sobretudo, sem compreensão de sua importância particular para o conjunto.

Cada órgão tem sua própria política, não existindo nenhum mecanismo que os entroze a todos e lhes trace uma diretriz segura e uniforme, que elimine as duplicações de esforços e iniciativas, imprima o máximo de rendimento ao conjunto da máquina administrativa e que resista às pressões político-eleitorais e partidárias.

Impõe-se, por isso, que a ação governamental no Nordeste obedeça a uma unidade de propósitos — sòmente viável conferindo-se a um só e novo órgão a responsabilidade de formular e fazer executar um programa de desenvolvimento harmônico e acelerado da Região.

O instrumento idealizado é justamente a SUDENE, com os podêres, finalidades, atribuições e prerrogativas constantes do Projeto ora em discussão e já descrito de forma suscinta.

Pela primeira vez, não se arroga o Govêrno Federal o direito exclusivo de solucionar os problemas do Nordeste. Acertadamente, procura fundar a sua ação numa colaboração estreita com os Governos Estaduais e Municipais e com os próprios empreendedores e consumidores, na convicção de que, embora haja de caber a um só órgão a condução da política de desenvolvimento do Nordeste, se faz mister atrair tôda a liderança regional a

fim de que esta também participe e se responsabilize pela execução do programa de investimentos traçado de comum acôrdo.

De um ponto de vista econômico, a SUDENE estará em condições de formular um mais claro diagnóstico do problema econômico nordestino, necessário para a modificação profunda da atual e desoladora paisagem social da região, através de ataque simultâneo de múltiplas iniciativas nos mais diversos setores.

Convém notar que o novo órgão contará com recursos financeiros avultados, uma vez que, sòmente para a execução do Plano Diretor, terá cêrca de 2,5 bilhões de cruzeiros anualmente, insuscetíveis de qualquer corte por medida de economia, sem prejuízo das dotações constitucionais previstas para o combate às sêcas e à valorização do Vale de São Francisco (art. 9º), participação além da receita dos órgãos de que cogita o art. 26, anteriormente referido e cuja estimativa de valor será naturalmente feita e apreciada pela Comissão de Finanças.

Sendo a Comissão de Economia a primeira das Comissões Técnicas a apreciar o projeto, parece-nos acertado, no intuito de facilitar e apressar a sua tramitação de excepcional relevância para o Nordeste, oferecer, desde logo, as emendas que, a nosso juízo, permitirão escoimá-la de algumas imperfeições.

À vista do exposto, opinamos favoràvelmente ao Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959, com as emendas adiante formuladas e devidamente justificadas:

EMENDA Nº 1 (CE)

Ao art. 1º, § 1º, depois da palavra

“Bahia”, acrescente-se:

... e Território de Fernando Noronha.

Justificação

O Território Federal de Fernando Noronha sempre foi considerado parte integrante do Nordeste e, por essa razão, é justo considerá-lo na região abrangida pelo projeto.

EMENDA Nº 2 — (CE)

Ao art. 1º, suprima-se o § 2º.

Justificação

Os estudos econômicos em que se baseia a Operação Nordeste e, conseqüentemente, a criação da SUDENE, não consideraram o apêndice do polígoni das sêcas, incluído no Estado de Minas Gerais, como parte do sistema econômico nordestino. Tratase, em realidade, de território econômicamente integrado na região Centro-Sul, cujo desenvolvimento sòmente será possível no quadro de um programa que interesse ao conjunto do Estado de Minas Gerais. Convém ter sempre em conta que o objetivo da SUDENE é promover o desenvolvimento econômico e social da região nordestina e não promover obras específicas contra as sêcas.

EMENDA Nº 3 (CE)

Ao art. 1º, § 3º:

Onde se diz:

...“constante do parágrafo anterior”, diga-se:

...de que trata êste artigo.

Justificação

A alteração é simples conseqüência da supressão do parágrafo 2º do mesmo artigo.

EMENDA Nº 4 (CE)

Ao art. 2º, alínea “d”,

Onde se diz:

“coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste”,

Diga-se:

“coordenar programas de assistência técnica nacional ou estrangeira ao Nordeste”.

Justificação

A coordenação dos programas de assistência técnica impõe-se como providência indispensável ao maior rendimento dos trabalhos técnicos, dada a escassez de especialistas não só estrangeiros como nacionais.

A articulação das atividades destes últimos é, aliás, mais importante, sob certo aspecto, do que a orientação para a assistência técnica vinda do exterior, sempre solicitada para determinados fins

EMENDA Nº 5 (CE)

Onde se diz:

Ao art. 5º, § 3º:

“funcionários efetivos”,

diga-se:

Servidores.

Justificação

Os cargos de direção são normalmente exercidos em comissão, podendo ser providos, inclusive, por pessoal estranho ao órgão ou entidade e até mesmo por elemento não participante do serviço público. Parece, assim, injustificável a restrição constante do Projeto, porquanto os melhores representantes dos órgãos ou entidades no Conselho Deliberativo serão os seus eventuais dirigentes.

EMENDA Nº 6 — (CE)

Ao art. 8º, redija-se do seguinte modo:

“Art. 8º Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discriminem, pelos diferentes setôres, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 1º Os programas anuais de trabalho das entidades e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração e aprovação da SUDENE, dentro das diretrizes do plano diretor.

§ 2º Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ 3º Os programas e projetos de caráter local incluídos posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de vinte por cento dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais”.

Justificação

A reformulação do art. 8.º e seus parágrafos visa fundamentalmente a eliminar a inconveniência da previsão de prazo para a vigência do Plano Diretor, que deverá vigorar pelo tempo considerado conveniente para execução das obras programas, desde que as indicações da SUDENE sejam, conforme está previsto, apreciadas pelo Congresso. Parece-nos mais mais racional não submeter as tarefas de planejamento a nenhuma rigidez preliminar de caráter legislativo. A fórmula sugerida no § 3º da Emenda se adapta perfeitamente a esta plasticidade, porquanto poderá surgir a conveniência de se adicionarem programas e projetos de caráter local para melhorar o Plano Diretor

EMENDA Nº 7 (CE)

Ao art. 9º, dê-se a seguinte redação, passando a artigo 10:

“Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198 da Constituição e no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no Plano Diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais não inferiores a dois por cento (2%) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único — Os recursos de que trata êste artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do Plano Diretor, não poderão ser supressos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo.

Justificação

É preciso ficar bem claro que a constituição da SUDENE visa à obtenção de um maior volume de inversões públicas no Nordeste, de modo a efetivamente acelerar o seu ritmo

de desenvolvimento. Assim sendo, é da maior importância estipulação legal mencionando os recursos específicos atribuídos à SUDENE, os quais serão aplicados ao Nordeste, em caráter adicional, sem prejuízo das verbas constitucionais para combate aos efeitos da sêca e dos demais recursos que normalmente devem caber ao Nordeste para o custeio dos encargos ordinários da União Federal na região.

EMENDA Nº 8 — (CE)

Ao Art. 10. seja renumerado como artigo 9º, com a seguinte redação:

"O Orçamento Geral da União consignará recursos, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A proposta orçamentária será instruída, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere o art. 8º.

Justificação

A emenda visa apenas a ordenar a distribuição da matéria em face da emenda anterior.

EMENDA Nº 9 (CE)

Ao Art. 12, entre as palavras "entidades" e "governamentais", a expressão: e órgãos.

Justificação

É necessário deixar bem claro a referência a órgãos governamentais, a fim de evitar possíveis interpretações no sentido de que a expressão "entidades governamentais" compreenda sòmente as autarquias, quando se sabe que o plano diretor e os programas decorrentes serão executados tanto por órgãos da administração direta como por entidades autônomas.

EMENDA Nº 10 (CE)

Ao art. 13, alínea "h":

Inclua-se, entre as palavras "diretor e "encaminhando-o" a expressão: bem como do plano de emergência.

Justificação

O relatório anual a ser submetido à apreciação do Conselho Deliberativo deve referir-se, também, aos empreendimentos constantes do plano de emergência.

EMENDA Nº 11 (CE)

Ao art. 19, na redação proposta para o art. 35 da Lei nº 2.973, onde se diz:

"...no Norte e no Nordeste do País,"

diga-se:

“...no Norte e Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia”.

Justificação

O acréscimo visa a esclarecer qualquer dúvida quanto à extensão dos benefícios concedidos pela Lei número 2.973, em relação aos Estados de Sergipe e Bahia, que, na classificação do I.B.G.E., integram a região Leste.

EMENDA Nº 12 (CE)

Ao art. 19 § 2º, onde se diz:

“nas regiões do Norte e Nordeste.”

diga-se:

“nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia”.

Justificação

Não obstante a definição constante do § 1º do art. 1º do projeto, há necessidade da referência expressa aos Estados da Bahia e Sergipe, por se tratar de disposição que irá constar da consolidação das leis do Impôsto de Renda, sujeita, portanto, a aplicações isoladas e, conseqüentemente, a interpretações apressadas.

EMENDA Nº 13 (CE)

Ao art. 19, § 3º,

Acrescente-se, depois da palavra “Nordeste”:

“Inclusive Sergipe e Bahia”.

Justificação

A alteração tem o mesmo fundamento da emenda anterior.

EMENDA nº 14 (CE)

Ao art. 20, § 1º,

Acrescente-se entre as expressões

“Banco do Brasil” e “em conta especial”:

...ou no Banco do Nordeste do Brasil S. A.

Justificação

Sendo a SUDENE órgão com ação específica no Nordeste, julgamos justo que utilize os serviços do Banco do Nordeste, também dedicado, com exclusividade, aos problemas da região.

O depósito naquele Banco, de fundos destinados a projetos regionais, constituirá um meio de reter na área recursos a ela de qualquer modo destinados. Em regulamento, ou através de convênio entre a SUDENE e os Bancos referidos, o assunto seria convenientemente regulado.

EMENDA Nº 15 (CE)

Ao art. 26, onde se diz:

"parágrafo 1º do artigo 2º",

diga-se: parágrafo 1º do art. 1º.

Justificação

A emenda corrige a remissão ao dispositivo que define a região do Nordeste, para os efeitos do projeto.

EMENDA Nº 16 (CE)

Ao Art. 27, onde se diz:

"Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste,"

diga-se:

"Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento do Nordeste, enquadrados no plano diretor"

Justificação

A vinculação estabelecida pela emenda visa evitar intervenção da SUDENE em assunto estranho às suas atribuições pois os citados estabelecimentos de crédito se necessitam da sua colaboração para decisão de projetos vinculados à execução do Plano Diretor.

EMENDA Nº 17-C

Ao art. 28, dê-se a seguinte redação:

"Art. 28 — "O Banco do Nordeste do Brasil S. A. aplicará pelo menos 70% do depósito previsto no art. 6º da Lei nº 1.649, de 19-7-52, em empréstimos especializados, com o prazo mínimo de seis meses, e nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 1.649, de 19 de julho de 1952".

Justificação

Os recursos cuja aplicação em operações de prazos médio e longo se deve assegurar são os provenientes do artigo 198 da Constituição e que se depositam no Banco do Nordeste em razão do disposto no art. 6º da Lei nº 1.649.

O dispositivo é meramente esclarecedor, por isso que o Decreto número 33.643, de 24-8-53, que regulamentou a Lei nº 1.649, já estipula, em seu art. 2º, que apenas 30% do depósito do Tesouro Nacional daquele Banco se destinam a formar o chamado "nível mínimo de liquidez" do mesmo depósito (particularidade prevista no art. 17 da Lei nº 1.649), devendo essa percentagem ser mantida em aplicações a prazo não superior a 90 dias.

Logo, os setenta por cento restantes devem ser empregados nas finalidades do art. 8º da Lei nº 1.649, que envolvem, geralmente, prazos que podem ir de 6 meses a 20 anos ou mais.

Acreditamos útil, porém, fique a particularidade bem clara, evitando-se por isso mesmo confundir os depósitos do Tesouro com outros recursos que, por suas características de exigibilidade, não se possam enquadrar na regra geral estabelecida no art. 28, como está redigido. Estão nesse caso os depósitos à vista e a curto prazo que o BNDE está autorizado a coletar na forma do artigo 4.º letra c da Lei n.º 1.649. Tais depósitos não podem, dentro de uma sã administração bancária, ser generalizadamente destinados a operações com prazo mínimo de seis meses. Pelo contrário, a boa técnica aconselha se destinem, precipuamente, a operações de retôrno mais rápido (seis meses no máximo), para assegurar liquidez adequada ao Banco. Não seria conveniente que a lei obrigasse o BNDE a imobilizar em financiamentos de lenta recuperação fundos sujeitos a oscilações freqüentes e a saques à vista ou a curto prazo. Tal orientação poderia causar dificuldades ao estabelecimento e, eventualmente, contribuir para distorção do seu programa básico de crédito a prazos médio e longo, pois, em caso de baixa pronunciada dos depósitos do público poderia ser inevitável lançar mão de recursos disponíveis provenientes do próprio depósito do Tesouro, para atender aos depositantes particulares.

Afora os depósitos do Tesouro Nacional e do público, o Banco do Nordeste pode vir a captar recursos de outras instituições financiadoras, como o BNDE, para aplicações especializadas. Nessa hipótese, porém, as condições para o uso dos recursos serão determinadas nos próprios acôrdos entre o BNB e as instituições que os cederem, condições que, por sua vez, se condicionem à origem e natureza dos fundos entregues, bem como às exigências legais ou estatutárias que lhes regulem a utilização na instituição de onde provenham.

EMENDA Nº 18 (CE)

Ao art. 5º, onde se diz:

... nove representantes,

diga-se:

doze (12) representantes;

e acrescente-se o seguinte:

j) Confederação Nacional da Indústria;

k) Confederação Nacional do Comércio;

l) Confederação Rural Brasileira.

Justificação

A inclusão de um Representante da Confederação Nacional da Indústria no Conselho Deliberativo da SUDENE justifica-se muito simplesmente: não há desenvolvimento econômico, sem a necessária expansão em grande escala, do parque industrial, com o conseqüente investimento de capitais no aproveitamento dos recursos da região.

E' óbvio que os empreendedores certamente estarão mais bem informados e esclarecidos, se contarem, dentro do novo órgão, com um elemento da CNI, que os oriente naquele sentido, e ao mesmo tempo colabore patriòticamente com a SUDENE, em seus elevados fins.

No mesmo sentido sugerimos, também, a inclusão de representantes das Confederações Nacionais do Comércio e Rural Brasileira, as quais, no campo de suas atividades, exercem funções análogas às da C.N.I.

EMENDA Nº 19 (CE)

Ao art. 5º, § 1º do Projeto, acrescente-se a seguinte alínea:

d) o Presidente do Instituto de Imigração e Colonização".

Justificação

Pela Constituição (art. 162, Parágrafo único) as atribuições do INIC são aquelas indispensáveis à efetivação de uma política de desenvolvimento do nordeste, principalmente no que tange ao atendimento do trabalhador migrante e à colonização.

A SUDENE, dentro do espírito que inspirou a Operação Nordeste e não se justificaria a não inclusão, em seu Conselho Deliberativo, de um membro do INIC, órgão que, nos setores da política de população e da fixação de colonos, reune farta e indispensável experiência.

Do Orçamento de 1958 e de outros créditos, o INIC aplicou mais de 60% no Nordeste e outros 30% em serviços que, apesar de localizados fora do Polígono das Sêcas, objetivaram o atendimento à população nordestina migrante.

O INIC mantém 14 postos de Migração para assistência ao migrante em trânsito, 6 hospedarias e 6 Postos de Colocação. Mantém, ainda, 32 Núcleos Coloniais, dos quais 14 diretamente ligados ao Nordeste e os demais recebendo colonos originários, em sua quase totalidade, do nordeste.

O INIC foi um dos órgãos que maiores encargos recebeu do Encontro dos Bispos do Nordeste, tendo executado a totalidade dos projetos que lhe foram confiados.

A SUDENE nasce sob o signo da técnica e do planejamento e é um esfôrço coordenado em benefício de um significativo contingente da população brasileira. Não se

compreende deixar à margem do plano de desenvolvimento do nordeste um órgão que como o INIC, atendeu em 1958 a mais de 240 mil nordestinos, e que por tôdas as razões deve fazer parte da SUDENE.

EMENDA Nº 26 (CE)

Ao artigo 18, parágrafo único, dê-se a seguinte redação:

"Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos usados ou recondicionados, e nem aquêles, cuja produção, no território nacional, possa atender, de forma adequada, e reconhecida pela SUDENE, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste".

Justificação

A isenção admitida pelo artigo, justa por todos os títulos, deve ser cercada, todavia, de certas precauções. Entre estas, a de evitar a importação para o Nordeste (para o país, portanto), de máquinas e equipamentos obsoletos, mesmo recondicionados. Se desejamos conceder facilidades à industrialização do Nordeste, então que esta venha a se fazer com maquinarias e equipamentos novos. Eis porque através da presente emenda, propomos que a isenção não beneficie máquinas e equipamentos, usados ou recondicionados.

Sala das Comissões, em 22 de julho de 1959. — Ary Vianna, Presidente. — Joaquim Parente, Relator. — Lima Teixeira. — Fernandes Távora. — Taciano de Mello. — Guido Mondin.

[Documento 2 — Parecer nº 471]

Nº 471, DE 1959

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas ao Projeto de Lei da Câmara número 18, de 1959 (nº 32, de 1959, na Câmara dos Deputados), que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Relator: Sr. Eugênio de Barros.

O projeto de lei que passamos a relatar, originário do Poder Executivo, objetiva complementar a Operação Nordeste, instituindo, em substituição ao Conselho do Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, a SUDENE.

E' através do órgão projetado que o Govêrno se propõe a enfrentar, de maneira mais racional e com maiores recursos, os problemas econômico-sociais da região nordestina, encaminhando o planejamento e execução dos respectivos projetos com vistas ao seu desenvolvimento.

É de se admitir, com otimismo, que, desta vez, venha o Nordeste brasileiro a emergir do nível de sub-desenvolvimento sob o qual vem vivendo. Desta forma se logrará maior

equilíbrio e plasticidade no processo de desenvolvimento nacional, sèriamente comprometido, nos dias atuais, pelo visível desajustamento entre as regiões do país.

A expectativa em tôrno da futura eficácia da SUDENE não é apenas de uma parte da Nação, a região nordestina, onde a nova entidade deverá atuar; mas de todos os brasileiros, pois, traduz um estado de ânimo geral, uma espécie de convicção de que seriam precários, senão desastrosos, os caminhos do nosso desenvolvimento se nêles, prèviamente, não fôsse integrada a referida área-problema.

Bem avisado andou, assim, o Govêrno, quando, ao se defrontar com a questão do Nordeste, não a encarou exclusivamente sob o aspecto das sêcas, indo mais além, tentando, como assinalou a douta Comissão de Economia, "formular um mais claro diagnóstico do problema econômico nordestino, para modificação profunda da atual e desolada paisagem social da região, através do ataque simultâneo de múltiplas iniciativas nos diversos setores".

Por conseguinte, o sentido geral do projeto que ora examinamos, ou melhor, do órgão cuja criação nêle se propõe, é o que promover a integração da economia nordestina na economia brasileira, de modo que a primeira possa vir a conviver e a competir com as das restantes áreas do país, contribuindo, também, com maior parcela, para a expansão nacional no quadro da economia mundial, ou, pelo menos, do ocidente democrático.

Dentro dêsse rumo, a SUDENE, ao planejar e coordenar a aplicação dos investimentos em curso ou a se fazer no Nordeste, terá em vista, precipuamente, retirar a dita região do estado de subdesenvolvimento, que, num círculo vicioso, a detém, oferecendo-lhe os recursos para a obtenção de melhores níveis de vida, com maior produtividade e mais alta renda per capita, mais adequada estrutura agrária e melhores equipamentos industriais, melhor rêde de comunicações e transportes e, conseqüentemente, mais desafogo à circulação da riqueza e maior capacidade de consumo.

A SUDENE, ao contrário do que muitos inicialmente julgaram, não eliminará a ação nem as atividades dos demais órgãos federais ou locais (regionais), incumbidos de tarefas específicas, tais como, o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a Comissão do Vale do São Francisco, os Departamentos de Pôrtos, Rios e Canais e Nacional de Estradas de Rodagem; a Rêde Ferroviária Federal S. A., o Banco do Nordeste do Brasil S. A., etc., cujos trabalhos prosseguirão com a autonomia prevista em lei, embora, a partir da SUDENE, coordenados não apenas entre si, como, também, com as lideranças regionais, conforme bem destacou a ilustre Comissão de Economia desta Casa.

Sob o aspecto particular que de perto e de imediato interessa a esta Comissão, os itens transportes, comunicações e obras públicas não são tratados, de maneira especial, no projeto em aprêço, uma vez que tais itens, como de resto os demais, serão objetivados, discriminadamente, por certo quando da elaboração do "plano diretor" a que se refere o art. 8º, no qual serão considerados "os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região".

O mencionado plano, ainda segundo o artigo 8º do projeto, terá vigência de, pelo menos, três anos, sendo anualmente reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano (§ 1º, artigo 8º).

O mencionado artigo 8º, com os seus parágrafos (§§ 1º e 2º), foi substancialmente modificado pela Emenda nº 6, (CE), de modo a assegurar à SUDENE mais poder de coordenação e maior flexibilidade para o "plano diretor", pois, os "programas anuais de trabalho das entidades e órgãos federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região..." não contarão, apenas, com a "colaboração da SUDENE", mas, por esta deverão ser "aprovados", dentro das diretrizes do plano diretor. Por ou- tro lado, a emenda elimina a inconveniência da previsão de prazo para a vigência do dito plano.

Descrito, assim, em linhas gerais, os princípios que comandam a proposição em aprêço, esclarecido qual venha a ser, em última instância, o papel estimulador da SUDENE para a eco- nomia nordestina e, pois, para a economia nacional, parece-nos oportuno passar ao exame das emendas que ao projeto foram oferecidas pela ilustre Comissão de Economia, em número de 20.

Furtamo-nos, em virtude disso, à descrição da estrutura administrativa prevista, no projeto, para a SUDENE, não só porque a simples leitura do texto esclarece a matéria como também porque o órgão técnico desta Casa que nos precedeu a analisou satisfatòriamente, sugerindo, mesmo, alterações valiosas, tal como a consubstanciada na Emenda nº 18 (CE), que aumenta o número dos representantantes, no Conselho Deliberativo (artigo 5.º), de 22 para 25, com a inclusão de representantes das seguintes entidades: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e Confederação Rural Brasileira.

Vale dizer, ainda, que as modificações propostas pela douta Comissão de Economia, de um modo geral, objetivam corrigir deficiências técnicas fàcilmente observáveis no projeto, algumas das quais já assinaladas pelo Diretor Executivo da CODENO, Dr. Celso Furtado, perante a Comissão Especial de Estudos dos Problemas da Sêca no Nordeste, desta Casa

Nestas condições, a Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas é de parecer favorável ao projeto de lei da Câmara nº 18, de 1959, bem como às emendas ns. 1-CE a 20-CE.

Sala das Comissões, em 30 de julho de 1959. — Francisco Gallotti, Presidente. — Eugênio de Barros, Relator. — Souza Naves. — Taciano de Mello.

[Documento 3 — Parecer nº 472]

Nº 472, DE 1959

Da Comissão de Serviço Público Civil sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959 (número 32, de 1959, na Câmara), que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Relator: Sr. Jarbas Maranhão

Visando a dar novos fundamentos e novas diretrizes à ação administrativa do Govêrno Federal no Nordeste, propôs o Sr. Presidente da República ao Congresso Nacional a instituição de um novo órgão, denominado Superintendência do Desenvolvimento

Econômico do Nordeste (SUDENE), com a finalidade precípua de formular e supervisionar, coordenar e controlar a política do desenvolvimento daquela região.

2. O presente projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados, concretiza a proposta do Poder Executivo, estabelecendo, ainda, uma série de providências de caráter econômico-financeiro em benefício das atividades regionais, públicas e privadas.

Ao examinar a matéria, limitar-nos-emos aos seus principais aspectos, que digam respeito à competência regimental desta Comissão.

3. Preliminarmente, convém esclarecer que a SUDENE não terá ingerência administrativa nos demais órgãos federais que já atuam na região nordestina, devidamente estruturados e organizados. Sua interferência se exercerá através da ação de planejamento, coordenação e fiscalização dos programas de trabalho que, embora executados por outras entidades, com base em critérios gerais e visão de conjunto, se subordinem a um plano diretor, que será aprovado em lei.

A sua subordinação direta à Presidência da República facilitará, sem dúvida, a complexa tarefa que terá de cumprir, emprestando-lhe mais autoridade de supervisão e controle sôbre tôdas as atividades das repartições federais no Nordeste.

4. As atribuições do novo órgão serão as seguintes (art. 7º):

a) examinar e encaminhar com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscalizar o emprêgo de recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos comprobatórios das respectivas despesas;

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades".

5. As finalidades da SUDENE que o projeto distingue da sua competência, serão as seguintes (art. 2º):

"a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos termos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste".

Como se observa, a SUDENE exercerá ação executiva direta (letra c), além das funções próprias de órgãos de planejamento.

6. Integrarão a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste: um Conselho Deliberativo, constituído de 22 membros, dentre os quais os representantes dos governos dos nove Estados da região (art. 5º) e que deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento (art. 13, § 1º); e uma Secretaria Executiva, sob a responsabilidade do Superintendente da SUDENE (art. 6º), o qual nomeado, em comissão, pelo Presidente da República, será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo ou fora dêle (art. 3º).

A estrutura administrativa prevista para a SUDENE aproxima-se, conseqüentemente, da organização de outro importante órgão federal, a Superintendência da Moeda e do Crédito, cujo funcionamento, na prática, tem sido satisfatório, não obstante sua complexidade funcional. As emendas ns. 18 e 19, da Comissão de Economia, aperfeiçoam a constituição do Conselho Deliberativo, incluindo, entre os seus membros, representantes das Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio, Rural Brasileira e do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, êste como membro nato.

Não nos parece, entretanto, conveniente a norma estabelecida no § 2º do art. 5º, que permite a substituição, em qualquer época, dos representantes dos Estados pelos próprios Governadores. Se êstes indicarão o seu representante, a ser nomeado pelo Presidente da República para um órgão federal de caráter permanente, com funções altamente especializadas, tal substituição, além das dúvidas de caráter constitucional que poderia suscitar, criaria sem dúvida, situação de constrangimento perante os demais membros do Conselho sem cargo eletivo.

Nada impediria, porém, a participação dos Governadores nas reuniões do Conselho, sem direito a voto.

Apresentamos, por isto, a emenda substitutiva ao § 2º do art. 5º (número 21).

7. O exame das atribuições do Conselho Deliberativo, em relação às da Secretaria Executiva, demonstra que ambos, perseguindo os mesmos objetivos, poderão entrosar-se perfeitamente, embora, em determinados casos, haja superposição de funções. Senão, vejamos.

Ao Conselho Deliberativo competirá (art. 13, letra c) "acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo" enquanto caberá, também, à Secretaria Executiva (art. 14, letra c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor".

Ora, se o órgão de contrôle (Conselho) já possui a atribuição de "apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente

da República" (art. 13, letra h), e se o órgão técnico (Secretaria) deve "assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições" (art. 14, letra m), julgamos que o Conselho deveria acompanhar, apenas, a execução dos projetos atribuídos diretamente à SUDENE e a cargo da Secretaria Executiva (art. 13, letra g).

Isto evitaria, por um lado, duplicidade de funções e, por outro, interferência perturbadora e esdrúxula na ação executiva de outros órgãos incumbidos da execução de projeto integrantes do plano diretor.

Note-se, também, que a Secretaria Executiva, ao coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos a cargo de outras repartições, quando os mesmos "consubstanciarem as diretrizes do plano diretor" estará exercendo a atribuição da própria SUDENE, prevista no art. 12, de supervisionar e fiscalizar a aplicação dos recursos atribuídos a entidades governamentais para a execução do plano diretor.

Ainda quanto às atribuições o projeto emite uma que, intrinsecamente, pertencerá à Secretaria Executiva, isto é, a de elaborar o "relatório anual sôbre a execução do plano diretor", a ser apreciado pelo Conselho.

As emendas que apresentamos, ao final dêste parecer, corrigem essas pequenas falhas do projeto (números 22 e 23).

8. A propósito do plano diretor, cujo projeto será elaborado pela Secretaria Executiva (art. 14, letra a), aprovado pelo Conselho Deliberativo (art. 13, letra b) — submetido ao Congresso pelo Presidente da República para sua transformação em lei, observa-se o seguinte (art. 8º):

a) sua vigência será plurienal;

b) conterá as diretrizes básicas dos programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região;

c) será custeado pelas dotações já vinculadas, pela Constituição, aos empreendimentos da região e, mais, com recursos novos não inferiores a 2% da renda tributária da União (Artigo 9º);

d) os empreendimentos programados no plano diretor contarão, discriminadamente, do Orçamento Federal (art. 10).

Indubitàvelmente, êsse plano representará a espinha dorsal de tôda a ação federal em prol do desenvolvimento do Nordeste, constituindo uma experiência nova, no país, em matéria de planejamento administrativo, principalmente se lhe forem assegurados os recursos previstos. Lembre-se que o Plano Salte, de tão altos propósitos, embora aprovado em lei, não passou, na prática, de um arrolamento das necessidades, nos diversos setores da vida nacional, terminando por figurar, nos Orçamentos, como simples título à Verba de Obras e Equipamentos, por não lhe terem sido assegurados meios financeiros próprios.

As disposições do projeto referentes ao plano diretor são objeto das emendas números 6, 7 e 8, da Comissão de Economia, cuja aprovação recomendamos, pois imprimem à matéria mais objetividade e clareza.

9. Estabelece o artigo 15 que a SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, preferencialmente, em regime de tempo integral. Neste caso, ser-lhe-á atribuída uma gratificação especial, nos têrmos da tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

Admite o projeto, também, a utilização de pessoal especializado, mediante contrato, na forma da legislação trabalhista, para a realização de serviços técnicos (art. 15, § 1º) e, ainda, o emprêgo de extranumerários, para os serviços administrativos, mediante prova pública de habilitação, vedadas as admissões a título precário (art. 15, § 2º).

Não se compadece com a boa técnica legislativa a redação das citadas disposições, mas a sua intenção é das mais louváveis e merece integral apoio. E' possível que o pessoal regido pela legislação trabalhista, amanhã, se transforme em extranumerários (categoria, aliás, que em breve será extinta, quando se transformar em lei o projeto de classificação de cargos), e os extranumerários, por sua vez, em funcionários estáveis.

O reparo que nos parece necessário em relação ao pessoal da SUDENE, todavia, diz respeito ao cargo de Superintendente.

Com acêrto o projeto o classifica no mais alto padrão dos cargos em comissão de serviço público civil, isto é, "CC-1. No entanto, permite a sua acumulação com outro cargo de direção "de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos" (§ 2.º do art. 3.º).

A exceção, mesmo se admissível em face do art. 185 da Constituição, que proibe a acumulação de quaisquer cargos, salvo os que estipula, tem contra si dois argumentos indiscutíveis:

a) a SUDENE terá sede em Recife, onde nenhum órgão federal técnico ou financeiro a possui;

b) as funções de Superintendente como, de resto, as dos demais cargos em comissão, exigirão tempo integral do seu ocupante.

Daí a emenda adiante apresentada, suprimindo o § 2º do art. 3º.

São estas as observações que se nos afiguram mais oportunas, no exame de tão importante projeto, que pode representar, para o Nordeste, um passo decisivo no caminho de sua redenção econômica.

À vista do exposto, opinamos favoràvelmente à proposição e às emendas ns. 1 a 20, com subemenda à de número 8 apresentando-as adiante formuladas, de ns. 21 a 25.

SUBEMENDA À EMENDA N.º 8 (CE)

Dê-se a seguinte redação à Emenda:

Ao art. 10 e respectivos parágrafos, substituam-se pelo seguinte, numerado com o artigo 9.º:

"O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A proposta orçamentária será instruída pela SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo.

EMENDA N.º 21 (CSPC)

Ao art. 5.º, § 2.º, dê-se a seguinte redação:

§ 2.º Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, poderão participar das reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito a voto.

Justificação

Item 6 dêste parecer.

EMENDA N.º 22 (CSPC)

Ao art. 13, onde se diz:

c) acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo",

diga-se:

c) acompanhar a execução dos projetos, no caso do art. 14, letra g, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo.

Justificação

Item 7 dêste parecer.

EMENDA N.º 23 (CSPC)

Ao art. 14, acrescente-se:

p) elaborar o relatório anual sobre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo.

Justificação

Item 7 dêste parecer.

EMENDA N.º 24 (CSPC)

Ao artigo 3.º,

Suprima-se o § 2.º.

Justificação

Item 9 dêste parecer.

EMENDA N.º 25 (CSPC)

Ao art. 15, onde se diz:

... “complementado nos termos da tabela ...”

diga-se:

... complementado, até 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos ...

Sala das Comissões, em 18 de agosto de 1959. — Daniel Krieger, Presidente. — Jarbas Maranhão, Relator. — Mem de Sá. — Ary Vianna. — Benedicto Calazans.

[Documento 4 — Parecer nº 473]

Nº 473, DE 1959

Da Comissão Especial de Estudos dos Problemas das Sêcas no Nordeste, sôbre o Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1959 (nº 32, de 1959, na Câmara), que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Relator: Sr. Reginaldo Fernandes.

O Projeto de Lei nº 18, de 1959, da Câmara dos Deputados e oriundo do Poder Executivo, institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), órgão êste que, com uma composição adequada, com atribuições definidas, com área delimitada e bem provido de recursos, terá a incumbência de promover a plena efetivação de uma única política de desenvolvimento regional, capaz de corrigir a perigosa tendência à excessiva concentração de renda na região centro-sul do País.

Trata-se de um órgão destinado a formular um plano geral de ação para o Nordeste, devendo planejar e ao mesmo tempo executar, em setores selecionados, uma política de efetiva recuperação econômica e social da região.

A estruturação administrativa da instituição que se pretende criar padece de certas falhas, as quais serão, naturalmente, objeto de estudos por parte da Comissão especializada desta Casa.

Diretamente subordinada ao Presidente da República, a SUDENE funcionará, assegurada, em linhas satisfatórias, a sua necessária autonomia administrativa. E isso é tanto mais importante quando se atenta para a desconcentração de sua sede, localizada, nos têrmos do art. 2º do projeto, na cidade do Recife. Portanto, nada mais próprio do que imprimir-se à dinâmica da instituição em causa uma certa flexibilidade, expressa na forma autônoma da movimentação do seu expediente.

E não poderia ser de outra forma, dadas as finalidades que o projeto lhe atribui (art. 2º), que vão desde o estudo e proposição de diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste, com a obrigação de supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e a execução de

projetos correlacionados com o desenvolvimento a cargo de órgãos federais na região, até a execução direta de projetos relativos ao desenvolvimento da mesma.

O simples exame dessas atribuições dá bem a exata medida da importância e significação do órgão projetado e dos problemas que visa a solucionar.

Os dispositivos da proposição em aprêço referentes à composição e atribuições das diferentes repartições da SUDENE trazem a mesma marca, dando-nos a impressão de que, realmente, com a conversão do presente projeto em lei, uma vez adotadas as emendas sugeridas pelos órgãos técnicos desta Casa, iremos ter um conjunto harmonioso de ação, atuando no sentido da revitalização da economia do nordeste brasileiro.

Portanto, todos aspectos dessa grande tarefa governamental, inclusive os de ordem financeira, estão, de certo modo, disciplinados no projeto, o qual, também, determina que a lei vincule à SUDENE 2% (dois por cento) da Renda Tributária da União, para que seja assim assegurada a execução dos seus planos. Tais recursos, é importante assinalar, são insuscetíveis de serem afetados por atos do Poder Executivo.

Esta Comissão foi criada com o objetivo de, não só promover cuidadoso reexame da legislação que disciplina as atividades dos órgãos governamentais, encarregados de aplicar no Nordeste os recursos tanto federais como estaduais, mas também de contribuir para que os problemas básicos da região sejam equacionados e resolvidos na base de uma orientação política e administrativa devidamente unificada.

Assim é que, como medida preliminar, esta Comissão vem procurando ouvir a opinião de diretores de serviços, economistas, técnicos e especialistas em assuntos do Nordeste, a fim de colher os indispensáveis elementos para habilitá-la a interferir no processo legislativo, pertinente às medidas que forem propostas para solução dos problemas que afligem a região em aprêço.

Tendo esta Comissão acumulado uma série de esclarecimentos e observações, inclusive prestados pelo gestor do órgão provisório que superintende o planejamento, a coordenação e a execução das providências desenvolvimentistas aplicáveis ao Nordeste, está em condições de apreciar o projeto e emendas a êste oferecidas pelas doutas Comissões de Economia e de Serviço Público Civil desta Casa.

Entre as informações que tivemos a preocupação de procurar colher das ilustres figuras que depuserem perante esta Comissão a respeito da situação nordestina, demos especial relêvo às impressões concernentes ao projeto em exame, que institui a SUDENE. Precisávamos, particularmente, ouvir a opinião dos especialistas sôbre a possível influência que essa proposição, de iniciativa do Poder Executivo, poderá vir a exercer na eliminação dos pontos de conflitos entre os principais órgãos encarregados dos investimentos básicos para o racional desenvolvimento econômico da região.

A impressão que nos ficou depois de ouvir os conceitos, favoráveis uns e restritivos outros, expendidos pelos depoentes, é de que realmente procedem as críticas feitas a certas falhas do projeto. A própria CODENO, através de seu Superintendente, se apressou em apontar muitas delas e a sugerir as respectivas emendas, em parte aceitas pela Comissão de Economia.

Os senões pertinentes à estruturação estática da instituição e aos seus aspectos econômico financeiros já foram tratados e outros o serão, pela Comissão de Finanças, cumprindo-nos, porém, sugerir as emendas formuladas ao final dêste parecer.

Nestas condições, feitas as considerações que se nos afiguram cabíveis, somos pela aprovação do projeto e das emendas ns. 1 a 25, inclusive da subemenda à emenda nº 8, apresentando mais as seguintes:

EMENDA Nº 26 (CEEPSN)

Ao art. 13, letra "j", substitua-se o item 1 pela seguinte:

1 — A concessão de Câmbio favorecido ou de custo, ou autorização de licenciamento de importação sem cobertura cambial, previsto no capítulo V, do Decreto nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

Justificação

E' preciso dar flexibilidade no tratamento cambial. Em alguns casos, o que importa é o câmbio de custo, mas em outros — sobretudo quando o câmbio de custo só é possível mediante financiamento e êste financiamento impõe sobrecustos e riscos de câmbio — é mais interessante a facilidade para a importação sem cobertura cambial. Justo é, e mais que isso, imperativo, que o Nordeste tenha hoje prioridade nos favorecimentos cambiais, a fim de compensar parcialmente as vantagens levadas pelas indústrias do Sul que se reequiparam com dólar entre Cr$ 20,00 e Cr$ 50,00 nos treze anos a partir da Guerra.

EMENDA Nº 27 (CEEPSN)

Ao art. 18:

Inclua-se, entre as palavras "Nordeste" e "considerados" o seguinte Inclusive implementos agrícolas.

Justificação

Trata-se apenas de deixar mais claro o texto, de sorte que a medida se possa estender aos implementos que são mais necessários a grande parte da vida econômica da região, baseada na agricultura e na pecuária.

EMENDA Nº 28 (CEEPSN)

Ao art. 13, letra "j", inclua-se o item 4, com a seguinte redação:

4) a concessão de até 50% das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional.

Justificação

Nem sempre as divisas destinadas às importações do Nordeste são de livre conversibilidade, forçando-o a adquirir máquinas, sobressalentes e matérias primas de áreas comerciais pouco interessantes do ponto de vista da qualidade e dos preços dos materiais. Assim, é justo, dentro do espírito que preside à criação da SUDENE, que se dê à Região pelo menos 50% das divisas em moeda forte com que ela contribui para a receita cambial do país.

EMENDA Nº 29 (CEEPSN)

Ao art. 19.

Inclua-se, na nova redação do artigo 35 da lei 2.973, entre as palavras "tungstênio" e as "e de outros minérios" o seguinte:

"Magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo, zinco, ilmenita".

Justificação

Trata-se apenas de deixar explícitas algumas das importantes possibilidades das indústrias minerais na região.

Sala das Comissões.

[Documento 5 — Parecer nº 474]

Nº 474, DE 1959

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 18, de 1959 (nº 32, de 1959 na Câmara), que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Relator: Sr. Fausto Cabral.

O Projeto em exame, oriundo do Poder Executivo, cria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinado ao Presidente da República e administrativamente autônoma.

A esfera de atuação do novo órgão cuja sede será na cidade de Recife, circunscrever-se-á à região abrangida pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia e pela zona de Minas Gerais compreendido no chamado polígono das sêcas, onde serão aplicados os recursos que forem concedidos, direta ou indiretamente.

As finalidades e atribuições do órgão estão previstas nos arts. 2º e 7º do projeto. Terá êle que estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento da região; supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos que se relacionem especificamente com o desenvolvimento regional e que estejam a cargo de órgãos federais e coordenar programas de assistência técnica.

Também cogita o projeto da estruturação estática e dinâmica da instituição, bem como de tôdas tarefas que lhe incumbe realizar.

Para consecução dos objetivos da SUDENE, principalmente no seu Plano Diretor, atribui-lhe o projeto razoáveis recursos que não devem ser inferiores a dois por cento (2%) da Renda Tributária da União (artigo 9º) sem prejuízo dos recursos já vinculados pela Constituição a outras obras e serviços da região nordestina. E para que tais recursos, no correr do exercício, não sejam subtraídos à ação da SUDENE, o projeto estabelece que êles não poderão ser supressos ou reduzidos, por ato do Poder Executivo (art. 10, § 2º).

No sentido de assegurar emprego racional aos recursos atribuídos a outras entidades governamentais para atender a despesas com a execução de empreendimentos ligados ao desenvolvimento do Nordeste, determina o projeto que tais recursos sejam aplicados sob a fiscalização da SUDENE.

No setor recursos, correspondendo a uma justa aspiração dos nordestinos, adota o projeto medida realmente salutar. Manda colocar à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas da área de atuação do órgão que o projeto institui. O projeto atribui também à SUDENE a elaboração do plano de emergência para combate ao efeito das sêcas e socorro às populações flageladas, durante sua incidência o que será periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário (art. 11).

Em outros dispositivos, no propósito de facilitar a ação da SUDENE e garantir-lhe pleno sucesso, prevê ainda o projeto uma série de favores e vantagens, tais como: possibilidade de concessão de câmbio favorecido ou de custo para equipamentos destinados ao Nordeste e considerados essenciais ao desenvolvimento da região; declaração de prioridade para os equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito de concessão de impostos e taxas de importação, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação; gôzo das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública; redução de cinqüenta por cento (50%) do pagamento do impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e reservas, até exercício de 1968, para as indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, nomeadamente as indústrias fertilizantes, celulose, álcalis, óleos vegetais e cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem do caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia do rutilo, ferro, tungstênio e outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento da região, localizadas no Norte e no Nordeste do País ou que venham a ser instaladas nessas regiões.

Há, entretanto, algumas disposições no projeto que não devem, na forma como estão redigidos, permanecer no seu texto. Trata-se, principalmente, dos artigos 9º, 27 e 28.

O primeiro dêles, (9º), por condicionar a percepção dos recursos atribuídos à SUDENE, correspondentes a dois por cento da Renda Tributária da União, à aprovação do seu plano diretor. A experiência tem revelado ser inconveniente a adoção de tal condicionamento. Qualquer demora na aprovação dêsse plano poderá acarretar prejuízos incalculáveis, comprometendo fundamente a sorte da nóvel organização.

O segundo (art. 27) encerra em seu bojo uma nítida marca de cerceamento às atividades do Banco do Nordeste do Brasil S. A., principal agência de crédito promocional da região. Aprovada a norma, projetos industriais que hoje são examinados numa única instância, passariam a sofrer novo e desnecessário estudo da SUDENE.

O terceiro inconveniente está contido no art. 28, que evidentemente versa matéria alheia aos objetivos do projeto, pois determina que 70% dos recursos do Banco do Nordeste sejam aplicados em operações de crédito especializado, com o prazo mínimo de seis meses.

Afigura-se-nos não caber ao poder público impor a uma sociedade anônima condições tão radicais sôbre a forma de gerir os seus negócios, independentemente do que sôbre o assunto disponham os seus estatutos ou desejem os seus acionistas.

Sôbre êsses pontos a douta Comissão de Economia apresentou emendas, que aceitamos, com subemendas formuladas ao final dêste parecer.

São êsses os dispositivos que conformam o projeto em exame e que caracterizam a orientação governamental em face do grave problema que vem desafiando a sensibilidade e a emoção construtiva dos líderes políticos e do próprio Govêrno.

Em regra a atenção do País em relação ao Nordeste só é despertada quando essa região é assolada pela inclemência das sêcas periódicas. E' êste fator, no conjunto das condições negativas ali reinantes, o que mais tem impressionado e mais fortemente tem preocupado os governantes e os políticos. As medidas até agora adotadas, apesar da presença oficial na região de órgão especializado, instituído para agir contra as sêcas, e Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas (DNOCS) não têm sido totalmente satisfatórias. E a prova é que os efeitos provocados pela nefasta adversidade climática, a princípio incidentes apenas na área territorial do Estado do Ceará, no momento estende-se a outras áreas, alcançando, inclusive, as terras do nordeste do Estado de Minas Gerais, conforme reconhecido na Lei número 1.346, de 10 de fevereiro de 1951, que delimita a área do chamado polígono das sêcas.

Trata-se, pois, de uma região com uma área de 1.200.000 Km2, equivalente a 14% da superfície total do País e com uma população de cerca de 19 milhões de habitantes, ou sejam, 31% da população do Brasil. No entanto, a sua renda apurada em 1956 não passava de 102 bilhões de cruzeiros, representando 13,6% da renda nacional, sendo que a sua renda "per capita" naquele ano era de .....Cr$ 5.450,00, enquanto na região centro-sul era de Cr$ 17.151,00.

Estudos realizados mostram que a sêca é apenas um fator, sem dúvida o mais predominante, do subdesenvolvimento que marca a economia da região nordestina, devido à sua repetição cíclica, fato que determina o agravamento da situação, ou seja, redução da produção em virtude da violenta desorganização inflingida às atividades agro-pastoris. Os efeitos causados pelas sêcas podem ser medidos pela aguda crise de desemprêgo que gera, reduzindo à miséria centenas de milhares de trabalhadores do campo, que outro recurso não têm senão emigrar para o sul do País. E o êxodo rural assume então proporções desmesuradas, sobretudo em virtude da existência na região de elevada taxa de mão de obra rural.

A necessidade de absorver essa mão de obra disponível, proporcionando meios que possibilitem a sobrevivência das populações afetadas, é que tem motivado a realização das chamadas obras de emergência, periodicamente intensificadas nas épocas das sêcas, mas naturalmente se ressentindo da falta de uma continuada sistematização, não obstante vir o govêrno desde 1909, através da Inspetoria Federal de Obras Contra as Sêcas, empregado verbas crescentes a título de defesa da região afetada.

Assim, tendo o Govêrno Federal despendido em 1909 cêrca de 450 contos de réis, em 1958 gastou cêrca de sete bilhões de cruzeiros.

Não se pode afirmar que os dinheiros públicos empregados no custeio dessas obras de emergência não tenham beneficiado o Nordeste.

A mão de obra do flagelado paga por essas verbas foi muito bem aproveitada. A assistência governamental não foi gratuita. Graças a essa salutar orientação, admiràvelmente aceita e mesmo desejada pelo nordestino, pode hoje o Nordeste dispor de uma importante rêde rodoviária e de um razoável número de açudes que, de certo modo, imprimiram ao desolado panorama da sêca uma fisionomia diferente. Pelo menos já não se admite a hipótese da verificação de mortes de serem humanos por inanição.

As rodovias se transformaram em agentes de progresso, levando a civilização aos centros mais remotos dos sertões nordestinos. A açudagem, embora não produzindo os efeitos esperados sôbre o aumento da produção e sôbre a fixação do nordestino, teve a sua utilidade. Até agora, entretanto, a área irrigada pelos açudes públicos é apenas de 6 mil hectares, se computarmos as culturas de vazantes e da faixa sêca.

No momento a função mais ampla exercida pela açudagem é a de assegurar água para uso das populações e do criatório.

Segundo estudos procedidos pelo Escritório Técnico do Banco do Nordeste, as possibilidades máximas de irrigação, compreendidas as diferentes fontes de água, como rios perenes, açudes construídos e em construção, lençóis subterrâneos, poços e lagoas, não atingem a 2% da área dos estabelecimentos agrícolas do Nordeste, a qual corresponde a 80 mil hectares, onde poderão fixar-se apenas [palavra incerta: 80.000] famílias, isto é, cêrca de 400.000 pessoas, número inferior ao crescimento demográfico do Nordeste em um ano.

Mas não queremos dizer que a função dos açudes restringe-se a matar a sêde das populações e dos animais e fornecer água para as irrigações. As águas represadas possibilitam a criação de peixes e, em determinados casos, constituem potencial para gerar eletricidade.

Tudo isso deve ser em grande parte creditado ao órgão especializado — DNOCS — que desde 1909 vem promovendo a construção de obras, inclusive de engenharia hidráulica.

Sem pretendermos subestimar o mérito dêsse esfôrço, temos que reconhecer que, por mais gigantesco que êle tenha sido, não logrou solucionar o problema básico da região que é o crônico problema do subdesenvolvimento, mesmo porque tal fenômeno tem múltiplas causas, como sejam: baixa produtividade; regime de terra em péssimas condições de utilização; insuficiência de capitais; prática agrícola rotineira; baixo nível de renda, que quase não comporta poupança, pondo sob dependência de recursos

externos a aceleração de seu desenvolvimento; elevados índices de analfabetismo; pequena produção de origem mineral, pela falta de prospecção das jazidas conhecidas na extensa e rica área mineralizada do Nordeste, etc.

Diante dêsse quadro de veracidade incontestável, levantado por técnicos da mais alta idoneidade, chegou-se à conclusão de que as soluções não devem ser procuradas exclusivamente ou principalmente na construção de obras ou nos auxílios transitórios, nas fases de calamidades. A solução não se confina na esfera de ação de um só órgão ou ministério. Urgia que se adotassem medidas capazes de interessar na solução do problema os recursos de tôdas as esferas administrativas — federal, regional e local. Portanto, era preciso que as soluções emergissem de um planejamento global. Daí haver o Poder Executivo, em 1958, através da Mensagem n.º 363, submetido ao Congresso Nacional projeto de lei contendo um corpo de idéias bem articuladas de planejamento da economia nordestina e criando o Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Êsse documento consubstancia a melhor síntese da política do Govêrno Federal em relação ao Nordeste, conforme se pode depreender da leitura do trecho de seu preâmbulo:

"A política do Govêrno Federal, no sentido de defender das secas as vastas extensões do Nordeste e do Leste Setentrional, a elas sujeitas periòdicamente e de integrar tais regiões na economia moderna, requer uma revisão com o aperfeiçoamento, quando não superação, dos métodos tradicionais. O próprio título de "obras contra as sêcas" expressa uma limitação focalizando o problema sobretudo pelo ângulo das obras de engenharia. É tempo de, à luz da experiência passada e da moderna técnica do planejamento regional imprimir-se ao estudo e solução do problema uma definida diretriz econômico-social".

Anunciava dêsse modo o Govêrno o advento de uma nova ordem de idéias, de u'a moderna concepção do problema, ao submeter ao Congresso Nacional o tratamento, que se afigurava mais para a solução. Tanto assim que, de logo encareceu a necessidade de se elaborar "um plano geral para vencer os efeitos econômico-sociais do fenômeno e, em função dêsse plano, renovar o atual Departamento de Obras Contra as Sêcas".

Reconhecia-se, assim, há quase uma década, haver fatôres naturais e humanos na região em condições de permitir uma larga aplicação de recursos financeiros e técnicos da União, não apenas no amparo ocasional, mas na organização efetiva de uma economia estável e florescente.

O Plano Diretor para integração do nordeste na economia geral do País e que constitui a principal tarefa da SUDENE, já se encontraria, dêsse modo, esboçado na citada Mensagem Presidencial. Previa-se, então, que o Plano do Polígono das Sêcas deveria estender-se em programas perfeitamente caracterizados, como uma coerência perfeita: os extensivos, pela abertura de estradas, assistência técnica, pesquisas, educação das populações, fomento agro-pecuário e mineral em geral e melhoria das condições de crédito com especial cooperação financeira na abertura de poços e pequenos açudes, montagem de bombas e irrigação; os intensivos, pela concentração de recursos em tôrno de empreendimentos de larga envergadura, como a grande açudagem, a regularização dos rios, a realização do projetos maiores de irrigação e colonização, a criação de fontes de energia e desenvolvimento orientado de núcleos de produção agrícola e industrial.

Depois de convertido em lei o Projeto de criação do Banco do Nordeste do Brasil S. A., o Presidente Getúlio Vargas, dando prosseguimento ao seu programa de recuperação econômico-social da região, designou um grupo de técnicos para elaborar o Planejamento do Combate aos Efeitos da Sêca, o que foi realizado.

Posteriormente, em comêço de 1954, ainda por determinação do mesmo Estadista, foi instituído um grupo de trabalho, com a incumbência de fixar as linhas gerais de um "Plano Federal para o Nordeste".

Como se observou, já estavam traçadas as diretrizes básicas para solução dos problemas nordestinos, restando apenas a formulação do plano global de desenvolvimento, à vista dos indispensáveis estudos e pesquisas.

Essa magna tarefa não foi desprezada pelo atual Govêrno, que tomou as medidas adequadas no sentido de, com base na experiência e em novos estudos, aparelhar o Nordeste com um organismo dinâmico e eficiente, nos moldes da SUDENE.

São da Mensagem do Presidente Juscelino Kubitschek essas palavras:

"Ao solicitar do Congresso a criação do órgão aqui proposto, desejo afirmar a minha convicção de que o problema do nordeste, no seu quadro atual, não pode ser atacado com meias medidas. Apesar da profunda descrença com que o povo do Nordeste tem recebido os paliativos com que sucessivos Governos procuraram mitigar as agruras da conjuntura econômica da região, sòmente a ação governamental poderá alterar o curso dos acontecimentos. De fato, o setor privado está operando como instrumento de descapitalização da região e a drenagem de capital rumo ao sul do país só não assumiu proporções catastróficas, graças à ação do Govêrno Federal no sentido de compensar essas vultosas transferências de recursos.

E' preciso dar novos fundamentos e novas diretrizes à política administrativa do Govêrno Federal com relação ao Nordeste. Os trabalhos técnicos que me foram submetidos convenceram-me de que o Govêrno está em condições de assumir com o País a grande responsabilidade de integrar o Nordeste no ritmo do desenvolvimento nacional".

Tudo isso representa o marco de uma nova concepção do problema nordestino, que passou a ser considerado de maneira definitiva como sendo de natureza econômica e não simplesmente assistencial; que não é problema de sêca, mas de organização e de planejamento econômico. A concretização destas novas idéias constitui o alvo principal da Operação Nordeste, que deverá ser atingido através da atuação do órgão previsto pelo Projeto em estudo, cuja preocupação fundamental deverá consistir, se não quizer fracassar, na solução dos problemas do emprêgo e da elevação da renda dos nordestinos.

Quanto aos aspectos financeiros do maior importância a norma do seu projeto, é de notar-se como o de artigo 9º, sensivelmente melhorada pela emenda oferecida pela douta Comissão de Economia. Graças a esse dispositivo, que assegura à SUDENE fundos anuais num montante de dois e meio bilhões de cruzeiros, poderá ela promover a execução dos seus planos de trabalho.

Além dessa importância contará ainda a SUDENE com os recursos que lhe forem consignados no Orçamento Geral da União e com o valioso subsídio representado pelo

valor dos ágios arrecadadores (50%) e provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados integrantes da área de atuação da instituição em causa.

Nessas condições, a Comissão de Finanças é de parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, nº 18, de 1959, e às Emendas ns. 1 e de 3 a 29, de parecer contrário à Emenda nº 2, oferecendo subemendas às Emendas ns. 16 e 17 e apresentando mais as de ns. 30 a 33.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 16 (CE)

Ao art. 27, acrescente-se, in fine:

"No prazo máximo de 90 dias".

Justificação

A fixação de um prazo certo para o pronunciamento da SUDENE visa a prevenir possíveis procrastinações no estudo e formulação dos pareceres sôbre os projetos submetidos ao seu exame. Trata-se de uma precaução ditada pela experiência dos fatos nesse particular e ainda pela conveniência de se assegurar ao funcionamento da articulação bancária com a SUDENE os atributos de presteza e rendimento.

SUBEMENDA À EMENDA Nº 17 (CE)

Substitua-se pelo seguinte:

Ao art. 28, suprima-se.

Justificação

Sòmente os recursos oriundos do art. 198 da Constituição Federal e que por fôrça do art. 6º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952, devem ser depositados no Banco do Nordeste do Brasil S A., serão por êste aplicados em operações especializadas de médio e longo prazo.

O dispositivo cuja supressão a subemenda propõe é francamente dispensável, de vez que também o Decreto nº 33.643, de 24-8-53, que regulamentou a Lei nº 1.649, já prevê, em seu artigo 2º, que apenas 30% do depósito do Tesouro Nacional daquele Banco se destinam a formar o chamado "nível mínimo de pronta liquidez" do mesmo depósito, devendo essa percentagem ser mantida em aplicações a prazo não superior a 90 dias. Aliás, a própria lei instituidora do Banco do Nordeste, no seu art. 17, adota essa medida de alta precaução.

Portanto, os 70% restantes devem ser empregados nas finalidades do art. 8º da Lei nº 1.649, que envolvem, geralmente, prazos que podem ir de 6 a 20 anos, como, de resto, deseja o art. 28 do projeto.

Será conveniente, porém, distinguir os depósitos no Tesouro dos depósitos à vista e a curto prazo, coletados pelo Banco do Nordeste, devidamente autorizados pelo art. 4º, letra c, da citada Lei nº 1.649.

Como se sabe, tais depósitos não podem, generalizadamente, ser empregados em operações com prazo mínimo de seis meses, sob pena de comprometer a sorte da administração bancária. Muito pelo contrário, a boa técnica impõe se destinem, precipuamente, a operações de retôrno mais rápido, para assegurar ao Banco a necessária liquidez.

Se a lei obrigasse o Banco do Nordeste a imobilizar 70% dos seus recursos em empréstimos especializados (como pretende o art. 28 do Projeto) poderia impedi-lo a manter recursos ociosos sem qualquer vantagem para os produtores e com prejuízos óbvios para a região, com a agravante ainda de reduzir a capacidade do Banco na realização dos programas substanciais de treinamento e pesquisas e sem afastar a hipótese indesejável da verificação de "deficits" financeiros, que na altura dos acontecimentos poderiam determinar o abalo dos alicerces da instituição. Releva assinalar que o art. 28 do Projeto retira ao Banco do Nordeste a flexibilidade de ação que lhe permite ser hoje o estabelecimento que, juntamente com o Banco do Brasil maior apoio proporciona às atividades econômicas da região.

Assim, se se deseja estimular as aplicações de médio e longo prazo daquêle estabelecimento bancário, a solução seria entregar-lhe parcelas mais substanciais de recursos com as necessárias características de exigibilidade.

EMENDA Nº 30

Acrescente-se, onde convier:

"Art. Fica assegurado câmbio favorecido ou de custo em moedas conversíveis, para a importação de equipamentos ou implementos agrícolas essenciais ao desenvolvimento do nordeste, durante o período de dez anos, até 50% do volume de divisas produzidas pela exportação do nordeste, inclusive Bahia, desde que proposto pelo Conselho Deliberativo e aprovado pelo Presidente da República, mesmo ocorrendo a existência similar nacional".

Justificação

O Projeto tem por finalidade a criação de um órgão de estudo para supervisionar, coordenar, controlar e executar projetos para o desenvolvimento do Nordeste. Se o art. 18 isenta de impostos de importação equipamentos ou implementos, considerados vitais para o nordeste; se o art. 19 isenta de impôsto de renda indústrias que se fundarem no Nordeste, não é lógico nem razoável que não se assegurem também a garantia de câmbio, bem como a utilização de moedas conversíveis, até 50% do volume produzido pela exportação da região. O objetivo do Senado deve ser de dotar a SUDENO de armas capazes de permitir a execução de um programa de salvação para o Nordeste, cuja base é a garantia das concessões cambiais acima referidas. Sem estas concessões não haverá por parte da iniciativa privada capacidade financeira para a industrialização do Nordeste e ficarão sem utilidade os favores previstos nos artigos 18 e 19.

EMENDA Nº 31 (CF)

Ao Parágrafo único do art. 26:

Substituir as palavras finais: “Estado da região” pelas seguintes: — “Estados de procedência destas exportações”.

EMENDA Nº 32 (CF)

Substitua-se no art. 1º e bem assim em todo o corpo do projeto:

SUDENE por SUDENO.

EMENDA Nº 33 (CF)

Acrescente-se onde convier:

Art. O Banco do Nordeste do Brasil prestará assistência a toda região definida no Parágrafo 1º do art. 1º desta Lei.

Justificação

Visa a presente emenda adaptar o Banco do Nordeste do Brasil S/A. às novas condições que surgem com a criação da SUDENE e que não sòmente supera o Polígono das Sêcas para considerar os Estados na totalidade dos seus territórios, mas também, exige um órgão financeiro capaz de atender às necessidades de financiamento em áreas compreendidas na SUDENE, mas fora do Polígno das Sêcas.

Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1959. — Gaspar Velloso, Presidente. — Fausto Cabral, Relator, vencido quanto às emendas números 30, 31 e 32 e ao parecer à emenda nº 2. — Lima Guimarães. — Fernandes Távora. — Ary Vianna. — Taciano de Mello. — Dix-Huit Rosado. — Menezes Pimentel. — Paulo Fernandes. — Mem de Sá, vencido quanto à emenda nº 30 e quanto ao parecer à emenda nº 2 da Comissão de Economia.

Pareceres publicados no “Diário do Congresso Nacional”, de 5 de setembro de 1959.

Tipo aparente do documento: Ofício de encaminhamento de projeto de lei da Câmara ao Senado.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rio de Janeiro, 2 de junho de 1959.

Nº [carimbo] 000712

Encaminha o Projeto de Lei

nº 32, de 1 959.

Senhor Secretário:

Tenho a honra de enviar a Vossa Excelência, a fim de que se digne submetê-lo à consideração do Senado Federal, Projeto de Lei nº 32, de 1959, da Câmara dos Deputados, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha distinta consideração.

Anexos:

F. de sinopse,

Avulsos ns. 32-In,A-1959.

1+ Secretário

A Sua Excelência o Senhor Senador Cunha Mello,

Primeiro Secretário do Senado Federal.

DGS.

Tipo aparente do documento: Cópia do mesmo documento que consta a partir da página 24 desta transcrição [texto da Câmara enviado ao Senado].

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Tipo aparente do documento: Registro datilografado de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados até o envio ao Senado Federal.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO Nº 32/59.

Autor-Poder Executivo - Mensagem 79/59

Ementa-Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Em 6.4.59, é lido e vai a imprimir. Despachado às Coms. Justiça, E., F.

Em 7. 4.59, o sr. Costa Lima fala sôbre o projeto (D.C.N. 8.5.69], 1294-4a.col.)

Em 20.4.59 é avocado pelo sr. Oliveira Brito (DCN 24.4.59, pág.1673, col. 4a- Com. Justiça)

Em 8.5.59, é deferido ofício das Comissões Especiais: do Polígono das Sêcas e Bacia do S.Francisco, solicitando audiência do projeto (D.C.N. 9.5.59, pág.1939, 3a.col.)

Em 11.5.59,é distribuído aos srs. Laurentino Pereira, relator e Expedito Machado, revisor, -Comissão de Finanças.

(DCN 12.5.59, pág. 1980, 2a.col.)

Finanças

Em 12.5.59, é aprovado o parecer do relator, quanto ao projeto,reservando-se à Com. reexaminá-lo quando de volta do plenário c/ emendas. (DCN 14.5.59, pág. 2023, 4a.col.)

Com. Justiça

Em 12.5.59, é aprovado unânimemente parecer do relator Oliveira Brito, pela constitucionalidade, com três emendas. (DCN 14.5.59, pág. 2022, 2a.col.)

Em 13.5.59, é anunciada a discussão única. O sr. Daniel Faraco apresenta os motivos porque a Com. Economia não ofereceu parecer, o que fará na sessão de amanhã. O sr. Presidente designa o sr. Miguel Calmon para emitir parecer s/ o projeto, já ser o próprio relator da Com. de Economia.

O sr. Presidente diz que faltam os pareceres das Comissões de Economia e Polígono das Sêcas, o projeto vai ser retirado da ordem do dia, para que sejam publicados os substitutivos oferecidos à matéria.

Fala, para uma questão de ordem, o sr. João Agripino, dizendo que, nos têrmos do regimento, o parecer não será mais da Comissão e sim do relator [rasura] [ilegível] designado para relatá-lo pela Mesa. Daniel Faraco esclarece a solução à questão de ordem suscitada pelo sr. João Agripino será, oportunamente, resolvida pelo Presidente efetivo da Casa. (DCN 14.5.59, pág. 2049, 2a.col.)

POLÍGONO DAS SÊCAS

Em 13.5.59, a Com. resolve oficiar à Mesa, cientificando-a da aprovação, em princípio, do projeto, aguardando a volta do mesmo c/ as emendas de plenário, quando emitirá parecer mais minucioso. (DCN 14.5.59) (Pág. 2026. 14.5.59)

Com. Bacia do S. Francisco.

Em 13.5.59 é avocado pelo sr. Medeiros Neto. O sr. Theódulo Albuquerque lê parecer do relator, concluindo pelo substitutivo. É aprovado com pequenas alterações (DCN 14.5.59, pág. 2025, 4a.col.)

COM. POLÍGONO DAS SÊCAS

Em 14.5.59, são aprovados o substitutivo da Com. [rasura] do Orçamento, bem como as 4 emendas da Com. como estão redigidos os arts. 1º e 4º:

nº 1 .....art. 5º

nº 2 ..... alínea "f" do art. 10

nº 3 .....§ 2º art. 12

nº 4 ..... 3º art. 16 aditivo.

(DCN 16.5.59, pág. 2108, 1a.col.)

COM. ORÇAMENTO

Em 13.5.59, é aprovado o substitutivo apresentado pelo relator.

Emendas aprovadas: 2, ao art. 5º e 3a ao art. 14, do sr. Josué de Castro, ao art. 20, do sr. Paulo Sarasate; 2, ao art. 5º, 3º ao art. 16 do sr. Etelvino Lins.

Rejeitadas: ao § único do art. 2º do subst. do sr. Último de Carvalho; de redação ao art. 5º, do subst.do sr. Herbert Levy (DCN 21.5.59, pág. 2139, 2ª,3ª e 4a. col.)

Com. Economia

Em 14.5.59, é aprovado o parecer favorável do relator com emendas, sr. Miguel Calmon (DCN 22.5.59, pág. 2182,4a.col.)

Em 13.5.59, é lido e vai a imprimir, tendo pareceres: pela constitucionalidade e com emendas, da Coms. de Justiça; favorável da Com. de Finanças; com substitutivos da Com. Especial da Bacia do S. Francisco e da Com. de Orçamento e favorável da Com. Especial do Polígono das Sêcas (DCN 14.5.59, pág. 2051, 4.col.)

Em 14.5.59, é anunciada a continuação da discussão única. Fala, para uma questão de ordem, o sr. João Agripino, indagando da Presidência se o Dep. Miguel Calmon emitirá parecer em seu nome próprio, por delegação da Mesa, ou em nome da Com. Economia.

Fala, pela ordem, o sr. Miguel Calmon. O sr. Presidente [esclarece?] que o parecer será do relator designado pela Mesa e dá a palavra ao sr. Miguel Calmon para proferí-lo. Fala o sr. Miguel Calmon, transmitindo, como homenagem à Com. de Economia, o parecer aprovado pela dita Comissão, que conclue pela aprovação do projeto, com emendas. Fala o sr. Aurélio Viana, para uma questão de ordem, que é esclarecida pelo sr. Presidente (DCN 15.5.59, pág. 2091, 1a.col.)

Em 15.5.59, é anunciada a continuação da discussão única. (DCN [palavra incerta: 17.5.59], pág.2120, 4a.col.)

Em 20.5.59, é anunciada a continuação da discussão única. Vai, com 93 emendas oferecidas pelos srs. José Bonifácio (nº 1); Teodulo Albuquerque (nºs 2,4,13, 18, 22, 65); Passos Pôrto (nº 3ª; Humberto Lucena (Nºs 5,11,17,49,52,92,93); Último de Carvalho (Nº 6); João Agripino (Nºs 7,8,9,12,15,20,21,29,30,32,33,38,42,43,44,[palavra incerta: 68],69,75 e 90); Rubens Berardo (nº 10); [rasura] Abelardo Jurema (nºs 14 e 16); Fernando Ferrari) nº 19); Petronilo Santa Cruz de Oliveira (nºs 23 e 50); Armando Falcão (nºs 24 e 63); Paulo Sarasate (nºs 25,34,39,45,46,47,48,51,68,70); Vasco Filho (nº 26); Martins Rodrigues (nºs 31,80,81,82); Humberto Lucena (nºs 40,83,84,85,86,92 e 93); Clóvis Sampaio (nº 54); Milton Brandão [rasura] (Nº 55); Salo Brand (nº 56, 60 e 61); Edilson Távora /nºs 59,67,73,79,[palavra incerta: 76]); Waldir Pires (nº 62); Expedito Machado(nº 64); Osvaldo Ribeiro (nº 66); Arnaldo Cerdeira (nº 71); Aldo Sampaio (nº 72); Aluizio Alves (nº 74); [palavra incerta: Abraão] Moura (nº 87); Adahil Barreto (nºs 88 e [palavra incerta: 89]) e Colombo de Souza (nº 91), às Coms. de Justiça, Economia e Finanças Orçamento e Fiscalização Financeira, do Polígono das Sêcas e da Bacia do S.Francisco (DCN 21.5.59, pág. 2162, 2a.col.)

Com.Finanças

Em 22.5.59, é distribuído ao sr.Laurentino Pereira (DCN 23.5.59, pág.2241, 2a.col.)

Com. Especial Bacia do S.Francisco.

Em 25.5.59, é aprovado parecer do relator Dep. Theódulo Albuquerque, favorável, em princípio, ao substitutivo da Com. Orçamento, deixando de se manifestar s/ as emendas em face da exiguidade do tempo (DCN 26.5.59, pág. 2302, 3a.col.)

Com. Economia.

Em 22.5.59, é aprovado por unanimidade, proposta do sr. Presidente no sentido de ser designado o sr. Miguel Calmon para relator quando de sua votação em plenário na forma do art: 159, § 5º do Regtº Interno. (DCN 28.5.59, pág. 2397, 1.col.)

Em 25.5.59 é anunciada a votação em discussão única pendente de parecer s/ as emendas. O sr. Martins Rodrigues, pela Com. Orçamento, emite parecer verbal favorável com substitutivo: tendo o sr Miguel Calmon, relator da Com. De Economia, dado seu apôio ao substitutivo da Com Orçamento, esclarecendo, entretanto, que alguns deputados da sua Com. opõem restrições aos arts. 9 e 25 do substitutivo em aprêço. O sr. Cesar Laurentino Pereira ainda não teve ensejo de se pronunciar sôbre as emendas. É designado o sr. Laurentino Pereira que profere discurso cuja publicação será feita posteriormente.

O sr. Presidente comunica à Casa que a Com. de Justiça acaba de oferecer seu parecer e retira o projeto da Ordem do Dia a fim de ser feita a publicação, na forma regimental (DCN 26.5.59, pág. 2327, 3 col).

Na mesma data é lido e vai a imprimir: tendo pareceres: pela constitucionalidade e com emendas da Com. Justiça favorável da Com. Finanças; com substitutivo da Com Especial da Bacia do S. Francisco e da Com. Orçamento e favorável da Com. Especial do Polígono das Sêcas e da Com. Economia, com emendas. Novos pareceres: da Com. Constituição, pela constitucionalidade das emendas 1 a 58, [palavra incerta: 60] a 77,79 a 83,85,87 90, 91, [palavra incerta: 90], 92; pela injuridicidade das emendas 85,86 e 92; pela insconstitucionalidade das emendas 59, 78: com subemenda às emendas [palavra incerta: 84] e 93: das Coms. Especiais da Bacia do S. Francisco e do Polígono das Sêcas, da Com. Economia e do relator designado pela Mesa, Dep. Laurentino Pereira, favoráveis ao substitutivo da Com. Orçamento e da mesma Com. de Orçamento com substitutivo às emendas oferecidas em discussão única (DCN [palavra incerta: 26.5.59], pág. 2333, 2ª col.)

Em 26.5.59, é anunciada a continuação da votação da discussão única. Solicitado destaque do art. 1 de 2º substitutivo da Com. Orçamento Martins Rodrigues manifesta-se contràriamente ao destaque pretendido. Deixado de ser submetido a votos o requerimento.

Em votação o 2º substitutivo da Com. Orçamento. É aprovado. Ficam prejudicadas as emendas e os acessórios oferecidos ao projeto.

Publica a declaração de voto do sr Colombo de Souza (DCN 27.5.59, pág. 2378, 1ª col.(

Em 27.5.59, o sr. Presidente submete a votos requerimento do sr. Aurélio Viana solicitando discussão para o projeto, é dado como rejeitado. Procedendo-se a verificação da votação, por bancadas, reconhece-se terem votados a favor 20 srs. Deputados e contra 36, total 56, com o sr. Presidente 57. Constatada a falta de número, procede-se à chamada para votação nominal. Respondem e votam 201 srs. deputados, sendo 29 sim e 172 não. Rejeitado o req.

Na mesma oportunidade é submetida a votos a redação final que é aprovada e publicada.

Em 27.5.59, é deferido of. da Com. Justiça solicitando a anexação do projeto n 4/59 a êste (DCN 28.5.59, pág. 2441, 2a.col.)

Vai ao Senado com o ofício n [carimbo] 000742

Tipo aparente do documento: Redação final de projeto de lei na Câmara dos Deputados [texto que foi ao Senado], com anotações manuscritas.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal]

Limpas

Provas para sexta-feira

dia 29-5-59

as 9 horas

Urgente

[manuscrito marginal]

Aprovada. Ao Senado Federal

Em 27.5.1959

[assinatura] [ilegível]

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO Nº 32, de 1959

Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. É criada a Superintendência do Desenvol vimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1º. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2º. A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas.

§ 3º. Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão ser aplicados em localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

Art. 2º. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

Art. 3º. A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República, o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

§ 1º. O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo "CC-1".

§ 2º. As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos.

Art. 4º. A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 5º. O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado - três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S.A.;

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S.A.

§ 1º. São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º. Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º. Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus funcionários efetivos, e sua substituição, bem como a dos membros natos do Conselho, se processará na forma prevista em regulamento.

Art. 6º. A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.

Art. 7º. Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar, com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realiza dos com os documentos comprobatórios das respectivas despesas;

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea "b" dêste artigo.

Art. 8º. Os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um plano diretor, estabelecido em lei, com a vigência de, pelo menos, três anos.

§ 1º. Anualmente, o plano diretor será reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção dos empreendimentos programados pelo período previsto na lei que o estabelecer.

§ 2º. A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 9º. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198 da Constituição e no art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias, serão atribuídos à SUDENE, na lei que estabelecer o plano diretor, e para a execução do mesmo, recursos anuais não inferiores a dois por cento (2%) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Art. 10. O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no plano diretor.

§ 1º. A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo, obedecendo-se tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca estabelecidos na Lei nº 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9º e §§).

§ 2º. Os recursos para tal consignados no Orçamento não poderão ser supressos ou reduzidos, em sua aplicação, por ato do Poder Executivo.

Art. 11. Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades governamentais para a execução do plano diretor e dos programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos, a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizadas, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em comcordância com os projetos e especificações aprovados.

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o Projeto do plano diretor e os atos das respectivas revisões;

c) acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do plano diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras, de abastecimento e de assistência às populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca;

f) pronunciar-se sôbre proposições da Secretaria Executiva, no caso do art. 14, letra "i", e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

g) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, ou que tenham de realizar-se mediante o financiamento de instituições oficiais de crédito;

h) apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

i) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração;

j) propor ao Presidente da República:

1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo para equipamentos destinados ao Nordeste, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos têrmos do art. 18;

3) a declaração de ser do interêsse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos do art. 19.

§ 1º. O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE.

§ 2º. O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região, ou na Capital da República.

Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do plano diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no plano diretor;

c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor;

d) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca;

e) superintender e fiscalizar, na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência;

f) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

g) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

h) interessar grupos privados em participarem dos projetos compreendidos no plano diretor;

i) examinar proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o devido pronunciamento;

j) elaborar ou contratar a elaboração de estudos para o estabelecimento e a reformulação periódica do plano diretor;

l) articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento;

m) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

n) desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da SUDENE;

o) apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, para as providências que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades.

Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 1º. Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º. A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 3º. O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, sòmente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Art. 16. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social.

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública.

Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de

alimentação, desde que, por proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá, entretanto, beneficiar equipamentos cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste.

Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35, da lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, e, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcales, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e [rasura] tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de cinqüenta por cento (50%), o imposto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive."

§ 1º. As novas indústrias, previstas neste artigo, que se tenham instalado a partir da vigência da Lei número 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região, que utilize matéria prima idêntica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a 30% do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º. São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e do Nordeste, por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas.

§ 3º. A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interêsse do desenvolvimento regional far-se-á em decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao Nordeste.

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º. O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º. Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar.

§ 3º. O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior.

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acêrvo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos

os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 22. É transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00,Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, ítem 3 - Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto número 40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos artigos 14 e 15 desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 24. Enquanto não fôr estabelecido em lei o plano diretor previsto no artigo 8º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de um bilhão de cruzeiros (Cr$ ...1.000.000.000,00), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem.

Art. 26. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinquenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do artigo 2º, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Parágrafo Único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação dos Estados da região.

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência.

Parágrafo Único. O estudo e o encaminhamento dos projetos a que se refere êste artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito.

Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S/A aplicará pelo menos setenta por cento (70%) de seus recursos em empréstimos especializados com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do artigo 8º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952.

Art. 29. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo expedirá regulamento para a execução desta lei.

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Comissão de Redação, em 27 de maio de 1959.

[assinatura] [ilegível] de [ilegível]

[manuscrito marginal] Presidente C.R.

[assinatura] [palavra incerta: Luiz Cavalcante]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal]

Câmara dos Deputados, em.....

..... de 1959.

Tipo aparente do documento: Capa de projeto na Câmara dos Deputados, com campos de assunto e distribuição.

Transcrição:

República dos Estados Unidos do Brasil

Câmara dos Deputados

PROJETO N.º [manuscrito marginal] 32 DE 19 [manuscrito marginal] 59

ASSUNTO:

[manuscrito marginal]

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências

DISTRIBUIÇÃO

Ao Sr. [manuscrito marginal] Dep. Laurentino Pereira-relator

[manuscrito marginal] Dep. Expedito Machado-revisor

[manuscrito marginal] 11, em [manuscrito marginal] 5 19 [manuscrito marginal] 59

O Presidente da Comissão de [manuscrito marginal] Finanças

[assinatura] [ilegível]

Casa: Câmara dos Deputados

Arquivo: Dossie-PL-32-1959.pdf

Página do PDF: 143

Número de página impresso no documento, se houver: Não identificado.

Tipo aparente do documento: Folha de rosto do projeto, com anotações, e texto impresso do projeto [redação original, enviada pela Presidência da República à Câmara dos Deputados].

Transcrição:

[Documento 1 — Folha de rosto]

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO

N.º 32-A/59

[carimbo]

A IMPRIMIR

Em [manuscrito marginal] 13 / 5 / 1959.

[manuscrito marginal] [700]

[manuscrito marginal] URGENTE

[manuscrito marginal] C602

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências; tendo pareceres: pela constitucionalidade e com emendas, da Comissão de Constituição e Justiça; favorável, da Comissão de Finanças; com substitutivos, da Comissão Especial da Bacia do São Francisco e da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, e favorável da Comissão Especial do Polígono das Sêcas.

(Pendente de pronunciamento da Comissão de Economia).

PROJETO Nº 32/59, A QUE SE REFEREM OS PARECERES

[Documento 2 — Texto impresso do projeto]

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada em Recife, tem por finalidade:

a) estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução dos projetos a cargo de órgãos federais na região;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 2º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da República, e que será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle, bem como em suas relações com terceiros.

Art. 3º A SUDENE compreenderá:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 4º O Conselho Deliberativo será constituído de 21 membros, sendo 9 indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado —, 3 membros natos, o Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos e 8 representantes dos seguintes órgãos:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) Fôrças Armadas;

g) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) Banco do Nordeste do Brasil.

§ 1º São membros natos do Conselho Deliberativo:

a) O Superintendente da SUDENE;

b) O Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) O Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.

§ 2º Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados;

§ 3º Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituídos na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

Art. 5º À SUDENE incumbe:

a) receber e encaminhar ao Presidente da República, com parecer conclusivo, as proposições que incluam recursos para o Nordeste;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições de contrôle deferidas a outros órgãos, os saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) examinar o emprêgo dos recursos financeiros, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) estudar e sugerir, relativamente à região, em articulação com o DASP:

1) a extinção de órgãos que perderem razão de ser, pela mudança de condições;

2) a transformação ou adaptação de órgãos que perderem funções, assumirem ou devam assumir funções novas;

3) a criação de órgãos para o exercício de funções novas ou melhor exercício de funções atuais;

4) as medidas necessárias à eliminação de duplicidade, concorrência ou oposição de funções.

§ 1º Para fins dêste artigo, a SUDENE:

a) observará a adequação dos órgãos às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes cabe na execução do Plano Diretor;

b) avaliará a capacidade ou eficiência dos órgãos, em face dos recursos financeiros que lhes foram ou devam ser concedidos.

§ 2º O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil fornecerão à SUDENE, periòdicamente, extratos das contas a que se refere o presente artigo.

Art. 6º Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor aprovado pelo Presidente da República, mediante proposta do Conselho Deliberativo.

§ 1º Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

§ 2º A SUDENE apresentará até 31 de março de cada ano, ao Presidente da República, relatória sobre a execução do Plano Diretor no ano fundo.

Art. 7º A Proposta Orçamentária do Poder Executivo conterá, mediante proposta da SUDENE, a especificação, atualizada, dos programas e projetos a que se refere o artigo anterior, a serem executados no ano seguinte, com discriminação dos recursos orçamentários respectivos.

Art. 8º A SUDENE acompanhará e fiscalizará, técnica, contábil e administrativamente, a execução dos projetos cujos recursos sejam concedidos por seu intermédio.

Art. 9º Constituirá elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a realização de obras e com a aquisição e instalação de equipamentos, laudo passado pela SUDENE, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimento propostos, condições técnicas satisfatórias e concordância com as plantas, projetos, orçamentos e especificações aprovados.

Art. 10. Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) submeter ao Presidente da República o Plano Diretor trienal e suas revisões;

b) formular com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento regional;

c) verificar e orientar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) sugerir a integração dos planos estaduais de desenvolvimento na orientação do Plano Diretor;

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva referidas no artigo 13, alínea h, e encaminhar sugestões aos poderes competentes;

f) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais que operam na região;

g) apreciar o relatório anual sobre a execução do Plano Diretor;

h) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução dos programas, projetos e obras, inclusive em curso, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá reunir-se em diferentes locais da região e na Capital da República, deliberando por maioria de votos, sob a presidência de um de seus membros, escolhido na forma estabelecida no seu Regimento Interno.

Art. 11. À Secretaria Executiva compete:

a) elaborar o Plano Diretor;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades para elaborar os programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das atribuições do mesmo;

d) coordenar e verificar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

f) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

g) promover contactos com grupos privados, objetivando sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

h) cooperar com o DASP no exame das proposições que incluírem recursos para o Nordeste, formulando sugestões a respeito;

i) elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitem o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

j) articular-se com os órgãos federais na região, a fim de obter o melhor rendimento de sua ação combinada;

l) articular-se com o Ministério da Fazenda e com o DASP, anualmente, a fim de imprimir ao Plano de Contenção de Despesas orientação consentânea com os propósitos do Plano Diretor;

m) desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva funcionará sob a responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura fixada em Regimento aprovado pelo Poder Executivo.

Art. 12. A SUDENE utilizará pessoal próprio ou requisitado, em regime de tempo integral, sempre que fôr possível.

§ 1º O pessoal próprio fica sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º O pessoal requisitado, quando em regime de tempo integral, poderá ter seu salário complementado conforme tabela aprovada pelo Presidente da República.

Art. 13. Para efeito de execução de projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE propor, na forma da lei, desapropriações por utilidade pública, necessidade pública ou interêsse social.

Art. 14. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE.

Art. 15. Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta lei as disposições do art. 35 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 16. E' instituído um Fundo Rotativo, à disposição da SUDENE, até a importância de Cr$ ..... 1.030.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) destinada a auxiliar a execução do Plano Diretor.

Art. 17. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º As parcelas entregues pelo Tesouro Nacional à SUDENE serão depositadas em conta especial no Banco do Brasil, à ordem do Superintendente.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere o presente artigo, quando não utilizados no exercício, serão escriturados como “Restos a Pagar”, com a vigência de cinco anos.

§ 3º O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas os comprovantes das despesas efetuadas pela referida Superintendência no exercício anterior até o dia 31 de março do ano subsequente.

Art. 18. O Patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20-2-59), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão incorporados na data de seu recebimento.

Art. 19. E’ transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do Orçamento da Despesa para o Exercício de 1959 — no Subanexo 4.1.02 — Verba 1.0.00 — Consignação 1.6.00 — Subconsignação 1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos — Item 3) Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14-12-56), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais, cabendo ao Poder Executivo adotar as medidas administrativas convenientes.

Art. 20. Dentro de 60 dias o Poder Executivo baixará decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da SUDENE, de acôrdo com o disposto na presente lei.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

[Documento 3 — Mensagem do Poder Executivo]

MENSAGEM Nº 79-A, DE 1959, DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Dentre os grandes problemas de govêrno, cuja solução reclama uma reformulação ampla, fugindo aos critérios tradicionais, nenhum oferece, no momento presente, maior gravidade e transcendência que o da crescente disparidade de grau de desenvolvimento e de nível de vida entre diferentes regiões do País. O curso do desenvolvimento econômico do Brasil nos dois últimos decênios está a exigir do Govêrno uma nítida consciência do problema. Para construir uma grande Nação industrializada, sòlidamente unida por vínculos de interdependência espiritual e material, urge não permitir que se formem no território nacional sistemas econômicos semi-autônomos, eriçados de interêsses adversos, onde germine o ressentimento político ou até mesmo o antagonismo ideológico, pondo em perigo a unidade nacional.

Os estudos técnicos, que mandei realizar sôbre a conjuntura econômica do Nordeste, convenceram-me de que não estamos no caminho certo. E' indispensável marchar no sentido da retificação do processo de nosso desenvolvimento econômico, de maneira a evitar o desequilíbrio que cada vez mais se patenteia. Com esta Mensagem, tenho a honra de propor a Vossas Excelências a criação da base administrativa, que assegurará ao Govêrno o instrumento hábil para lograr a plena efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional, capaz de corrigir a atual tendência à excessiva concentração geográfica da renda.

Esta proposta de reaparelhamento administrativo foi precedida de um novo equacionamento do problema e de uma reformulação básica dêsse setor da política econômica nacional. Já logrou o Govêrno definir um conjunto de diretrizes que deverão nortear o seu esfôrço em prol do desenvolvimento da economia nordestina. Sabemos o que queremos. Faltam-nos apenas os instrumentos adequados à consecução dos objetivos já definidos.

Militam a favor da reforma administrativa aqui sugerida as seguintes razões:

1. Urge concentrar o máximo de esforços do Govêrno federal, em cooperação com as autoridades estaduais, para eliminar ou reduzir substancialmente, dentro de prazo razoável, as extremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região CentroSul do País, de maneira a lograr a plena integração dos dois sistemas econômicos semi-autônomos ora existentes, fortalecendo a consciência de interdependência e de autêntica solidariedade do povo brasileiro.

2. E' conveniente que a região nordestina seja considerada como um todo, cujo crescimento deverá ser orientado no sentido da incorporação das terras disponíveis entre o Nordeste e o eixo Belém-Brasília, confluindo com o movimento de penetração, que presentemente se opera do Centro-Sul em direção à nova Capital.

3. E' indispensável que a ação do Govêrno federal no Nordeste obedeça a uma unidade de propósito e seja orientada por objetivos bem definidos. Uma política racional e metódica de desenvolvimento poderá custar ao Nordeste e ao País muito menos do que a ação assistencial esporádica, exigida pelas sêcas.

4. E' conveniente prestar aos Governos estaduais a necessária assistência técnica, a fim de que os mesmos estejam aparelhados para concentrar os seus esforços nos projetos de desenvolvimento de maior interêsse para a região no seu todo, tendo em vista uma maior integração do mercado regional e a necessidade de facilitar a circulação de fatores econômicos dentro da mesma região.

5 — É imprescindível lograr, de imediato, uma cooperação mais estreita dos distintos órgãos federais que atuam no Nordeste. A forma mais rápida e eficiente de alcançar essa cooperação é realizar a integração administrativa dêsses órgãos, na etapa do planejamento. Elaborados os programas anuais de trabalho, cada órgão se encarregará da execução no respectivo setor.

Essa coordenação no que toca ao planejamento, deverá ser realizada pelo órgão elaborador das diretrizes de conjunto, pois a formulação de uma política racional de desenvolvimento regional é condição necessária à coordenação na etapa executória.

6 — A ação do Govêrno federal no Nordeste deve ser dirigida por uma unidade de propósito que só pode existir quando cabe a um só órgão a responsabilidade de formular a política do desenvolvimento da região. Pretende-se também conseguir um adequado entrosamento na etapa da elaboração dos planos de trabalhos passando das diretrizes gerais para os projetos específicos. A distribuição de recursos deverá ser feita em função de projetos individuais, o que permitirá a concentração dos esforços, a estimativa realista dos custos de cada empreendimento e a fixação de prazos para conclusão de cada tarefa.

7 — A descentralização na etapa executiva apresenta a vantagem de não sobrecarregar o novo órgão na fase inicial de trabalhos, dando-lhe tempo para desenvolver uma estrutura mais flexível, sem os entraves das formas administrativas convencionais, conjugando os seus recursos para a execução de uma gama de projetos de alta prioridade, definidos no Plano de Ação, já elaborado pelo Govêrno.

A unidade administrativa, cuja criação é agora proposta, deverá estar aparelhada com especialista em desenvolvimento econômico, cabendo-lhe: a formulação do Plano Diretor e o detalhamento dêste em programas de trabalho a serem executados pelos órgãos federais que atuam na região; acompanhar a execução dos referidos programas de trabalho; sugerir as reestruturações administrativas adequadas ao melhor índice de eficácia na ação; chamar a si a execução direta de determinados projetos e proceder à revisão anual do Plano Diretor, cujos objetivos serão definidos com referência a um período mínimo de três anos.

Ao solicitar do Congresso a criação do órgão aqui proposto, desejo afirmar a minha convicção de que o problema do Nordeste, no seu quadro atual, não pode ser atacado com meios medidas. Apesar da profunda descrença com que que o povo Nordestino tem recebido os paliativos com que sucessivos Governos procuram mitigar as agruras da conjuntura econômica da região, sòmente a ação governamental poderá alterar o cursos dos acontecimentos. De fato, o setor privado está operando como instrumento de descapitalização da região e a drenagem de capital rumo ao sul do País só não assumiu proporções catastróficas, graças à ação do Govêrno federal no sentido de compensar essas vultosas transferências de recursos.

É preciso dar novos fundamentos e novas diretrizes à política administrativa do Govêrno federal com relação ao Nordeste. Os trabalhos técnicos que me foram submetidos convenceram-se plenamente de que o Govêrno está em condições de assumir com o País a grande responsabilidade de integrar o Nordeste no ritmo do desenvolvimento econômico nacional.

Aceito essa responsabilidade ingente na convicção de que chegou a hora de saldar o nosso débito de honra para com o nordeste. Ao heróico povo nordestino, cujo apêgo ao torrão natal, em meio a todas as vicissitudes climatéricas, preservou intocada a unidade nacional, é preciso dar agora os recursos e o aparelhamento técnico capaz de arrancar a economia regional das garras seculares do subdesenvolvimento.

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 1959.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

Casa: Câmara dos Deputados

Arquivo: Dossie-PL-32-1959.pdf

Página do PDF: 149

Número de página impresso no documento, se houver: Não identificado.

Tipo aparente do documento: Comunicação de aprovação de requerimento de urgência em Plenário à Comissão de Economia.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de [manuscrito marginal] Economia

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que, em sessão de hoje, foi aprovado requerimento de URGÊNCIA, para o Projeto n.º [manuscrito marginal] 32 de 19 [manuscrito marginal] 59, que se acha em curso nessa Comissão.

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 8 de [manuscrito marginal] maio de 195 [manuscrito marginal] 9

[assinatura]

1º Secretário

Tipo aparente do documento: Relatório da Comissão de Constituição e Justiça.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[carimbo] CUIDADOSA REVISÃO

[manuscrito marginal] 7 [circulado]

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PROJETO Nº 32/59, do Poder Executivo, que institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências.

RELATOR - Dep. OLIVEIRA BRITO

RELATÓRIO

O Projeto nº 32/59 é de iniciativa do Poder Executivo e visa a estabelecer a composição, definir as atribuições, enumerar os recursos e limitar a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.

Na mensagem com que submeteu a proposição ao nosso exame, diz textualmente o Chefe do Govêrno:

"Dentre os grandes problemas de govêrno, cuja solução reclama uma reformulação ampla, fugindo aos critérios tradicionais, nenhum oferece, no momento presente, maior gravidade e transcendência que o da crescente disparidade de grau de desenvolvimento e de nível de vida entre as diferentes regiões do País. O curso do desenvolvimento econômico do Brasil nos dois últimos decênios está a exigir do Govêrno uma nítida consciência do problema. Para construir uma grande Nação industrializada, sòlidamente unida por vínculos de interdependência espiritual e material, urge não permitir que se formem no território nacional sistemas econômicos semi-autônomos, eriçados de interêsses adversos, onde germine o ressentimento políticos ou até mesmo o antagonismo ideológico, pondo em perigo a unidade nacional.

Os estudos técnicos, que mandei realizar sôbre a conjuntura econômica do Nordeste, convenceram-me de que não estamos no caminho certo. É indispensável marchar no sentido da retificação do processo de nosso desenvolvimento econômico, de maneira a evitar o desequilíbrio que cada vez mais se patenteia. Com esta Mensagem, tenho a honra de propor a Vossas Excelências a criação da base administrativa, que assegurará ao Govêrno o instrumento hábil para lograr a plena efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional, capaz de corrigir a atual tendência à excessiva concentração geográfica da renda."

Ressaltando as razões que entende militarem em favor da reforma administrativa que propõe, alinha a mensagem, dentre outros, os seguintes argumentos:

a) "Urge concentrar o máximo de esforços do Govêrno federal, em cooperação com as autoridades estaduais, para eliminar ou reduzir substancialmente, dentro de prazo razoável, as extremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região Centro-Sul do País, de maneira a lograr a plena integração dos dois sistemas econômicos semi-autônomos ora existentes, fortalecendo a consciência de interdependência e de autêntica solidariedade do povo brasileiro.";

b) "É indispensável que a ação do Govêrno federal no Nordeste obedeça a uma unidade de propósito e seja orientada por objetivos bem definidos. Uma política racional e metódica de desenvolvimento poderá custar ao Nordeste e ao País muito menos do que a ação assistencial esporádica, exigida pelas sêcas.";

c) "É imprescindível lograr, de imediato, uma cooperação mais estreita dos distintos órgãos federais que atuam no Nordeste. A forma mais rápida e eficiente de alcançar essa cooperação é realizar a integração administrativa dêsses órgãos, na etapa do planejamento. Elaborados os programas anuais de trabalho, cada órgão se encarregará da execução no respectivo setor.

Essa coordenação, no que toca ao planejamento, deverá ser realizada pelo órgão elaborador das diretrizes de conjunto, pois a formulação de uma política racional de desenvolvimento regional é condição necessária à coordenação na etapa executória."; e

d) "A descentralização na etapa executiva, apresenta a vantagem de não sobrecarregar o novo órgão na fase inicial de trabalhos, dando-lhe tempo para desenvolver uma estrutura mais flexível, sem os entraves das formas administrativas convencionais, conjugando os seus recursos para a execução de uma gama de projetos de alta prioridade, definidos no Plano de Ação, já elaborado pelo Govêrno."

E conclui o Presidente da República com a ênfase de quem está realmente convencido do acêrto do passo que se propõe a dar:

"É preciso dar novos fundamentos e novas diretrizes à política administrativa do Govêrno federal com relação ao Nordeste. Os trabalhos técnicos que me foram submetidos convenceram-me plenamente, de que o Govêrno está em condições de assumir com o País a grande responsabilidade de integrar o Nordeste no ritmo do desenvolvimento econômico nacional.

Aceito essa responsabilidade ingente na convicção de que chegou a hora de saldar o nosso débito de honra para com o Nordeste. Ao heróico povo nordestino, cujo apego ao torrão natal, em meio a tôdas as vicissitudes climatéricas, preservou intocada a unidade nacional, é preciso dar agora os recursos e o aparelhamento técnico capaz de arrancar a economia regional das garras seculares do subdesenvolvimento."

PARECER do Relator

Do ponto de vista constitucional, nada há que impeça o andamento normal do projeto. Criando no quadro da administração federal um novo órgão, de cujo funcionamento

novos ônus recairão sôbre o combalido Tesouro Nacional, a iniciativa da proposição se enquadra entre aquelas de, por expressa disposição constitucional, competência exclusiva do Poder Executivo.

Poder-se-ia obtemperar que a criação da SUDENE, tal como previsto, foge aos cânones tradicionais do Direito Público interno. Melhor seria, diriam, que se criasse o Ministério do Desenvolvimento e, no seu quadro, a Superintendência do Nordeste, com as atribuições que o projeto especifica. A mensagem, porém, responde a tais objeções, ao acentuar a necessidade da ação governamental obedecer a uma unidade de propósito, dentro de uma orientação calcada em objetivos bem definidos, de tal modo que os órgãos federais que atuam na região possam produzir resultados capazes de mudar a situação de subdesenvolvimento em que a sua numerosa população se debate.

Acrescente-se a êsses argumentos a necessidade indeclinável de planejamento das obras de assistência e desenvolvimento do Nordeste, pois é precisamente na ausência de uma programação racional e objetiva que vamos encontrar a causa preponderante da nenhuma repercussão econômica para a região advindo do emprêgo de vultosos recursos durante anos a fio. Dinheiro se tem gasto e muito no Nordeste. Obras construídas e inaproveitadas econômicamente sobem a algumas dezenas. Assinale-se, por exemplo, que, não obstante a água armazenada nas grandes barragens construídas no Nordeste, sobretudo nos Estados da Paraíba e do Ceará, pelo Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, permitir a irrigação de cêrca de 300 mil hectares, menos de 20 mil estão sendo efetivamente aproveitados. Isso porque projetaram-se e executaram-se as barragens e em muitas delas não se projetaram sequer as obras de irrigação. Noutras, vencida essa etapa, a sua execução continua na dependência da desapropriação das terras da bacia de irrigação. Conseqüência: baixo rendimento econômico da obra, na qual se inverteram somas vultosas, o que certamente não ocorreria se a sua execução houvesse obedecido a um planejamento.

Êsse é apenas um exemplo. Outros, muitos outros, poderiam ser citados, ainda no Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, na Comissão do Vale do São Francisco, na Superintendência da Valorização Econômica da Amazônia, onde bilhões têm sido gastos sem o rendimento econômico correspondente ao vulto da inversão.

Justifica-se, assim, a iniciativa do Executivo. Poderíamos dizer, mesmo, que a inspiram propósitos patrióticos. O rápido e crescente desenvolvimento do sul e do leste do País em comparação com o atraso do norte e do nordeste vinha criando na Federação uma tal desigualdade que nos deixava a impressão, a nós nordestinos, que se estava querendo propositalmente dividir a Nação em dois Brasís: um rico, forte, poderoso; outro pobre, fraco, menos pela capacidade de seus filhos de que pela desigualdade de tratamento econômico.

Justifica-se, conseqüentemente, a criação de um órgão novo, calcado em moldes fora dos usos e das praxes das normas estruturais da nossa organização administrativa.

Concluímos, assim, que, também sob o aspecto jurídico, o projeto é razoável, podendo tramitar e converter-se em lei, salvo pequenas correções que certamente emendas de plenário se proporão a introduzir.

Examinada, porém, a proposição sob o ponto de vista da técnica legislativa, não podemos deixar passar sem a devida correção o texto do art. 1º. É que, na forma como está redigido, não preenche os requisitos que o inspiraram.

Na verdade, o projeto se propõe a criar a SUDENE, definir seus objetivos, limitar a sua área de ação, prover-lhe de recursos para que atinja os seus fins. Entretanto, tal como se encontra, o art. 1º não cria órgão algum. Parece, até, que a finalidade do projeto é definir atribuições de órgão já existente.

Outro equívoco do projeto está no art. 19, na referência que faz ao número do Subanexo do Orçamento referente à Presidência da República, pois a numeração exata é 4.01.02 e não 4.1.02.

Assim, para corrigir os enganos de redação, oferecemos ao exame da Comissão as três emendas que a seguir vão destacadas.

Com essas restrições, somos de parecer que o projeto, do ponto de vista constitucional, legal e de técnica legislativa, está em condições de merecer a aprovação do plenário.

Sala Afrânio de Mello Franco, em 12 de maio de 1959.

Oliveira Britto - Relator

Tipo aparente do documento: Emendas da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Comissão de Constituição e Justiça

EMENDAS AO PROJETO Nº 32/59

I

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

"Art. 1º. Fica criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada em Recife."

II

Inclua-se o seguinte artigo, que será o 2º, alterando-se a numeração dos demais:

"Art. 2º. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) terá por finalidade:

a) estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução dos projetos a cargo de órgãos federais na região;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e Bahia."

III

No art. 19, onde se diz:

"4.1.02",

diga-se:

"4.01.02".

Sala Afrânio de Mello Franco, em 12 de maio de 1959.

Oliveira Britto - Relator

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[carimbo] CUIDADOSA REVISÃO

[manuscrito marginal] 13 [circulado]

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Turma "A", realizada em 12/5/59, opinou, unânimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e conformidade com a técnica legislativa, com três emendas, do Projeto nº 32/59, de acôrdo com o parecer do Relator. Estiveram presentes os srs. deputados Alfredo Nasser no exercício da presidência, Oliveira Brito - Relator, Waldir Pires, Bias Fortes, Wilson Fadul, João Menezes, Carlos Gomes, Newton Bello, Barbosa Lima, Arruda Câmara, Moacyr Azevedo, Abelardo Jurema, Martins Rodrigues e João Mendes.

Sala Afrânio de Melo Franco, 12 de maio de 1959.

Alfredo Nasser - no exercício da presidência

Oliveira Brito - Relator

Tipo aparente do documento: Relatório da Comissão de Finanças.

Transcrição:

[manuscrito marginal] 14 [circulado]

[assinatura] [ilegível]

COMISSÃO DE FINANÇAS.

Projeto nº 32/59.

RELATÓRIO.

O Exmo. Sr. Presidente da República, em Mensagem datada de 20 de fevereiro, remete a Câmara dos Deputados, o anteprojeto nº 32/59 que institue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Êsse anteprojeto, agora, é apresentado em regime de urgência e envolve assunto da mais alta relevância, merecendo estudos bem mais profundos, pois que dele se espera, como acentua a Mensagem Presidencial, a ressurreição econômica da região. Evoca a Mensagem o alto padrão do custo de vida do Brasil que se debita ao baixo padrão do nordeste.

É certo que um órgão de estudo e de ação coordenada pode oferecer condições especiais de rendimento de trabalho mas por si só não tem o efeito milagroso de atender às necessidades do nordeste.

Fica assim o projeto na base de uma promessa iluminada pela angustia geral da Nação, mas não é, de fato, um passo efetivo no caminho da solução do grande problema. Êsse, que se tem em vista realizar cabe, primordialmente, à Câmara dos Deputados, estruturar, pela maior responsabilidade que assume, por efeito de se compor da representação popular.

A Mensagem diz: "é imprescindível, lograr, de imediato uma cooperação mais estreita dos distintos orgãos federais que atuam no Nordeste." É sem dúvida uma verdade que se choca com o conteúdo do anteprojeto que tem por efeito substituir os órgãos especializados, por um novo aparêlho que se cria, sem tradição, sujeito aos percalços de sua propria instauração.

Daí a impropriedade de se dizer na Mensagem que a "ação do Govêrno Federal no Nordeste deve ser dirigida por uma unidade de propósito, que só pode existir quando cabe a um só órgão a responsabilidade de formular a política do desenvolvimento da região."

De início porque a formulação da política do Desenvolvimento cabe em primeiro lugar ao Congresso Nacional e em segundo ao Governo na sua unidade política integrada dos Ministros de Estado, solidários na responsabilidade com o Sr. Presidente da República.

O alto custo de vida que vem martirizando o país não cabe especialmente ao nordeste, cujo esfôrço tem sido heróico. Para se ter uma pálida idéia do valor dêsse esfôrço dos

nordestinos, basta citar que de 1955 a 1957 o crescimento em valor dos produtos agrícolas (Anuário de Estatística do Brasil, de 1958, pag. 69), foi o seguinte: -

Ceará - 172%	S. Catarina - 43%
Amazonas - 114%	Paraíba - 41%
Alagoas - 92%	Bahia - 38%
Sergipe - 86%	R. Janeiro - 38%
Pernambuco - 84%	S. Paulo - 33%
Piauí - 80%	Minas - 33%
Mato Grosso - 71%	R. G. Sul - 32%
R.G. Norte - 43%	Goiaz - 31%
Pará - 43%	Paraná - 13%
E. Santo - 43%	Maranhão - 6%

Por êstes dados nota-se o aumento da produção nos Estados do Ceará, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e Piauí, atingindo a cifras superiores a 80%. Isso, porém, não invalida a tese do subdesenvolvimento do Nordeste, mas define o valor do esfôrço de seus filhos, apresentando esse quadro, apesar do drama vivido da sêca calcinante, que nesse período se manifestou trágica e dolorosa.

O que o nordeste necessita é de um programa real de realizações, e os órgãos existentes no nordeste seriam capazes de realizá-los.

A falta de irrigação não advem da inexistência de um serviço especializado, mas apenas da falta de encanamentos, bombas e outros apetrechos necessários a sua implantação. A mecanização das atividades rurais não depende da criação de um novo órgão, mas de um programa extenso no Ministério da Agricultura.

PARECER

A fim de que não seja atrazado o andamento da matéria, com as considerações que nos permitimos fazer, opinamos, em princípio, pela aprovação do Projeto nº 32/59, reservando-nos o direito de reexaminá-lo, quando tornar a essa Comissão com as emendas que lhe serão oferecidas em plenário.

Êsse o nosso parecer.

Sala Rêgo Barros, em 12 de maio de 1959

LAURENTINO PEREIRA - RELATOR

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Finanças.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

A Comissão de Finanças em sua 2a. reunião ordinária, realizada em 12 de maio de 1959, presentes os senhores: Cesar Prieto, Presidente, Aroldo Carvalho, Cielio Lemos, Expedito Machado, Laurentino Pereira, Mario Beni, Mario Tamborindeguy, Nogueira de Rezende, Osmar Cunha, Paiva Muniz, Jayme Araujo, Raul de Gois, Celso Brant, Afonso Celso, Aluysio Nonô, Clovis Pestana, Humberto Lucena, ao examinar o Projeto 32/59, resolveu, de acôrdo com o parecer do relator, Senhor Laurentino Pereira, aprová-lo em princípio, reservando-se para reexaminar a matéria quando voltar emendada pelo plenário.

Sala Rêgo Barros, em 12/5/1959.

Cesar Prieto - Presidente

Laurentino Pereira - Relator

Tipo aparente do documento: Substitutivo da Comissão Especial da Bacia do S. Francisco ao Projeto nº 32 - 1959.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Substitutivo da COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO S. FRANCISCO

PROJETO Nº 32 - 1959

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências

(Do Poder Executivo)

Substitutivo

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Superintendência do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República e administrativamente autônoma, tem por finalidade:

a) estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar a elaboração e a execução dos projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste, as quais ficarão a cargo dos órgãos federais atuantes na região;

c) coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo Único Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 2º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da República, e que será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle, bem como em suas relações com terceiros.

Art. 3º A SUDENE compreenderá:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva, sediados, respectivamente, na Capital Federal e em Recife.

Parágrafo Primeiro - A sede geral da SUDENE será a Capital da República.

Parágrafo Segundo - A Secretaria Executiva manterá na Capital Federal uma agência para assistir permanentemente o Conselho Deliberativo.

Art. 4º O Conselho Deliberativo será constituído de 20 membros, sendo nove indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado -, três membros natos:

a) O Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) o Diretor Superintendente da Comissão do Nordeste em que é transformado, pela presente Lei, o Departamento Nacional de obras Contra as Sêcas, e oito representantes dos seguintes órgãos:

a) - Ministério da Agricultura;

b) - Ministério da Educação e Cultura;

c) - Ministério da Fazenda;

d) - Ministério da Saúde;

e) - Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) - Fôrças Armadas;

g) - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) - Banco do Nordeste do Brasil.

Parágrafo Único - Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, poderão assumir pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados.

Parágrafo Segundo - Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituídos na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

Art. 5º À SUDENE incumbe:

a) receber e encaminhar ao Presidente da República, com parecer conclusivo, as proposições que incluam recursos para o Nordeste;

b) coordenar, sem prejuízo das atribuições de fiscalização deferidas a outros órgãos, o contrôle dos saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor;

c) examinar o emprêgo dos recursos financeiros, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) observar a adequação dos órgãos atuantes na região às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes couber na execução do Plano Diretor, bem como ajuizar a capacidade ou eficiência dêsses órgãos, em face dos recursos financeiros que lhes venham a ser ou lhes devam ser concedidos, sugerindo, em consequência, ao Govêrno, sempre que indicado:

1) - a transformação dos órgãos que perderem funções ou assumirem, ou tiverem de assumir, funções novas;

2) - a criação de órgãos para o exercício de funções novas ou para o melhor exercício de funções atuais;

3) - as medidas necessárias à eliminação de duplicidade, concorrência ou oposição de funções.

Parágrafo Único - O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil fornecerão à SUDENE, periòdicamente, extratos das contas a que se refere o presente artigo.

Art. 6º Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor aprovado pelo Congresso Nacional, mediante proposta apresentada pelo Conselho Deliberativo ao Presidente da República.

Parágrafo Primeiro - Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

Parágrafo Segundo - A SUDENE apresentará até 31 de março de cada ano, ao Presidente da República, relatório sôbre a execução do Plano Diretor no ano findo.

Art. 7º A Proposta Orçamentária do Poder Executivo conterá, mediante proposta da SUDENE, a especificação, atualizada, dos programas e projetos a que se refere o artigo anterior, a serem executados no ano seguinte, com discriminação dos recursos orçamentários respectivos.

Art. 8º Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) Examinar e aprovar o Plano Diretor trienal, bem como suas revisões, e submetê-los à consideração do Presidente da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional;

b) formular com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento regional;

c) verificar e coordenar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) promover a integração dos eventuais planos estaduais de desenvolvimento na orientação do Plano Diretor;

e) apreciar o relatório anual sôbre a execução do Plano Diretor e encaminhá-lo ao Presidente da República;

f) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução dos programas, projetos e obras, inclusive em curso, bem como a fixação de normas para a sua elaboração no Regimento Interno da SUDENE.

Art. 9º À Secretaria Executiva compete:

a) - Elaborar o Plano Diretor, em entendimentos com a Comissão do Nordeste e a Comissão do Vale do São Francisco, e sem prejuízo dos planos, já em curso, dêsses órgãos;

b) - coordenar a ação de outros órgãos ou entidades para elaborar os programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) - assistir o Conselho Deliberativo, através da Agência mantida na Capital Federal, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das atribui ções do mesmo;

d) - coordenar e verificar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) - promover contactos com grupos privados, objetivando sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

f) - cooperar com o DASP no exame das proposições que incluírem recursos para o Nordeste, formulando sugestões a respeito;

g) - elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitam o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

h) - articular-se com os órgãos federais na região, a fim de obter o melhor rendimento de sua ação combinada;

i) - desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo Único - A Secretaria Executiva funcionará sob a responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura fixada no Regimento da SUDENE.

Art. 10º A SUDENE utilizará pessoal requisitado, em regime de tempo integral, sempre que fôr possível.

Parágrafo Único - O pessoal requisitado, quando em regime de tempo integral, poderá ter seu salário complementado conforme tabela aprovada pelo Presidente da República.

Art. 11º Para efeito de execução de projetos por ela aprovados, poderá a SUDENE propor, na forma da lei, desapropriações por utilidade pública, necessidade pública ou interêsse social.

Art. 12º Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE.

Art. 13º Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta Lei as disposições do art. 35 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 14º O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, órgão integrante do Ministério da Viação e Obras Públicas, é transformado em órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, sob a denominação de COMISSÃO DO NORDESTE.

Parágrafo Primeiro - Dentro de 90 dias, o Poder Executivo baixará decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da Comissão do Nordeste, nos moldes da Comissão do Vale do São Francisco.

Parágrafo Segundo - A jurisdição da Comissão do Nordeste abrangerá os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e as partes dos Estados de Pernambuco e Alagoas situadas fora do Vale do São Francisco.

Parágrafo Terceiro - As atividades de combate aos efeitos das sêcas, que eram da alçada do Departamento de Obras Contra as Sêcas nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Sergipe, bem como nas partes dos Estados de Alagoas e Pernambuco compreendidas dentro do Vale do São Francisco, passarão a ser executadas pela Comissão do Vale do São Francisco.

Parágrafo Quarto - A partir de 1960, um por cento das rendas tributárias da União será adjudicado à Comissão do Vale do São Francisco para aplicar nas atividades mencionadas no § anterior, de acôrdo com o Art. 198 da Constituição, sendo os restantes dois e meio por cento, previstos nesse Artigo, distribuídos à Comissão do Nordeste.

Parágrafo Quinto - Mediante convênio com a SUDENE, a Comissão do Nordeste e a Comissão do Vale do São Francisco poderão executar obras e serviços fora da área de sua jurisdição - a primeira no Estado do Maranhão e a segunda nos Estados da Bahia e Sergipe - desde que se trate de empreendimentos previstos no Plano Diretor e custeados pela SUDENE.

Parágrafo Sexto - É revogada a Lei nº 1348, de 10 de fevereiro de 1951.

Art. 16º Anualmente, durante 30 anos, o Orçamento da União consignará à SUDENE uma dotação correspondente a dois por cento das rendas tributárias da União, com o fim de fazer face à execução acelerada de grandes obras, de caráter fundamental para o desenvolvimento do Nordeste.

Parágrafo Único - É aberto um crédito especial de um bilhão e cinqüenta milhões de cruzeiros, sendo um bilhão para financiamento de projetos aprovados pela SUDENO e cinqüenta milhões para despesas de administração.

Art. 17 - As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º - As parcelas entregues pelo Tesouro Nacional à SUDENE serão depositadas em conta especial no Banco do Brasil, à ordem do Superintendente.

§ 2º - Os saldos das dotações e créditos a que se refere o presente artigo, quando não utilizados no exercício, serão escriturados como "Restos a Pagar", com a vigência de cinco anos.

§ 3º - O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas os comprovantes das despesas efetuadas pela referida Superintendência no exercício anterior até o dia 31 de março do ano subsequente.

Art. 18 - O Patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20/2/59) - incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão incorporados na data de seu recebimento.

Art. 19 - É transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do Orçamento da Despesa para o Exercício de 1959 - no Subanexo 4.1.02 - Verba 1.0.00 - Consignação 1.6.00 - Subconsignação 1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas,

serviços e trabalhos específicos - Item 3) Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14/12/56), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais, cabendo ao Poder Executivo adotar as medidas administrativas convenientes.

Art. 20 - Dentro de 60 dias o Poder Executivo baixará Decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da SUDENE, de acôrdo com o disposto na presente lei.

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala "Paulo de Frontin", em 13 de maio de 1959.

Theódulo Albuquerque,

- Relator -

Medeiros Neto,

Presidente em exercício.

Tipo aparente do documento: Justificação da Comissão Especial da Bacia do S. Francisco.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO S. FRANCISCO

JUSTIFICAÇÃO

O Govêrno, em sua mensagem, pede a criação de um instrumento hábil para lograr a efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional do Nordeste.

Justamente para tornar realmente hábil êsse instrumento solicitado, a emenda procura retirar, tanto quanto possível, os dispositivos obstaculizantes contidos no anteprojeto que acompanhou a mensagem presidencial, bem como introduzir outros, aconselhados pelos princípios que regem a Administração Moderna e, em particular, os Planejamentos Regionais.

2. O anteprojeto do Executivo acha-se impregnado de espírito coibitivo, traduzido em dispositivos limitantes e excessivas medidas de contrôle, quando a administração racional deve, pelo contrário, ser afirmativa, fixando responsabilidades e concedendo liberdade de ação. A emenda retira do anteprojeto as aludidas disposições cerceadoras.

3. A SUDENO deve manter um gabarito elevado, ocupando-se, exclusivamente, da fixação de diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste, bem como da coordenação dos planejamentos e das atividades dos diversos órgãos federais e estaduais e, finalmente, prestigiando êsses empreendimentos de forma que as mais altas instâncias dos poderes executivo e legislativo do País lhes dêem todo o apôio. Cabe assim, como o faz a emenda, retirar da alçada da SUDENO as funções secundárias — tais como a elaboração de projetos e a execução de obras e serviços — previstos no anteprojeto, e deixá-las a cargo dos órgãos já existentes na região.

4. É materia pacífica que os órgãos de planejamento regional devem gozar de autonomia para poderem cumprir plenamente as suas tarefas. Reside aí talvez a principal razão de não haver o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas alcançado os desejados objetivos nos 50 anos de sua existência como simples órgão departamental. A emenda retira êsse Departamento da órbita ministerial e o transforma em órgão autônomo — COMISSÃO do NORDESTE — nos moldes da Comissão do Vale do São Francisco.

5. É também assunto pacífico que, dentro de uma mesma região, não pode, de forma alguma, atuar mais de um órgão de planejamento regional, sob pena de duplicidade, desperdício, atritos e mesmo prejuízos irreparáveis. Por êsse motivo, a emenda limita a atuação da Comissão do Nordeste à região situada ao norte do Vale do São Francisco, incumbindo a Comissão do Vale do São Francisco das obras e serviços contra os efeitos das sêcas ao sul da serra do Araripe e da Borborema. Em virtude dessa separação de obrigações, a emenda prevê que uma sexta parte das dotações previstas no Art. 198 da Constituição (1/2% das rendas tributárias) seja adjudicada à Comissão do Vale do São Francisco para fazer face às novas tarefas, ficando a Comissão do Nordeste com 2 1/2%.

6. Quanto à sede da SUDENE, não se justifica a sua localização fora da Capital da República; apenas uma agência da Secretaria Executiva deveria ficar no Recife. De fato, a qualidade dos representantes dos diversos órgãos no Conselho Deliberativo deixaria bastante a desejar se êste funcionasse no Recife. Cabe tambem referir que as mais importantes tarefas de coordenação da SUDENE deverão processar-se na Capital da República, onde está sediada a grande maioria dos demais órgãos federais atuantes no Nordeste, bem como os Ministérios e Poder Legislativo. Em face dessas circunstâncias, a emenda fixa a sede da SUDENE na Capital da República e a da sua Secretaria Executiva no Recife, devendo funcionar na Capital Federal uma Agência dessa Secretaria.

7. Se se desejar, efetivamente, eliminar, "dentro de prazo razoável, as extremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região Centro-Sul do País", não poderão bastar as dotações constitucionais ora atribuídas aos órgãos federais que atuam na região. Com o fim de acelerar a execução de obras funda mentais, entre elas a grande irrigação, a emenda prevê que, durante 20 anos, se adjudique à SUDENE um por cento das rendas tributárias da União.

[assinatura] Theódulo Albuquerque

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão Especial da Bacia do S. Francisco.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO S. FRANCISCO

Projeto nº 32/59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial da Bacia do São Francisco, em sua reunião extraordinária de 13 de maio de 1959, aprovou por unanimidade o Substitutivo do relator, votando os Senhores Medeiros Neto - Vice-Presidente no exercício da Presidência, Theódulo Albuquerque - Relator, José Lamartine Távora, Milvernes Lima, Souza Leão, Edgard Pereira, Passos Pôrto, Fernando Santana e Vasco Filho.

Sala "Paulo de Frontin", em 13 de maio de 1959.

Medeiros Neto,

Vice-Presidente, no exercício da presidência.

Theódulo Albuquerque,

Relator.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Projeto de Lei nº 32/59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião extraordinária, plena, realizada em 13 de maio de 1959, aprovou o parecer, consubstanciado no substitutivo anexo, do Deputado Martins Rodrigues, relator do Projeto de Lei nº 32, de 1959, "que institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências". Votaram os Srs. Souto Maior, Vice-Presidente; Martins Rodrigues, Evelvino Lins, Ernani Sátiro, Clovis Pestana, Antonio Carlos Magalhães, Bilac Pinto, Batista Ramos, Segismundo Andrade, Herbert Levy, Bento Gonçalves, Clovis Mota, Paulo Sarasati, Josué de Castro, Leite Neto, João Agripino, Aluízio de Castro, Medeiros Neto, José Guiomar, Vitor Issler, Joaquim Ramos e, "com restrições, os Srs. Deputados Jandui Carneiro, Milton Brandão e Último de Carvalho.

Sala Antônio Carlos, em 13 de maio de 1959.

SOUTO MAIOR

Vice-Presidente

Em exercício na Presidência

MARTINS RODRIGUES

Relator

Tipo aparente do documento: Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira ao Projeto nº 32/1959.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROJETO Nº 32/1959

Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

Art. 2º. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste, que lhe forem atribuídos, nos termos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 3º. A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha e demissão do Presidente da República, o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

Art. 4º. A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva

Art. 5º. O Conselho deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado -,três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S.A.;

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S.A.

§ 1º. São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º. Os governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º. Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo, e bem assim os membros natos do Conselho serão substituídos nos seus impedimentos, pela forma prevista na regulamentação desta lei.

Art. 6º. Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar, com o seu parecer, ao Presidente da República, quaisquer proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos de dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) examinar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público(DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, a transformação, a adaptação ou a extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, em face dos recursos financeiros que lhes forem atribuídos, e a sua adequação às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes competir na execução do Plano Diretor.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A., o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste S.A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea b dêste artigo.

Art. 7º. Os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um Plano Diretor trienal, estabelecido em lei.

§ 1º. Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, nos têrmos e limites previstos na lei que o estabelecer, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

§ 2º. A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do Plano Diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 8º. A lei orçamentária incluirá a especificação dos empreendimentos programados para execução em cada ano, nos têrmos do artigo anterior, com a discriminação dos recursos respectivos.

Parágrafo único. A Proposta Orçamentária conterá, por indicação da SUDENE, os dados e elementos necessários à especificação a que se refere êste artigo.

Art. 9º. A SUDENE acompanhará e fiscalizará, técnica, contábil e administrativamente, a execução dos projetos cujos recursos sejam concedidos por seu intermédio.

Parágrafo único. Constituirá elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a realização das obras e com a aquisição e instalação de equipamentos a exibição de laudo passado pela SUDENE, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com as plantas, projetos, orçamentos e especificações aprovados.

Art. 10. Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o projeto de Plano Diretor e as respectivas revisões;

c) verificar e orientar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do Plano Diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva no caso do art. 12, letra h, e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

f) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região;

g) apreciar o relatório anual sôbre a execução do Plano Diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

h) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados

com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

Parágrafo Único. O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região ou na Capital da República, e deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno.

Art. 11. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do Plano Diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

d) coordenar e acompanhar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

f) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

g) promover contactos com grupos privados, objetivando a sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

h) examinar as proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o seu pronunciamento;

i) elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitam o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

j) articular-se com os órgãos federais na região, a fim de coordenar a sua ação e obter melhor rendimento para a mesma;

l) desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo Único. A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Art. 12. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado nos termos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial".

§ 1º. Poderá também a SUDENE contratar pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos e na conformidade da legislação vigente.

§ 2º. A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, admitido para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial".

Art. 13. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social.

Art. 14. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, desde que, por sugestão da SUDENE, sejam considerados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo Único. A isenção a que se refere êste artigo não poderá beneficiar equipamento cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste, de acôrdo com o parecer das autoridades competentes.

Art. 15. Extendem-se aos Estados referidos no parágrafo único do art. 2º desta lei as disposições constantes do art. 72 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 16. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento dos seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º. O Tesouro Nacional depositará essas dotações e créditos no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º. Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados no exercício, serão escriturados como restos a pagar, com a vigência de cinco anos.

§ 3º. O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas pela Superintendência no exercício anterior.

Art. 17. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº45.445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 18. É transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Sub-anexo 4.01.02, Verba 1.0.00, Consignação 1.6.00, Sub-consignação 1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, ítem 3 - Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto n.40.554, de 14 de dezembro de 1956(, inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 19. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos arts. 11 e 12 desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros).

Art. 20. Enquanto não for estabelecido em lei o Plano Diretor previsto no art. 7º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, previamente submetidos ao Poder Legislativo, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 21. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de um bilhão de cruzeiros (Cr$ . . . . . .1.000.000.000,00), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior.

Art. 22. Será colocada à disposição da SUDENE, anualmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cincoenta por cento (50%) dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, pela exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo único do art. 2º desta lei.

Parágrafo Único. As importâncias depositadas nos termos dês te artigo serão aplicadas no desenvolvimento dos Estados donde provier a sua arrecadação, obedecendo-se, nessa aplicação, ao critério proporcional.

Art. 23. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo baixará regulamento para a execução desta lei.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Sala "Antônio Carlos", em [manuscrito marginal] 13 de maio de 1 959

Martins Rodrigues, Relator

Tipo aparente do documento: Ofício da Comissão Especial do Polígono das Sêcas.

Transcrição:

[manuscrito marginal] Parecer da Comissão Especial do Polígono das Sêcas

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1959.

COMISSÃO ESPECIAL DO POLÍGONO DAS SÊCAS.

Of. nº [manuscrito marginal] 3 /59.

[carimbo]

CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA

00700

13 MAI 59

[assinatura]

Senhor Presidente:

A Comissão Especial do Polígono das Sêcas, tendo em vista a urgência concedida pela Câmara, para discussão única e votação do Projeto nº 32/59, que "institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências", deliberou aprovar, em princípio, o referido Projeto, esperando que, na forma regimental, volte o mesmo a esta Comissão com as emendas apresentadas em plenário e nas demais Comissões a que foi submetido, para o exame mais minucioso do assunto.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e distinta consideração.

ALUIZIO ALVES

Presidente

A Sua Excelência o Senhor Doutor Ranieri Mazzilli,

DD. Presidente da Câmara dos Deputados.

Tipo aparente do documento: Relatório da Comissão de Economia.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[carimbo] CUIDADOSA REVISÃO

COMISSÃO DE ECONOMIA

PROJETO Nº 32/59

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

AUTOR: Poder Executivo

RELATOR: Dep. Miguel Calmon

Relatório:

"Nos últimos anos tem se acentuado a preocupação nos círculos responsáveis nacionais pela recuperação do Nordeste e sua ampla integração no processo de desenvolvimento que se vem observando no país. A criação do Banco do Nordeste foi o primeiro passo dado nesse sentido, a que se seguiram, tanto em Pernambuco, como na Bahia, a instalação de Comissões destinadas a formular planejamentos de âmbito estadual.

As iniciativas do Banco do Nordeste, no campo do estudo dos problemas econômicos regionais e os programas de treinamento de pessoal técnico habilitado para a manipulação de tais questões, contribuiram ainda mais para o levantamento de dados que vieram revelar à Nação a trágica disparidade que se estava instalando, tornando ainda mais desniveladas as economias do Centro-Sul e do Nordeste. Com isso, intensificaram-se os apelos, especialmente no último ano, quando novo ciclo de sêcas assolou a região.

O Presidente da República revelando alta sensibilidade ao problema, tomou a iniciativa de recomendar ao Conselho de Desenvolvimento que procedesse estudo visando o seu equacionamento definitivo. Não mais seria desejável a atitude assistencial do Governo Federal, suprindo, nas crises periódicas, com verbas de seu orçamento a falta de créditos provocada pela sêca.

A revelação de que a renda per capita do Centro-Sul teve um incremento de 3,5 por cento no período de 1948 a 1956 enquanto a do Nordeste não foi além de 1,5; a previsão de que em 1970 enquanto àquela região alcançará o início da maturidade nas etapas do desenvolvimento econômico com uma renda per capita de 440 dólares, e por sua vez o Nordeste continuará sua triste sina de área subdesenvolvida, com uma renda de 118 dólares; os inexpressivos êxitos alcançados pelas providências governamentais até agora adotadas, mais de natureza assistencial do que pròpriamente visando a solução do problema, vieram confirmar a premente necessidade do país enfrentar a questão dentro de postulados mais consentâneos com o problema e com a firmeza e determinação de

quem está reclamando, no plano Continental, soluções que se tornariam notórias contradições se não viessem a ser enfrentadas, de igual forma e objetividade, dentro de suas fronteiras.

A nova formulação, que evitará as fricções e atritos entre áreas de desenvolvimento desigual, como uma sombra a ameaçar a unidade política e econômica nacional, é uma completa inversão da teoria e da prática até então adotadas. A chave mestra dessa inversão é a de que não é a sêca o problema fundamental do Nordeste, mas sim o estágio de subdesenvolvimento, que condena esta área a ter desequilíbrios em seu sistema econômico, com tendência crescente ao subaproveitamento de seus fatores produtivos.

Assim sendo, fica implícita a idéia de que a dinamização da economia Nordestina só pode ser encarada com um conjunto de atitudes capazes de integrar todos os recursos federais e estaduais através dos diferentes agentes atuantes nessas duas esferas do Govêrno, de uma política econômica definida, segundo critérios prioritários na aplicação dos recursos.

Êsses são os princípios consubstanciados no anteprojeto de lei nº 32, propôndo a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, remetido à Câmara pelo Exmo. Sr. Presidente da República e destinado a orientar e promover o desenvolvimento dessa região.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República é autônoma administrativamente e será sediada em Recife. Exercerá sua ação diretamente, estudando e executando os projetos que lhe forem atribuídos ou coordenando e controlando a ação dos órgãos federais com atuação na região e os programas de assistência técnica estrangeira.

O ante-projeto fixa normas para os programas anuais dos órgãos federais na região, para a proposta orçamentária relativa a seus empreendimentos, fiscalização da execução e prestação de contas.

Será dirigido o novo órgão pela Superintendência e compreenderá o Conselho Deliberativo e a Secretaria Executiva. Ao primeiro incumbe, além de submeter ao Presidente da República o Plano Diretor trienal, opinar sôbre todos os assuntos que envolvam o interêsse do desenvolvimento do Nordeste, e dêle participam representantes dos Estados interessados, os dos órgãos públicos especìficamente nomeados, e o Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos. Cabe à Secretaria Executiva a elaboração dos planos e articulação com os órgãos federais, a fim de que tenham êxito os programas propostos.

A SUDENE utilizará pessoal próprio, sujeito às normas da legislação trabalhista, e requisitado.

Há dispositivos sôbre desapropriação de bens, concessão de favores fiscais à importação de equipamentos, instituição de um fundo rotativo para execução do Plano Diretor e fixação de normas para transferência de dotação de verba, patrimônio e prestação de contas, interessando a SUDENE.

Parecer:

Só temos motivos para recomendar a aprovação do projeto, embora reconhecendo certas imperfeições, frutos de uma tentativa nova na nossa legislação, cujos defeitos só serão, contudo, realçados com a prática.

Alguns reparos podem ser feitos em certos detalhes do projeto.

É estranhável a ausência, no já numeroso mais necesário Conselho Deliberativo, de representantes do Banco do Brasil S.A. e do DASP. O primeiro encarregado como é pelo Govêrno federal dos financiamentos agrícolas e pastoris, exercendo pela sua Carteira de Crédito Agrícola e Industrial as verdadeiras funções de Banco Rural, não poderia estar ausente na cooperação que deve dar aos planos de desenvolvimento de uma região tão importante para o país, planos êsses que envolverão, em larga escala, a agricultura e a pecuária.

O DASP, citado em várias oportunidades no projeto, deve igualmente participar de maneira que as atividades do Conselho Deliberativo sofram o necessário entrosamento que facilitará o seu trabalho.

Há órgãos estaduais de planejamento econômico com trabalhos da melhor qualidade e equipe já bem desenvolvida, cujos estudos visam a economia no âmbito estadual. É conveniente que o plano global pretendido pela SUDENE deva guardar harmonia com o que já se vem fazendo nas esferas estaduais. O projeto admite de uma forma ampla a coordenação com outros órgãos e entidades, sem dar, contudo, a definição que seria curial para assunto tão importante.

Há, ainda mais, equívocos na redação dos arts.10, alínea "e" e 15.

Assim ao recomendar a essa egrégia Comissão a aprovação do projeto que será a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, proponho as seguintes emendas:

Acrescente-se ao art. 4º:

i) Banco do Brasil S.A.

j) DASP

A alínea "e" do art. 10 passa a ser redigida da seguinte forma:

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva referidas no art. 11, alínea "h" e encaminhar sugestões aos poderes competentes;

Seja a seguinte a redação da letra "b" do art.11:

"coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, especialmente as comissões de planejamento dos Estados participantes, para elaborar os programas e projetos que se enquadram no Plano Diretor;

Passa a ter a seguinte redação o art. 15:

"Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta lei as disposições do art. 72 da Lei 3470, de 28 de novembro de 1958".

São essas as conclusões a que cheguei.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 14 de maio de 1959.

Miguel Calmon

Relator

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Economia.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA

A Comissão de Economia, em sua 7ª reunião ordinária, realizada em 14 de maio de 1959,

- presentes os srs. deputados Daniel Faraco - Presidente, Miguel Calmon, Clemens Sampaio, Gileno Dé Carli, Carneiro de Loyola, Temperani Pereira, Milton Reis, Alde Sampaio, Paulo de Tarso, Edvaldo Flores e Ovídio de Abreu,

- apreciando o parecer favorável do Relator Deputado Miguel Calmon,

- resolveu, por unanimidade, aprovar o Projeto nº 32/59, que "Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências", com as emendas anexas.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 14 de maio de 1959.

Daniel Faraco

Presidente

Miguel Calmon

Relator

Tipo aparente do documento: Emendas adotadas pela Comissão de Economia.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão de Economia

Emendas adotadas ao Projeto nº 32/59, que "Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências".

Emenda nº 1

Acrescente-se ao art. 4º:

"i) Banco do Brasil S.A.

j) DASP"

Emenda nº 2

A alínea e do art. 10 passa a ser redigida da seguinte forma:

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva referidas no art. 11, alínea "h" e encaminhar sugestões aos poderes competentes;

Emenda nº 3

Seja a seguinte a redação da letra "b" do art.11:

"coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, especialmente as comissões de planejamento dos Estados participantes, para elaborar os programas e projetos que se enquadram no Plano Diretor;"

Emenda nº 4

Passa a ter a seguinte redação o art. 15:

"Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta lei as disposições do art. 72 da Lei 3470, de 28 de novembro de 1958".

Sala Carlos Peixoto Filho, em 14 de novembro de 1959.

Daniel Faraco

Presidente

Miguel Calmon

Relator

Observações de leitura: Quatro emendas separadas por seus títulos na mesma folha. Há brasão, sublinhados e sinais de revisão a lápis junto aos títulos, às alíneas e às assinaturas. A data final traz «14 de novembro de 1959». Indicação no canto superior direito e assinaturas com leitura incerta.

Casa: Câmara dos Deputados

Arquivo: Dossie-PL-32-1959.pdf

Página do PDF: 185

Número de página impresso no documento, se houver: Não identificado.

Tipo aparente do documento: Relatório da Comissão de Economia [cópia do mesmo relatório da página 164 desta transcrição.

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Casa: Câmara dos Deputados

Arquivo: Dossie-PL-32-1959.pdf

Página do PDF: 189

Número de página impresso no documento, se houver: Não identificado.

Tipo aparente do documento: Comunicação de aprovação de requerimento de urgência em Plenário à Comissão de Economia, com despacho manuscrito.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Urgentíssimo

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de [manuscrito marginal] Finanças

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que, em sessão de hoje, foi aprovado requerimento de URGÊNCIA, para o Projeto n.º [manuscrito marginal] 32 de 19[manuscrito marginal] 59, que se acha em curso nessa Comissão.

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 8 de [manuscrito marginal] maio de 195[manuscrito marginal] 9

[assinatura]

1º Secretário

[manuscrito marginal]

Aos Deputados

Laurentino Pereira para relator

Expedito Machado para revisor

C. Finanças, 14/5/59,

[assinatura] [ilegível]

Presidente

Tipo aparente do documento: Relatório da Comissão de Finanças.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS.

Projeto nº 32/59.

RELATÓRIO.

O Exmo. Sr. Presidente da República, em Mensagem datada de 20 de fevereiro, remete à Câmara dos Deputados, o anteprojeto nº 32/59 que institue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Êsse anteprojeto, agora, é apresentado em regime de urgência e envolve assunto da mais alta rlevância, merecendo estudos bem mais profundos, pois que dêle se espera, como acentua a Mensagem Presidencial, a ressurreição econômica da região. Evoca a Mensagem o alto padrão do custo de vida do Brasil que se debita ao baixo padrão do nordeste.

É certo que um órgão de estudo e de ação coordenada pode oferecer condições especiais de rendimento de trabalho mas por si só não tem o efeito milagroso de atender às necessidades do nordeste.

Fica assim o projeto na base de uma promessa iluminada pela angustia geral da Nação, mas não é, de fato, um passo efetivo no caminho da solução do grande problema. Êsse, que se tem em vista realizar cabe, primordialmente, à Câmara dos Deputados, estruturar, pela maior responsabilidade que assume, por efeito de se compor da representação popular.

A Mensagem diz: "é imprescindível, lograr, de imediato uma cooperação mais estreita dos distintos órgãos federais que atuam no Nordeste." E sem dúvida uma verdade que se choca com o conteúdo do anteprojeto que tem por efeito substituir os órgãos especializados, por um novo aparêlho que se cria, sem tradição, sujeito aos percalços de sua propria instauração.

Daí a impropriedade de se dizer na Mensagem que a "ação do Govêrno Federal no Nordeste deve ser dirigida por uma unidade de propósito, que só pode existir quando cabe a um só órgão a responsabilidade de formular a política do desenvolvimento da região."

De início porque a formulação da política do Desenvolvimento cabe em primeiro lugar ao Congresso Nacional e em segundo ao Governo na sua unidade política integrada dos Ministros de Estado, solidários na responsabilidade com o Sr. Presidente da República.

O alto custo de vida que vem martirizando o país não cabe especialmente ao nordeste, cujo esfôrço tem sido heróico. Para se ter uma pálida idéia do valor dêsse esfôrço dos nordestinos, basta citar que de 1955 a 1957 o crescimento em valor dos produtos agrícolas (Anuário de Estatística do Brasil, de 1958, pag. 69), foi o seguinte: -

Ceará - 172%	S. Catarina - 43%
Amazonas - 114%	Paraíba - 41%
Alagoas - 92%	Bahia - 38%
Sergipe - 86%	R. Janeiro - 38%
Pernambuco - 84%	S. Paulo - 33%
Piaui - 80%	Minas - 33%
Mato Grosso - 71%	R. G. Sul - 32%
R.G. Norte - 43%	Goiaz - 31%
Pará - 43%	Paraná - 13%
E. Santo - 43%	Maranhão - 6%

Por êstes dados nota-se o aumento da produção nos Estados do Ceará, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, e Piauí, atingindo a cifras superiores a 80%. Isso, porém, não invalida a tese do subdesenvolvimento do Nordeste, mas define o valor do esfôrço de seus filhos, apresentando esse quadro, apesar do drama vivido da sêca calcinante, que nesse período se manifestou trágica e dolorosa.

O que o nordeste necessita é de um programa real de realizações, e os órgãos existentes no nordeste seriam capazes de realizá-los.

A falta de irrigação não advem da inexistencia de um serviço especializado, mas apenas da falta de encanamentos, bombas e outros apetrechos necessários a sua implantação. A mecanização das atividades rurais não depende da criação de um novo órgão, mas de um programa.extenso no Ministério da Agricultura.

PARECER

A fim de que não seja atrazado o andamento da matéria, com as considerações que nos permitimos fazer, opinamos, em princípio, pela aprovação do Projeto nº 32/59, reservando-nos o direito de reexaminá-lo, quando tornar à essa Comissão com as emendas que lhe serão oferecidas em plenário.

Êsse o nosso parecer.

Sala Rêgo Barros, em 12 de maio de 1959

LAURENTINO PEREIRA - RELATOR

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Finanças.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

A Comissão de Finanças em sua 2a. reunião ordinária, realizada em 12 de maio de 1959, presentes os senhores: Cesar Prieto, Presidente, Aroldo Carvalho, Clelio Lemos, Expedito Machado, Laurentino Pereira, Mario Beni, Mario Tamborindeguy, Nogueira de Rezende, Osmar Cunha, Paiva Muniz, Jayme Araujo, Raul de Gois, Celso Brant, Afonso Celso, Aluysio Nonô, Clovis Pestana, Humberto Lucena, ao examinar o Projeto 32/59, resolveu, de acôrdo com o parecer do relator, Senhor Laurentino Pereira, aprová-lo em princípio, reservando-se para reexaminar a matéria quando voltar emendada pelo plenário.

Sala Rêgo Barros, em 12/5/1959.

Cesar Prieto - Presidente

Laurentino Pereira - Relator

Casa: Câmara dos Deputados

Arquivo: Dossie-PL-32-1959.pdf

Página do PDF: 193

Número de página impresso no documento, se houver: Não identificado.

Tipo aparente do documento: Projeto de lei impresso [mesmo documento constante a partir da página 129 desta transcrição.

Transcrição:

Não há necessidade de nova transcrição de texto idêntico.

Tipo aparente do documento: Emenda nº 1 ao Projeto nº 32, de 1959, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal]

Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Finanças, de Orçamento e Fiscalização Financeira, de Polígono das Sêcas e Bacia do São Francisco

Em 20.5.1959

[manuscrito marginal] Nº 1

[manuscrito marginal] vai

EMENDA AO PROJETO Nº 32, de 1959

[manuscrito marginal] Ao projeto ou ao substitutivo.

Acrescentem-se ao parágrafo único do art. [manuscrito marginal] 1º as seguintes palavras: "e a área do polígono das Sêcas em Minas Gerais".

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959.

[manuscrito marginal] José Bonifacio

[assinatura]

[manuscrito marginal] Herbert Levy

[assinatura]

JUSTIFICAÇÃO:

O projeto abrange todo o polígono das Sêcas, com exclusão apenas e inexplicàvelmente da zona que está no polígono em Minas Gerais. Parece-me sobremodo injusto.

[assinatura] José Bonifacio

[assinatura] Herbert Levy

Tipo aparente do documento: Emenda nº 2 ao Projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 2

[manuscrito marginal] vai

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Dê-se ao Artigo 1º a seguinte redação:

"Artigo 1º [rasura] E' criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e que tem por finalidade:

[manuscrito marginal] Fernando Ferrari

[assinatura]

[manuscrito marginal] Teodulo Albuquerque

[manuscrito marginal] João Mendes

[manuscrito marginal] Hélio Ramos

[manuscrito marginal] José Amoedo

[manuscrito marginal] Milvernes Lima

[manuscrito marginal] Humberto Reis

[manuscrito marginal] Alves de Macedo

[manuscrito marginal] Nogueira de Rezende

[manuscrito marginal] Fernando Santana

[manuscrito marginal] Antonio Fraga

[manuscrito marginal] Celso Brant

[manuscrito marginal] Moreira da Rocha

[manuscrito marginal] Furtado Leite

Tipo aparente do documento: Emendas ao Projeto nº 32 – 59 [Nº 3].

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 3

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 32

EMENDAS AO PROJETO Nº 32 - 59

AUTORIA: Deputado Passos Pôrto.

APOIAMENTO:

I

[manuscrito marginal] vai

SUBSTITUTIVO AO ARTIGO 1º

Art. 1º - Fica criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autonoma, com séde em Recife e agências na Capital da República e Capitais dos Estados, abrangidos pela presente Lei.

Parágrafo Único - Para os fins desta Lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe e Bahia.

II

Inclua-se o seguinte artigo, que será o segundo, alterando-se a numeração dos demais:

Art. 2º - A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) terá por finalidade:

a) Estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução dos projetos a cargo de órgãos federais na região;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuidos;

d) coordenar programas de assistência financeira e técnica estrangeira ao Nordeste;

e) Aprovar e encaminhar projetos oriundos das comissões de desenvolvimento econômico estaduais para assistência financeira ou para execução pelos órgãos federais.

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 15 de maio, 1959

[manuscrito marginal] Passos Porto

[manuscrito marginal] Coelho de Souza

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 4 ao Projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] Nº 4

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 64

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Dê-se à alínea b do Artigo 1º a seguinte redação:

" b) - coordenar a elaboração e a execução dos projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste a cargo de órgãos federais na região."

[manuscrito marginal] Teodulo Albuquerque

[manuscrito marginal] João Mendes

[manuscrito marginal] Hélio Ramos

[manuscrito marginal] José Arnaldo

[manuscrito marginal] Milvernes Lima

[manuscrito marginal] Humberto Reis

[manuscrito marginal] Alves de Macedo

[manuscrito marginal] Nogueira de Rezende

[manuscrito marginal] Fernando Santana

[manuscrito marginal] Antonio Fraga

[manuscrito marginal] Celso Brant

[manuscrito marginal] Moreira da Rocha

[manuscrito marginal] Furtado Leite

[manuscrito marginal] Fernando Ferrari

[manuscrito marginal] para o apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 5 ao Projeto de Lei nº 32/1959, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] Nº 5

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 24

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 32/1959

Institue a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste e dá outras providências.

Suprima-se, na letra b, do art. 1º, as seguintes expressões:

"e controlar" e "e a execução".

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

[manuscrito marginal] apoiamento regimental

É justo que um órgão técnico da natureza da SUDENE coordene, com os órgãos federais, a elaboração dos projetos a serem executados no Nordeste, pelos vários setores da administração federal. O que, porém, não me parece aceitável é que a SUDENE passe a contratar, inclusive, a execução das obras a cargo de outras repartições federais, o que importaria, a meu vêr, em desprestigiar a atuação dêsses órgãos naquela região do país.

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

[assinatura] Humberto Lucena

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 6 manuscrita.

Transcrição:

Câmara dos Deputados

[manuscrito marginal] Nº 6

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 21

[manuscrito marginal] L7

Emenda nº

a

art 1º, § Unico

acrescente-se, in fine:

e regiões incluidas no Poligono da Seca, de acordo com a lei

[palavra incerta: Sala da Com.], 14.5.59,

[manuscrito marginal] Ultimo Carvalho

[manuscrito marginal] ABELARDO JUREMA

[manuscrito marginal] Apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 7 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 7

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 76

[manuscrito marginal] L8

PROJETO 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Desloque-se o parágrafo único do art. 2º para o art. 1º.

Justificação

A delimitação da região deve constar do dispositivo que institui a Sudene e não no que lhe fixa finalidades.

Sala das Sessões, de maio de 1959

João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 8 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 8

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 68

[manuscrito marginal] L9

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

EMENDA Nº

Art. 2º

Inclua-se a seguinte alínea:

e) estudar e coordenar programas para assistência às vítimas da sêca e superintender e fiscalisar a sua execução quando se verificar o fenômeno climatérico.

JUSTIFICAÇÃO

Essa programação coube ao DNOCS que falhou em sua missão. Não é possível se continuar no regime de improvisação em que temos vivido no setor assistencial das sêcas.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 9 ao Projeto nº 32/59, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 9

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 70

[manuscrito marginal] L10

PROJETO Nº 32/59

Emenda nº

No art. 2º, b:

Diga-se - coordenar, controlar e fiscalizar a elaboração etc. (como está)

Justificação

Controlar execução de projetos não implica necessàriamente no poder amplo de fiscalizar, o que é indispensável à eficiência das atribuições da Sudene.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura]

João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 10 de plenário ao Projeto nº 32/59, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 10

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] [palavra incerta: Nº 39]

[manuscrito marginal] L11

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO Nº 32/59

Dê-se ao art. 2º, parágrafo único, a seguinte redação:

"Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e pela parte do território de Minas Gerais que constitui as zonas fisiográficas de Itacambira, Alto Jequitinhonha, Urucuia, Alto São Francisco e Alto Médio São Francisco."

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura] Rubens Berardo

[manuscrito marginal] V. lider como líder do Partido.

[assinatura] Deputado SAN TIAGO DANTAS

[assinatura] Francisco Campos

[manuscrito marginal] Vice líder

[assinatura] José Arnaldo

[assinatura] Bilac Pinto

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] Pedro Aleixo

[manuscrito marginal] Manoel de Almeida

[manuscrito marginal] Pimenta da Veiga

[manuscrito marginal] Francisco Campos

[manuscrito marginal] Nogueira da Gama

[manuscrito marginal] França Campos

[assinatura] Mauricio Andrade

Justificação

O conceito de Nordeste adotado pelo Projeto nº 32/59 escapa visìvelmente à simples indicação da orientação geográfica para seguir um critério geo-econômico, à luz do qual se integrem tôdas as regiões vizinhas caracterizadas pelo clima semi-árido, pela predominância das pastagens tropicais pobres e do revestimento florístico de cerrados e caatingas, exigindo uma política.adequada de aproveitamento de solos e águas, e a reorganização da economia, mediante a intensificação de investimentos industriais e a abertura de frentes de colonização.

Por êsse motivo, com muita propriedade incluir-se no Nordeste o mais importante Estado do Leste brasileiro – a Bahia – cujo sertão oferece tôdas as características acima indicadas.

Sucede, porém, que essas características não desaparecem a partir da linha política que se estende pelo rio Carinhanha e pelo Verde Pequeno, mas pelo contrário se aprofundam no território mineiro, marcando cinco regiões fisiográficas contínuas, as quais podem ser vistas como prolongamento do território bahiano: a oeste a do Alto Médio e do Alto São Francisco e a do Urucuia, abrangendo poucos, porém extensos municípios, com uma população que, somada, perfaz cêrca de 8% (oito por cento) da total do Estado (1950); ao norte, a de Itacambira, com 2,7% da mesma população; e a nortenordeste a do Jequitinhonha, com 4% da população.

Essas regiões não podem ficar, sob pena de desigualdade injustificada no tratamento das zonas áridas e semi-áridas do País, fora do alcance dos benefícios da SUDENE, e por isso se faz indispensável a emenda que temos a honra de apresentar.

[assinatura] Rubens Berardo

[manuscrito marginal] V. lider como líder do Partido.

[assinatura]

Deputado SAN TIAGO DANTAS

[manuscrito marginal] Rubens Berardo

[manuscrito marginal] Nogueira da Gama

[manuscrito marginal] Mauricio Andrade

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 11 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 51

[manuscrito marginal] Nº 11

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L13

Projeto 32/59

Ao art.º 2º acrescente-se entre as palavras "nomeado" e "pelo" as seguintes palavras: "em comissão simbolo CC1 [?]

S.S. 13.5.59

[manuscrito marginal] Humberto Lucena

[manuscrito marginal] em apoiamento,

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] Milton Brandão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 12 ao substitutivo da Comissão de Orçamento.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 12

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 69

[manuscrito marginal] L14

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

EMENDA Nº

Art. 3º

Substitua-se pelo seguinte:

A SUDENE será dirigida por um Superintendente e dois diretores técnicos de livre escolha do Presidente da República, cabendo ao primeiro a representação ativa e passiva do órgão, em juizo e fora dele.

Parágrafo Único - O Superintendente e diretores, solidàriamente responsáveis pelos atos da Diretoria Executiva, de liberarão por maioria de votos e seus encargos serão distribuidos em regulamento.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 13 ao projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 13

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 60

[manuscrito marginal] L15

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Dê-se ao Artigo 3º a seguinte redação:

"Artigo 3º - A SUDENE compreenderá:

a) Conselho Deliberativo

b) Secretaria Executiva, sediada, respectivamente, na Capital Federal e na cidade de Recife.

Parágrafo 1º - A Secretaria Executiva manterá na Capital da República uma agência para assistir permanentemente o Conselho Deliberativo."

[manuscrito marginal] Teodulo Albuquerque

João Mendes - Hélio Ramos - José Arnaldo - Humberto Reis

Alves de Macedo – Nogueira de Rezende - Antonio Fraga - Celso Brant - Moreira da

Rocha - Furtado Leite - Fernando Ferrari

[manuscrito marginal] para o apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 14 com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 14

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 12

[manuscrito marginal] L16

EMENDA Nº

Ao projeto de lei 32 - A de 1959.

Substitua-se o art. 4º pelo seguinte:

Art. 4º O Conselho Deliberativo será constituído de - 21 membros, sendo nove indicados Governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado, - três membros natos:

a) O Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) o Diretor Superintendente da Comissão do Nordeste em que é transformado, pela presente Lei, o Departamento Nacional de Obras Contra Sêcas, e nove representantes dos seguintes órgãos:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) Fôrças Armadas;

g) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) Banco do Nordeste do Brasil;

i) Confederação Nacional da Indústria.

Parágrafo único. Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem poderão assumir pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados.

Parágrafo Segundo. Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituídos na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

JUSTIFICAÇÃO

A Confederação Nacional da Indústria como Orgão Consultivo do Poder Público - qualidade essa outorgada pela nossa própria Constituição - tem, realmente, prestado relevantes serviços à Nação, através seus dignos representantes espalhados nos mais variados organismos governamentais: Conselho Nacional do Petróleo, COFAP, SUMOC etc.

Não é justo que se exclua da SUDENE, representante de uma classe que está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento econômico.

No caso do Nordeste, por exemplo, por várias vêzes a indústria já se manifestou vivamente interessada em cooperar com o Govêrno. Agora mesmo, segundo o testemunho do nobre colega Josué de Castro à Casa, em seu discurso do dia 8 do corrente, a Confederação fez realizar em Garanhuns, Estado de Pernambuco, entre os dias 23 de abril e 3 de maio, sob os auspícios do SESI, "O Seminário de desenvolvimento econômico do Nordeste", onde técnicos de renome debateram os mais variados problemas que afligem àquela região e cujos estudos, certamente, serão de relevante valia à SUDENE.

A inclusão preconizada pela presente emenda constitui, portanto, a nosso ver, uma medida que deve merecer a aprovação dos honra dos colegas.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 13/5/59

[assinatura]

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 15 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 83

[manuscrito marginal] Nº 15

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L18

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

EMENDA Nº

Art. 4º, b

Substitua-se a expressão "Secretaria Executiva" por "Diretoria Executiva".

JUSTIFICAÇÃO

Consequência de emenda ao art. 3º.

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 16 com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 11

[manuscrito marginal] Nº 16

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L19

EMENDA Nº

Ao projeto de lei 32 - A de 1959.

Substitua-se o art. 5º pelo seguinte:

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e três (23) membros, sendo nove (9) indicados pelos governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado - três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e dez (10) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S.A. ;

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S.A.;

j) Confederação Nacional da Indústria

§ 1º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) O Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º Os governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho serão substituídos nos seus impedimentos pela forma prevista na regulamentação desta lei.

JUSTIFICAÇÃO

A Confederação Nacional da Indústria como Orgão Consultivo do Poder Público - qualidade essa outorgada pela nossa própria Constituição - tem, realmente, prestado relevantes serviços à Nação, através seus dignos representantes espalhados nos mais variados organismos governamentais: Conselho Nacional do Petróleo, COFAP, SUMOC etc.

Não é justo que se exclua da SUDENE, representante de uma classe que está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento econômico.

No caso do Nordeste, por exemplo, por várias vêzes a indústria já se manifestou vivamente interessada em cooperar com o Govêrno. Agora mesmo, segundo o testemunho do nobre colega Josué de Castro à Casa, em seu discurso do dia 8 do corrente, a Confederação fez realizar em Garanhuns, Estado de Pernambuco, entre os dias 23 de abril e 3 de maio, sob os auspícios do SESI, "O Seminário de desenvolvimento econômico do Nordeste", onde técnicos de renome debateram os mais variados problemas que afligem àquela região e cujos estudos, certamente, serão de relevante valia à SUDENE.

A inclusão preconizada pela presente emenda constitui, portanto, a nosso ver, uma medida que deve merecer a aprovação dos honra dos colegas.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 14/5/59

[assinatura]

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 17 com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 17

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 23

[manuscrito marginal] L21

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Institue a Superintendencia do Desenvolvimento Econômico do Nordeste e dá outras providências.

Suprima-se a letra a , do art. 5º.

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

[assinatura]

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

A meu vêr o disposto na letra a , do art. 5º, do presente Projeto, constitue atribuição muito ampla que se pretende dar à SUDENE, que, inclusive, poderia passar a examinar tôdas as proposições em tramitação no Congresso, a fim de concluir, perante o Presidente da República, e sobre a sua oportunidade e conveniência.

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

[assinatura] Humberto Lucena

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 18 ao projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 18

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] [palavra incerta: Nº 65]

[manuscrito marginal] L22

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Dê-se a seguinte redação à alínea b do Artigo 5º:

" b) - coordenar, sem prejuizo das atribuições e fiscalização deferidas a outros órgãos, o controle dos saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias dos de projetos constantes do Plano Diretor através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos."

[manuscrito marginal] Teodulo Albuquerque – João Mendes - Hélio Ramos – José Arnaldo - Milvernes Lima - Humberto Reis - Alves de Macedo - Nogueira de Rezende – Fernando Santana - Antonio Fraga - Celso Brant - Moreira da Rocha - Furtado Leite - Fernando Ferrari

[manuscrito marginal] para o apoiamento regimental]

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 19 ao projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 19

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 61

[manuscrito marginal] L23

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Suprima-se a alínea D e os números 1, 2, 3, e 4 do Artigo 5º.

[assinatura] [palavra incerta: Theodulo Albuquerque]

[assinatura] [palavra incerta: João Mendes]

[assinatura] [palavra incerta: Hélio Ramos]

[assinatura] [palavra incerta: José Arnaldo]

[assinatura] [palavra incerta: Milvernes Lima]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: Alves de Macedo]

[assinatura] [palavra incerta: Nogueira de Rezende]

[assinatura] [palavra incerta: Fernando Santana]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: Celso Brant]

[assinatura] [palavra incerta: Moreira da Rocha]

[assinatura] Furtado Leite

[manuscrito marginal] para o apoiamento regimental

[manuscrito marginal] Fernando Ferrari

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 20 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 75

[manuscrito marginal] Nº 20

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L24

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 5º, § 3º:

Substitua-se pelo seguinte:

Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus funcionários efetivos e suas substituições bem como dos membros natos do Conselho se processarão na forma prevista em regulamento.

Justificação

Parece-nos indispensável deixar expresso que os representantes dos Ministérios e demais entidades mencionados no artigo devem ser funcionários efetivos, garantia essencial à segurança em seus pronunciamentos.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura]

João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 21 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 74

[manuscrito marginal] Nº 21

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L25

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 6º:

1) Substitua-se pelo seguinte:

Compete à Sudene

2) Acrescente-se a seguinte alínea

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades

3) alínea c) - substitua-se pela seguinte:

"fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos comprobatórios de suas despesas".

Justificação

Cabe fiscalizar o emprêgo de recursos e não examinar. Por outro lado, a fiscalização deve compreender não só a confecção dos documentos como também a verificação da realidade da despesa em confronto com a obra ou serviço, sem preço comparado a outros empreendimentos da mesma natureza e tudo mais que fôr preciso para se apurar a legitimidade da despesa.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda ao projeto nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 62

[manuscrito marginal] Nº 22

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L26

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 6º:

"Artigo 6º - Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor, que será aprovado pelo Congresso Nacional, mediante proposta apresentada pelo Conselho Deliberativo ao Presidente da República."

[manuscrito marginal] Teodulo Albuquerque – João Mendes - Hélio Ramos – José Arnaldo - Milvernes Lima - Humberto Reis - Alves de Macedo - Nogueira de Rezende – Fernando Santana - Antonio Fraga - Antonio Carlos Magalhães - Celso Brant - Moreira da Rocha - Furtado Leite - Fernando Ferrari

[manuscrito marginal] para o apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 23 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 23

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 43

[manuscrito marginal] L27

Projeto 32/59

Emenda.

ao artº 6º.

inclua-se entre as palavras

"região" e "serão" as palavras: "depois de aprovados pelo Ministro competente" -

Sala das Sessões, 13 - de Maio de 1959

[manuscrito marginal] Petrônilo Santa Cruz de Oliveira

[manuscrito marginal] Armando Falcão

(Apoiamento regimental)

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 24 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 24

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L28

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 6º, letra d)

Redija-se assim:

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, transformação, adaptação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do Plano Diretor.

Justificação

Melhor redação, apenas.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[assinatura] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 25 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 25

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L29

PROJETO Nº 32A/1959

(Substitutivo da C. Orçamento)

Emenda nº

Ao art. 7º

Onde se diz: "dentro das diretrizes de um Plano Diretor trienal, estabelecido em lei"; diga-se

"dentro das diretrizes de um Plano Diretor, estabelecido em lei, com a vigência de, pelo menos, três anos".

JUSTIFICAÇÃO

O prazo de três anos, estabelecido para a vigência do Plano Diretor, deve ser o mínimo, como quer a Emenda, por isso que a sua amplitude e as circunstâncias poderão aconselhar um período maior.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959.

[assinatura] Paulo Sarasate

PAULO SARASATE

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 26 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 50

[manuscrito marginal] Nº 26

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L30

Projeto nº 32 – 1959

Emenda nº .....

Acrescente-se, in fine, ao art. 7º do Projeto:

..... respectivos, para seu [palavra incerta: exâme], aprovação ou modificação pelas Casas do Congresso Nacional

Sala das Sessões, 13 de Maio de 1959

[manuscrito marginal] Vasco Filho

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 27 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 13

[manuscrito marginal] Nº 27

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L31

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº 32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento).

[manuscrito marginal] Substitutivo

1º) - Ao art. 7º -

Redija-se assim :-

"Art. 7º - Os programas anuais de trabalho das entidades federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um Plano Diretor, estabelecido em lei, e previsto para execução em determinado periodo".

2º) - Ao § 1º do art. 7º -

Redija-se assim:

"Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção dos empreendimentos programados, pelo periodo previsto na lei que o estabelecer".

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

- MARTINS RODRIGUES-PSD-CE.

[assinatura]

[manuscrito marginal] Armando Falcão

JUSTIFICAÇÃO:- As emendas propostas visam suprimir a limitação de três anos para o periodo previsto para o Plano Diretor. Em regra, os programas de trabalhos do Plano não poderão desenvolver-se apenas num trienio. Caberá ao legislador, no momento do estabelecimento do Plano, fixar o espaço de tempo necessário para a execução das / suas diferentes etapas.

- Martins Rodrigues-

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 28 ao projeto 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 48

[manuscrito marginal] Nº 28

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L32

PROJETO 32/59

AO ART. 7º ACRESCENTE-SE

Parágrafo único - O Poder Executivo, para efeito de encaminhamento da proposta orçamentária e divisão das verbas destinadas a SUDENE, obedecerá, obrigatòriamente ao que determina a a lei 1004, de 24.12.49, na parte que estabelece os índices de gravidade das sêcas, com referência aos Estados incluidos no art. 2º, ficando o Estado do Maranhão, com a sua cota assegurada até o máximo de 7%, após o que, se fara a distribuição.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[assinatura] Milton Brandão

[assinatura] Herbert Levy

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] Laurentino Vieira

[assinatura] Mario Tamborindeguy

[assinatura] Osvaldo [ilegível]

[assinatura] Victor [ilegível]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] Jamil [ilegível]

[assinatura] Suassuna [ilegível]

[assinatura] Henrique de La Rocque

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] Heitor [ilegível]

[assinatura] Ruthão Moreira

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] (apoiamento regimental)

[manuscrito marginal] Armando Falcão

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: Paulo] [ilegível]

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 29 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 73

[manuscrito marginal] Nº 29

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L33

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 8º

Substitua-se pelo seguinte:

O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no Plano Diretor.

§ 1º A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da Sudene, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo.

§ 2º Os recursos consignados no Orçamento Geral da União não poderão spfrer redução em sua aplicação, salvo por conclusão de obra ou extinção de serviço.

Justificação

Em parte, apenas se dá nova redação ao artigo.

No § 2º, cogitamos da obrigatoriedade da aplicação dos recursos.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 30 ao substitutivo da Comissão de Orçamento.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 81

[manuscrito marginal] Nº 30

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L34

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

EMENDA Nº

Art. 9º

Redija-se:

Os recursos atribuidos a entidades governamentais para execução do plano diretor e dos programas dele decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 31 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 31

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L35

PROJETO Nº 32/59

(SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO)

EMENDA Nº

Art. 9º - Parágrafo único.

Transforme-se o parágrafo em artigo, com a seguinte redação: "Art. - Constituirá elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos, a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizados, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com as plantas, projetos e especificações aprovados".

JUSTIFICAÇÃO

A emenda tem por escopo tornar bem claro que o laudo previsto no dispositivo deverá ser exigido não apenas nos empreendimentos a cargo da SUDENE, diretamente, mas, por igual, naqueles cuja fiscalização lhe compete.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959.

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 32 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 72

[manuscrito marginal] Nº 32

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L36

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 10

Diga-se:

"Compete ao Conselho Deliberativo"

Justificação

A matéria é de competência e não incumbência.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 33 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 49

[manuscrito marginal] Nº 33

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L37

Projeto 32/59

Art 10 - letra a

Acrescente-se in fine ", a ser remetido, para a devida apreciação, do Congresso Nacional."

S.S. 13/5/59

[manuscrito marginal] Aluizio Alves

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 34 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [ilegível]

[manuscrito marginal] 240

[manuscrito marginal] Nº 34

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L38

EMENDA Nº

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 10 - letra b

Onde se diz: e as respectivas

Diga-se: e os atos das respectivas

JUSTIFICAÇÃO

As revisões não serão feitas pela Sudene, à qual compete sim elaborar os respectivos atos, para o devido encaminhamento, conforme se depreende, aliás, do que está dito na letra a do art. 11.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 35 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 35

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 19

[manuscrito marginal] L39

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº 32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao art. 10, alinea c -

-Suprima-se.

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura]

-MARTINS RODRIGUES-

PSD.-Ceará

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] armando Falcão

JUSTIFICAÇÃO - Não deve caber ao Conselho Deliberativo da SUDENE, e sim à sua Secretaria Executiva[manuscrito marginal] , a atribuição prevista na alínea - c do art. 10. Na alinea d do art. 11 já se inclui, entre as atribuições da Secretaria Executiva, a de "coordenar e acompanhar a // execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor[manuscrito marginal] ".

[assinatura]

=MARTINS RODRIGUES=

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 36 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 36

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 14

[manuscrito marginal] L40

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento)

AO ART. 10, LETRA f -

-Suprima-se.

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959.

[assinatura]

=MARTINS RODRIGUES -

PSD-Ceará

[assinatura]

[manuscrito marginal] Armando Falcão

JUSTIFICAÇÃO - Não convem sobrecarregar de atribuições o Conselho Deliberativo que, sendo muito numeroso, não poderá funcionar com frequencia. De um modo geral, o que lhe cabe é a formação das diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste, que se comsubstanciará no Plano Diretor. A atribuição prevista na letra f já se acha estabelecida, aliás, em termos mais amplos[manuscrito marginal] , na disposição / da letra h.

"Martins Rodrigues"

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 37 ao substitutivo da Comissão de Orçamento, com justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 37

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 18

[manuscrito marginal] L41

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº 32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento)

1º) - Ao art. 10 -

-Redija-se assim a alinea c:

"c) - submeter à aprovação do Presidente da República[manuscrito marginal] , plano especial de obras[manuscrito marginal] , de abastecimento e de assistência [rasura] [ilegível] [manuscrito marginal] das populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca".

2º) - Ao art. 11 -

- Acrescente-se, como alinea, onde convier:

-" preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo para sua aprovação, plano especial de obras[manuscrito marginal] , de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca";

-" coordenar e controlar na ocorrencia de sêca, a ação dos orgãos e serviços federais sediados na região, para a execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência às populações flageladas".

JUSTIFICAÇÃO: - A sêca, apesar de sua ocorrência periodica, encontra sempre governo e povo desaparelhados para combater-lhe os efeitos imediatos e dramáticos. Improvisam-se obras, trabalhos e serviços de assistência que não tem rendimento e eficiencia, por isso mesmo. Urge prevêr, antecipando, mediante a organização de um programa de trabalho, o que se tem de realizar, na emergencia da calamidade. A assistência não será tumultuária e os dinheiros publicos não serão gastos sem proveito.

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

Deputado Federal.

[assinatura]

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 38 ao substitutivo da Comissão de Orçamento.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 77

[manuscrito marginal] Nº 38

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L42

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 10

Acrescente-se a seguinte alínea:

i) Aprovar e propor ao Presidente da República a concessão de câmbio favorecido para equipamento destinado ao Nordeste, considerado essencial ao desenvolvimento da região.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

[assinatura] Paulo Sarasate

[assinatura] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 39 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 39

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 43

EMENDA Nº

PROJETO Nº 23/59 [rasura]

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Parágrafo único do Art. 10.

Redija-se assim:

"Parágrafo único - O Conselho Deliberativo, que poderá reunir-se em diferentes locais da região e na Capital da República, deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um de seus membros, escolhido na forma estabelecida no seu Regimento Interno."

JUSTIFICAÇÃO

Melhor redação.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 40 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 40

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 26

[manuscrito marginal] L 44

E M E N D A AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Institue a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste e dá outras providências.

Dê-se ao parágrafo único, do art. 10), a seguinte redação:

"O Conselho Deliberativo poderá reunir-se em diferentes locais da região e na capital da República, deliberando, por maioria de votos, sob a presidência do Superintendente da SVDENE que será substituido, nos seus impedimentos, na forma estabelecida no seu Regimento Interno.

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

[assinatura] Humberto Lucena

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] apoiamento regimental

JUSTIFICAÇÃO

Não compreendo como fazendo pa te do Conselho Deliberativo, possa o Superintendente da SUDENE deixar de presidí-lo, já que, hierarquicamente, é a mais alta autoridade na organização.

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 41 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 41

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 17

[manuscrito marginal] L 45

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº 32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento)

1º) - Ao paragrafo unico do Art. 10 -

Passe a §1º, com a seguinte redação:

§1º -"O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região ou na Capital da República".

2º) - Acrescente-se:

§2º - "O Regimento Interno do Conselho regulará o seu funcionamento, dispondo, inclusive, sôbre o exercício da sua presidencia nas reuniões e sôbre o processo das deliberações".

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

=MARTINS RODRIGUES- PSD-CE.=

JUSTIFICAÇÃO: - O Conselho Deliberativo, pelo grande número de elemento que o compõem (são, ao todo, 22), não vai ter facilidade de funcionamento. Verdade é que não se fará necessário, dada a natureza das suas atribuições, que se reuna frequentemente. Ainda assim, é mister que se facilite, [rasura] [ilegível] quanto possivel, o seu funcionamento. É o que objetiva a emenda, ao deixar, no §2º, que acrescenta ao art. 10, ao Regimento Interno a incumbencia de dispor a //respeito. O próprio Conselho verificará, ao elaborar sua lei interna, o caminho mais praticavel.

-Martins Rodrigues-

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 42.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 42

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 67

[manuscrito marginal] L 46

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

EMENDA Nº

Art. 11

Substitua-se pelo seguinte:

Compete à Diretoria Executiva assistida por uma Secretaria Geral dirigida por um Secretário de [rasura] livre nomeação do Superintendente[manuscrito marginal] ad referendum da Diretoria:

(seguem-se as alíneas como estão)

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 43 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 71

[manuscrito marginal] Nº 43

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 47

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 11 - alínea d:

Diga-se: coordenar e fiscalizar a execução etc

(como está)

Justificação

Coordenar e acompanhar não traduz bem o pensamento do legislador que pretenda atribuir à Comissão Executiva o poder de acompanhar, fiscalizando. Porque só para fiscalizar vale acompanhar.

Sala das Sessões, de maio de 1959

João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 44 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Artigo] 100

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 82

[manuscrito marginal] Nº 44

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 48

PROJETO Nº 32/59

(SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO)

EMENDA Nº

Art. 11, alínea g

Substituir por:

Interessar grupos privados a participarem dos projetos compreendidos no Plano Diretor.

JUSTIFICAÇÃO

Manter contatos com grupos privados não é atribuição digna de figurar em lei, por ser ato de rotina administrativa. Interessar êsses grupos, sim, porque compreende a cessão de vantagens que motive a participação.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 45 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 45

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 49

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11, letra h, in fine

Onde se diz: "para o seu pronunciamento"

diga-se:

"para o devido pronunciamento".

Justificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 46 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 46

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 50

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 11, letra i)

Onde se diz: "que permitam o estabelecimento e

a reformulação"

Diga-se:

"para o estabelecimento e a revisão".

Justificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 47 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 47

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 51

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 11, letra [palavra incerta: j])

Redija-se assim: - "Articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar o seu melhor rendimento".

Justificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 48 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 48

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 52

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11 - letra l

Substitua-se "indispensáveis" por "necessárias".

JUSTIFICAÇÃO

Melhor Redação.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 49 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 49

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 22

[manuscrito marginal] L 53

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Institue a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste e dá outras providências.

Suprima-se a letra m, do art. 11.

Sala das Sessões, em 14 de maio,1959.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[assinatura] Abelardo Jurema

[manuscrito marginal] apoiamento regimental

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de dispositivo inócuo.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 50 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 41

[manuscrito marginal] Nº 50

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 54

Projeto 32/59

Emenda:

Ao paragrafo unico do artigo 11

Substituir as palavras: "em Regimento aprovado pelo Poder Executivo" pelas seguintes: "em lei" .

S.S. 13 de Maio de 1959

[manuscrito marginal] Petronilo Santo Cruz de Oliveira

[manuscrito marginal] Armando Falcão

[manuscrito marginal] (apoiamento regimental)

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 51 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 51

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Artigo] 137

[manuscrito marginal] L 55

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 11, parágrafo único

Passe o parágrafo a artigo isolado, a ser inserto após o art. 5º, acrescentando-se-lhe o seguinte:

Parágrafo único - A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nas Capitais dos Estados do Nordeste.

Justificação

Parece imprescindível que, pelo menos a Secretaria Executiva, se não o Conselho, mantenha um escritório (e não agência) na Capital da República. Quanto à instalação progressiva de órgãos semelhantes nas capitais dos Estados do Nordeste, é, por igual, providência que se justifica plenamente.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 52 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 52

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 25

[manuscrito marginal] L 56

EMENDA Nº AO PROJETO Nº 32/59

Institue a Superintendência de Desenvolvimento Econômico do Nordeste e dá outras providências.

Dê ao parágrafo único, do art. 11º, a seguinte redação:

"A Secretaria Executiva será subordinada hierarquicamente ao Superintendente e terá sua estrutura fixada no Regimento do SUDENE"

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa a dispor melhor sôbre a hierarquia administrativa da nova entidade.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

[manuscrito marginal] apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 53.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 53

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 31

[manuscrito marginal] L 57

EMENDA Nº

AO PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao Art. 12, § 1º

Redija-se assim:

"Poderá também a SUDENE, para o desempenho de suas funções técnicas, ter pessoal próprio, nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial".

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1 959

[assinatura] Martins Rodrigues

[manuscrito marginal] (MARTINS RODRIGUES)

[manuscrito marginal] apoiamento regimental

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 54 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 56

[manuscrito marginal] Nº 54

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 58

Emenda ao Projeto nº 32-59

acrescente-se ao paragrafo 1º do Artigo 12: ..... legislação Trabalhista e somente será admitido mediante concurso de Titulos e provas, na forma disciplinado pelo DASP, exetuando-se apenas os individuos contratados para Serviço braçal.

Sala das Sessões, 15 de Maio 1959

[assinatura] Clemens Sampaio

[assinatura] Oswaldo Luiz Abelha

Vice-líder do PTB, como líder de Bloco.

[manuscrito marginal] Clemens Sampaio

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 55 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 50

[manuscrito marginal] Nº 55

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 59

Projeto 32 de 1959

Art. 12 paragrafo 1º

Suprimir a palavra trabalhista pela legislação em vigor.

S.S. 13/5/959

[manuscrito marginal] Euclides Wicar

[manuscrito marginal] em apoiamento,

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] Milton Brandão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 56.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 56

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 36

[manuscrito marginal] L 60

EMENDA

Projeto n. 32-A/1959

Substitua-se pelo seguinte o § 2º do Art. 12 (Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira):

" § 2º - A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados e pessoal especializado, admitido por contrato, na forma do paragrafo anterior, pessoal próprio sujeito às normas da legislação trabalhista".

S.S., 15 de maio de 1959

[assinatura] Fabio Brant

[assinatura] Abrahão Moura

[assinatura] Arnaldo Cerdeira

[manuscrito marginal] Vice - lider da Maioria

[manuscrito marginal] Fabio Brant

[manuscrito marginal] Abrahão Moura

[manuscrito marginal] Arnaldo Cerdeira

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 57 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 16

[manuscrito marginal] Nº 57

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 61

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº 32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira)

AO § 2º DO ART. 12 -

- Suprima-se.

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

=MARTINS RODRIGUES-

PSD-Ceará

[manuscrito marginal] Armando Falcão

JUSTIFICAÇÃO:- Para o funcionamento normal da SUDENE, no que se refere aos serviços administrativos, a Secretaria Executiva poderá aproveitar os serviços de funcionários requisitados, dos que sobejam em outros setores da administração federal. Não // convem sobrecarregar o serviço publico com a admissão de novos servidores; e essa é a politica que vem sendo seguida pelo Governo.

Se, mais tarde, o desenvolvimento dos trabalhos da SUDENE o exigir, poderá então fazer-se a criação de um quadro próprio [manuscrito marginal] para ela.

-MARTINS RODRIGUES-

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 58.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 71

[manuscrito marginal] Nº 58

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 62

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 12

Acrescente-se o seguinte parágrafo 3º:

O pessoal próprio de que trata o parágrafo anterior sòmente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda supressiva Nº 59.

Transcrição:

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 55

[manuscrito marginal] Nº 59

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [ilegível] 164

[manuscrito marginal] L 63

EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO Nº 32A- 1959

Fica suprimido o artigo 12 do Projeto 32 - 1959 e incluí dos após o art. 19, os seguintes artigos, alterando-se a numeração subsequente do Projeto.

Art. 20. Mediante solicitação dos Chefes de Distritos, Divisões e Serviços das repartições subordinadas aos Ministérios da Viação e Agricultura, o Superintendente da Sudene poderá autorizar adiantamentos para execução de empreendimentos e obras compreendidos no programa anual de trabalho da entidade.

Art. 21. A Sudene não disporá de quadro próprio de pessoal permanente, procedendo a aplicação dos recursos que lhes forem atribuídos, de acôrdo com o disposto neste artigo e no artigo anterior.

§ 1º. Mediante requisição de técnicos e funcionários, pertencentes a autarquias e repartições federais, o Superintendente da Sudene preencherá os cargos da Administração Central e dos Distritos.

§ 2º. A Administração Central da Sudene compreenderá:

a) Gabinete do Superintendente

b) Divisão de Contabilidade;

c) Divisão de Administração Geral;

d) Divisão Técnica.

§ 3º. Nos Estados serão instalados Distritos, subordinados à Administração Central, os quais constarão de uma Seção Técnica, uma Tesouraria e uma Seção Administrativa.

§ 4º. Os Chefes de Distritos, solicitarão adiantamentos ao Superintendente da Sudene, em idênticas condições dos Chefes das Repartições referidas no artigo anterior.

Art. 22. As despesas com administração Central da Sudene com a administração dos seus Distritos, correrão por conta da percentagem do Fundo atribuída ao respectivo Estado e nunca poderão exceder de oito por cento do total previsto para cada exercício.

Parágrafo único. O Superintendente da Sudene arbitrará gratificações para os servidores requisitados à União e às Repartições Federais, respeitado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 23. Os adiantamentos solicitados pelos Chefes de Repartições e Serviços Federais, serão encaminhados ao Superintendente da Sudene, através dos seus Distritos, com parecer dos respectivos Chefes.

Art. 24. Os Chefes de Distritos serão engenheiros civis ou agrônomos, pertencentes aos quadros de servidores da União ou de Autarquias Federais, requisitados pelo Presidente do Instituto ao Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. Mediante solicitação dos Chefes de Distritos, o Superintendente da Sudene requisitará ao Presidente da República, servidores federais para o desempenho de serviços especificados, inclusive nas frentes de obras e serviços empreendidos no interior dos Estados.

§ 2º. As Repartições Federais que operam no Nordeste, poderão, a título de cooperação, ceder máquinas e material em geral, para aplicação em serviços a cargo da Sudene.

Art. 25. O Superintendente da Sudene solicitará aos Ministros da Agricultura e Viação, o afastamento de qualquer chefe de Repartição ou serviço, com sede no Nordeste e subordinado a um dos referidos Ministérios, desde quando considere êste afastamento do interêsse da região.

§ 1º. Decorridos trinta dias da solicitação do afastamento a que se refere êste artigo, caso não tenha o Ministério indicado novo Chefe de Repartição, assumirá automàticamente a função, o substituto legal do Chefe e no seu impedimento o funcionário mais categorizado.

Art. 26. O Programa de Trabalho da Sudene, elaborado anualmente, discriminará as obras e empreendimentos a serem executados em cada Estado e obedecerá ainda, o disposto no artigo 17 desta Lei.

§ 1º. O Programa de Trabalho referido neste artigo, será submetido à aprovação do Conselho Deliberativo, até 31 de dezembro de cada ano anterior ao exercício para o qual foi elaborado.

§ 2º. Cada item do Programa Anual de Trabalho, discriminará a obra ou empreendimento a ser executado e fixará uma quantia, sugerida em decorrência de orçamento elaborado pelo setor técnico competente da Sudene, necessária a atender às despesas previstas com o andamento dos serviços durante o exercício.

Art. 27. As solicitações de adiantamentos assinadas pelos Chefes de Repartições, Serviços e Distritos, encaminhados de acôrdo com o artigo 23 desta Lei, serão atendidos pelo Superintendente da Sudene, mediante parecer favorável do Conselho Deliberativo.

§ 1º. O Conselho Deliberativo poderá, antes de emitir parecer, solicitar informações, baixando o Processo em tantas diligências quantas considerar indispensáveis ao esclarecimento do assunto.

§ 2º. Os adiantamentos autorizados, bem como, todos os atos do Superintendente da Sudene, que impliquem em despesas, serão obrigatòriamente publicados no Diário Oficial do Estado sede da Administração Central.

Art. 28. As prestações de contas relativas ao Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro, depois de aprovadas pelo Conselho Deliberativo, serão enviadas ao Tribunal de Contas da União.

Art. 29. A cooperação da Sudene com o particular, na execução de obras de açudagem, perfuração de poços e irrigação, apiários, aviários e estábulos, nunca excederá de cinquenta por cento do orçamento total da obra, elaborado pela Divisão Técnica, guardado um limite máximo, estabelecido através de normas baixadas pelo Conselho Deliberativo e aprovadas pelo Superintendente.

Parágrafo único. Os requerimentos pleiteando benefícios compreendidos neste artigo, bem como os requerimentos que tratem de revenda de implementos agrícolas e animais, serão despachados pelo Superintendente da Sudene, de acôrdo com Parecer favorável do Conselho Executivo, que levará em conta inclusive, para efeito de prioridade, a data de entrada do requerimento num Distrito ou na Administração Central da Sudene.

[assinatura] Edilson Távora

[manuscrito marginal] em apoiamento,

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

JUSTIFICATIVA ÀS EMENDAS APRESENTADAS PELO DEPUTADO EDILSON TÁVORA AO PROJETO Nº 32/1959.

Senhor Presidente.

Senhores Deputados.

Nesta oportunidade, quando o Congresso Nacional vota em regime de urgência o Projeto nº 32/1959, que institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, jogamos, em cartada decisiva, os destinos da grande região nordestina. Devemos, portanto, nordestinos e brasileiros, em geral, ante a anunciada boa vontade do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, não endossar cegamente a fórmula proposta, emanada de setôres oficiais, mas sim aproveitar a deixa para oferecer ao Brasil, uma legislação que assegure, através de uma fórmula oportuna e objetiva, a execução de obras e empreendimentos capaz de valorizar esta vasta área do território nacional. Devemos, portanto, receber o projeto de origem do Executivo como um caminho, um ponto de partida, para solução do antigo problema da região. No desempenho de um dever, dentro da competência plena do Legislativo, aproveitando a experiência de filhos da região nordestina e o conhecimento especializado de técnicos de outras regiões, que mourejam nesta Casa, devemos tentar o aperfeiçoamento da proposição oficial, através de emendas que venham completar suas elevadas finalidades.

O equacionamento do problema de valorização de uma região, exige atenções especiais e estudos profundos, daí o regime de urgência solicitado e atendido para o Projeto nº 32, prejudicar fatalmente a melhor análise da matéria. Da nossa parte, sentimos êste

ângulo da questão, pois defendemos com ardor determinados pontos de vista, quando nos colocamos em face do estudo que visa soerguer a economia do nordeste brasileiro, tanto assim que tomamos a iniciativa de apresentar, com ampla justificativa, projeto de lei que já tramita pelas comissões permanentes da Câmara, sob nº 213-1959, estabelecendo diretrizes para aproveitamento das riquezas naturais da região. O nosso ponto de vista poderá ser completado, mas nunca contestado, pois determinados problemas apenas oferecem uma solução.

No caso em tela, propusemos um recurso continuado e sempre crescente, com recolhimento obrigatório e movimentação regulada de maneira rígida, assegurando um plano de trabalho interessando os cometimentos, cuja execução proporcionaria, sem dúvida alguma, o levantamento da economia do Nordeste. Tivemos em mente, com a nossa proposição, oferecer uma simples cooperação no decorrer do exame da mensagem do Executivo, propondo a instituição da SUDENE, que esperávamos fôsse serena e atenciosa. Pleiteamos claramente o exame em conjunto das duas fórmulas, enquanto encarecíamos com veemência a cooperação de todos os Deputados, através de críticas e sugestões à matéria em foco, a fim de que da discussão honesta surgisse a melhor solução para a região nordestina. O regime de urgência estabelecido para o projeto da SUDENE modificou o quadro delineado, pois quase obriga, com "faca na garganta", o curvamento do Congresso à vontade do Executivo, mediante aceitação, pura e simples, da fórmula proposta pelo Govêrno. À vista desta novidade, numa tentativa de não deixar passar esta oportunidade, quando em jogo está o destino de quase vinte milhões de brasileiros, tomamos a palavra para defender pelo menos os pontos básicos do nosso projeto, através de emendas em plenário ao Projeto nº 32, que, de maneira alguma, poderá ser aceito como vem proposto, sob pena de lôgro para todo o nordeste brasileiro, posto que, da maneira como vem formulada, a SUDENE surge como entidade inócua, tal qual aquelas já existentes, que combatem as sêcas atualmente, nos mesmos antiquados moldes usados no distante ano de 1932.

A solução do problema nordestino exige, como ponto de partida, um r[ilegível]curso continuado, um recurso que a partir de sua instituição, não dependa mais da boa vontade pessoal dos homens do Govêrno, para efeito de sua existência como garantia da execução de um plano de trabalho; um recurso que aumente de ano para ano, proporcionalmente, as necessidades da região que cresce continuadamente de população; um recurso que tenha um recolhimento sagrado e normas racionais de movimentação. O Projeto nº 32, que institui a SUDENE, não oferece recursos nessa base. Em matéria de recurso, fundamento de qualquer empreendimento, a SUDENE tem apoio apenas em duas fontes: uma, constituída das verbas orçamentárias; outra, constituída por um chamado "Fundo Rotativo", cujo limite máximo representa uma gôta dágua no oceano de empreendimentos que está a exigir o nordeste brasileiro.

Onde, portanto, a garantia de um plano capaz de soerguer a economia nordestina? Tôda a Nação brasileira conhece sobejamente quão falaz representa em matéria de planejamento o Orçamento da União, sujeito ainda, constantemente, a planos de economia resultantes da vontade, não apenas do Presidente da República, mas de Ministros e até mesmo de Chefes de Repartições, sem a mínima anuência do Poder Legislativo. Como poderá a SUDENE proporcionar futuramente a valorização do nordeste brasileiro, através de verbas orçamentárias, se hoje, quando o Projeto nº 32 tramita pela Câmara, o Executivo corta, sem explicações, quase a totalidade das verbas

orçamentárias destinadas a obras portuárias, a empreendimentos no setor agrícola, a obras rodoviárias, etc., da mesma região que pretende valorizar com esta desacreditada fórmula? Sabemos ainda que os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo até hoje não conseguiram, seja por imposições políticas, seja por outra razão qualquer, impor uma diretriz de planejamento, no Orçamento da União, composto de dotações, algumas sem sentido de planificação. Também, na parte relativa ao registro automático dos créditos adicionais e dotações orçamentárias, destinados à SUDENE, por parte do Tribunal de Contas, incorre o projeto noutra utopia, pois os Ministros do Tribunal em aprêço, com garantias pessoais asseguradas por lei, côncios que são das suas responsabilidades e da sua posição no quadro da administração pública, jamais mudarão seu tradicional ritmo de trabalho, tão sòmente porque um processo interessará ao Nordeste. A rapidez desejada na movimentação da SUDENE sòmente será conseguida, mediante a criação de um fundo recolhido em conta especial, diretamente pela Fazenda, com registro posterior, como ocorre com o Fundo Rodoviário Nacional, por exemplo.

Quanto à segunda fonte de recurso, no qual se apoia a SUDENE, pràticamente nada representa, ante a gigantesca e complexa tarefa de valorização do Nordeste.

Para ressaltar a insignificância da importância, basta lembrar que um simples Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, ou um Distrito Rodoviário de Minas Gerais, movimenta, cada um, separadamente, num exercício apenas, quantia muitas vêzes superior à fixada para o chamado Fundo Rotativo da SUDENE; basta lembrar que há muitos anos passados custou o trecho de estrada de rodagem Rio-São Paulo o dôbro da quantia em aprêço, e, nos dias atuais, está custando a ligação São Paulo-Curitiba talvez mais de nove vêzes o tal Fundo Rotativo. Além do mais, nada tem de rotativo o Fundo instituído no artigo 16 do Projeto nº 32. A importância de um bilhão de cruzeiros, para atender obras da Bahia ao Piauí, será gasta indiscutìvelmente em instalações, material de consumo, pessoal, combustível, máquinas, etc., a não ser que a entidade cruze desde o início os braços. Fundo Rotativo representa continuidade, quando o emprêgo é feito através de iniciativas que permitem a reprodutividade do capital. Para valorização de uma região, obras e empreendimentos dispendiosos têm de ser executados; destarte, repetimos, absolutamente não poderá haver rotatividade no recurso instituído no projeto SUDENE.

Numa tentativa de apoiar a SUDENE num recurso sólido, sem perigo de solução de continuidade, passamos a apresentar uma emenda substitutiva e uma emenda aditiva ao Projeto nº 32, para as quais encarecemos a boa vontade dos colegas. Recorrendo a um dispositivo da própria Constituição Federal, estabelecemos normas para instituição de um FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO NORDESTE BRASILEIRO, o qual será recolhido diretamente ao Banco em conta corrente, à ordem e disposição do Superintendente da SUDENE. O Fundo assim instituído não dependerá da vontade pessoal dos futuros ocupantes do Poder Executivo, crescerá em progressão geométrica, possibilitando seu rateamento entre os Estados situados no Polígono das Sêcas. Por outro lado, seu recolhimento será automático e o montante anual oferecerá margem à execução de um plano de trabalho efetivo na região, sem o qual nada será conseguido. A fim de que o incremento à agricultura e o fomento à pecuária, vigas mestras da economia nordestina, fiquem resguardados dentro do campo de atividades da SUDENE, discriminamos na emenda aditiva as iniciativas do sentido agrícola e pastoril a serem atendidas pelo Plano Diretor. Por outro lado, tendo em vista ainda oferecer elementos ao Govêrno no sentido

de atender aos diversos Estados, sem constrangimentos decorrentes de imposições partidárias e, principalmente, evitar irregularidades no emprêgo dos recursos destinados ao Nordeste, propomos uma terceira emenda, fixando normas para elaboração de um programa anual de trabalho; diretrizes administrativas necessárias à movimentação do Fundo, dentro de um regime de fiscalização através dos próprios órgãos, cuja criação foi proposta pelo Executivo; e, enfim, dispositivos vedando a criação de cargos de carreira na SUDENE, para evitar o empreguismo, que fatalmente consumiria os recursos destinados a obras inadiáveis.

As emendas que propomos ao Projeto nº 32/1959 corrigirão os defeitos de planificação responsáveis pelo mal emprêgo nas verbas destinadas ao Nordeste e fixarão os quatro pontos básicos, sem os quais as atividades da SUDENE serão pautadas nos lastimáveis exemplos oferecidos pelo Govêrno Federal, na tentativa de combater as sêcas, principalmente a sêca do ano passado, pontos que poderão ser enumerados na seguinte ordem: estabelecimento de um RECURSO continuado e sempre crescente para execução de obras e empreendimentos na região; normas para RECOLHIMENTO dêsse recurso a um estabelecimento de crédito, de maneira a evitar que o mesmo exista apenas no papel, como a maioria das consignações orçamentárias; normas para a movimentação do recurso, de maneira a evitar seu malbarateamento; e, enfim, um PLANO capaz de evitar o emprêgo do recurso, em obras e empreendimentos sem sentido econômico.

Para melhor conhecimento do Plenário, passamos a ler as EMENDAS que propomos ao Projeto que institui a SUDENE:

[manuscrito marginal] Edilson Távora

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 60.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 40

[manuscrito marginal] Nº 60

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 71

EMENDA

Projeto n. 32-A/1959

Ao art. 13 (Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Onde se diz :

"... promover, na forma da lei, desapropriações..."

diga-se :

" ... propôr ao Presidente da Republica desapropriações..."

S.S., 15 de maio de 1959

[assinatura] Fabio Brant

[assinatura] Abrahão Moura

[assinatura] Arnaldo Cerdeira

[manuscrito marginal] Vice - lider da Maioria

[manuscrito marginal] Fabio Brant

[manuscrito marginal] Abrahão Moura

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 61.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 35

[manuscrito marginal] Nº 61

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 72

EMENDA

Projeto n. 32-A/1959

Substituam-se o Art. 14 e seu Parágrafo único do Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira pelo seguinte:

" Art. 14 - A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da Administração Pública ".

S.S., 15 de Maio de 1959

[assinatura] Fabio Brant

[assinatura] Abrahão Moura

[assinatura] Arnaldo Cerdeira

[manuscrito marginal] Vice - lider da Maioria

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 62 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 62

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Anexado] 150

[manuscrito marginal] L 73

EMENDA AO PROJETO Nº 32-A/59

Acrescente-se um parágrafo ao art. 14 do projeto:

"A aquisição dos equipamentos destinados à industrialização do Nordeste será, sempre, financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos".

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

JUSTIFICAÇÃO

Não é suficiente apenas assegurar, para estimular a expansão industrial do Nordeste, a isenção de que cogita o artigo 14 do projeto. Será necessário, por igual, conceder-se financiamento à iniciativa privada no setor da industrialização, não só no reequipamento de suas instalações atuais, como nos empreendimentos novos, pioneiros na região, que representem um refôrço de modificação da estrutura econômica do Nordeste.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Waldir Pires

[manuscrito marginal] Fernando Ferrari

[manuscrito marginal] Josué de Castro

Tipo aparente do documento: Emenda substitutiva Nº 63.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 63

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 28

[manuscrito marginal] L 74

PROJETO Nº 32/59

EMENDA SUBSTITUTIVA

Substitua-se o art. 14 pelo seguinte:

Art. 14 - É concedida pelo prazo de três anos, contados a partir da publicação desta lei, isenção de direitos, adicionais, impôsto de consumo e taxas aduaneiras, exceto a de previdência, à importação de equipamentos, máquinas e partes complementares que se destinem à implantação ou reaparelhamento, no Norte e no Nordeste do País, inclusive os Estados da Bahia e de Sergipe, de indústrias fixas, de base ou de transformação de matérias primas, daquelas regiões.

§ 1º - Os favôres desta lei se aplicam:

1º - No que respeita às entidades importadoras:

a) às pessoas jurídicas de direito público;

b) às cooperativas e sociedades de economia mista, com séde naquelas regiões;

c) às pessoas físicas radicadas no País;

d) às sociedades e emprêsas dirigidas por brasileiros com séde naquelas regiões.

2º - No que respeita às utilidades importadas:

a) ao material estrangeiro sem similar nacional;

b) ao material estrangeiro com similar nacional, se o compromisso irrevogável de entrega do produto brasileiro exceder o prazo de dezoito meses.

3º - No que respeita ao local de desembarque:

a) aos portos e aeroportos, situados nas áreas de operação do Banco do Nordeste S.A. e do Banco de Crédito da Amazônia S.A.

§ 2º - A concessão dos favores previstos nesta lei se aplicará apenas aos projetos aprovados pelos dois Bancos acima nomeados e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, aos quais incumbe fiscalizar a utilização do material importado.

Sala das Sessões em [manuscrito marginal] 14 de maio de 1959.

[manuscrito marginal] José Joffily

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 64.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 64

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 20

[manuscrito marginal] L 75

EMENDA

Ao Projeto nº 32 — 1959, que institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

(Substitutivo da Comissão de Orçamento.)

Acrescente-se ao art. 14 o seguinte:

"Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo será absolutamente prioritária para os equipamentos destinados às indústrias de base e de alimentação."

Acrescente-se onde couber:

"Art. ... Os equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE terão a sua importação ao câmbio de custo, ouvida a Superintendência da Moeda e do Crédito."

[assinatura]

Deputado Expedito Machado

[assinatura] Jorge Furtado Leite

[assinatura] João Agripino

[assinatura] Edilson Távora

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] (apoiamento Regimental)

[assinatura] Bocayuva Cunha

[manuscrito marginal] Vice lider PTB

[assinatura] Clodomir Millet

[manuscrito marginal] lider PSP

[manuscrito marginal] Furtado Leite

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Edilson Távora

[manuscrito marginal] Bocayuva Cunha

[manuscrito marginal] armando Falcão

[manuscrito marginal] Clodomir Millet

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 65.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 65

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 63

[manuscrito marginal] L 76

EMENDA AO PROJETO Nº 32/59

Dê a seguinte redação ao Artigo 16:

"Artigo 16 - Anualmente, durante trinta (30) anos, o Orçamento da União consignará à SUDENE uma dotação correspondente, no mínimo, a dois (2) por cento das rendas tributárias da União com o fim de fazer face à execução acelerada das obras de carater fundamental essenciais ao desenvolvimento do Nordeste.

Parágrafo único - É aberto um crédito especial de um bilhão e cinqüenta milhões de cruzeiros, sendo um bilhão de cruzeiros para financiamento de projetos aprovados pela SUDENE e cinqüenta milhões de cruzeiros para despesas de administração."

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: João Mendes]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: José Arnaldo]

[assinatura] [palavra incerta: Afrânio Lins]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: José Batista Alves e Maciel]

[assinatura] [palavra incerta: Nogueira de Resende]

[assinatura] [palavra incerta: Fernando de Sant'Anna]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: Antonio Carlos Magalhães]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [palavra incerta: Moreira da Rocha]

[assinatura] [palavra incerta: Gustavo Leite]

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] [palavra incerta: sem o aumento]

[manuscrito marginal] [palavra incerta: do prazo]

Tipo aparente do documento: Emenda manuscrita Nº 66.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 42

[manuscrito marginal] Nº 66

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 77

Projeto 32/1959

Emenda -

Ao art. 16 depois da expressão um bilhão de cruzeiros - acrescente-se:

"e mais 50% dos ágios resultantes dos produtos exportados pela região"

S.S. 13 de maio 1959

[assinatura] Oswaldo Ribeiro

[assinatura] armando Falcão

[manuscrito marginal] (apoiamento regimental)

Tipo aparente do documento: Emenda substitutiva Nº 67.

Transcrição:

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Anexado] 100

[manuscrito marginal] Nº 67

[rasura] Nº 53

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] SUBSTITUTIVA

[manuscrito marginal] L 78

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO Nº 32A- 1959

O art. 16 do Projeto nº 32 - 1959, passa a ter a seguinte redação:

Art. 16 - Na conformidade do dispôsto no artigo 198 (Disposições Gerais), da Constituição Federal, passará a União a aplicar anualmente, nos têrmos desta lei, três por cento da sua renda tributária, na execução de obras e serviços destinados a combater os efeitos das sêcas do Nordeste Brasileiro e proporcionar o levantamento econômico da região.

§ 1º - Os recursos de que trata êste artigo serão recolhidos pelo Ministério da Fazenda ao Banco do Brasil, passando a constituir o FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO NORDESTE BRASILEIRO.

§ 2º - De acôrdo com a previsão do Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro, para cada exercício serão elaborados programas anuais de trabalho, dentro do seguinte critério:

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado da Bahia;

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado de Sergipe;

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado de Alagoas;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado de Pernambuco;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado da Paraíba;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado do Rio Grande do Norte;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão a obras e empreendimentos no Estado do Ceará;

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado do Piaui.

Sala das Sessões, em de maio de 1959

[assinatura] Edilson Tavora

[assinatura] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] em apoiamento,

[manuscrito marginal] lider de Oposição

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 68 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 68

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 80

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 16, § 1º

Redija-se assim:

"O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos, etc."

Justificação

Redação apropriada

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 69.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 80

[manuscrito marginal] Nº 69

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 81

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 16 - § 2º:

Suprima-se a expressão final "com a vigência de cinco anos".

Sala das Sesões, em de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 70 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 70

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 82

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento

Emenda nº

Art. 16 § 3º

Onde se diz: "os comprovantes"; diga-se:

"a prestação de contas".

Justificação

É o que se pretendeu dizer, mas se disse limitadamente.

Sala das Sessões, [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 71.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 41

[manuscrito marginal] Nº 71

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 83

[manuscrito marginal] 170

EMENDA

Projeto n. 32-A/1959

Substitua-se o § 3º, do Art. 16, do Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, pelo seguinte:

"§ 3º - O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas pelo órgão no exercício anterior."

S.S., em 15 de Maio de 1959

[assinatura] Salo Brant

[assinatura] Arnaldo Cerdeira

[manuscrito marginal] Vice lider da Maioria

[assinatura] Salo Brant

[assinatura] Abrahão Moura

[manuscrito marginal] Salo Brant

[manuscrito marginal] Arnaldo Cerdeira

[manuscrito marginal] Abrahão Moura

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 72 manuscrita e justificativa.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 72

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 27

[manuscrito marginal] L 84

Projeto 32/59

Emenda

Acrescente-se paragrafo unico ao Art 16, nos seguintes termos:

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o credito especial de quinhentos milhões de cruzeiros, o qual será depositado no Banco do Brasil, de acordo com o § 1º do Art 17

S. Carlos Peixoto 14 de Maio de 1959

[assinatura] Alde Sampaio

[assinatura] Coelho de Souza

Justificativa

Se a Sudene não dispuzer de recursos imediatos para por em aplicação os estudos realizados pelo Conselho do Desenvolvimento do Nordeste, a sua atuação será necessariamente retardada e encontrará a região em estado de maior pobreza do que a que existe no momento atual. Não por efeito da seca que deixou toda a economia privada em condições de exaustão, que precisa ser corrigida na maior premência possivel.

Observações de leitura: Brasão e cabeçalho impressos; restante manuscrito. Título circundado, sublinhados e rasuras. Algarismos riscados, segunda assinatura e dois trechos finais com leitura incerta.

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 73 aditiva.

Transcrição:

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 51

[manuscrito marginal] Nº 73

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 85

EMENDA ADITIVA AO PROJETO Nº 32A - 1959

Incluam-se após o art. 16, os seguintes artigos, alterando-se a numeração subsequente do Projeto:

Art. 17 - A aplicação do Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro será levada a efeito pela SUDENE, na execução do plano Diretor, destacadamente no incremento à produção agrícola, pastoril e mineral da região, através das seguintes iniciativas:

a) instalação de Departamentos de Pesquisas Minerais nos Estados e incentivo a tôda e qualquer iniciativa pública ou privada, que possa concorrer para exploração das riquezas minerais e aproveitamento de recursos naturais da região;

b) instalação de laboratórios destinados a ensaios meteorológicos, estudo e aprovação de precipitações pluviométricas artificiais, devidamente equipados, inclusive com aviões e material especializado para cada Estado da região;

c) construção, ampliação e conservação de açudes e barragens submersas, inclusive em regime de cooperação com o particular;

d) perenização de rios, destacadamente o rio Salgado, no Ceará;

e) construção de canais de irrigação, visando o aproveitamento, para fins agrícolas, de águas represadas, águas de rios, lagoas e águas do subsolo, inclusive em regime de cooperação com o particular;

f) perfuração, em larga escala, de poços profundos nas regiões que ofereçam possibilidades agrícolas ou pastoris, principalmente onde se apresente difícil a construção de açudes ou barragens;

g) combate sistemático às pragas da lavoura, destacadamente no início das plantações, mediante inclusive a aquisição de aviões e materiais, necessários ao emprêgo de processos modernos de defesa da agricultura;

h) venda a longo prazo, até o limite de dez anos, por preço de custo, de máquinas e implementos agrícolas, particularmente motobombas, tratores e arados, aos agricultores (instalação de postos de revenda no interior dos Estados);

i) distribuição gratuita, no início do inverno, durante seis anos seguidos, a partir da data da instalação do Instituto, de sementes selecionadas aos agricultores reconhecidamente pobres;

j) venda a prazo, até o limite de dois anos, de inseticidas, materiais de defesa contra praga e doenças das culturas, sementes selecionadas e fertilizantes, aos agricultores da região (instalação de postos de revenda no interior dos Estados);

l) fomento à agricultura, principalmente através de apoio e incentivo às iniciativas que visem ampliar e desenvolver a cultura algodoeira, a carnaubeira, o cajueiro e demais culturas adaptáveis à região, mediante assistência técnica, distribuição de sementes e mudas selecionadas, bem como amplo financiamento, com garantia de safra, diretamente ao agricultor e nunca ao intermediário;

m) fomento à pecuária, através das seguintes iniciativas:

1 - aquisição, para criação em fazendas-modêlos e revenda pelo preço de custo, num prazo máximo de dois anos, de reprodutores destinados ao melhoramento da corrente leiteira e sanguínea dos rebanhos da região;

2 - incremento à plantação de forrageiras através de orientação técnica e distribuição de mudas e sementes;

3 - incentivo ao armazenamento das forragens;

4 - defesa dos rebanhos contra doenças e epizootias (construção de estábulos e pocilgas, em cooperação com o particular);

5 - fabricação e distribuição de vacinas e produtos veterinários no interior da região;

6 - instalação de postos de monta e de inseminação artificial.

n) fomento à avicultura e à apicultura. Construção de aviários e apiários. Revenda de aves e ovos selecionados aos avicultores da região;

o) instalação de armazens e silos, destinados a estocagem e conservação de produtos agrícolas.

Art. 18º - Independente de qualquer requisição, à vista da previsão orçamentária para cada exercício, o Ministério da Fazenda recolherá ao Banco do Brasil, em conta corrente à ordem e disposição do Superintendente da SUDENE, em parcelas trimestrais, os recursos de que trata esta lei.

Parágrafo único - Em caso de eventual atraso, no cumprimento do dispôsto nêste artigo, determinará o Ministério da Fazenda, sob pena de responsabilidade, providências junto ao setor do Ministério responsável pelo recolhimento, de maneira a regularizar os depósitos dentro do prazo de dez dias, a partir do último dia do trimestre vencido.

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura] Edilson Távora

[manuscrito marginal] em apoiamento

[assinatura] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 74 manuscrita.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 45

[manuscrito marginal] Nº 74

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 88

Projeto 32/59

Emenda

Art 17 - § 3º

Diga-se depois da palavra subsequente "juntando extrato de conta-corrente dos recebimentos efetuados no Banco do Brasil".

S.S. 13/5/59

[assinatura] Aluizio Alves

[assinatura] Armando Falcão

[manuscrito marginal] (Apoiamento Regimental)

[manuscrito marginal] aluizio Alves

[manuscrito marginal] armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 75.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 75

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 78

[manuscrito marginal] L 89

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. 20 -

Substitua-se a expressão "prèviamente submetidos ao Poder Legislativo"

por:

"prèviamente aprovados pelo Poder Legislativo".

Sala das Sessões, de maio de 1959

[assinatura] João Agripino

João Agripino

[assinatura] Carlos Lacerda

[manuscrito marginal] Carlos Lacerda

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 76 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 76

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 15

[manuscrito marginal] L 90

EMENDA Nº...

ao

PROJETO Nº 32/59 (Substitutivo da Comissão de Orçamento)

1º) - Ao art. 20 -

-Suprima,-se as expressões finais - "com a indicação dos respectivos recursos".

2º) - Ao art. 21 -

-Acrescente-se, no fim, o seguinte:

-"sem prejuízo de recursos, mais amplos e específicos que lhes forem atribuidos nas leis que os estabelecerem".

Sala das Sessões, em de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

=MARTINS RODRIGUES=PSD=CE.=

JUSTIFICAÇÃO:- A razão das emendas é obvia. No art. 21, se autoriza a abertura de um crédito de Cr$1.000.000.000,00-para a realização // dos projetos e planos parciais previstos no art.20. Mas é possível que êsse crédito não baste. Nesse caso, as leis que dispuserem sôbre tais planos e projetos estabelecerão também, especificamente, os recursos necessários.

-Martins Rodrigues-

[assinatura] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 77.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 30

[manuscrito marginal] Nº 77

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 91

EMENDA Nº

AO PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao Art. 22

Substitua-se pelo seguinte:

Art. 22. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinquenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo único do art. 2º desta lei, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Acrescente-se:

Parágrafo Único. As importâncias depositadas nos têrmos deste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação da região.

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1959

[assinatura] Martins Rodrigues

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] apoiamento Regimental

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda aditiva Nº 78.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 78

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 58

[manuscrito marginal] L 92

EMENDA ADITIVA AO PROJETO 32-A - 1959

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo, alterando-se a numeração subsequente:

Art. O Superintendente da SUDENE, submeterá à consideração do Congresso Nacional, até 31 de outubro de cada ano, o programa anual de trabalho, referente a cada Estado, elaborado de acôrdo com o Plano Diretor.

§ 1º - O Congresso Nacional, num prazo improrrogável de 90 dias, manifestar-se-á sôbre o Plano proposto.

§ 2º - Não havendo pronunciamento do Congresso Nacional, dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, considerar-se-á, automaticamente aprovado, o Plano elaborado pela SUDENE.

Sala das Sessões, em de maio,1959.

[assinatura] Edilson Tavora

[manuscrito marginal] Em apoiamento:

[manuscrito marginal] Coelho de Souza

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 79 aditiva.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 79

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 57

[manuscrito marginal] L 93

EMENDA ADITIVA AO PROJETO Nº 32-A-1959

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo, alterando-se a numeração subsequente do Projeto:

Art. - A Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, a proporção que for arrecadando os ágios provenientes da exportação de óleos vegetais, algodão, cêra de carnauba, peles e produtos agrícolas em geral, em cada Estado abrangido pelos benefícios desta Lei, recolherá, automàticamente e independente de qualquer solicitação, em conta corrente a ordem e disposição do Superintendente da SUDENE, sob o título "FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO NORDESTE BRASILEIRO, cinquenta por cento da referida arrecadação.

Parágrafo Único - Os recursos de que trata este artigo, após incorporados ao FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO NORDESTE BRASILEIRO, serão aplicados de acôrdo com o disposto nesta Lei, providenciando a SUDENE, de maneira a destinar, como auxílio financeiro, na elaboração do Programa Anual de Trabalho para cada Estado, o montante arrecadado na sua área territorial.

Sala das Sessões, em de maio,1959.

[assinatura] Edilson Tavora

[manuscrito marginal] Em apoiamento

[manuscrito marginal] Coelho de Souza

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 80 e justificação.

Transcrição:

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 38

[manuscrito marginal] Nº 80

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 94

[manuscrito marginal] **Emenda nº ao Projeto nº 32 (Substitutivo da Comissão de Orçamento)**

Acrescente-se onde couber:

Art. - Fica derrogado o art. 72 da Lei número 3 553, de 27 de abril de 1959, para que o art. 35 da Lei 2 973, de 26 de novembro de 1956 passe a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35 - As indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, rações para gado, óleo de babaçu e oiticica, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e outros minérios cuja extração e industrialização sejam declarados pela SUDENO de interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e Nordeste do país ou que venham a ser instaladas nessas mesmas regiões pagarão, com redução de cinqüenta por cento (50%), o impôsto de renda e o adicional sôbre oslucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968 inclusive.

§ 1º - As novas indústrias, previstas neste artigo, que tenham se instalado a partir da vigência da Lei 2.973, de 26 de novembro de 1956, ou venham a se instalar até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional de renda, até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria na região, utilizando matéria prima identica ou familiar e fabricando o mesmo produto em volume superior a 30% do consumo aparente regional ou as existentes que já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º - São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas nas regiões Norte e Nordeste por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas."

JUSTIFICAÇÃO

As isenções concedidas nas leis citadas omitiram atividades do maior interêsse para o desenvolvimento regional, tais como a produção de rações para gado à base de melaço, caldas de distilaria de álcool ou de resíduos de sisal e a industrialização de minérios existentes nas regiões Norte e Nordeste. O estímulo a essas atividades se justifica plenamente, por serem elas tão essenciais quanto as outras já beneficiadas.

[manuscrito marginal] Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Martins Rodrigues

[assinatura] Paulo Sarasate

[assinatura] Armando Falcão

[manuscrito marginal] Martins Rodrigues

[manuscrito marginal] Paulo Sarasate

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 81 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 81

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 95

Emenda nº

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Inclua-se onde convier:

Art. - Será elaborado pela Sudene, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um Plano de Emergência para combate aos efeitos das sêcas e socôrro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será anualmente revisto, de modo que possa ser aprovado e aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Justificação

A providência a que se refere a Emenda justifica-se por si mesma. Não se compreende, realmente, que, a cada incidência das sêcas, no Nordeste, não haja um plano de emergência prèviamente elaborado, no qual se estabeleçam as diferentes medidas de combate imediato aos efeitos da calamidade e atendimento às populações atingidas pela mesma. A falta de um Plano dessa natureza é que tem motivado, dentre outras causas, a adoção tumultuária de providências pelo Govêrno Federal, sempre que ocorre uma sêca, muitas delas inadequadas ou contraproducentes, e cujo desordenamento contribui para erros profundos, cometidos repetidamente, com sensíveis prejuizos ao erário na aplicação dos respectivos recursos financeiros.

Os fatos estão bem vivos, porque verificados em larga escala na sêca de 1958, e por isso mesmo dispensam maiores argumentos em favor da Emenda.

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 18 de maio de 1959

[assinatura] Paulo Sarasate

(PAULO SARASATE

[manuscrito marginal] Armando Falcão

[manuscrito marginal] (João agripino)

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 82 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 82

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 96

PROJETO Nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Inclua-se onde convier:

Art. Nenhum projeto de financiamento ou aval, que vise, direta ou indiretamente, ao desenvolvimento econômico do Nordeste poderá s[ilegível]r aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico sem que, sôbre o mesmo, se manifeste a SUDENE.

JUSTIFICAÇÃO

Criado para incentivar o desenvolvimento econômico do País, o B.N.D.E., por fôrça dos recursos de que dispõe, inclusive os que estão vinculados especificamente ao Nordeste, deverá ter atuação apreciável no que tange à chamada "Operação Nordeste", cujo órgão de supervisão e planejamento geral será a SUDENE. Parece indispensável, portanto, para que essa planificação não perca sua unidade, que, ao novo órgão,seja atribuído pronunciar-se a respeito de todos os projetos que, naquele instituto oficial de crédito, possam influir para o desenvolvimento da região.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959.

[assinatura] Paulo Sarasate

(Paulo Sarasate)

[manuscrito marginal] João agripino

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 83 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 47

[manuscrito marginal] Nº 83

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 97

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Institue a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e da outras providências.

Inclua-se, onde couber o seguinte :

Art.... Fica autorizado o Govêrno Federal, a destinar, a partir de 1959, a importância de hum bilhão de cruzeiros (Cr$1.000.000.000,00), à conta da Receita Geral de Agios, para financiamento, a longo prazo e pelos juros legais, do desenvolvimento da agricultura nordestina, de acôrdo com o Plano Diretor da Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste.

[assinatura] Humberto Lucena

JUSTIFICAÇÃO

Em sua magistral exposição feita perante o Presidente da República e altas autoridades civis e militares, federais e estaduais, por ocasião da instalação da OPENO, o então Governador Antonio Balbino, da Bahia, reclamou, com muita ênfase, a adoção da providência que a emenda ora consubstancia.

Por sua vez, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste em seu magnífico estudo sôbre "Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste", salienta que quarenta por cento das divisas geradas pela exportação nordestina são transferidas para outras regiões do país, sobretudo para a região Centro Sul.

Isso, naturalmente, decorre da reduzida capacidade importadora da região. A aplicação, portanto, no desenvolvimento econômico da região, de uma parcela dos agios pagos, pelos importadores, em todo o país, seria uma maneira de propiciar à SUDENE, cujo êxito dependerá dos recursos de que disponha, uma nova fonte de receita para fazer face ao seu arrojado plano de combate ao subdesenvolvimento econômico do nordeste, numa justa compensação ao esfôrço que o nordestino realiza em favor do progresso de outras regiões do país.

Sala das Sessões, em 14/5/59

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] (apoiamento regimento)

[manuscrito marginal] Armando Falcão

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 84 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 84

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 98

EMENDA Nº - AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Acrescente-se onde couber:

Art... O Govêrno Federal destinará, a partir de 1960, à conta da Receita Geral de Agios, a importancia de CR$3.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), para financiamento, a longo prazo e pelos juros legais da agricultura nordestina, através da SUDENE, na conformidade do seu Plano Diretor.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

É muito justo que se destine ao nordeste brasileiro, cuja contribuição ao fornecimento de divisas do país é bem ponderável, uma parte dos ágios provenientes dos leilões dessas divisas, realizados em todos os Estados, possibilitando, assim, uma nova fonte de recursos, em cruzeiros, para o custeio do novo plano governamental.

Sala das Sessões, em 20.5.59

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] apoiamento Regimental

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 85 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 46

[manuscrito marginal] Nº 85

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 99

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Institue a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Acrescente-se, onde couber, o seguinte:

Art. Anualmente, será consignada, no Orçamento da Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia, verba nunca inferior a Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), destinada à colonização do Maranhão, a ser empreendida, mediante convênio, através da Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste (SUDENE), na conformidade do seu Plano Diretor.

Sala das Sessões, em 14 de maio, 1959.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

Atendendo à reivindicação do Maranhão, através do seu Governador que compareceu à solene instalação da Operação Nordeste, realizada neste Capital, o Poder Executivo, considerou aquele Estado, incluído no Nordeste, (parágrafo único do art. 1º do projeto nº 32/59) possibilitando, assim, que os benefícios decorrentes do novo plano de recuperação econômica regional atingissem a referida unidade da federação.

Em face disso e tendo em vista que, em suas linhas gerais, o Plano Diretor a ser executado, na região, pela SUDENE, cogita da criação de nucleos de colonização no Maranhão, mediante o aproveitamento de excedentes populacionais do Nordeste que iriam trabalhar em agricultura de subsistência, sobretudo no intuito de suprir a deficiência do abastecimento de generos alimentícios do Nordeste, achei de bom alvitre, sugerir que a Superintendência do Plano de Valorização da Amazonia, da qual faz parte o Maranhão, contribuísse com uma verba especifica, em seu orçamento anual, para a execução dêsse plano em relação aquele Estado.

Sala das Sessões, em de maio, 1959.

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[assinatura] Armando Falcão

[manuscrito marginal] (Apoiamento regimental)

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 86 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 86

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 100

EMENDA Nº

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Acrescente-se, onde couber:

Art. ... Anualmente, a Superintendência do Plano de Valorização da Amazonia consignará, no seu orçamento, importância nunca inferior a CR$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), destinada ao custeio, através da SUDENE, conforme o seu Plano de Diretor, da colonização do Maranhão.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa a ampliar os recursos da SUDENE, para a execução do seu plano que compreende a instalação, no Maranhão, de núcleos de colonização, mediante o emprêgo do excedente populacional do Nordeste.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] apoiamento Regimental

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 87.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 37

[manuscrito marginal] Nº 87

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 101

EMENDA

PROJETO N. 32-A/1959

Acrescente-se, onde couber:

" Art. - A aquisição de materiais e equipamentos pela SUDENE, bem como a contratação de estudos e a execução de projetos, obedecerão às normas vigentes para os órgãos federais. "

S.S., 15 de maio de 1959

[assinatura] Salo Brant

[assinatura] Abrahão Moura

[assinatura] Arnaldo Cerdeira

[manuscrito marginal] Vice. lider da Maioria

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 88 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 31

[manuscrito marginal] Nº 88

[manuscrito marginal] L 102

PROJETO Nº 32-A/59

EMENDA Nº

Inclua-se onde couber:

Art. ... - Para realização das obras previstas no Plano Diretor, o Orçamento da União consignará à SUDENE, anualmente, dotação global correspondente a dois por cento das rendas tributárias da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

JUSTIFICAÇÃO

O Plano Diretor, objetivo central da chamada Operação Nordeste, deve existir em função dos recursos de que disponha a SUDENE para a sua realização e não o contrário, isto é, os recursos serem procurados anualmente, em função do citado Plano.

A última hipótese, além de significar uma subversão dos fatos, acarretaria na prática uma dramática luta, todos os anos, no ensejo da elaboração orçamentária, para dotar-se a SUDENE de recursos imprescindíveis para a realização de sua grande tarefa. Essa luta pode deixar alguma vez, ou algumas vêzes, por circunstâncias diversas, de ser coroada de êxito, ocorrendo então, grave prejuízo para a continuidade inalterável das obras programadas, que é o objetivo máximo da Operação.

2. Não alegue ninguém que a União, por fôrça de princípio constitucional, já reserva três por cento de suas rendas tributárias em favor do Nordeste.

Essa dotação mal chega para os serviços normais do Govêrno na região, serviços que a ela se subordinam.

O Nordeste merece muito mais do que isso pela contribuição do seu esfôrço, apesar de região pobre, em todos os setores da atividade nacional.

A Operação Nordeste é um ingente esfôrço para realizarmos a redenção da grande área.

Êsse esfôrço só pode ter êxito se puder contar com recursos próprios, determinados, certos.

A emenda não encontra obstáculo de ordem constitucional; ao contrário, tem base no art. 198 da Carta Magna, que, ao fazer a determinação ali constante, deixa margem para novas fixações da lei ordinária quando diz "pelo menos".

Espera-se, em face do exposto, a aprovação da emenda.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1959.

[assinatura] Adahil Barreto

(ADAHIL BARRETO)

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Coelho de Souza

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 89 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 32

[manuscrito marginal] Nº 89

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 103

PROJETO Nº 32-A/59

EMENDA Nº

Inclua-se onde couber:

Art. ... - Em hipótese alguma serão incluídas em Planos de Economia, Contenção ou Reservas, do Poder Executivo, dotações orçamentárias destinadas à execução de programas previstos no Plano Diretor, de que trata esta Lei.

JUSTIFICAÇÃO

Se quisermos demonstrar sinceridade de propósitos na realização da chamada Operação Nordeste não podemos deixar passar a oportunidade de impedirmos que as futuras dotações destinadas ao Plano Diretor da SUDENE sejam incluídas nos malfadados Planos de Economia do Ministério da Fazenda.

Sobretudo à Câmara, composta daqueles que mais diretamente e com mais obrigações, representam o povo brasileiro, cumpre dar uma demonstração evidente dessa sinceridade de propósitos.

Se a emenda fôr desaprovada - o que espero não ocorra - não há como evitar-se na opinião pública a idéia de que a Operação Nordeste é mera demagogia, é um expediente a mais para enganar a boa fé e as esperanças dos nordestinos!

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959.

[assinatura] Adahil Barreto

ADAHIL BARRETO

[assinatura] João Agripino

[assinatura] Coelho de Souza

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 90.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 90

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 66

[manuscrito marginal] L 104

Projeto nº 32/59

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Emenda nº

Art. (onde convier)

O Banco do Nordeste do Brasil só poderá aplicar em operações comerciais recursos equivalentes a cinquenta por cento, no máximo, do total das aplicações de que trata o art. 8º da lei 1.649 de 19.7.1952.

Sala das Sessões, de maio de 1959

[manuscrito marginal] João Agripino

[manuscrito marginal] Herbert Levy

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 91 substitutiva.

Transcrição:

[manuscrito marginal] [rasura] Nº 29

[manuscrito marginal] Nº 91

[manuscrito marginal] [ilegível]

[manuscrito marginal] L 105

PROJETO 32-A/59

EMENDA SUBSTITUTIVA

Redija-se assim o projeto nº 32-A/59:

PROJETO Nº 32-A/59

Cria o Ministério do Desenvolvimento Regional e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta

Art. 1º - Fica criado o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a finalidade de planejar, coordenar, executar ou acompanhar a execução da política nacional de desenvolvimento regional, estabelecida na Constituição Federal (Arts. 198 e 199 e Art. 29 do A.D.C.T.) e leis ordinárias.

Art. 2º - O Ministério do Desenvolvimento Regional compreende:

I - Gabinete do Ministro

II - Órgãos colegiais consultivos permanentes

a) - Conselho Consultivo da Valorização da Amazônia

b) - Conselho Consultivo da Valorização do Polígono das Sêcas e do São Francisco

c) - Conselho Consultivo da Valorização da Fronteira Sudoeste

III - Órgãos da administração geral

a) - Consultoria Jurídica

b) - Departamento de Administração

c) - Serviço de Documentação

IV - Órgãos de administração específica

a) - Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia

b) - Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas

c) - Comissão do Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba

d) - Comissão do Vale do São Francisco

e) - Superintendência do Plano de Valorização da Fronteira Sudoeste do País

Art. 3º - Ficam sob a orientação e fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Regional:

I - Banco de Crédito da Amazônia S.A.

II - Companhia de Eletricidade de Manaus S.A.

III - Companhia de Eletricidade do Amapá S.A.

IV - Serviço de Navegação do Amazonas e Administração do Porto do Pará

V - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

VI - Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A.

VII - Centrais Elétricas do Médio São Francisco S.A.

VIII - Companhia de Eletricidade do Alto São Francisco S.A.

IX - Companhia de Navegação do São Francisco S.A.

X - Fundação Brasil Central

Art. 4º - Os programas anuais de trabalho dos órgãos federais que objetivem o desenvolvimento regional serão elaborados com a colaboração do Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro das diretrizes de um Plano Diretor trienal, estabelecido em lei, para cada região.

Parágrafo único - Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, nos têrmos e limites da lei que o estabelecer, acrescentando-se-lhe as diretrizes e previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

Art. 5º - O Orçamento da União incluirá a especificação dos programas e projetos a serem executados cada ano, com a discriminação dos recursos necessários.

Art. 6º - O Ministério do Desenvolvimento Regional examinará e encaminhará, com seu parecer, ao Presidente da República, quaisquer proposições que se relacionem com os problemas de desenvolvimento regional, inclusive os que prevejam o emprêgo.de recursos específicos em cada região.

Art. 7º - O Ministério do Desenvolvimento Regional, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e os demais órgãos federais interessados, coordenará a execução dos programas de assistência técnica estrangeira objetivando o desenvolvimento regional.

Art. 8º - Aos Conselhos Consultivos previstos no Art. 2º compete:

a) - colaborar com o Ministro de Estado no estudo, formulação, coordenação e acompanhamento da execução dos planos, programas e projetos de desenvolvimento regional;

b) - opinar, quando solicitado, sôbre os planos estaduais ou municipais de desenvolvimento, visando especialmente sua harmonização com o Plano Diretor federal de cada região;

c) - opinar sôbre a elaboração e execução de projetos de interêsse da respectiva região, a cargo de órgãos federais;

d) - promover a articulação do Plano Diretor da respectiva região com os demais Planos Diretores, a fim de obter o melhor rendimento dos mesmos;

e) - promover a articulação dos órgãos federais que atuem na região, a fim de obter o melhor rendimento dos mesmos.

Art. 9º - Os Conselhos Consultivos serão presididos pelo Ministro de Estado.

Art.10º - Os Conselhos Consultivos poderão reunir-se extraordinàriamente em qualquer cidade dos Estados compreendidos na região correspondente.

Art. 11º - O Conselho Consultivo da Valorização da Amazônia é composto de 21 Membros a saber:

a) - representantes dos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás e Territórios do Acre, Amapá, Rondonia e Rio Branco;

b) - representantes dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Cultura, da Fazenda, da Saúde e de Viação e Obras Públicas;

c) - representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil S.A., Banco de Crédito da Amazônia S.A.;

d) - Superintendente do Plano de Valorização da Amazônia, o Superintendente do Serviço de Navegação do Amazonas e Administração do Porto do Pará e o Superintendente da Fundação Brasil Central, como membros natos.

Art. 12º - O Conselho Consultivo da Valorização do Polígono das Sêcas e do São Francisco é composto de 22 Membros, a saber:

a) - representantes dos Estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais;

b) - representantes dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Cultura, da Fazenda, da Saúde e de Viação e Obras Públicas;

c) - representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil S.A., Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Companhia Hidroelétrica do São Francisco;

d) - Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, Presidente da Comissão do Desenvolvimento do Planalto da Ibiapaba e Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco, como membros natos.

Art. 13º - O Conselho Consultivo de Valorização da Fronteira Sudoeste será composto de 13 Membros, a saber:

a) - representantes dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso;

b) - representantes do Estado Maior das Fôrças Armadas e dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Cultura, da Fazenda, da Saúde e da Viação e Obras Públicas;

c) - representantes do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Banco do Brasil S.A.

d) - Superintendente do Plano de Valorização da Fronteira Sudoeste, como membro nato.

Art. 14º - Os representantes dos Estados serão designados pelos respectivos governadores e os das demais entidades nomeados pelo Presidente da República.

Art. 15º - O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá contratar a elaboração de projetos e pretar assistência técnica a órgãos federais, estaduais ou Municipais na elaboração de planos, programas e projetos de interêsse para o desenvolvimento regional.

Art. 16º - O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá celebrar convênios com os governos estaduais e municipais para cumprimento de suas finalidades.

Art. 17º - Quando não forem objeto de regime especial próprio, como tal estabelecido em lei, as dotações orçamentárias e os créditos especiais destinados a suprir programas e projetos incluídos no Plano Diretor de cada região e a cargo do Ministério do Desenvolvimento Regional serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional, que depositará as respectivas importâncias no Banco do Brasil, em contas especiais, correspondentes a cada Plano Diretor e à disposição do Ministério do Desenvolvimento Regional.

§1º - Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados no exercício de origem, serão escriturados como "Restos a Pagar", com a vigência de cinco anos.

§2º - O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentará ao Tribunal de Contas, até o último dia de fevereiro de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas no ano findo, por conta das dotações e créditos a que se refere êste artigo.

Art. 18º - O Ministério do Desenvolvimento Regional, em articulação com o Ministério da Fazenda e o Departamento Administrativo do Serviço Público, estudará a unificação do regime de movimentação e comprovação de todos recursos oriundos do Tesouro Nacional e destinados a suprir programas e projetos previstos no Plano Diretor de cada região.

Art. 19º - Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados aos empreendimentos de desenvolvimento regional, desde que, por sugestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, sejam considerados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Art. 20º - A isenção a que se refere o artigo anterior não poderá beneficiar equipamento cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento, de acôrdo com o parecer das autoridades competentes.

Art. 21º - O acervo inicial do Ministério do Desenvolvimento Regional será constituído pelos bens móveis e imóveis e documentação ora em uso e sob a responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20 de fevereiro de 1959) e dos órgãos já existentes mencionados no Art.2º desta lei.

Art. 22º - É transferido para o Ministério do Desenvolvimento Regional o saldo da dotação global constante do orçamento para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02,Verba 1.0.00, Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 -- Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 -- Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23º - O Ministério do Desenvolvimento Regional terá quadro próprio de pessoal, integrado de cargos isolados, de provimento efetivo e em comissão, bem como tabelas de extranumerários.

Art. 24º - Até que seja estruturado o quadro do Ministério do Desenvolvimento Regional, os órgãos já existentes e que passarão a integrá-lo poderão conservar a lotação anteriormente fixada em Decreto.

Art. 25º - O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá:

a) - requisitar pessoal para trabalhar, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo nesse caso o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial";

b) - contratar pessoal especializado para a realização de serviços técnicos.

Art. 26º - Fica criado o cargo de Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, com as prerrogativas dos demais Ministros de Estado.

Art. 27º - O Departamento Administrativo do Serviço Público, em articulação com o Ministério de Desenvolvimento Regional, sugerirá ao Presidente da República, para as providências, de caráter legislativo ou executivo, conforme o caso, que se fizerem necessárias, a criação, a transformação, a adaptação ou a extinção de órgãos, tendo em vista a sua adequação às diretrizes do Plano Diretor de cada região.

Art. 28º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o crédito de Cr$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de cruzeiros), para as despesas com a sua instalação e funcionamento inicial.

Art. 29º - Será colocada, no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição do Ministério do Desenvolvimento Regional, importância nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, em virtude da exportação de mercadorias oriundas dos Estados compreendidos nas regiões da Amazônia, Polígono das Sêcas e São Francisco e Pronteira Sudoeste.

Parágrafo único - As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas em empreendimentos de desenvolvimento nas regiões donde provierem, de acôrdo com o respectivo Plano Diretor.

Art. 30º - Enquanto não fôr estabelecido o Plano Diretor de cada região, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), para o fim de suprir os empreendimentos que objetivem o desenvolvimento regional da Amazônia, do Polígono das Sêcas e São Francisco e da Fronteira Sudoeste.

Art. 31º - Dentro de sessenta dias, o Ministro de Estado sugerirá ao Presidente da República as medidas de caráter executivo que se impuzerem para a instalação e funcionamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Art. 32º - Dentro de cento e vinte dias, o Poder Executivo proporá ao Congresso Nacional as medidas que julgar necessárias para a complementação desta lei.

Art. 33º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A vida brasileira tem características próprias. País com vastíssimas áreas ainda não ocupadas e outras por recuperar economicamente, deve traçar sua política e organizar sua administração de acôrdo com suas necessidades.

A própria Constituição Federal estabeleceu essa política de desenvolvimento e recuperação de determinadas áreas. Pelo art. 198, foi determinado o "Plano de Defesa Contra as sêcas do Nordeste; pelo art. 199 foi criado o "Plano de Valorização da Amazônia" e pelo art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias foi estabelecido o"Plano de Aproveitamento do Vale do Rio São Francisco. Em obediência a estas disposições constitucionais foram criados os serviços correspondentes (Comissão do Vale do São Francisco, Superintendência Econômica da Amazônia, Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, etc.)

Dentro dêste critério de desenvolvimento regional, com caráter local e influência dos fatores geo-econômicos, leis outras criaram diversos outros serviços destinados ao desenvolvimento da Fronteira Sudoeste, da Fundação Brasil Central, enquanto um grande número de projetos tramita no Congresso tendo em vista a Recuperação do Vale do Parnaíba, do Vale do Itajaí, do Vale do Paraopeba, da Bacia do Prata, etc. etc.

Trata-se pois de uma constante da administração brasileira, a que se deve dar incremento, pois se destina à ocupação e desenvolvimento do nosso hinterland.

Acontece que vultosas somas têm sido aplicadas nesses programas de desenvolvimento regional, sem grandes resultados, por faltarem um planejamento objetivo e recional e uma continuidade indispensável.

Por outro lado, vários dêstes órgãos, com problemas conexos e mesmo comuns (Sêcas e São Francisco) dependem de Ministérios deferentes, determinando a montagem de serviços técnicos cumulativos. Outros, assoberbam a Presidência da República, como órgãos dela dependentes diretamente, O projeto de Reforma Administrativa, remetido

pelo Executivo com a Mensagem nº 351/53 encaminhando a proposição nº 3.563-A/53 previu a criação do Ministério do Interior, destinado "aos negócios referentes aos empreendimentos federais de caráter régional e com o fim de executar a política do Govêrno Federal relativa (...) à valorização, à recuperação e ao desenvolvimento regional" (art. 24).

Posteriormente, por não lhe ser possível administrar nem fiscalizar os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, o Govêrno baixou decreto nº 45.039, de 5 de dezembro de 1958, instituindo a Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos sob a presidência do Ministro da Justiça com a atribuição de "supervisionar e fiscalizar o funcionamento de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República".

De logo, ficaram subordinados àquela Comissão e ao Ministro da Justiça (a quem o Presidente delegou os poderes para a supervisão, fiscalização e contrôle), etnre outras, a Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.

Pela Mensagem nº 79-A de 1959 enviou o Poder Executivo o projeto de lei (32-A/59) instituindo a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A SUDENE, tal como está no projeto, será um órgão de estudos e de intervensão. Será mais um órgão para atuar no Polígono das Sêcas. Se instituída, terá que cair no regime dos demais e ficará subordinada à Comissão dos Órgãos Autônomos, e que são, por lei, dependentes da Presidência da República.

Por outro lado, o problema de subdesenvolvimento do Nordeste é um problema comum a diversas outras regiões do País.

Por isto propomos, de logo, a solução definitiva, racional, completa e nacional do problema, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Regional, abrangendo os diversos planos regionais e existentes e que acolherá todos os demais que se forem elaborando e estabelecendo. Cremos ser êste o melhor caminho para o Congresso.

Nosso substitutivo adota as idéias fundamentais do projeto, as amplia e lhes dá forma definitiva, dentro das normas tradicionais da administração.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Colombo de Souza

COLOMBO DE SOUZA

[manuscrito marginal] Fernando Ferrari

[manuscrito marginal] Líder do PTB

[manuscrito marginal] Para apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 92 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 92

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 119

EMENDA Nº - AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO AO PROJETO DE LEI Nº 32/59

Acrescente-se onde couber :

Art... Anualmente, a Superintendência do Plano de Valorização da Amazonia consignará, no seu orçamento, importância nunca inferior a CR$200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), destinada ao custeio, através do SUDENE, conforme o seu Plano [palavra incerta: Diretor], da colonização do Maranhão.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa a ampliar os recursos da SUDENE para a execução do seu plano que compreende a instalação no Maranhão de núcleos de colonização, mediante o emprego do excedente populacional do Nordeste.

Sala das Sessões, em 20..5.59

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] Apoiamento regimental

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

Tipo aparente do documento: Emenda Nº 93 e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

[manuscrito marginal] Nº 93

[manuscrito marginal] vai

[manuscrito marginal] L 120 x

EMENDA Nº

AO SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO AO PROJETO DE LEI Nº 32-A/59

Acrescente-se onde couber:

Art.... O Govêrno Federal destinará a partir de 1960, à conta da Receita Geral de Ágios, a importância de CR$3.000.000,00, (três bilhões de cruzeiros) para financiamento, a longo prazo e pelos juros legais, da agricultura nordestina, através da SUDENE, na conformidade do seu Plano Diretor.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

JUSTIFICAÇÃO

É muito justo que se distribúa ao nordeste brasileiro, cuja contribuição ao fornecimento de divisas no país é bem ponderável, uma parte dos ágios provenientes dos leilões dessas divisas, realizados em todos os Estados, possibilitando, assim, uma nova fonte de recursos em cruzeiros, para o custeio do novo plano governamental.

Sala das Sessões, da Câmara Federal, em 20 de maio de 1959

[assinatura] Humberto Lucena

HUMBERTO LUCENA

[manuscrito marginal] Abelardo Jurema

[manuscrito marginal] Apoiamento regimental

Tipo aparente do documento: Capa de projeto e formulário de distribuição.

Transcrição:

República dos Estados Unidos do Brasil

Câmara dos Deputados

PROJETO N.º 32-A DE 1959

ASSUNTO:

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste [palavra incerta: e]

dá outras providências.

Dist.: 20-5-59 - Às Com. de Justiça, de Economia, de Finanças, de Orçamento, do Polígono das Sêcas e da Bacia do S.Francisco.

DESPACHO: (C/emendas)

À Com.do Polígono das Sêcas em 21 de maio de 1959.

Tipo aparente do documento: Relatório da Comissão Especial do Polígono das Sêcas.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DO POLÍGONO DAS SÊCAS

PROJETO Nº 32/59

[manuscrito marginal] **Relatório**

Designado para relatar o Projeto nº 32/59 que cria a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, tive oportunidade de examinar não só o projeto oriundo do Poder Executivo como os Substitutivos apresentados pela Comissão Especial da Bacia do São Francisco, Constituição e Justiça e Orçamento e Fiscalização Financeira.

Sem querer entrar no mérito da Mensagem enviada pelo Executivo, parece-me que dos Substitutivos apresentados, o que menos foge à nomra da Mensagem é o da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, substitutivo êsse de autoria do deputado Martins Rodrigues.

Êste último não foge à idéia do Executivo e me parece o que mais se coaduna com os sentimentos dos nordestinos.

Proponho a esta douta Comissão aprovar o Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, oferecendo-lhe, porém, algumas emendas que não mudarão substancialmente o projeto e, sim, virão ao encontro dos desejos dos legisladores do Nordeste.

Assim, proponho ao Artigo 5º incluir mais uma letra - j - acrescentando: um Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos.

Não podemos deixar de reconhecer o trabalho que essa Secretaria Geral tem prestado ao desenvolvimento do Nordeste e ao bom andamento do célebre e importante encontro dos Bispos em Campina Grande.

As obras, de fato, já realizadas em função dêste encontro com a assistência do Secretário Geral da Conferência dos Bispos, fazem certo que a presença do mesmo na SUDENE será uma garantia para o bom êxito de suas atividades.

No § 3º do Artigo 16, proponho seja incluída depois das palavras "no exercício anterior", as seguintes: "acompanhados dos estratos de contas correntes do Banco do Brasil S.A.", pois isto faz parte da nova técnica contabil do serviço público.

Terá, então, a seguinte redação:

"Art. 16 - .....

§ 3º - O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas pela Superintendência no exercício anterior, acompanhados dos extratos de de contas correntes do Banco do Brasil S.A."

No Artigo 10, letra f, proponho seja acrescentado "desde que se relacione com os objetivos do Plano Diretor". Ficará assim redigido:

"Artigo 10 - . . . . . .

f) - opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, desde que se relacionem com os objetivos do Plano Diretor;

No artigo 12, § 2º, depois da palavra "admitido" passará a ter a seguinte redação: "admitido nos têrmos da legislação trabalhista ou mediante quadro a ser fixado em lei", ficando assim redigido:

"Artigo 12 - .....

§ 2º - A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, admitido nos têrmos da legislação trabalhista ou mediante quadro a ser fixado em lei.

A redação original ficará melhor com esta que vou submeter à douta apreciação dos meus colegas. Quero crer que ficará o Presidente da República com o poder de criar cargos para empregar serventuários públicos que depois seriam aproveitados [rasura] por Lei como funcionários da União, passando assim a onerar cada vez mais o combalido erário público.

Parece-me que com esta nova redação ficará o Govêrno mais acobertado nos seus interêsses.

E' êste o meu parecer.

Sala "Paulo de Frontin", em 14 de maio de 1959.

[assinatura] Aluizio Alves

Aluizio Alves,

Presidente.

[assinatura]

Euclides Wicar,

Relator.

[manuscrito marginal] [ilegível]

[manuscrito marginal] Regis Pacheco

[manuscrito marginal] Souza Leão

[manuscrito marginal] Furtado Leite

Tipo aparente do documento: Emenda aprovada pela Comissão Especial do Polígono das Secas e justificação.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

EMENDA AO PROJETO Nº 32-A/59

[manuscrito marginal] APROVADA PELA COMISSÃO ESPECIAL DO POLÍGONO DAS SECAS

Inclua-se onde convier:

"Considera-se, para os fins desta lei, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia e pela parte do Território de Minas Gerais especifica da pela lei nº 1348/51, como integrante do Nordeste."

[assinatura] [ilegível]

JUSTIFICAÇÃO

Nada mais justo que se faça incluir a parte de Minas, pertencente ao Polígono das Sêcas, na SUDENO.

Para muitos poderá ser uma medida que não se enquadra na parte geográfica que se compreende como nordeste brasileiro, por se achar que Minas pertença à zona centro do país. Mas o que é preciso frizar, é que o projeto criando a SUDENO, não visa apenas a parte geográfica do nordeste brasileiro, pois se assim fizesse, não se incluiria Maranhão e parte do Piauí que estão situados na zona amazônica. Visa, principalmente, a arranjar meios concretos para se combater o subdesenvolvimento existente neste quadrante do nosso país. Esta é a filosofia do projeto, que estende os benefícios a uma região que é considerada a mais subdesenvolvida, ultrapassando, por conseguinte, a própria região demarcada como polígono das sêcas.

Ora, não poderia haver região mais subdesenvolvida que aquela onde a incidência da sêca se manifesta com mais intensidade, pois não pode haver mal maior para se sacrificar uma região do que as manifestações crueis de uma sêca. Se Maranhão e outras partes que não pertenciam do polígono estão e com justiça integrando a SUDENO, nada mais justo e racional, que a parte de Minas afetada por êste fenômeno doloroso da sêca, seja considerada também região subdesenvolvida.

Muitos poderiam alegar que em Minas estão sendo construídas grandes obras, que assegurarão a sua independência industrial, valorizando as suas regiões e fazendo desaparecer o subdesenvolvimento. Sim, mas das duas obras que o Govêrno Federal realiza no Estado, uma beneficiará todo o sul e parte do centro do Estado, outra servirá para a região centro e noroeste. Convém ressaltar que Minas ajudará também S.Paulo e Rio e Três Marias, servirá como obra de redenção e valorização de todo o vale de São Francisco, servindo a outros Estados do Nordeste brasileiro. A parte de Minas incluída no polígono das sêcas é a região mais pobre e desprovida de recursos de todo o Estado

e poderia,ainda,por um dever de Justiça, ser aumentado, pois grandes regiões que ainda não sofrem dêstes males, ficaram fora do polígono. Se Minas está ajudando a outros Estados irmãos, com as riquezas tiradas do território, nada mais justo que ao menos uma parte do seu território, completamente desprovida de recursos naturais, seja incluída na operação nordeste. Outro argumento que poderíamos oferecer, é o referente à distribuição das verbas do polígono. Ficou assentado que estas verbas serão distribuídas de acôrdo com a SUDENO. Se ficar determinado que a parte de Minas, pertencente ao polígono, fique fora da operação nordeste, teríamos que fazer uma separação na verba orçamentária global, o que acarretaria uma desarmonia no melhor emprêgo dêstes recursos.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1959.

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] [ilegível]

[assinatura] Euclides Wicar Pessoa

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão Especial do Polígono das Sêcas.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DO POLÍGONO DAS SÊCAS

PARECER

Considerando que o Projeto nº 32/59 vem a esta Comissão em regime de urgência, com emendas, a Comissão do Polígono das Sêcas, na forma do parecer do relator, deputado Euclides Wicar, deliberou aprovar o Substitutivo apresentado pela Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, com as seguintes emendas de sua iniciativa, sem embargo de considerar para futuros estudos, a emenda substitutiva apresentada pelo deputado Colombo de Souza como base de solução definitiva do problema de assistência administrativa do Poder Federal às regiões subdesenvolvidas do país.

As emendas são as seguintes:

Emenda nº 1 -

"Acrescente-se ao Artigo 5º, a alínea j - um Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos."

Emenda nº 2 -

"Acrescente-se à alínea f do Artigo 10, "desde que se relacione com os objetivos do Plano Diretor."

Emenda nº 3 -

"Ao /§ 2º do Artigo 12, depois da palavra "admitido", acrescente-se "nos têrmos da legislação trabalhista ou mediante quadro a ser fixado em lei."

Emenda nº 4 -

"Inclua-se no § 3º do Artigo 16, depois das palavras "no exercício anterior", as seguintes - "acompanhados dos extratos de contas correntes do Banco do Brasil S.A.", pois isto faz parte da nova técnica contábil do serviço público.

Emenda nº 5 -

Inclua-se onde convier:

"Considera-se, para os fins desta lei, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e pela parte do Território de Minas Gerais especificada pela lei nº 1 348/51, como integrante do Nordeste."

Assim, as partes emendadas ficarão com a seguinte redação:

"Artigo 5º - . . . . . .

j) - um Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos."

"Artigo 10 - . . . . . .

f) - opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, desde que se relacionem com os objetivos do Plano Diretor;"

"Artigo 12 - . . . . . .

§ 2º - A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, admitido nos têrmos da legislação trabalhista ou mediante quadro a ser fixado em lei."

"Artigo 16 - . . . . . .

§ 3º - O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas pela Superintendência no exercício anterior, acompanhados dos extratos de contas correntes do Banco do Brasil S.A."

"Artigo - Considera-se, para os fins desta lei, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e pela parte do Território de Minas Gerais especificada pela Lei nº 1348/51, como integrante do Nordeste."

Sala Paulo de Frontin, 22/5/59.

Aluizio Alves,

Presidente.

Euclides Wicar,

Relator.

Tipo aparente do documento: Parecer da comissão.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DO POLÍGONO DAS SÊCAS PROJETO Nº 32/59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial do Polígono das Sêcas em sua reunião de 22/5/1959 aprovou o Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, bem como cinco emendas suas, votando os Senhores Aluizio Alves - Presidente, Euclides Wicar - Relator, Furtado Leite, Petronilo Santa Cruz, Aloysio Nonô e Carlos Murilo.

Sala "Paulo de Frontin", 22 de maio de 1959.

[assinatura] Euclides Wicar Pessoa

Euclides Wicar,

Relator.

[assinatura] Aluizio Alves

Aluizio Alves,

Presidente.

[assinatura] Furtado Leite

Tipo aparente do documento: Avulso de projeto e pareceres.

Transcrição:

[manuscrito marginal] Encerrada a discussão. Com emendas às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Finanças, de Orçamento e Fiscalização Financeira, Polígono das Sêcas e Bacia de São Francisco.

[manuscrito marginal] Em 20.5.1959.

[assinatura] [ilegível]

[manuscrito marginal] 5ª [ilegível]

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO N.º 32-A — 1959

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências; tendo pareceres: pela constitucionalidade e com emendas da Comissão de Constituição e Justiça; favorável, da Comissão de Finanças; com substitutivos, da Comissão Especial da Bacia do São Francisco e da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira e favorável da Comissão Especial do Polígono das Sêcas (Pendente de pronunciamento da Comissão de Economia)

DOCUMENTO 1 — N.º 32-59, A QUE SE REFEREM OS PARECERES

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada em Recife, tem por finalidade:

a) estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução dos projetos a cargo de órgãos federais na região;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo Único. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 2º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da República, e que será responsável pela execução das resoluções do Conselho

Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle, bem como em suas relações com terceiros.

Art. 3º A SUDENE compreenderá:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 4º O Conselho Deliberativo será constituído de 21 membros, sendo 9 indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado —, 3 membros natos, o Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos e 8 representantes dos seguintes órgãos:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) Fôrças Armadas;

g) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) Banco do Nordeste do Brasil.

§ 1º São membros natos do Conselho Deliberativo:

a) O Superintendente da SUDENE;

b) O Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) O Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.

§ 2º Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados;

§ 3º Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituídos na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

Art. 5º À SUDENE incumbe:

a) receber e encaminhar ao Presidente da República, com parecer conclusivo, as proposições que incluam recursos para o Nordeste;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições de contrôle deferidas a outros órgãos, os saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) examinar o emprêgo dos recursos financeiros, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) estudar e sugerir, relativamente à região, em articulação com o DASP:

1) a extinção de órgãos que perderem razão de ser, pela mudança de condições;

2) a transformação ou adaptação de órgãos que perderem funções, assumirem ou devam assumir funções novas;

3) a criação de órgãos para o exercício de funções novas ou melhor exercício de funções atuais;

4) as medidas necessárias à eliminação de duplicidade, concorrência ou oposição de funções.

§ 1º Para fins dêste artigo, a SUDENE:

a) observará a adequação dos órgãos às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes cabe na execução do Plano Diretor;

b) avaliará a capacidade ou eficiência dos órgãos, em face dos recursos financeiros que lhes foram ou devam ser concedidos.

§ 2º O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil fornecerão à SUDENE, periòdicamente, extratos das contas a que se refere o presente artigo.

Art. 6º Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor aprovado pelo Presidente da República, mediante proposta do Conselho Deliberativo.

§ 1º Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

§ 2º A SUDENE apresentará até 31 de março de cada ano, ao Presidente da República, relatório sobre a execução do Plano Diretor no ano findo.

Art. 7º A Proposta Orçamentária do Poder Executivo conterá, mediante proposta da SUDENE, a especificação, atualizada, dos programas e projetos a que se refere o artigo anterior, a serem executados no ano seguinte, com discriminação dos recursos orçamentários respectivos.

Art. 8º A SUDENE acompanhará e fiscalizará, técnica, contabil e administrativamente, a execução dos projetos cujos recursos sejam concedidos por seu intermédio.

Art. 9º Constituirá elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a realização de obras e com a aquisição e instalação de equipamentos, laudo passado pela SUDENE, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimento propostos, condições técnicas satisfatórias e concordância com as plantas, projetos, orçamentos e especificações aprovados.

Art. 10. Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) submeter ao Presidente da República o Plano Diretor trienal e suas revisões;

b) formular com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento regional;

c) verificar e orientar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) sugerir a integração dos planos estaduais de desenvolvimento na orientação do Plano Diretor;

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva referidas no artigo 13, alínea *h*, e encaminhar sugestões aos poderes competentes;

f) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais que operam na região;

g) apreciar o relatório anual sobre a execução do Plano Diretor;

h) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução dos programas, projetos e obras, inclusive em curso, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá reunir-se em diferentes locais da região e na Capital da República, deliberando por maioria de votos, sob a presidência de um de seus membros, escolhido na forma estabelecida no seu Regimento Interno.

Art. 11. À Secretaria Executiva compete:

a) elaborar o Plano Diretor;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades para elaborar os programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das atribuições do mesmo;

d) coordenar e verificar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

f) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

g) promover contactos com grupos privados, objetivando sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

h) cooperar com o DASP no exame das proposições que incluírem recursos para o Nordeste, formulando sugestões a respeito;

i) elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitem o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

j) articular-se com os órgãos federais na região, a fim de obter o melhor rendimento de sua ação combinada;

l) articular-se com o Ministério da Fazenda e com o DASP, anualmente, a fim de imprimir ao Plano de Contenção de Despesas orientação consentânea com os propósitos do Plano Diretor;

m) desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva funcionará sob a responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura fixada em Regimento aprovado pelo Poder Executivo.

Art. 12. A SUDENE utilizará pessoal próprio ou requisitado, em regime de tempo integral, sempre que fôr possível.

§ 1º O pessoal próprio fica sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º O pessoal requisitado, quando em regime de tempo integral, poderá ter seu salário complementado conforme tabela aprovada pelo Presidente da República.

Art. 13. Para efeito de execução de projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE propor, na forma da lei, desapropriações por utilidade pública, necessidade pública ou interêsse social.

Art. 14. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE.

Art. 15. Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta lei as disposições do art. 35 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 16. E' instituído um Fundo Rotativo, à disposição da SUDENE, até a importância de Cr$ ..... 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros) destinada a auxiliar a execução do Plano Diretor.

Art. 17. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º As parcelas entregues pelo Tesouro Nacional à SUDENE serão depositadas em conta especial no Banco do Brasil, à ordem do Superintendente.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere o presente artigo, quando não utilizados no exercício, serão escriturados como “Restos a Pagar”, com a vigência de cinco anos.

§ 3º O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas os comprovantes das despesas efetuadas pela referida Superintendência no exercício anterior até o dia 31 de março do ano subsequente.

Art. 18. O Patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20-2-59), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão incorporados na data de seu recebimento.

Art. 19. E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do Orçamento da Despesa para o Exercício de 1959 — no Subanexo 4.1.02 — Verba 1.0.00 — Consignação 1.6.00 — Subconsignação 1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos — Item 3) Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14-12-56), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais, cabendo ao Poder Executivo adotar as medidas administrativas convenientes.

Art. 20. Dentro de 60 dias o Poder Executivo baixará decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da SUDENE, de acôrdo com o disposto na presente lei.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DOCUMENTO 2 — MENSAGEM

MENSAGEM Nº 79-A, DE 1959, DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Dentre os grandes problemas de govêrno, cuja solução reclama uma reformulação ampla, fugindo aos critérios tradicionais, nenhum oferece, no momento presente, maior gravidade e transcendência que o da crescente disparidade de grau de desenvolvimento e de nível de vida entre diferentes regiões do País. O curso do desenvolvimento econômico do Brasil nos dois últimos decênios está a exigir do Govêrno uma nítida consciência do problema. Para construir uma grande Nação industrializada, sòlidamente unida por vínculos de interdependência espiritual e material, urge não permitir que se formem no território nacional sistemas econômicos semi-autônomos, eriçados de interêsses adversos, onde germine o ressentimento político ou até mesmo o antagonismo ideológico, pondo em perigo a unidade nacional.

Os estudos técnicos, que mandei realizar sôbre a conjuntura econômica do Nordeste, convenceram-me de que não estamos no caminho certo. E' indispensável marchar no sentido da retificação do processo de nosso desenvolvimento econômico, de maneira a evitar o desequilíbrio que cada vez mais se patenteia. Com esta Mensagem, tenho a honra de propor a Vossas Excelências a criação da base administrativa, que assegurará ao Govêrno o instrumento hábil para lograr a plena efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional, capaz de corrigir a atual tendência à excessiva concentração geográfica da renda.

Esta proposta de reaparelhamento administrativo foi precedida de um novo equacionamento do problema e de uma reformulação básica dêsse setor da política econômica nacional. Já logrou o Govêrno definir um conjunto de diretrizes que deverão nortear o seu esfôrço em prol do desenvolvimento da economia nordestina. Sabemos o

que queremos. Faltam-nos apenas os instrumentos adequados à consecução dos objetivos já definidos.

Militam a favor da reforma administrativa aqui sugerida as seguintes razões:

1. Urge concentrar o máximo de esforços do Govêrno federal, em cooperação com as autoridades estaduais, para eliminar ou reduzir substancialmente, dentro de prazo razoável, as extremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região Centro-Sul do País, de maneira a lograr a plena integração dos dois sistemas econômicos semi-autônomos ora existentes, fortalecendo a consciência de interdependência e de autêntica solidariedade do povo brasileiro.

2. E' conveniente que a região nordestina seja considerada como um todo, cujo crescimento deverá ser orientado no sentido da incorporação das terras disponíveis entre o Nordeste e o eixo Belém-Brasília, confluindo com o movimento de penetração, que presentemente se opera do Centro-Sul em direção à nova Capital.

3. E' indispensável que a ação do Govêrno federal no Nordeste obedeça a uma unidade de propósito e seja orientada por objetivos bem definidos. Uma política racional e metódica de desenvolvimento poderá custar ao Nordeste e ao País muito menos do que a ação assistencial esporádica, exigida pelas sêcas.

4. E' conveniente prestar aos Governos estaduais a necessária assistência técnica, a fim de que os mesmos estejam aparelhados para concentrar os seus esforços nos projetos de desenvolvimento de maior interêsse para a região no seu todo, tendo em vista uma maior integração do mercado regional e a necessidade de facilitar a circulação de fatores econômicos dentro da mesma região.

5 — É imprescindível lograr, de imediato, uma cooperação mais estreita dos distintos órgãos federais que atuem no Nordeste. A forma mais rápida e eficiente de alcançar essa cooperação é realizar a integração administrativa dêsses órgãos, na etapa do planejamento. Elaborados os programas anuais de trabalho, cada órgão se encarregará da execução no respectivo setor.

Essa coordenação no que toca ao planejamento, deverá ser realizada pelo órgão elaborador das diretrizes de conjunto, pois a formulação de uma política racional de desenvolvimento regional é condição necessária à coordenação na etapa executória.

6 — A ação do Govêrno federal no Nordeste deve ser dirigida por uma unidade de propósito que só pode existir quando cabe a um só órgão a responsabilidade de formular a política do desenvolvimento da região. Pretende-se também conseguir um adequado entrosamento na etapa da elaboração dos planos de trabalhos passando das diretrizes gerais para os projetos específicos. A distribuição de recursos deverá ser feita em função de projetos individuais, o que permitirá a concentração dos esforços, a estimativa realista dos custos de cada empreendimento e a fixação de prazos para conclusão de cada tarefa.

7 — A descentralização na etapa executiva apresenta a vantagem de não sobrecarregar o novo órgão na fase inicial de trabalhos, dando-lhe tempo para desenvolver uma estrutura mais flexível, sem os entraves das formas administrativas convencionais

conjugando os seus recursos para a execução de uma gama de projetos de alta prioridade, definidos no Plano de Ação, já elaborado pelo Governo.

A unidade administrativa, cuja criação é agora proposta, deverá estar aparelhada com especialista em desenvolvimento econômico, cabendo-lhe: a formulação do Plano Diretor e o detalhamento dêste em programas de trabalho a serem executados pelos órgãos federais que atuam na região; acompanhar a execução dos referidos programas de trabalho; sugerir as reestruturações administrativas adequadas ao melhor índice de eficácia na ação; chamar a si a execução direta de determinados projetos e proceder à revisão anual do Plano Diretor, cujos objetivos serão definidos com referência a um período mínimo de três anos.

Ao solicitar do Congresso a criação do órgão aqui proposto, desejo afirmar a minha convicção de que o problema do Nordeste, no seu quadro atual, não pode ser atacado com meios medidas. Apesar da profunda descrença com que que o povo Nordestino tem recebido os paliativos com que sucessivos Governos procuram mitigar as agruras da conjuntura econômica da região, sòmente a ação governamental poderá alterar o cursos dos acontecimentos. De fato, o setor privado está operando como instrumento de descapitalização da região e a drenagem de capital rumo ao sul do País só não assumiu proporções catastróficas, graças à ação do Govêrno federal no sentido de compensar essas vultosas transferências de recursos.

É preciso dar novos fundamentos e novas diretrizes à política administrativa do Govêrno federal com relação ao Nordeste. Os trabalhos técnicos que me foram submetidos convenceram-se plenamente de que o Govêrno está em condições de assumir com o País a grande responsabilidade de integrar o Nordeste no ritmo do desenvolvimento econômico nacional.

Aceito essa responsabilidade ingente na convicção de que chegou a hora de saldar o nosso débito de honra para com o nordeste. Ao heróico povo nordestino, cujo apêgo ao torrão natal, em meio a tôdas as vicissitudes climatéricas, preservou intocada a unidade nacional, é preciso dar agora os recursos e o aparelhamento técnico capaz de arrancar a economia regional das garras seculares do subdesenvolvimento.

Rio de Janeiro, 20 de Fevereiro de 1959.

JUSCELINO KUBITSCHEK.

DOCUMENTO 3 — RELATÓRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

RELATÓRIO

O Projeto nº 32-59 é de iniciativa do Poder Executivo e visa a estabelecer a composição, definir as atribuições, enumerar os recursos e limitar a área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste.

Na mensagem com que submeteu a proposição ao nosso exame, diz textualmente o Chefe do Govêrno:

“Dentre os grandes problemas de govêrno, cuja solução reclama uma reformulação ampla, fugindo aos critérios tradicionais, nenhum oferece, no momento presente, maior gravidade e transcendência que o da crescente disparidade de grau de desenvolvimento e de nível de vida entre as diferentes regiões do País. O curso do desenvolvimento econômico do Brasil nos dois últimos decênios está a exigir do Govêrno uma nítida consciência do problema. Para construir uma grande Nação industrializada, solidamente unidada por vínculos de interdependência espiritual e material, urge não permitir que se formem no território nacional sistemas econômicos semi-autônomos, eriçados de interêsses adversos, onde germine o ressentimento político ou até mesmo o antagonismo ideológico, pondo em perigo a unidade nacional.

Os estudos técnicos, que mandei realizar sôbre a conjuntura econômica do Nordeste, convenceram-me de que não estamos no caminho certo. E' indispensável marchar no sentido da retificação do processo de nosso desenvolvimento econômico, de maneira a evitar o desequilíbrio que cada vez mais se patenteia. Com esta Mensagem, tenho a honra de propor a Vossas Excelências a criação da base administrativa, que assegurará ao Govêrno o instrumento hábil para lograr a plena efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional, capaz de corrigir a atual tendência à excessiva concentração geográfica da renda”.

Ressaltando as razões que entende militares em favor da reforma administrativa que propõe, alinha a mensagem, dentre outros, os seguintes argumentos:

a) “Urge concentrar o máximo de esforços do Govêrno federal, em cooperação com as autoridades estaduais, para eliminar ou reduzir substancialmente, dentro de prazo razoável, as extremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região Centro-Sul do País, de maneira a lograr a plena integração dos dois sistemas econômicos semi-autônomos ora existentes, fortalecendo a consciência de interdependência e de autêntica solidariedade do povo brasileiro”;

b) “E' indispensável que a ação do Govêrno federal no Nordeste obedeça a uma unidade de propósito e seja orientada por objetivos bem definidos. Uma política racional e metódica de desenvolvimento poderá custar ao Nordeste e ao País muito menos do que a ação assistencial esporádica, exigida pelas sêcas”;

c) “E' imprescindível lograr, de imediato, uma cooperação mais estreita dos distintos órgãos federais que atuam no Nordeste. A forma mais rápida e eficiente de alcançar essa cooperação é realizar a integração administrativa dêsses órgãos, na etapa do planejamento. Elaborados os programas anuais de trabalho, cada órgão se encarregará da execução no respectivo setor. Essa coordenação, no que toca ao planejamento, deverá ser realizada pelo órgão elaborador das diretrizes de conjunto, pois a formulação de uma política racional de desenvolvimento regional é condição necessária à coordenação na etapa executória”; e

d) “A descentralização na etapa executiva apresenta a vantagem de não sobrecarregar o novo órgão na fase inicial de trabalhos, dando-lhe tempo para desenvolver uma estrutura mais flexível, sem os entraves das formas administrativas convencionais,

conjugando os seus recursos para a execução de uma gama de projetos de alta prioridade, definidos no Plano de Ação já elaborado pelo Govêrno".

E conclui o Presidente da República com a ênfase de quem está realmente convencido do acêrto do passos que se propõe a dar:

"E' preciso dar novos fundamentos e novas diretrizes à política administrativa do Govêrno federal com relação ao Nordeste. Os trabalhos técnicos que me foram submetidos convenceram-me plenamente de que o Govêrno está em condições de assumir com o País a grande responsabilidade de integrar o Nordeste no ritmo do desenvolvimento econômico nacional.

Aceito essa responsabilidade ingente na convicção de que chegou a hora de saldar o nosso debito de honra para com o Nordeste. Ao heróico povo nordestino, cujo apêgo ao torrão natal, em meio a tôdas as vicissitudes climatéricas, preservou intocada a unidade nacional, é preciso dar agora os recursos e o aparelhamento técnico capaz de arrancar a economia regional das garras seculares do subdesenvolvimento".

PARECER DO RELATOR

Do ponto de vista constitucional, nada há que impeça o andamento normal do projeto. Criando no quadro da administração federal um novo órgão, de cujo funcionamento novos ônus recairão sôbre o combalido Tesouro Nacional, a iniciativa da proposição se enquadra entre aquelas de, por expressa disposição constitucional, competência exclusiva do Poder Executivo.

Poder-se-ia obtemperar que a criação da SUDENE, tal como previsto, foge aos cânones tradicionais do Direito Público interno. Melhor seria, diriam, que se criasse o Ministério do Desenvolvimento e, no seu quadro, a Superintendência do Nordeste, com as atribuições que o projeto especifica. A mensagem, porém, responde a tais objeções, ao acentuar a necessidade da ação governamental obedecer a uma unidade de propósito, dentro de uma orientação calcada em objetivos bem definidos, de tal modo que os órgãos federais que atuam na região possam produzir resultados de mudar a situação de subdesenvolvimento em que a sua numerosa população se debate.

Acrescente-se a êsses argumentos a necessidade indeclinável de planejamento das obras de assistência e desenvolvimento do Nordeste, pois é precisamente na ausência de uma programação racional e objetiva que vamos encontrar a causa preponderante da nenhuma repercussão econômica para a região advindo do emprêgo de vultosos recursos durante anos a fio. Dinheiro se tem gasto e muito no Nordeste. Obras construídas e inaproveitadas econômicamente sobem a algumas dezenas. Assinale-se, por exemplo, que, não obstante a água armazenada nas grandes barragens construídas no Nordeste, sobretudo nos Estados da Paraíba e do Ceará, pelo Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, permitir a irrigação de cêrca de 300 mil hectares, menos de 20 mil estão sendo efetivamente aproveitados. Isso porque projetaram-se e executaram-se as barragens e em muitas delas não se projetaram sequer as obras de irrigação. Noutras, vencida essa etapa, a sua execução continua na dependência da desapropriação das

terras da bacia de irrigação. Consequência: baixo rendimento econômico da obra, na qual se inverteram somas vultosas, o que certamente não ocorreria se a sua execução houvesse obedecido a um planejamento.

Êsse é apenas um exemplo. Outros, muitos outros, poderiam ser citados, ainda no Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, na Comissão do Vale do São Francisco, na Superintendência da Valorização Econômica da Amazônia, onde bilhões têm sido gastos sem o rendimento econômico correspondente ao vulto da inversão.

Justifica-se, assim, a iniciativa do Executivo. Poderíamos dizer, mesmo, que a inspiram propósitos patrióticos. O rápido e crescente de propositalmente dividir a Nação em País em comparação com o atraso do norte e do nordeste vinha criando na Federação uma tal desigualdade que nos deixava a impressão, a nós nordestinos, que se estava querendo propositalmetne divir a Nação em dois Brasis: um rico, forte, poderoso; outro pobre, fraco, menos pela capacidade de seus filhos de que pela desigualdade de tratamento econômico.

Justifica-se, consequentemente, a criação de um órgão novo, calcado em moldes fora dos usos e das praxes das normas estruturais da nossa organização administrativa.

Concluímos, assim, que, também sob o aspecto jurídico, o projeto é razoável, podendo tramitar e converter-se em lei, salvo pequenas correções que certamente emendas de plenário se proporão a introduzir.

Examinada, porém, a proposição sob o ponto de vista da técnica legislativa, não podemos deixar passar sem a devida correção o texto do art. 1º. É que, na forma como está redigido, não preenche os requisitos que o inspiram.

Na verdade, o projeto se propõe a criar a SUDENE, definir seus objetivos, limitar a sua área de ação, prover-lhe de recursos para que atinja os seus fins. Entretanto, tal como se encontra, o art. 1º não cria órgão algum. Parece, até, que a finalidade do projeto é definir atribuições de órgão já existente.

Outro equívoco do projeto está no art. 19, na referência que faz ao número do Subanexo do Orçamento referente à Presidência da República, pois a numeração exata é .... 4.01.02 e não 4.1.02.

Assim, para corrigir os enganos de redação, oferecemos ao exame da Comissão as três emendas que a seguir vão destacadas.

Com essas restrições, somos de parecer que o projeto, do ponto de vista constitucional, legal e de técnica legislativa, está em condições de merecer a aprovação do plenário.

Sala Afrânio de Mello Franco, em 12 de maio de 1959. — Oliveira Britto, Relator.

DOCUMENTO 4 — EMENDAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EMENDAS AO PROJETO N.º 32-59

I

Dê-se ao art. 1.º a seguinte redação:

"Art. 1.º Fica criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada em Recife".

II

Inclua-se o seguinte artigo, que será o 2.º, alterando-se a numeração dos demais:

"Art. 2.º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste ..... (SUDENE) terá por finalidade:

a) estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução dos projetos a cargo de órgãos federais na região;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia".

III

No art. 19, onde se diz:

"4.1.02",

Diga-se:

"4.01.02".

Sala Afrânio de Mello Franco, em 12 de maio de 1959. — Oliveira Brito, Relator.

DOCUMENTO 4 — PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua turma "A", realizada em 12-5-59, opinou, unânimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e conformidade com a técnica legislativa, com três emendas, do Projeto n.º 32-59, de acordo com o parecer do Relator. Estiveram presentes os Srs. Deputados Alfredo Nasser — no exercício da presidência, Oliveira Brito — Relator, Waldir Pires, Bias Fortes, Wilson Fadul, João

Menezes, Carlos Gomes, Newton Bello, Barbosa Lima, Arruda Câmara, Moacyr Azevedo, Abelardo Jurema, Martins Rodrigues e João Mendes.

Sala Afrânio de Melo Franco, 12 de maio de 1959. — Alfredo Nasser, no exercício da presidência — Oliveira Brito, Relator.

DOCUMENTO 5 — RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FINANÇAS

COMISSÃO DE FINANÇAS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Presidente da República, em Mensagem datada de 20 de fevereiro, remete a Câmara dos Deputados, o anteprojeto nº 32-59 que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Êsse anteprojeto, agora, é apresentado em regime de urgência e envolve assunto da mais alta relevância, merecendo estudos bem mais profundos, pois que dêle se espera, como acentua a Mensagem Presidencial, a ressurreição econômica da região. Evoca a Mensagem o alto padrão do custo de vida do Brasil que se debita ao baixo padrão do nordeste.

E' certo que um órgão de estudo e de ação coordenada pode oferecer condições especiais de refinamento de trabalho mas por si só não tem o efeito milagroso de atender às necessidades do nordeste.

Fica assim o projeto na base de uma promessa iluminada pela angústia geral da Nação, mas não é, de fato, um passo efetivo no caminho da solução do grande problema. Êsse, que se tem em vista realizar, cabe, primordialmente, à Câmara dos Deputados, estruturar, pela maior responsabilidade que assume, por efeito de se compor da representação popular.

A Mensagem diz: “é imprescindível lograr, de emidiato, uma cooperação mais estreita dos distintos órgãos federais que atuam no Nordeste”. E sem dúvida uma verdade que se choca com o conteúdo do anteprojeto que tem por efeito substituir os órgãos especializados, por um novo aparelho que se cria, sem tradição, sujeito aos percalços de sua própria instauração.

Daí a impropriedade de se dizer na Mensagem que a “ação do Govêrno Federal no Nordeste deve ser dirigida por uma unidade de propósito, que só pode existir quando cabe a um só órgão a responsabilidade de formular a política do desenvolvimento da região”.

De início porque a formulação da política do Desenvolvimento cabe em primeiro lugar ao Congresso Nacional e em segundo ao Govêrno na sua unidade política integrada dos Ministros de Estado, solidários na responsabilidade com o Sr. Presidente da República.

O alto custo de vida que vem martirizando o país não cabe especialmente ao nordeste, cujo esfôrço tem sido heróico. Para se ter uma pálida idéia do valor dêsse esfôrço dos nordestinos, basta citar que de 1955 a 1957 o crescimento em valor dos produtos agrícolas (Anuário de Estatística do Brasil, de 1958, pág. 69), foi o seguinte:

Ceará	172%
Amazonas	114%
Alagoas	92%
Sergipe	86%
Pernambuco	84%
Piauí	80%
Mato Grosso	71%
R. G. do Norte	43%
Pará	43%
E. Santo	43%
S. Catarina	43%
Paraíba	41%
Bahia	38%
Rio de Janeiro	38%
São Paulo	33%
Minas	33%
R. G. do Sul	32%
Goiás	31%
Paraná	13%
Maranhão	6%

Por êstes dados nota-se o aumento da produção nos Estados do Ceará, Amazonas, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Piauí, atingindo a cifras superiores a 80%. Isso, porém, não invalida a tese do subdesenvolvimento do Nordeste, mas define o valor do esfôrço de seus filhos, apresentando êsse quadro, apesar do drama vivido da sêca calcinante, que nêsse período se manifestou trágica e dolorosa.

O que o nordeste necessita é de um programa real de realizações, e os órgãos existentes no nordeste seriam capazes de realizá-los.

A falta de irrigação não advem da inexistência de um serviço especializado, mas apenas da falta de encanamentos, bombas e outros apetrechos necessários à sua implantação. A mecanização das atividades rurais não depende da criação de um novo órgão, mas de um programa extenso no Ministério da Agricultura.

PARECER

A fim de que não seja atrasado o andamento da matéria, com as considerações que nos permitimos fazer, opinamos, em princípio, pela aprovação do Projeto nº 32-59, reservando-nos o direito de reexaminá-lo, quando tornar à essa Comissão com as emendas que lhe serão oferecidas em plenário.

Êsse o nosso parecer.

Sala Rêgo Barros, em 12 de maio de 1959. — Laurentino Pereira, Relator.

DOCUMENTO 6 — PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

A Comissão de Finanças em sua segunda reunião ordinária, realizada em 12 de maio de 1959, presentes os senhores Cesar Prieto, Presidente, Aroldo Carvalho, Célio Lemos, Expedito Machado, Laurentino Pereira, Mario Beni, Mario Tamborindeguy, Nogueira de Rezende, Osmar Cunha, Paiva Muniz, Jayme Araujo, Raul de Gois, Celso Brant, Afonso Celso, Aluysio Nonô, Clovis Pestana, Humberto Lucena, ao examinar o Projeto 32-59, resolveu, de acôrdo com o parecer do relator, Senhor Laurentino Pereira, aprová-lo em princípio, reservando-se para reexaminar a matéria quando voltar emendada pelo plenário.

Sala Rêgo Barros, em 12 de maio de 1959. — Cesar Prieto, Presidente. — Laurentino Pereira, Relator.

DOCUMENTO 7 — SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Superintendência do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República e administrativamente autônoma, tem por finalidade:

a) estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar a elaboração e a execução dos projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste, as quais ficarão a cargo dos órgãos federais atuantes na região;

c) coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo único — Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 2º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da República, e que será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle, bem como em suas relações com terceiros.

Art. 3º A SUDENE compreenderá:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva; sediados, respectivamente, na Capital Federal e em Recife.

§ 1º A sede geral da SUDENE será a Capital da República.

§ 2º A Secretaria Executiva manterá na Capital Federal uma agência para assistir permanentemente o Conselho Deliberativo.

Art. 4º O Conselho Deliberativo será constituído de 20 membros, sendo nove indicados Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado, — três membros natos:

a) O Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) o Diretor Superintendente da Comissão do Nordeste em que é transformado, pela presente Lei, o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, e oito representantes dos seguintes órgãos:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde:;

e) Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) Fôrças Armadas;

g) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) Banco do Nordeste do Brasil.

Parágrafo único. Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, poderão assumir pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados.

Parágrafo Segundo. Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituídos na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

Art. 5º À SUDENE incumbe:

a) receber e encaminhar ao Presidente da República, com parecer conclusivo, as proposições que incluam recursos para o Nordeste;

b) coordenar, sem prejuízo das atribuições de fiscalização deferidas a outros órgãos, o contrôle dos saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor;

c) examinar o emprêgo dos recursos financeiros, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) observar a adequação dos órgãos atuantes na região às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes couber na execução do Plano Diretor, bem como ajuizar a capacidade ou eficiência dêsses órgãos, em face dos recursos financeiros que lhes venham a ser ou lhes devam ser concedidos, sugerindo, em conseqüência, ao Govêrno, sempre que indicado:

1) a transformação dos órgãos que perderem funções ou assumirem, ou tiverem de assumir, funções novas;

2) a criação de órgãos para o exercício de funções novas ou para o melhor exercício de funções atuais;

3) as medidas necessárias à eliminação de duplicidade, concorrência ou oposição de funções.

Parágrafo único. O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil fornecerão à SUDENE, periòdicamente, extratos das contas a que se refere o presente artigo.

Art. 6º Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor aprovado pelo Congresso Nacional, mediante proposta apresentada pelo Conselho Deliberativo ao Presidente da República.

Parágrafo Primeiro. Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

Parágrafo Segundo. A SUDENE apresentará até 31 de março de cada ano, ao Presidente da República, relatório sôbre a execução do Plano Diretor no ano findo.

Art. 7º A Proposta Orçamentária do Poder Executivo conterá, mediante proposta da SUDENE, a especificação, atualizada, dos programas e projetos a que se refere o artigo anterior, a serem executados no ano seguinte, com discriminação dos recursos orçamentários respectivos.

Art. 8º Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) Examinar e aprovar o Plano trienal, bem como suas revisões, e submetê-los à consideração do Presidente da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional;

b) formular com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento regional;

c) verificar e coordenar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) promover a integração dos eventuais planos estaduais de desenvolvimento na orientação do Plano Diretor;

e) apreciar o relatório anual sobre a execução do Plano Diretor e encaminhá-lo ao Presidente da República;

f) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução dos programas, projetos e obras, inclusive em curso, bem como a fixação de normas para a sua elaboração no Regimento Interno da SUDENE.

Art. 9º À Secretaria Executiva compete:

a) Elaborar o Plano Diretor, em entendimentos com a Comissão do Nordeste e a Comissão do Vale do São Francisco, e sem prejuízo dos planos, já em curso, dêsses órgãos;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades para elaborar os programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) assistir o Conselho Deliberativo, através da Agência mantida na Capital Federal, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das atribuições do mesmo;

d) coordenar e verificar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) promover contactos com grupos privados, objetivando sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

f) cooperar com o DASP no exame das proposições que incluírem recursos para o Nordeste, formulando sugestões a respeito:;

g) elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitam o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

h) articular-se com os órgãos federais na região, a fim de obter o melhor rendimento de sua ação combinada;

i) desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva funcionará sob a responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura fixada no Regimento da SUDENE.

Art. 10. A SUDENE utilizará pessoal requisitado, em regime de tempo integral, sempre que fôr possível.

Parágrafo único. O pessoal requisitado, quando em regime de tempo integral, poderá ter seu salário complementado conforme tabela aprovada pelo Presidente da República.

Art. 11. Para efeito de execução de projetos por ela aprovados, poderá a SUDENE propor, na forma da lei, desapropriações por utilidade pública, necessidade pública ou interêsse social.

Art. 12. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE.

Art. 13. Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta Lei as disposições do art. 35 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 14. O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, órgão integrante do Ministério da Viação e Obras Públicas, é transformado em órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, sob a denominação de Comissão do Nordeste.

§ 1º Dentro de 90 dias, o Poder Executivo baixará decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da Comissão do Nordeste, nos moldes da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2.º A jurisdição da Comissão do Nordeste abrangerá os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e as partes dos Estados de Pernambuco e Alagoas situadas fora do Vale do São Francisco.

§ 3º As atividades de combate aos efeitos das sêcas, que eram da alçada do Departamento de Obras Contra as Sêcas nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Sergipe, bem como nas partes dos Estados de Alagoas e Pernambuco compreendidas dentro do Vale do São Francisco, passarão a ser executadas pela Comissão do Vale do São Francisco.

§ 4º A partir de 1960, um por cento das rendas tributárias da União será adjudicado à Comissão do Vale do São Francisco para aplicar nas atividades mencionadas no parágrafo anterior, de acôrdo com o artigo 198 da Constituição, sendo os restantes dois e meio por cento, previstos nesse artigo, distribuídos à Comissão do Nordeste.

§ 5º Mediante convênio com a SUDENE, a Comissão do Nordeste e a Comissão do Vale do São Francisco poderão executar obras e serviços fora da área de sua jurisdição — a primeira no Estado do Maranhão e a segunda nos Estados da Bahia e Sergipe — desde que se trate de empreendimentos previstos no Plano Diretor e custeados pela SUDENE.

§ 6º E' revogada a Lei nº 1.348, de 10 de fevereiro de 1951.

Art. 16º Anualmente, durante 30 anos, o Orçamento da União consignará à SUDENE uma dotação correspondente a dois por cento das rendas tributárias da União, com o fim de fazer face à execução acelerada de grandes obras, de caráter fundamental para o desenvolvimento do Nordeste.

Parágrafo único. E' aberto um crédito especial de um bilhão e cinquenta milhões de cruzeiros, sendo um bilhão para financiamento de projetos aprovados pela SUDENO e cinquenta milhões para despesas de administração.

Art. 17. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º As parcelas entregues pelo Tesouro Nacional à SUDENE serão depositadas em conta especial no Banco do Brasil, à ordem do Superintendente.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere o presente artigo, quando não utilizados no exercício, serão escriturados como “Restos a Pagar”, com a vigência de cinco anos.

§ 3º O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas os comprovantes das despesas efetuadas pela referida Superintendência no exercício anterior até o dia 31 de março do ano subsequente.

Art. 18. O Patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20-2-59) — incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão incorporados na data de seu recebimento.

Art. 19. E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do Orçamento da Despesa para o Exercício de 1959 — no Subanexo 4.1.02 — Verba 1.0 00 — Consignação 1.6.00 — Subconsignação 1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos Item 3) Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14-12 de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais, cabendo ao Poder Executivo adotar as medidas administrativas convenientes.

Art. 20. Dentro de 60 dias o Poder Executivo baixará Decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da SUDENE, de acordo com o disposto na presente lei.

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala “Paulol de Frontin”, em 13 de maio de 1959. — Theódulo Albuquerque, Relator. — Medeiros Neto, Presidente em exercício.

Justificação

O Govêrno, em sua mensagem, pede a criação de um instrumento hábil para lograr a efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional do Nordeste.

Justamente para tornar realmente hábil êsse instrumento solicitado, a emenda procura retirar, tanto quanto possível, os dispositivos obstaculizantes contidos no anteprojeto que acompanhou a mensagem presidencial, bem como introduzir outros, aconselhados pelos princípios que regem a Administração Moderna e, em particular, os Planejamentos Regionais.

2. O anteprojeto do Executivo acha-se impregnado de espírito coibitivo, traduzido em dispositivos limitantes e excessivas medidas de contrôle, quando a administração racional deve, pelo contrário, ser afirmativa, fixando responsabilidades e concedendo liberdade de ação. A emenda retira do anteprojeto as aludidas disposições cerceadoras.

3. A SUDENO deve manter um gabarito elevado, ocupando-se, exclusivamente, da fixação de diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste, bem como da coordenação dos planejamentos e das atividades dos diversos órgãos federais e estaduais e, finalmente, prestigiando êsses empreendimentos de forma que as mais altas instâncias dos poderes executivo e legislativo do País lhes dêem todo o apoio. Cabe assim, como o faz a emenda, retirar da alçada da SUDENO as funções secundárias — tais como a elaboração de projetos e a execução de obras e serviços — previstos no anteprojeto, e deixá-las a cargo dos órgãos já existentes na região.

4. E' matéria pacífica que os órgãos de planejamento regional de vem gozar de autonomia para poderem cumprir plenamente as suas tarefas. Reside aí talvez a principal razão de não haver o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas alcançado os desejados objetivos nos 50 anos de sua existência como simples órgão departamental. A emenda retira êsse Departamento da órbita ministerial e o transforma em órgão autônomo — Comissão do Nordeste — nos moldes da Comissão do Vale do São Francisco.

5. E' também assunto pacífico que, dentro de uma mesma região, não pode, de forma alguma, atuar mais de um órgão de planejamento regional, sob pena de duplicidade, desperdício, atritos e mesmo prejuízos irreparáveis. Por êsse motivo, a emenda limita a atuação da Comissão do Nordeste à região situada ao norte do Vale do São Francisco, incumbindo a Comissão do Vale do São Francisco das obras e serviços contra os efeitos das sêcas ao sul da serra do Araripe e da Borborema. Em virtude dessa separação de obrigações, a emenda prevê que uma sexta parte das dotações previstas no art. 198 da Constituição (1/2% das rendas tributárias) seja adjudicada à Comissão do Vale do São Francisco para fazer face às novas tarefas, ficando a Comissão do Nordeste com 2 1/2%.

6 Quanto à sede da SUDENO, não se justifica a sua localização fora da Capital da República: apenas uma agência da Secretaria Executiva deveria ficar no Recife. De fato, a qualidade dos representantes dos diversos órgãos no Conselho Deliberativo deixaria bastante a desejar se êste funcionasse no Recife. Cabe também referir que as mais importantes tarefas de coordenação da SUDENO, deverão processar-se na Capital da República, onde está sediada a grande maioria dos demais órgãos federais atuantes no Nordeste, bem como os Ministérios e Poder Legislativo. Em face dessas circunstâncias, a emenda fixa a sede da SUDENO na Capital da República e a da sua Secretaria Executiva no Recife, devendo funcionar na Capital Federal uma Agência dessa Secretaria.

7. Se se desejar, efetivamente, eliminar, “dentro de prazo razoável, as extremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região Centro-Sul do País”, não poderão bastar as dotações constitucionais ora atribuídas aos órgãos federais que atuam na região. Com o fim de acelerar a execução de obras fundamentais, entre elas a grande irrigação, a emenda prevê que, durante 20 anos, se adjudique à SUDENO um por cento das rendas tributárias da União. — *Theódulo Albuquerque.*

DOCUMENTO 8 — Parecer da Comissão Especial da Bacia do S. Francisco

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO S. FRANCISCO

Projeto nº 32-59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial da Bacia do São Francisco, em sua reunião extraordinária de 13 de maio de 1959, aprovou por unanimidade o Substitutivo do relator, votando os Senhores Medeiros Neto — Vice-Presidente no exercício da Presidência, Theódulo Albuquerque — Relator, José Lamartine Távora, Milvernes Lima, Souza Leão, Edgard Pereira, Passos Pôrto, Fernando Santana e Vasco Filho.

Sala "Paulo de Frontin", em 13 de maio de 1959. — Medeiros Neto, Vice-Presidente, no exercício da presidência. — Theódulo Albuquerque, Relator.

DOCUMENTO 9 — Parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião extraordinária, plena, realizada em 13 de maio de 1959, aprovou o parecer, consubstanciado no substitutivo anexo do Deputado Martins Rodrigues, relator do Projeto de Lei n.º 32, de 1959, "que institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências". Votaram os Senhores Souto Maior, Vice-Presidente; Martins Rodrigues, Etelvino Lins, Ernani Sátiro, Clovis Pestana, Antonio Carlos Magalhães, Bilac Pinto, Batista Ramos, Segismundo Andrae, Herbert Levy, Bento Gonçalves, Clóvis Mota, Paulo Sarasati, Josué de Castro, Leite Neto, João Agripino, Aluizio de Castro, Medeiros Neto, José Guiomar, Vitor Issler, Joaquim Ramos e, "com restrições", os Senhores Deputados Janduí Carneiro, Milton Brandão e Último de Carvalho.

Sala Antonio Carlos, em 13 de maio de 1959. — Souto Maior, Vice-Presidente, em exercício na Presidência. — Martins Rodrigues, Relator.

DOCUMENTO 10 — Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA AO PROJETO NÚMERO 32-1959.

Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.º E' criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

Art. 2.º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste, que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 3.º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha e demissão do Presidente da República, o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

Art. 4.º A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado — três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguinte órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S. A.;

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S.A.

§ 1.º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2.º Os governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3.º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho serão substituídos nos seus impedimentos pela forma prevista na regulamentação desta lei.

Art. 6.º Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar, com o seu parecer, ao Presidente da República, quaisquer proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos de dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) examinar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, a transformação, a adaptação ou a extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, e a sua adequação às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes competir na execução do Plano Diretor.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A., o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste S.A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea b dêste artigo.

Art. 7.º Os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um Plano Diretor trienal, estabelecido em lei.

§ 1.º Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, nos têrmos e limites previstos na lei que o estabelecer, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

§ 2.º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sobre a execução do Plano Diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 8º A lei orçamentária incluirá a especificação dos empreendimentos programados para execução em cada ano, nos têrmos do artigo anterior, com a discriminação dos recursos respectivos

Parágrafo único. A Proposta Orçamentária conterá, por indicação da SUDENE, os dados e elementos necessários à especificação a que se refere êste artigo.

Art. 9.º A SUDENE acompanhará e fiscalizará, técnica, contábil e administrativamente, a execução dos projetos cujos recursos sejam concedidos por seu intermédio.

Parágrafo único. Constituirá elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a realização das obras e com a aquisição e instalação de equipamentos a exibição de laudo passado pela SUDENE, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com as plantas, projetos e especificações aprovados.

Art. 10. Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o projeto de Plano Diretor e as respectivas revisões;

c) verificar e orientar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do Plano Diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva no caso do art. 12, letra h, e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

f) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região;

g) apreciar o relatório anual sôbre a execução do Plano Diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

h) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região ou na Capital da República, e deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhidos na forma estabelecida no Regimento Interno.

Art. 11. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do Plano Diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

d) coordenar e acompanhar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

f) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

g) promover contactos com grupos privados, objetivando a sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

h) examinar as proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o seu pronunciamento;

i) elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitam o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

j) articular-se com os órgãos federais na região, a fim de coordenar a sua ação e obter melhor rendimento para a mesma;

l) desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Art. 12. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no “Diário Oficial”.

§ 1º Poderá também a SUDENE contratar pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos e na conformidade da legislação vigente.

§ 2º A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, admitido para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no “Diário Oficial”.

Art. 13. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social.

Art. 14. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, desde que, por sugestão da SUDENE, sejam considerados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção a que se refere êste artigo não poderá beneficiar equipamento cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste, de acôrdo com o parecer das autoridades competentes.

Art. 15. Estendem-se aos Estados referidos no parágrafo único do artigo 2º desta lei as disposições constantes do art. 72 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 16. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento dos seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará essas dotações e créditos no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar, com a vigência de cinco anos.

§ 3º O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas pela Superintendência no exercício anterior.

Art. 17. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 18. E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00, Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 — Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 19. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos arts. 11 e 12 desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 20. Enquanto não fôr estabelecido em lei o Plano Diretor previsto no art. 7º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, prèviamente submetidos ao Poder Legislativo, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 21. E' o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial até a importância de um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior.

Art. 22. Será colocada à disposição da SUDENE, anualmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por cento (50%) dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, pela exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo único do art. 2º desta lei.

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas no desenvolvimento dos Estados donde provier a sua arrecadação, obedecendo-se, nessa aplicação, ao critério proporcional.

Art. 23. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo baixará regulamento para a execução desta lei.

Art. 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala “Antonio Carlos”, em 13 de maio de 1959. — Martins Rodrigues, Relator.

DOCUMENTO 11 — Parecer da Comissão Especial do Polígono das Sêcas

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DO POLÍGONO DAS SÊCAS

Rio de Janeiro, 13 de maio de 1959.

Comissão Especial do Polígono das Sêcas.

Of. nº 3-59.

Senhor Presidente:

A Comissão Especial do Polígono das Sêcas, tendo em vista o urgência concedida pela Câmara para discussão única e votação do Projeto nº 32-59, que “institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências”, deliberou aprovar, em princípio, o referido Projeto, esperando que, na forma regimental, volte o mesmo a esta Comissão com as emendas apresentadas em plenário e nas demais Comissões a que foi submetido, para o exame mais minucioso do assunto.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e distinta consideração. — Aluizio Alves, Presidente.

Departamento de Imprensa Nacional — Rio de Janeiro — Brasil — 1959

Tipo aparente do documento: Emendas oferecidas ao Projeto n.º 32-A, de 1959.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Emendas oferecidas ao Projeto n.º 32-A, de 1959, em discussão única, para serem encaminhadas às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Finanças, de Orçamento e Fiscalização Financeira, do Polígono das Sêcas e da Bacia do São Francisco.

DOCUMENTO 1 — Emenda N.º 1

N.º 1

Ao projeto ou ao substitutivo:

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 1.º, as seguintes palavras: «e a área do polígono das Sêcas em Minas Gerais».

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — José Bonifácio. — Herbert Levy.

Justificação

O projeto abrange todo o polígono das Sêcas, com exclusão apenas e inexplicàvelmente da zona que está no polígono em Minas Gerais. Parece-me sobremodo injusto. — José Bonifácio. — Herbert Levy.

DOCUMENTO 2 — Emenda N.º 2

N.º 2

Dê-se ao Artigo 1.º a seguinte redação:

«Art. 1.º E' criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e que tem por finalidade: Teodulo Albuquerque. — João Mendes. — Helio Ramos. — José Arnaldo. — Milvernes Lima. — Humberto Reis. — Alves de Macedo. — Nogueira de Rezende. — Fernando Santana. — Antônio Fraga. — Celso Brant. — Moreira da Rocha. — Furtado Leite. — Fernando Ferrari com apoiamento regimental.

DOCUMENTO 3 — Emenda N.º 3

N.º 3

I

Substitutivo ao Artigo 1.º

Art. 1.º Fica criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma,

com sede em Recife e agências na Capital da República e Capitais dos Estados, abrangidos pela presente Lei.

Parágrafo único — para os fins desta Lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

II

Inclua-se o seguinte artigo, que será o segundo, alterando-se a numeração dos demais:

Art. 2.º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) terá por finalidade:

a) Estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) coordenar e controlar a elaboração e a execução dos projetos a cargo de órgãos federais na região;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos;

d) coordenar programas de assistência financeira e técnica estrangeira ao Nordeste;

e) Aprovar e encaminhar projetos oriundos das comissões de desenvolvimento econômico estaduais para assistência financeira ou para execução pelos órgãos federais.

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1959. — Passos Porto. — Coelho de Souza.

DOCUMENTO 4 — Emenda N.º 4

N.º 4

Dê-se à alínea b do Artigo 1.º a seguinte redação:

«b) coordenar a elaboração e a execução dos projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste a cargo de órgãos federais na região». — Teodulo Albuquerque. — João Mendes. — Helio Ramos. — José Armando. — Milvernes Lima. — Humberto Reis. — Alves de Macedo. — Nogueira de Rezende. — Fernando Santana. — Antonio Fraga. — Celso Brant. — Moreira da Rocha. — Furtado Leite. — Fernando Ferrari, com apoiamento regimental.

DOCUMENTO 5 — Emenda N.º 5

N.º 5

Suprima-se, na letra b, do art. 1.º, as seguintes expressões: «e controlar» e «e execução».

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Humberto Lucena.

Justificação

E' justo que um órgão técnico da natureza da SUDENE coordene, com os órgãos federais, à elaboração dos projetos a serem executados no Nordeste, pelos vários setores da administração federal. O que, porém, não me parece aceitável é que a SUDENE passe a contratar, inclusive, a execução das obras a cargo de outras repartições federais, o que importaria, a meu vêr, em desprestigiar a atuação dêsses órgãos naquela região do país.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Humberto Lucena.

DOCUMENTO 6 — Emenda N.º 6

N.º 6

Art. 1.º, § único.

Acrescente-se, in fine:

E regiões incluidas no «Polígono das Sêcas», de acôrdo com a lei.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1959. — Último de Carvalho. — Abelardo Jurema, apoiamento regimental.

DOCUMENTO 7 — Emenda N.º 7

N.º 7

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Desloque-se o parágrafo único do art. 2º para o art. 1º.

Justificação

A delimitação da região deve constar do dispositivo que institui a Sudene e não no que lhe fixa finalidades.

Sala das Sessões, de maio de 1959. João Agripino — Carlos Lacerda

DOCUMENTO 8 — Emenda N.º 8

N.º 8

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 2º

Inclua-se a seguinte alínea:

e) estudar e coordenar programas para assistência às vítimas da sêca e superintender e fiscalizar a sua execução quando se verificar o fenômeno climatérico.

Justificação

Essa programação coube ao ..... DNOCS que falhou em sua missão. Não é possivel se continuar no regime de improvisação em que temos vivido no setor assistencial das sêcas.

Sala das Sessões, em ... de maio de 1959. — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 9 — Emenda N.º 9

N.º 9

No arrt. 2º, b:

Roga-se coordenar, contratar e fiscalizar a elaboração etc. (com está).

Justificação

Controlar execução de projetos não implica necessàriamente no poder amplo de fiscalizar, o que é indispensável à eficiência das atribuições da Sudene.

Sala das Sessões, em ... de maio de 1959. — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 10 — Emenda N.º 10

N.º 10

Dê-se ao art. 2º, parágrafo único, a seguinte redação:

"Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e pela parte do território de Minas Gerais que constitui as zonas fisiográficas de Itacambira, Alto Jequitinhonha, Urucuia, Alto São Francisco e Alto Médio São Francisco"

Sala das Sessões, em ... de maio de 1959. — Rubens Berardo — Vice-Líder como líder de Partido. — Santiago Dantas — Manoel de Almeida — José Raimundo — Pimenta da Veiga — França Campos — Nogueira da Gama — Mauricio Andrade — José Arnaldo — Bilac Pinto — Guilhermino de Oliveira — Pedro Aleixo.

Justificação

O conceito de Nordeste adotado pelo Projeto nº 32-59, escapa visivelmente à simples indicação da orientação geográfica para seguir um critério geo-econômico, à luz do qual se integram tôdas as regiões vizinhas caracterizadas pelo clima semi-árido, pela predominância das pastagens tropicais pobres e do revestimento florístico de cerrados e caatingas, exigindo uma política adequada de aproveitamento de solos e águas, e a reorganização da economia, mediante a intensificação de investimento industriais e a abertura de frentes de colonização.

Por êsse motivo, com muita propriedade incluir-se no Nordeste o mais importante Estado do Leste brasileiro — a Bahia — cujo sertão oferece todas as características acima indicadas.

Sucede, porém, que essas características não desaparecem a partir da linha política que se estende pelo rio Carinhanha e pelo Verde Pequeno, mas pelo contrário se aprofundam no território mineiro, marcando cinco regiões fisiográficas continuas, as quais podem ser vistas como prolongamento do território bahiano: a oeste a do Alto Médio e do Alto São Francisco e a do Urucuia, abrangendo poucos, porém extensos municípios, com uma população que, somada, perfaz cêrca de 8% (oito por cento) da total do Estado (1950); ao norte, a de Itacambira, com 2,7% da mesma população; e a norte nordeste a do Jequitinhonha, com 4% da população.

Essas regiões não podem ficar, sob pena de desigualdade injustificada no tratamento das zonas áridas e semi-áridas do País, fora do alcance dos benefícios da SUDENE, e por isso se faz indispensável a emenda que temos a honra de apresentar. — Rubens Berardo — Nogueira da Gama — Mauricio Andrade.

DOCUMENTO 11 — Emenda N.º 11

N.º 11

Ao art. 2º acrescente-se entre as palavras “nomeado” e “pelo” as seguintes palavras: “em Comissão símbolo CC-1

S.S., 13-5-59 Humberto Lucena — em arquivamento. Carlos Lacerda — Milton Brandão.

DOCUMENTO 12 — Emenda N.º 12

N.º 12

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 3º

Substitua-se pelo seguinte:

A SUDENE será dirigida por um Superintendente e dois diretores técnicos de livre escolha do Presidente da República, cabendo ao primeiro a representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dele.

Parágrafo único — O Superintendente e diretores, solidàriamente responsáveis pelos atos da Diretoria Executiva, de deliberação por maioria de votos e seus encargos serão distribuídos em regulamento.

Sala das Sessões, em ... de maio de 1959. — João Aripino — Paulo Sarasate — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 13 — Emenda N.º 13

N.º 13

Dê-se ao Artigo 3.º a seguinte redação:

«Artigo 3.º — A SUDENE compreenderá:

a) Conselho Deliberativo

b) Secretaria Executiva, sediada, respectivamente, na Capital Federal e a cidade de Recife.

Parágrafo 1.º — A Secretaria Executiva manterá na Capital da República uma gência para assistir permanenmente o Conselho Deliberativço.

Teodulo Albuquerque — João Mendes — Hélio Ramos — José Arnaldo — Humberto Reis — Alves de Macedo — Nogueira de Rezende — Antonio Frarga — Celso Brante — Moreira da Rocha — Furtado Leite — Fernando Ferrari.

DOCUMENTO 14 — Emenda N.º 14

N.º 14

Substitua-se o art. 4º pelo seguinte:

Art. 4º O Conselho Deliberativo será constituido de 21 membros, sendo nove indicados Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado, — três membros natos:

a) O Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) o Diretor Superintendente da Comissão do Nordeste em que é transformado, pela presente Lei, o Departamento Nacional de Obras Contra Sêcas, e nove representantes dos seguintes órgãos:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) Fôrças Armadas;

g) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) Banco do Nordeste do Brasil;

i) Confederação Nacional da Indústria.

Parágrafo único. Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem poderão assumir pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados.

Parágrafo segundo. Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituído na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

Justificação

A Confederação Nacional da Indústria como Órgão Consultivo do Poder Público, — qualidade essa outorgada pela nossa própria Constituição — tem, realmente, prestado relevantes serviços à Nação, através seus dignos representantes espalhados nos mais variados organismos governamentais: Conselho Nacional do Petróleo, COFAP, SUMOC etc.

Não é justo que se exclua da SUDENE, representante de uma classe que está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento econômico.

No caso do Nordeste, por exemplo, por várias vêzes a indústria já se manifestou vivamente interessada em cooperar com o Govêrno. Agora mesmo, segundo o testemunho do nobre colega Josué de Castro à Casa, em seu discurso do dia 8 do corrente, a Confederação fez realizar em Garanhuns, Estado de Pernambuco, entre os dias 23 de abril e 3 de maio, sob os auspícios do SESI, "O Seminário de desenvolvimento econômico do Nordeste", onde técnicos de renome debateram os mais variados problemas que afligem aquela região e cujos estudos, certamente, serão de relevante valia à SUDENE.

A inclusão preconizada pela presente emenda constitui, portanto, a nosso ver, uma medida que deve merecer a aprovação dos honrados colegas.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1959. — Abelardo Jurema.

DOCUMENTO 15 — Emenda N.º 15

N.º 15

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 4º, b

Substitua-se a expressão "Secretaria Executiva" por "Diretoria Executiva".

Justificação

Conseqüência e emenda ao art. 3º.

Sala das Sessões, em ... em maio de 1959. — João Agripino — Paulo Sarasate — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 16 — Emenda Nº 16

Nº 16

Substitua-se o art. 5º pelo seguinte:

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e três (23) membros, sendo nove (9) indicados pelos governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado — três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e dez (10) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministro da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S.A.;

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil Sociedade Anônima;

j) Confederação Nacional da Indústria.

§ 1º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) O Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º Os governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3.º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho serão substituídos nos seus impedimentos pela forma prevista na regulamentação desta lei.

Justificação

A Confederação Nacional da Indústria como Órgão Consultivo do Poder Público — qualidade essa outorgada pela nossa própria Constituição — tem, realmente, prestado relevantes serviços à Nação, através seus dignos representantes espalhados nos mais variados organismos governamentais: Conselho Nacional do Petróleo, COFAP, ... SUMOC etc.

Não é justo que se exclua da SUDENE, representante de uma classe que está intimamente ligada ao processo de desenvolvimento econômico.

No caso do Nordeste, por exemplo, por várias vêzes a indústria já se manifestou vivamente interessada em cooperar com o Govêrno. Agora mesmo, segundo o testemunho do nobre colega Josué de Castro à Casa, em seu discurso do dia 8 do corrente, a Confederação fez realizar em Garanhuns, Estado de Pernambuco, entre os dias 23 de abril e 3 de maio, sob os auspícios do SESI, "O Seminário de desenvolvimento econômico do Nordeste", onde técnicos de renome debateram os mais variados problemas que afligem aquela região e cujos estudos, certamente, serão de relevante valia à SUDENE.

A inclusão preconizada pela presente emenda constitui, portanto, a nosso ver, uma medida que deve merecer a aprovação dos honrados colegas.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1959

Abelardo Jurema.

DOCUMENTO 17— Emenda N.º 17

N.º 17

Suprima-se a letra a, do art. 5.º.

Sala das Sessões, em 14 de maio, de 1959. Humberto Lucena.

A meu vêr o disposto na letra a, do art. 5.º, do presente Projeto, constitue atribuição muito ampla que se pretende dar à SUDENE, que, no Congresso, a fim de concluir, perante o Presidente da República, e sôbre a sua oportunidade e conveniência.

Sala das Sessões, em 15 de maio, de 1959. — Humberto Lucena.

DOCUMENTO 18 — Emenda N.º 18

N.º 18

Dê-se a seguinte redação à alínea b do Artigo 5.º:

«b) coordenar, sem prejuízo das atribuições e fiscalização deferidas a outros órgãos, o controle dos saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias dos projetos constantes do Plano Diretor através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos. — Teodulo Albuquerque — João Mendes — Helio Ramos — José Arnaldo — Milvernes Lima — Humbreo Reis — Alves de Macedo — Nogueira de Rezende — Fernando Santana — Antonio Fraga — Celso Brant — Moreira da Rocha — Furtado Leite — Fernando Ferrari.

DOCUMENTO 19 — Emenda N.º 19

N.º 19

Suprima-se a alínea D e os números 1, 2, 3, e do Artigo 5.º.

Fernando Ferrari...Fernando Santana — Antonio Fraga — Celso Brant — Moreira da Rocha —

DOCUMENTO 20 — Emenda N.º 20

N.º 20

Substitutivo da Comissão de Orçamento

Art. 5.º, § 3.º:

Substitua-se pelo seguinte:

Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus funcionários efetivos e suas substituições bem como dos membros natos do Conselho se processarão na forma prevista em regulamento.

Justificação

Parece-nos indispensável deixar expresso que os representantes dos Ministérios e demais entidades mencionados no artigo devem ser funcionários efetivos, garantia essencial à segurança em seus pronunciamentos.

Sala das Sessões, de maio de 1959. — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 21 — Emenda N.º 21

N.º 21

Art. 6.º:

1) Substitua-se pelo seguinte:

Compete à Sudene

2) Acrescente-se a seguinte alínea.

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades

3) alínea c) — substitua-se pela seguinte:

«fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos comprobatórios de suas despesas».

Justificação

Cabe fiscalizar o emprêgo de recursos e não examinar. Por outro lado, a fiscalização deve compreender não só a confecção dos documentos como também a verificação da

realidade da despesa em confronto com a obra ou serviço, sem preço comparado a outros empreendimentos da mesma natureza e tudo mais que fôr preciso para se apurar a legitimidade da despesa.

Sala das Sessões, de maio de 1959 — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 22 — Emenda N.º 22

N.º 22

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 6.º:

«Artigo 6.º — Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor, que será aprovado pelo Congresso Nacional, mediante proposta apresentada pelo Conselho Deliberativo ao Presidente da República». — Teodulo Albuquerque — João Mendes — Helio Ramos — José Arnaldo — Milvernes Lima — Humberto Reis — Alves de Macedo — Nogueira de Rezende — Fernando Santana — Antônio Fraga — Antônio Carlos Magalhães — Celso Brant — Moreira da Rocha — Furtado Leite — Fernando Ferrari. — (Sem apoiamento regimental).

DOCUMENTO 23 — Emenda N.º 23

N.º 23

Ao art. 6.º inclua-se entre as palavras «região» e «serão» as palavras:

«depois de aprovados pelo Ministro competente».

Sala das Sessões, 13 de maio de 1959 — Petronilo Santa Cruz de Oliveira — Armando Falcão. — (Sem apoiamento regimental).

DOCUMENTO 2 — Emenda N.º 24

N.º 24

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 6.º, letra d).

Redija-se assim:

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público — (PASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, transformação, adaptação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do Plano Diretor.

Justificação

Melhor redação, apenas.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959 — Armando Falcão.

DOCUMENTO 25 — Emenda N.º 25

N.º 25

(Substitutivo da C. Orçamento)

Ao art. 7.º.

Onde se diz: «dentro das diretrizes de um Plano Diretor trienal, estabelecido em lei»; diga-se:

... «dentro das diretrizes de um Plano Diretor, estabelecido em lei, com a vigência de, pelo menos, três anos».

Justificação

O prazo de três anos, estabelecido para a vigência do Plano Diretor, deve ser o mínimo, como quer a Emenda, por isso que a sua amplitude e as circunstâncias poderão aconselhar um período maior.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959 — Paulo Sarasate — João Agripino — Armando Falcão.

DOCUMENTO 26— Emenda N.º 26

N.º 26

Acrescente-se, «in fine», ao art. 7.º do Projeto:

... supletivos, para sem exame, aprovação ou modificação, pelas Casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1959. — Vasco Filho — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 27 — Emenda N.º 27

N.º 27

Substitutivo

1.º) Ao art. 7.º.

Redija-se assim:

«Art. 7.º Os programas anuais de trabalho das entidades federais, que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um Plano Diretor, estabelecido em lei, e previsto para execução

em determinado período».

2.º) Ao § 1.º do art. 7.º.

Redija-se assim:

«Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção dos empreendimentos programados, pelo período previsto na lei que o estabelecer».

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959. — Martins Rodrigues — PSD — CE. — Armando Falcão.

Justificação

As emendas propostas visam suprimir a limitação de três anos para o período previsto para o Plano Diretor. Em regra, os programas de trabalhos do Plano não poderão desenvolver-se apenas num triênio. Caberá ao legislador, no momento do estabelecimento do Plano, fixar o espaço de tempo necessário para a execução das suas diferentes etapas. — Mário Rodrigues.

DOCUMENTO 28 — Emenda N.º 28

N.º 28

Ao Art. 7.º acrescente-se:

Parágrafo-únio — O Poder Executivo, para efeito de encaminhamento da proposta orçamentária e divisão das verbas destinadas a Sudene, obedecerá, obrigatoriamente ao que determina a lei 1.004, de 14 de dezembro de 1949, na parte que estabelece os índices de gravidade das sêcas, com referência aos Estados incluídos no art. 2.º, ficando o Estado do Maranhão, com a sua cota assegurada até o máximo de 7%, após o que, fará a distribuição.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — Milton Brandão — Herbert Levy — Dino Pires — Laurentino Pereira — Mário Tamborindeguy — Geraldo Mascarenhas — Milton Reis — Cesar Prieto — Xavier Fernandes — França Campos — Henrique de La Roque — Mendes Morais — Deodoro Mendonça — Abrahão Moura — Mendes Gonçalves — Paulo Lauro — Oswaldo Lima Filho — Armando Falcão, apoiamento regimental.

DOCUMENTO 29 — Emenda N.º 29

N.º 29

Substitutivo da Comissão de Orçamento

Art. 8.º

Substitua-se pelo seguinte:

O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no Plano Diretor.

§ 1.º A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da Sudene, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo.

§ 2.º Os recursos consignados no Orçamento Geral da União não poderão sofrer redução em sua aplicação, salvo por conclusão de obra ou extinção de serviço.

Justificação

Em parte, apenas se dá nova redação ao artigo.

No § 2.º, cogitamos da obrigatoriedade da aplicação dos recursos.

Sala das Sessões, de maio de 1959. — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 30 — Emenda N.º 30

N.º 30

Substitutivo da Comissão de Orçamento

Art. 9.º

Redija-se:

Os recursos atribuídos a entidades governamentais para execução de plano diretor e dos programas dêle decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da Sudene.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 31 — Emenda N.º 31

N.º 31

Substitutivo da Comissão de Orçamento

Art. 9.º — Parágrafo único.

Transforme-se o parágrafo em artigo, com a seguinte redação: «Art. — Constituirá elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos, a cargo da Sudene ou por ela fiscalizados, a exibição de laudo passado pela mesma, em se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com as plantas, projetos e especificações aprovados».

Justificação

A emenda tem por escopo tornar bem claro que o laudo previsto no dispositivo deverá ser exigido não apenas nos empreendimentos a cargo da Sudene, diretamente, mas, por igual, naqueles cuja fiscalização lhe compete.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate — João Agripino — Armando Falcão.

DOCUMENTO 32 — Emenda N.º 32

N.º 32

Substitutivo da Comissão de Orçamento

Art. 10

Diga-se:

««Compete ao Conselho Deliberativo»

Justificação

A matéria é de competência e não incumbência.

Sala das Sessões, de maio de 1959 — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 33 — Emenda N.º 33

N.º 33

Art. 10 — Letra a

Acrescente-se in fine «a ser remetido, para a devida apreciação, do Congresso Nacional».

S. S. 13 de maio de 1959 — Aluizio Alves — João Agripino — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 34 — Emenda N.º 34

N.º 34

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 10 — letra b

Onde se diz: e as respectivas

Diga-se: e os atos das respectivas

Justificação

As revisões não serão feitas pela Sudene, à qual compete sim elaborar os respectivos atos, para o devido encaminhamento conforme se depreende, aliás, do que está dito na letra a do art. 11.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 35 — Emenda N.º 35

N.º 35

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao art. 10, alínea c

Suprima-se.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — Martins Rodrigues, PSD — Armando Falcão.

Justificação

Não deve caber ao Conselho Deliberativo da Sudene, e sim à sua Secretaria Executiva, a atribuição prevista na alínea c do art. 10. Na alínea d do art. 11 já se inclui, entre as atribuições da Secretaria Executiva, a de «coordenar e acompanhar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor». — Martins Rodrigues.

DOCUMENTO 36 — Emenda N.º 36

N.º 36

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao Art. 10, letra f

Suprima-se.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959. — Martins Rodrigues, PSD — Ceará. — Armando Falcão.

Justificação

Não convem sobrecarregar de atribuições o Conselho Deliberativo que, sendo muito numeroso, não poderá funcionar com freqüência. De um modo geral, o que lhe cabe é a formação das diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste, que se consubstanciará no Plano Diretor. A atribuição prevista na letra f já se acha estabelecida, aliás, em termos mais amplos, na disposição da letra h. — Martins Rodrigues.

DOCUMENTO 37 — Emenda N.º 37

N.º 37

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

1.º — Ao art. 10 — Redija-se assim a alínea c:

«c) Submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras de abastecimento e de assistência das populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca».

2.º — Ao art. 11

Acrescente-se, como alínea, onde convier:

— «preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo para sua aprovação, plano especial de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca»;

— «coordenar e controlar na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para a execução de plano especial de obras, de abastecimento e assistência às populações flageladas».

Justificação

A sêca, apesar de sua ocorrência periódica, encontra sempre governo e povo desaparelhados para combater-lhe os efeitos imediatos e dramáticos. Improvisam-se obras, trabalhos e serviços de assistência, que não têm rendimento e eficiência, por isso mesmo. Urge prever, antecipando, mediante a organização de um programa de trabalho, o que se tem de realizar, na emergência da calamidade. A assistência não será tumultuaria e os dinheiros públicos não serão gastos sem proveito.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — Martins Rodrigues, Deputado Federal. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 38 — Emenda N.º 38

N.º 38

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 10

Acrescente-se a seguinte alínea:

i) Aprovar e propor ao Presidente da República a concessão de câmbio favorecido para equipamento destinado ao Nordeste, considerado essencial ao desenvolvimento da região.

Sala das Sessões, .. de maio de 1959. — João Agripino. — Paulo Sarasate. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 39 — Emenda N.º 39

N.º 39

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Parágrafo único do Art. 10.

Redija-se assim:

«Parágrafo único — O Conselho Deliberativo, que poderá reunir-se em diferentes locais da região e na Capital da República, deliberará por maioria de voto, sob a presidência de um de seus membros, escolhido na forma estabelecida no seu Regimento Interno».

Justificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 40 — Emenda N.º 40

N.º 40

Dê-se ao parágrafo único, do artigo 10), a seguinte redação:

«O Conselho Deliberativo poderá reunir-se em diferentes locais da região e na capital da República, deliberando por maioria de votos, sob a presidência do Superintendente da SUDENE que será substituído, nos seus impedimentos, na forma estabelecida no seu Regimento Interno.

Sala das Sessões, em 14 de maio, de 1959. — Humberto Lucena.

Justificação

Não compreendo como fazendo parte do Conselho Deliberativo, possa o Superintendente da SUDENE deixar de presidi-lo, já que, hieràrquicamente, é a mais alta autoridade na organização.

Sala das Sessões, em 14 de maio, de 1959. — Humberto Lucena.

Apoiamento regimental. — Abelardo Jurema.

DOCUMENTO 41 — Emenda N.º 41

N.º 41

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

1.º) Ao parágrafo único do Artigo 10

Passe a § 1.º, com a seguinte redação:

§ 1.º — «O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da ... SUDENE, em diferentes locais da região ou na Capital da República».

2.º) Acrescente-se:

§ 2.º — «O Regimento Interno do Conselho regulará o seu funcionamento, dispondo, inclusive, sôbre o exercício da sua presidência nas reuniões e sobre o processo das deliberações».

Sala das Sessões, em .. de maio de 1959. — Martins Rodrigues, PSD — CE.

Justificação

O Conselho Deliberativo, pelo grande número de elementos que o compõem (são, ao todo, 22), não vai ter facilidade de funcionamento. Verdade é que não se fará necessário, dada a natureza das suas atribuições, que se reuna freqüentemente. Ainda assim, é mister que se facilite, quanto possível, o seu funcionamento. E' o que objetiva a emenda, ao deixar, no § 2.º que acrescenta ao art. 10, ao Regimento Interno a incumbência de dispor a respeito. O próprio Conselho verificará, ao elaborar sua lei interna, o caminho mais praticável. — Martins Rodrigues. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 42 — Emenda N.º 42

N.º 42

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11

Substitua-se pelo seguinte:

Compete à Diretoria Executiva assistida por uma Secretaria Geral dirigida por um Secretário de nomeação do Superintendente ao referendum da Diretoria — (seguem-se as alíneas como estão).

Sala das Sessões, em ... de maio de 1959. — João Agripino. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 43 — Emenda N.º 43

N.º 43

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11 — alínea d:

Diga-se: coordenar e fiscalizar a execução etc. (como está).

Justificação

Coordenar e acompanhar não traduz bem o pensamento do legislador que pretendia atribuir à Comissão Executiva o poder de acompanhar, fiscalizando. Porque só para fiscalizar vale acompanhar.

Sala das Sessões, de maio de 1959. — João Agripino. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 44 — Emenda N.º 44

N.º 44

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11. alínea g

Substituir por:

Interessar grupos privados a participarem dos projetos compreendidos no Plano Diretor.

Justificação

Manter contatos com grupos privados não é atribuição digna de figurar em lei por ser ato de rotina administrativa. Interessar êsses grupos, sim, porque compreende a cessão de vantagens que motive a participação.

Sala das Sessões, .. em de maio de 1959. — João Agripino. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 45 — Emenda N.º 45

N.º 45

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11, letra h, in fine

Onde se diz: «para o seu pronunciamento»

diga-se:

«para o devido pronunciamento».

Jutificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 46 — Emenda N.º 46

N.º 46

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11, letra i)

Onde se diz: «que permitam o estabelecimento e a reformulação».

Diga-se:

«para o estabelecimento e a revisão».

Justificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 47 — Emenda N.º 47

N.º 47

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11, letra j)

Redija-se assim: — «Articula-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar o seu melhor rendimento».

Justificação

Melhor redação.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 48 — Emenda N.º 48

N.º 48

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11 — letra l

Substiu

Substitua-se «indispensáveis» por «necessárias».

Justificação

Melhor Redação.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino — Armando Falcão.

DOCUMENTO 49 — Emenda N.º 49

N.º 49

Suprima-se a letra m, do art. 11

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Humberto Lucena.

Justificação

Trata-se de dispositivo inócuo. — Humberto Lucena.

Apoiamento regimental. — Abelardo Jurema.

DOCUMENTO 50 — Emenda N.º 50

N.º 50

Ao parágrafo único do artigo 11

Substituir as palavras: «em Regimento aprovado pelo Poder Executivo» pelas seguintes: «em lei».

S. S. 13 de maio de 1959. — Petronilo Santa Cruz de Oliveira. —Armando Falcão.

Armando Falcão (apoiamento regimental).

DOCUMENTO 51 — Emenda Nº 51

Nº 51

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 11, parágrafo único.

Passe o parágrafo a artigo isolado, a ser inserto após o art. 5º, acrescentando-se-lhe o seguinte:

Parágrafo único — A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nas Capitais dos Estados do Nordeste.

Justificação

Parece imprescindível que, pelo menos a Secretaria Executiva, se não o Conselho, mantenha um escritório (e não agência) na Capital da República. Quanto à instalação

progressiva de órgãos semelhantes nas capitais dos Estados do Nordeste, é, por igual, providência que se justifica plenamente.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 52 — Emenda Nº 52

Nº 52

Dê ao parágrafo único, do art. 11, a seguinte redação:

«A Secretaria Executiva será subordinada hieràrquicamente ao Superintendente e terá sua estrutura fixada no Regimento do SUDENE».

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Humberto Lucena. — Abelardo Jurema, apoiamento regional.

Justificação

A emenda visa a dispor melhor sobre a hierarquia administrativa da nova entidade. — Humberto Lucena.

DOCUMENTO 53 — Emenda Nº 53

Nº 53

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao Art. 12, § 1º.

Redija-se assim:

«Poderá também a SUDENE, para o desempenho de suas funções técnicas, ter pessoal próprio, nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

Sala das Sessões, em 16 de maio de 1959. — Martins Rodrigues. — Abelardo Jurema, apoiamento regimental.

DOCUMENTO 54 — Emenda Nº 54

Nº 54

Acrescente-se ao § 1º do Art. 12:

... legislação Trabalhista e somente será admitido mediante concurso de títulos e provas, disciplinado pelo DASP, excetuando-se, apenas os trabalhadores contratados para serviço braçal.

Sala das Sessões, 15 de maio de 1959. — Clemens Sampaio. — Oswaldo Lima Filho, Vice-Líder do PTB, como líder de Bloco.

DOCUMENTO 55 — Emenda Nº 55

Nº 55

Art. 12, § 1º.

Suprimir a palavra trabalhista pela legislação em vigor.

Sala das Sessões, 13 de maio de 1959. — Milton Brandão. — Carlos Lacerda, em apoiamento.

DOCUMENTO 56 — Emenda Nº 56

Nº 56

Substitua-se pelo seguinte o § 2º do Art. 12 (Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira):

«§ 2º — A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados e pessoal especializado, admitido por contrato, na forma do parágrafo anterior, pessoal próprio sujeito às normas da legislação trabalhista».

Sala das Sessões, 15 de maio de 1959. — Salo Brant. — Abrahão Moura. — Arnaldo Cerdeira, Vice-Líder da Maioria.

DOCUMENTO 57 — Emenda Nº 57

Nº 57

(Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira)

Ao § 2º do art. 12.

Suprima-se.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — Martins Rodrigues, PSD — Ceará. — Armando Falcão.

Justificação

Para o funcionamento normal da SUDENE, no que se refere aos serviços administrativos, a Secretaria Executiva poderá aproveitar os serviços de funcionários requisitados, dos que sobejam em outros setores da administração federal. Não convém sobrecarregar o serviço público com a admissão de novos servidores; e essa é a política que vem sendo seguida pelo Govêrno.

Se, mais tarde, o desenvolvimento dos trabalhos da SUDENE o exigir, poderá então fazer-se a criação de um quadro próprio para ela. — Martins Rodrigues.

DOCUMENTO 58 — Emenda Nº 58

Nº 58

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Art. 12.

Acrescente-se o seguinte § 3º:

O pessoal próprio de que trata o parágrafo anterior sòmente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — João Agripino. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 59 — Emenda Nº 59

Nº 59

Fica suprimido o art. 12 do Projeto 32-1959 e incluídos após o art. 19, os seguintes artigos, alterando-se a numeração subsequente do Projeto.

Art. 20. Mediante solicitação dos Chefes de Distritos, Divisões e Serviços das repartições subordinadas aos Ministérios da Viação e Agricultura, o Superintendente da Sudene poderá autorizar adiantamentos para execução de empreendimentos e obras compreendidos no programa anual de trabalho da entidade.

Art. 21. A Sudene não disporá de quadro próprio de pessoal permanente, procedendo a aplicação dos recursos que lhes forem atribuídos, de acordo com o disposto neste artigo e no artigo anterior.

§ 1º Mediante requisição de técnicos e funcionários, pertencentes a autarquias e repartições federais, o Superintendente da Sudene preencherá os cargos da Administração Central e dos Distritos.

§ 2º A Administração Central da Sudene compreenderá:

a) Gabinete do Superintendente;

b) Divisão de Contabilidade;

c) Divisão de Administração Geral:

d) Divisão Técnica.

§ 3º Nos Estados serão instalados Distritos, subordinados à Administração Central, os quais constarão de uma Seção Técnica, uma Tesouraria e uma Seção Administrativa.

§ 4º Os Chefes de Distritos, solicitarão adiantamentos ao Superintendente da Sudene, em idênticas condições dos Chefes das Repartições referidas no artigo anterior.

Art. 22. As despesas com administração Central da Sudene com a administração dos seus Distritos, correrão por conta da percentagem do Fundo atribuída ao respectivo Estado e nunca poderão exceder de oito por cento do total previsto para cada exercício.

Parágrafo único. O Superintendente da Sudene arbitrará gratificações para os servidores requisitados à União e às Repartições Federais, respeitado o disposto no parágrafo anterior.

Art. 23. Os adiantamentos silicitados pelos Chefes de Repartições e Serviços Federais, serão encaminhados ao Superintendente da Sudene, através de seus Distritos, com parecer dos respectivos Chefes.

Art. 24. Os Chefes de Distritos serão engenheiros civis ou agrônomos, pertencentes aos quadros de servidores da União ou de Autarquias Federais, requisitados pelo Presidente do Instituto ao Chefe do Poder Executivo.

§ 1º Mediante solicitação dos Chefes de Distritos, o Superintendente da Sudene requisitará ao Presidente da República, servidores federais para o desempenho de serviços especificados, inclusive nas frentes de obras e serviços empreendidos no interior dos Estados.

§ 2º As Repartições Federais que operam no Nordeste, poderão, a título de cooperação, ceder máquinas e material em geral, para aplicação em serviços a cargo da Sudene.

Art. 25. O Superintendente da Sudene solicitará aos Ministros da Agricultura e Viação, o afastamento de qualquer chefe de Repartição ou serviço, com sede no Nordeste e subordinado a um dos referidos Ministérios, desde quando considere êste afastamento do interêsse da região.

§ 1º Decorridos trinta dias da solicitação do afastamento a que se refere êste artigo, caso não tenha o Ministério indicado novo Chefe de Repartição, assumirá automàticamente a função, o substituto legal do Chefe e no seu impedimento o funcionário mais categorizado.

Art. 26. O Programa de Trabalho da Sudene, elaborado anualmente, discriminará as obras e empreendimentos a serem executados em cada Estado e obedecerá ainda, o disposto no art. 17 desta lei.

§ 1º O Programa de Trabalho referido neste artigo, será submetido à aprovação do Conselho Deliberativo, até 31 de dezembro de cada ano anterior ao exercício para o qual foi elaborado.

§ 2º Cada item do Programa Anual de Trabalho, discriminará a obra ou empreendimento a ser executado e fixará uma quantia, sugerida em decorrência de orçamento elaborado pelo setor técnico competente da Sudene, necessária a atender às despesas previstas com o andamento dos serviços durante o exercício.

Art. 27. As solicitações de adiantamentos assinadas pelos Chefes de Repartições, Serviços e Distritos, encaminhados de acôrdo com o art. 23 desta lei, serão atendidos pelo Superintendente da Sudene, mediante parecer favorável do Conselho Deliberativo.

§ 1º O Conselho Deliberativo poderá antes de emitir parecer, solicitar informações, baixando o Processo em tantas diligências quantas considerar indispensáveis ao esclarecimento do assunto.

§ 2º Os adiantamentos autorizados, bem como, todos os atos do Superintendente da Sudene, que impliquem em despesas, serão obrigatòriamente publicados no Diário Oficial do Estado sede da Administração Central.

Art. 28. As prestações de contas relativas ao Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro, depois de aprovadas pelo Conselho Deliberativo, serão enviadas ao Tribunal de Contas da União.

Art. 29. A cooperação da Sudene com o particular, na execução de obras de açudagem, perfuração de poços e irrigação, apiários, aviários e estábulos, nunca excederá de cinqüenta por cento do orçamento total da obra, elaborado pela Divisão Técnica, guardado um limite máximo, estabelecido através de normas baixadas pelo Conselho Deliberativo e aprovadas pelo Superintendente.

Parágrafo único. Os requerimentos pleiteando benefícios compreendidos neste artigo, bem como os requerimentos que tratem de revenda de implementos agrícolas e animais, serão despachados pelo Superintendente da Sudene, de acôrdo com Parecer favorável do Conselho Executivo, que levará em conta inclusive, para efeito de prioridade, a data de entrada do requerimento num Distrito ou na Administração Central da Sudene. — Edilson Távora. — Carlos Lacerda, em apoiamento.

DOCUMENTO 60 — Justificativa às emendas apresentadas pelo Deputado Edilson Távora

JUSTIFICATIVA ÀS EMENDAS APRESENTADAS PELO DEPUTADO EDILSON TÁVORA AO PROJETO N. 32-1959.

Senhor Presidente.

Senhores Deputados.

Nesta oportunidade, quando o Congresso Nacional vota em regime de urgência o Projeto n. 32-1959, que institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, jogamos, em cartada decisiva, os destinos da grande região nordestina. Devemos, portanto, nordestinos e brasileiros, em geral, ante a anunciada boa vontade do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, não endossar cegamente a fórmula proposta, emanada de setores oficiais, mas sim aproveitar a deixa para oferecer ao Brasil, uma legislação que assegure, através de uma fórmula oportuna e objetiva, a execução de obras e empreendimentos capaz de valorizar esta vasta área do território nacional. Devemos, portanto, receber o projeto de origem do Executivo como um caminho, um ponto de partida, para solução do antigo problema da região. No desempenho de um dever, dentro da competência plena do Legislativo, aproveitando a experiência de filhos da região nordestina e o conhecimento especializado de técnicos de outras regiões, que hourejam nesta Casa, devemos tentar o aperfeiçoamento da proposição oficial, através de emendas que venham completar suas elevadas finalidades.

O equacionamento do problema de valorização de uma região, exige atenções especiais e estudos profundos, daí o regime de urgência solicitado e atendido para o Projeto n. 32, prejudicar fatalmente a melhor análise da matéria. Da nossa parte, sentimos êste ângulo da questão, pois defendemos com ardor determinados pontos de vista, quando nos colocamos em face do estudo que visa soerguer a economia do nordeste brasileiro, tanto assim que tomamos a iniciativa de apresentar, com ampla justificativa, projeto de lei que já tramita pelas comissões permanentes da Câmara, sob n. 213-1959, estabelecendo diretrizes para aproveitamento das riquezas naturais da região. O nosso ponto de vista poderá ser completado, mas nunca contestado, pois determinados problemas apenas oferecem uma solução. No caso em tela, propusemos um recurso continuado e sempre crescente, com recolhimento obrigatório e movimentação regulada de maneira rígida, assegurando um plano de trabalho interessando os cometimentos, cuja execução proporcionaria, sem dúvida alguma, o levantamento da economia do Nordeste. Tivemos em mente, com a nossa proposição, oferecer uma simples cooperação no decorrer do exame da mensagem do Executivo, propondo a instituição da SUDENE, que esperávamos fôsse serena e atenciosa. Pleiteamos claramente o exame em conjunto das duas fórmulas, enquanto encarecíamos com veemência a cooperação de todos os Deputados, através de críticas e sugestões à matéria em foco, a fim de que da discussão honesta surgisse a melhor solução para a região nordestina. O regime de urgência estabelecido para o projeto da SUDENE modificou o quadro delineado, pois quase obriga, com «faca na garganta», o curvamento do Congresso à vontade do Executivo, mediante aceitação, pura e simples, da fórmula proposta pelo Govêrno. À vista desta novidade, numa tentativa de não deixar passar esta oportunidade, quando em jôgo está o destino de quase vinte milhões de brasileiros, tomamos a palavra para defender pelo menos os pontos básicos do nosso projeto, através de emendas em plenário ao Projeto n. 32, que, de maneira alguma, poderá ser aceito como vem proposto, sob pena de lôgro para todo o nordeste brasileiro, posto que, de maneira como vem formulada, a SUDENE surge como entidade inócua, tal qual aquelas já existentes, que combatem as sêcas atualmente, nos mesmos antiquados moldes usados no distante ano de 1932.

A solução do problema nordestino exige, como ponto de partida, um recurso continuado, um recurso que a partir da sua instituição, não depende mais da boa vontade pessoal dos homens do Govêrno, para efeito de sua existência como garantia de execução de um plano de trabalho; um recurso que aumente de ano para ano, proporcionalmente, às necessidades da região que cresce continuadamente de população; um recurso que tenha um recolhimento sagrado e normas racionais de movimentação. O Projeto n. 32, que institui a SUDENE, não oferece recurso nessa base. Em matéria de recurso, fundamento de qualquer empreendimento, a SUDENE tem apoio apenas em duas fontes: uma, constituída das verbas orçamentárias; outra, constituída por um chamado «Fundo Rotativo», cujo limite máximo representa uma gota dágua no oceano de empreendimentos que está a exigir o nordeste brasileiro.

Onde, portanto, a garantia de um plano capaz de soerguer a economia nordestina? Tôda a Nação brasileira conhece sobejamente quão falaz representa em matéria de planejamento o Orçamento da União, sujeito ainda, constantemente, a planos de economia resultantes da vontade, não apenas do Presidente da República, mas de Ministros e até mesmo de Chefes de Repartições, sem a mínima anuência do Poder Legislativo. Como poderá a SUDENE proporcionar futuramente a valorização do nordeste

brasileiro, através de verbas orçamentárias, se hoje, quando o Projeto n. 32 tramita pela Câmara, o Executivo corta, sem explicações, quase a totalidade das verbas orçamentárias destinadas a obras portuárias, a empreendimentos no setor agrícola, a obras rodoviárias, etc., da mesma região que pretende valorizar com esta desacreditada fórmula? Sabemos ainda que os representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo até hoje não conseguiram, seja por imposições políticas, seja por outra razão qualquer, impor uma diretriz de planejamento, no Orçamento da União, composto de dotações, algumas sem sentido de planificação. Também, na parte relativa ao registro automático dos créditos adicionais e dotações orçamentárias, destinados à SUDENE, por parte do Tribunal de Contas, incorre o projeto noutra utopia, pois os Ministros do Tribunal em aprêço com garantias pessoais asseguradas por lei, cônscios que são das suas responsabilidades e da sua posição no quadro da administração pública, jamais mudarão seu tradicional ritmo de trabalho, tão sòmente porque um processo interessará ao Nordeste. A rapidez desejada na movimentação da SUDENE sòmente será conseguida, mediante a criação de um fundo recolhido em conta especial, diretamente pela Fazenda, com registro posterior, como ocorre com o Fundo Rodoviário Nacional, por exemplo.

Quanto à segunda fonte de recurso, no qual se apoia a SUDENE, pràticamente nada representa, ante a gigantesca e complexa tarefa de valorização do Nordeste.

Para ressaltar a insignificância de importância, basta lembrar que um simples Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, ou um Distrito Rodoviário de Minas Gerais, movimenta, cada um, separadamente, num exercício apenas, quantia muitas vêzes superior à fixada para o chamado Fundo Rotativo da SUDENE; basta lembrar que há muitos anos passados custou o trecho de estrada de rodagem Rio-São Paulo o dôbro da quantia em aprêço e, nos dias atuais, está custando a ligação São Paulo-Curitiba talvez mais de nove vêzes o tal Fundo Rotativo. Além do mais, nada tem de rotativo o Fundo instituído no artigo 16 do Projeto n.º 32. A importância de um bilhão de cruzeiros, para atender obras da Bahia ao Piauí, será gasta indiscutivelmente em instalações, material de consumo, pessoal, combustível, máquinas, etc., a não ser que a entidade cruze desde o inicio os braços. Fundo Rotativo representa continuidade, quando o emprêgo é feito através de iniciativas que permitam a reprodutividade do capital. Para valorização de uma região, obras e empreendimentos dispendiosos têm de ser executados; destarte, repetimos, absolutamente não poderá haver rotatividade no recurso instituído no projeto SUDENE.

Numa tentativa de apoiar a SUDENE num recurso sólido, sem perigo de solução de continuidade, passamos a apresentar uma emenda substitutiva e uma emenda aditiva ao Projeto número 32, para as quais encarecemos a boa vontade dos colegas. Recorrendo a um dispositivo da própria Constituição Federal, estabelecemos normas para instituição de um Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro, o qual será recolhido diretamente ao Banco em conta corrente, à ordem e disposição do Superintendente da SUDENE. O Fundo assim instituído não dependerá da vontade pessoal dos futuros ocupantes do Poder Executivo, crescerá em progressão geométrica, possibilitando seu rateamento entre os Estados situados no Polígono das Sêcas. Por outro lado, seu recolhimento será automático e o montante anual oferecerá margem à execução de um plano de trabalho efetivo na região, sem o qual nada será conseguido. A fim de que o incremento à agricultura e o fomento à pecuária, vigas mestras da economia nordestina,

fiquem resguardados dentro do campo de atividades da SUDENE, discriminamos na emenda aditiva as iniciativas de sentido agrícola e pastoril a serem atendidas pelo Plano Diretor. Por outro lado, tendo em vista ainda oferecer elementos ao Govêrno no sentido de atender aos diversos Estados, sem constrangimentos decorrentes de imposições partidárias e, principalmente, evitar irregularidades no emprêgo dos recursos destinados ao Nordeste, propomos uma terceira emenda, fixando normas para elaboração de um programa anual de trabalho, diretrizes administrativas necessárias à movimentação do Fundo, dentro de um regime de fiscalização através dos próprios órgãos, cuja criação foi proposta pelo Executivo; e, enfim, dispositivos vedando a criação de cargos de carreira na SUDENE, para evitar o empreguismo, que fatalmente consumiria os recursos destinados a obras inadiáveis.

As emendas que propomos ao Projeto nº 32 de 1959 corrigirão os defeitos de planificação responsáveis pelo mal emprêgo nas verbas destinadas ao Nordeste e fixarão os quatro pontos básicos, sem os quais as atividades da SUDENE serão pautadas nos lastimáveis exemplos oferecidos pelo Govêrno Federal, na tentativa de combater as sêcas, principalmente a sêca do ano passado, pontos que poderão ser enumerados na seguinte ordem: estabelecimento de um recurso continuado e sempre crescente para execução de obras e empreendimentos na região; normas para recolhimento dêsse recurso a um estabelecimento de crédito, de maneira a evitar que o mesmo exista apenas no papel, como a maioria das consignações orçamentárias; normas para a movimentação do recurso, de maneira a evitar seu mal-barateamento; e, enfim, um Plano capaz de evitar o emprêgo do recurso, em obras e empreendimentos sem sentido econômico.

Para melhor conhecimento do Plenário, passamos a ler as Emendas que propomos ao Projeto que institui a SUDENE. — Edilson Távora.

DOCUMENTO 61 — Emenda Nº 60

Nº 60

Ao art. 13 (Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira).

Onde se diz:

«... promover, na forma da lei, desapropriações...»

Diga-se:

«... propôr ao Presidente da República desapropriações....»

S.S., 15 de maio de 1959. — Salo Brant. — Abrahão Moura. — Arnaldo Cerdeira, Vice-Líder da Maioria.

DOCUMENTO 62 — Emenda Nº 61

Nº 61

Substituam-se o Art. 14 e seu parágrafo único do Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira pelo seguinte:

«Art. 14 — A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da Administração Pública».

S.S., 15 de maio de 1959. — Salo Brant. — Abrahão Moura. — Arnaldo Cerdeira, Vice-Líder da Maioria.

DOCUMENTO 63 — Emenda Nº 62

Nº 62

Acrescente-se um parágrafo ao artigo 14 do projeto:

«A aquisição dos equipamentos destinados à industrialização do Nordeste será, sempre, financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, por prazo não inferior a 5 (cinco) anos».

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959.

Justificação

Não é suficiente apenas assegurar, para estimular a expansão industrial do Nordeste, a isenção de que cogita o artigo 14 do projeto. Será necessário, por igual, conceder-se financiamento à iniciativa privada no setor da industrialização, não só no reequipamento de suas instalações atuais, como nos empreendimentos novos, pioneiros na região, que representem um refôrço de modificação da estrutura econômica do Nordeste.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Waldir Pires. — Fernando Ferrari. — Josué de Castro.

DOCUMENTO 64 — Emenda Nº 63

Nº 63

Emenda substitutiva

Substitua-se o art. 14 pelo seguinte:

Art. 14 — E' concedida pelo prazo de três anos, contados a partir da publicação desta lei, isenção de direitos, adicionais, impôsto de consumo e taxas aduaneiras, exceto a de previdência, à importação de equipamentos, máquinas e partes complementares que se destinem à implantação ou reaparelhamento, no Norte e no Nordeste do País, inclusive os Estados da Bahia e de Sergipe, de indústrias fixas, de base ou de transformação de matérias primas, daquelas regiões.

§ 1º Os favôres desta lei se aplicam:

1º No que respeita às entidades importadoras:

a) às pessoas jurídicas de direito público;

b) às cooperativas e sociedades de economia mista, com sede naquelas regiões;

c) às pessoas físicas radicadas no País;

d) às sociedades e emprêsas dirigidas por brasileiros com sede naquelas regiões.

2º No que respeita às utilidades importadas:

a) ao material estrangeiro sem similar nacional;

b) ao material estrangeiro com similar nacional, se o compromisso irrevogável de entrega do produto brasileiro exceder o prazo de dezoito meses.

3º No que respeita ao local de desembarque:

a) aos portos e aeroportos, situados nas áreas de operação do Banco do Nordeste S.A. e do Banco de Crédito da Amazônia S.A.

§ 2º A concessão dos favores previstos nesta lei se aplicará apenas aos projetos aprovados pelos dois Bancos acima nomeados e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, aos quais incumbe fiscalizar a utilização do material importado.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Armando Falcão. — José Joffily.

DOCUMENTO 65 — Emenda Nº 64

Nº 64

(Substitutivo da Comissão de Orçamento.)

Acrescente-se ao art. 14 o seguinte:

«Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo será absolutamente prioritária para os equipamentos destinados às indústrias de base e de alimentação.»

Acrescente-se onde couber:

«Art. ... Os equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE terão a sua importação ao câmbio de custo, ouvida a Superintendência da Moeda e do Crédito.» — Expedito Machado. — Furtado Leite. — João Agripino. — Edilson Tavora. — Bocayuva Cunha. — Vice-Líder do P.T.B. — (Apoiamento regimental). — Clodomir Millet, Líder do P.S.P.

DOCUMENTO 66 — Emenda Nº 65

Nº 65

Dê a seguinte redação ao Artigo 16:

«Artigo 16 — Anualmente, durante trinta (30) anos, o Orçamento da União consignará à SUDENE uma dotação correspondente, no mínimo, a dois (2) por cento das rendas

tributárias da União com o fim de fazer face à execução acelerada das obras de caráter fundamental essenciais ao desenvolvimento do Nordeste.

Parágrafo único — E' aberto um crédito especial de um bilhão e cinqüenta milhões de cruzeiros, sendo um bilhão de cruzeiros para financiamento de projetos aprovados pela SUDENE e cinqüenta milhões de cruzeiros para despesas de administração.» — Teodulo Albuquerque. — João Mendes. — Ibélio Ramos. — José Arnaldo. — Milvernes Lima. — Humberto Reis. — Alves de Macedo. — Nogueira de Rezende. — Fernando Santana. — Antonio Fraga. — Antonio Carlos Magalhães. — Celso Brant. — Moreira da Rocha. — Furtado Leite. — Fernando Ferrari, para apoiamento regimental.

DOCUMENTO 67 — Emenda Nº 66

Nº 66

Emenda:

Ao art. 16 depois da expressão hum bilhão de cruzeiros — acrescente-se:

«e mais 50% dos ágios resultantes dos produtos exportados pela região».

Sala das Sessões, 13 de maio de 1959. Oswaldo Ribeiro. — Armando Falcão.

(Apoiamento regimental).

DOCUMENTO 68 — Emenda Nº 67

Nº 67

O art. 16 do Projeto nº 32 — 1959, passa a ter a seguinte redação:

Art. 16. Na conformidade do dispôsto no artigo 198 (Disposições Gerais), da Constituição Federal, passará a União a aplicar anualmente, nos têrmos desta lei, três por cento da sua renda tributária, na execução de obras e serviços destinados a combater os efeitos das sêcas do Nordeste Brasileiro e proporcionar o levantamento econômico da região.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo serão recolhidos pelo Ministério da Fazenda ao Banco do Brasil, passando a constituir o Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro.

§ 2º De acôrdo com a previsão do Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro, para cada exercício serão elaborados programas anuais de trabalho, dentro do seguinte critério:

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado da Bahia;

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado de Sergipe;

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado de Alagoas;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado de Pernambuco;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado da Paraíba;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado do Rio Grande do Norte;

15% (quinze por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado do Ceará;

10% (dez por cento) do total do Fundo serão destinados a obras e empreendimentos no Estado do Piauí.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — Edilson Tavora. — Carlos Lacerda, em apoiamento, Líder da Minoria.

DOCUMENTO 69 — Emenda Nº 68

Nº 68

(Substitutivo da Comissão de Orçamento).

Art. 16. § 1º

Redija-se assim:

«O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos, etc.»

Justificação

Redação apropriada

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 70 — Emenda Nº 69

Nº 69

(Substitutivo da Comissão de Orçamento).

Art. 16 — § 2º:

Suprima-se a expressão final «com a vigência de cinco anos».

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — João Agripino. — Carlos de Lacerda.

DOCUMENTO 71 — Emenda Nº 70

Nº 70

(Substitutivo da Comissão de Orçamento).

Art. 16 § 3º

Onde se diz: «os comprovantes»; diga-se: «a prestação de contas».

Justificação

E' o que se pretendeu dizer, mas se disse limitadamente.

Sala das Sessões, 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 72 — Emenda N.º 71

N.º 71

Substitua-se o § 3.º, do Art. 16, do Substituto da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, pelo seguinte:

"§ 3.º — O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas pelo órgão no exercício anterior".

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1959. — Arnaldo Cerdeira — Vice líder da Maioria. — Salo Brant, Abrahão Moura.

DOCUMENTO 73 — Emenda N.º 72

N.º 72

Acrescenta-se parágrafo único ao Art. 16, nos seguintes têrmos:

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de quinhentos milhões de cruzeiros, o qual será depositado no Banco do Brasil, de acordo com o § 1.º do Art. 17.

Sala Carlos Peixoto, 14 de maio de 1959. — Alde Sampaio — Coelho de Souza.

Justificatória

Se a Sudene não dispuzer de recursos imediatos para por em aplicação os estudos realizados pelo Conselho do Desevolvimento do Nordeste, a sua situação será necessàriamente retardada e encontrará a região em estado de maior pobreza do que a que existe no momento atual. Isso por efeito da sêca que deixou tôda a economia privada em condições de exaustão, que precisa ser corrigida na maior presença possível.

DOCUMENTO 74 — Emenda N.º 73

N.º 73

Incluam-se após o art. 16, os seguintes artigos, alterando-se a numeração subsequente do Projeto:

Art. 17 A aplicação do Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro será levada a efeito pela SUDENE, na execução do plano Diretor, destacadamente no incremento à produção agrícola, pastoril e mineral da região, através das seguintes iniciativas:

a) instalação de Departamento de Pesquisa Minerais nos Estados e incentivo a tôda e qualquer iniciativa pública ou privada, que possa concorrer para exploração das riquezas minerais e aproveitamento de recursos naturais da região;

b) instalação de laboratórios destinados a ensaios meteorológicos, estudo e aprovação de precipitações pluviométricas artificiais, devidamente equipados, inclusive com aviões e material especializado para cada Estado da região;

c) construção, ampliação e conservação de açudes e barragens submersas, inclusive em regime de cooperação com o particular;

d) perenização de rios, destacadamente o rio Salgado, no Ceará;

e) construção de canais de irrigação, visando o aproveitamento, para fins agrícolas, de águas represadas, águas de rios, lagoas e águas do subsolo, inclusive em regime de cooperação com o particular;

f) perfuração, em larga escala, de poços profundos nas regiões que ofereçam possibilidades agrícolas ou pastoris, principalmente onde os apresente difícil a construção de açudes ou barragens;

g) combate sistemático às pragas da lavoura, destacadamente no inicio das plantações, mediante inclusive a aquisição de aviões e materiais, necessários ao emprêgo de processos modernos de defesa da agricultura;

h) venda a longo prazo, até o limite de dez anos, por preço de custo, de máquinas e implementos agrícolas, particularmente motobombas, tratores e arados, aos agricultores (instalação de postos de revenda no interior dos Estados);

i) distribuição gratuita, no início do inverno, durante seis anos seguidos, a partir da data da instalação do Instituto, de sementes selecionadas aos agricultores reconhecidamente pobres;

j) venda a prazo, até o limite de dois anos, de inseticidas, materiais de defesa contra praga e doenças das culturas, sementes selecionadas e fertilizantes, aos agricultores da região (instalação de postos de revenda no interior dos Estados);

l) fomento à agricultura, principalmente através de apêlo e incentivo às iniciativas que visem ampliar e desenvolver a cultura algodoeira, a carnaubeira, o cajueiro e demais culturas adaptáveis à região, mediante assistência técnica, distribuição de sementes e mudas selecionadas, bem como amplo financiamento, com garantia de safra, diretamente ao agricultor e nunca ao intermediário;

m) fomento à pecuária, através das seguintes iniciativas:

1) aquisição, para criação em fazendas modelos e revenda pelo preço de custo, num prazo máximo de dois anos, de reprodutores destinados ao melhoramento da corrente leiteira e sanguinea dos rebanhos da região;

2 — incremento à plantação de forforrageiras através de orientação técnica e distribuição de mudas e sementes;

3 — incentivo ao armazenamento das forragens;

4 — defesa dos rebanhos contra doenças e epizootias (construção de estábulos e pocilgas, em cooperação com o particular);

5 — fabricação e distribuição de vacinas e produtos veterinários no interior da região;

6 — instalação de postos de monta e de inseminação artificial.

n) fomento à avicultura e à apicultura Construção de aviários e apiários. Revenda de aves e ovos selecionados aos avicultores da região;

o) instalação de armazéns e silos, destinados a estocagem e conservação de produtos agrícolas.

Art. 18. Independente de qualquer requisição, à vista da previsão orçamentária para cada exercício, o Ministério da Fazenda recolherá ao Banco do Brasil, em conta corrente à ordem e disposição do Superintendente da da SUDENE, em parcelas trimestrais, os recursos de que trata esta lei.

Parágrafo único. Em caso de eventual atraso, no cumprimento do disposto neste artigo, determinará o Ministério da Fazenda, sob pena de responsabilidade, providências junto ao setor do Ministério responsável pelo recolhimento, de maneira a regularizar os depósitos dentro do prazo de dez dias, a partir do último dia do trimestre vencido.

Sala das Sessões, em maio de 1959. — Edilson Távora. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 75 — Emenda N.º 74

N.º 74

Art. 17, § 3.º.

Diga-se depois da palavra subseqüente corrente dos levantamentos efetuados no Banco do Brasil.

Sala das Sessões, em 13 de maio de 1959. — Aluizio Alves. — Armando Falcão. (Apoiamento regimental).

DOCUMENTO 76 — Emenda N.º 75

N.º 75

Art. 20:

Substitua-se a expressão “previamente submetidos ao Poder Legislativo”.

por:

prèviamente aprovados pelo Poder Legislativo”.

Sala das Sessões, em maio de 1959. — João Agripino. — Carlos Lacerda.

DOCUMENTO 77 — Emenda N.º 76

N.º 76

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

1.º) Ao art. 20:

Suprimam-se as expressões finais —

“com a indicação dos respectivos recursos”.

2.º) Ao art. 21:

Acrescente-se, no fim, o seguinte:

— “sem prejuízo de recursos e mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem”.

Sala das Sessões, em maio de 1959. — Martins Rodrigues.

Justificação

A razão das emendas é óbvia. No art. 21 se autoriza a abertura de um crédito de Cr$ 1.000.000.000,00 para a realização dos projetos e planos parciais previstos no art. 20. Mas é possível que êsse crédito não baste. Nesse caso, as leis que dispuserem sôbre tais planos e projetos estabelecerão também, especificamente, os recursos necessários.

— Martins Rodrigues. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 78 — Emenda N.º 77

N.º 77

(Substitutivo da Comissão de Orçamento)

Ao art. 22:

Substitua-se pelo seguinte:

Art. 22. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estado a que se refere o

parágrafo único do art. 2.º desta lei, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Acrescente-se:

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem a fortalecer a economia de exportação da região.

Sala das Sessões, 16 de maio de 1959. — Martins Rodrigues. — Abelardo Jurema.

DOCUMENTO 79 — Emenda N.º 78

N.º 78

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo, alterando-se a numeração subsequente:

Artigo — O Superintendente da SUDENE, submeterá à consideração do Congresso Nacional, até 31 de outubro de cada ano, o programa anual de trabalho, referente a cada Estado, elaborado de acôrdo com o Plano Diretor.

§ 1.º O Congresso Nacional, num prazo improrrogável de 90 dias, manifestar-se-á sôbre o Plano proposto.

§ 2.º Não havendo pronunciamento do Congresso Nacional, dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, considerar-se-á, automàticamente aprovado o Plano elaborado pela SUDENE.

Sala das Sessões, em maio de 1959. — Edilson Távora. — Em apoiamento: Coelho de Sousa.

DOCUMENTO 80 — Emenda N.º 79

N.º 79

Inclua-se onde couber, o seguinte artigo, alterando-se a numeração subsequente do Projeto:

Artigo — A Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, a proporção que fôr arrecadando os ágios provenientes da exportação de óleos vegetais, algodão, cêra de carnaúba, peles e produtos agrícolas em geral, em cada Estado abrangido pelos benefícios desta lei, recolherá, automàticamente e independente de qualquer solicitação, em conta corrente a ordem e disposição do Superintendente da SUDENE, sob o título “Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro”, cinqüenta por cento da referida arrecadação.

Parágrafo único. Os recursos de que trata êste artigo, após incorporados ao “Fundo de Assistência ao Nordeste Brasileiro”, serão aplicados de acôrdo com o disposto nesta lei, providenciando a SUDENE, de maneira a destinar, como auxílio financeiro, na elaboração do Programa Anual de Trabalho para cada Estado, o montante arrecadado na sua área territorial.

Sala das Sessões, em maio de 1959. — Edilson Távora. — Em apoiamento: Coelho de Souza.

DOCUMENTO 81 — Emenda N.º 80

N.º 80

Acrescenta-se onde couber:

Art. — Fica derrogdo o art. 72 da Lei número 3.553, de 27 de abril de 1959, para que o art. 35 da Lei 2.973, de 26 de novembro de 1956 passe a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 35 — As indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, rações para gado, óleo de babaçu e oiticica, beneficiamento e tecelagem de coroá, agave e fibra nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e outros minérios cuja extração e industrialização sejam declarados pela SUDENO de interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e Nordeste do país ou que venham a ser instaladas nessas mesmas regiões pagarão, com redução de cinqüenta por cento (50%), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968 inclusive.

§ — As novas indústrias, previstas nêste artigo, que tenham se instalado a partir da vigência da Lei n.º 2.973, de 26 de novembro de 1956, ou venham a se instalar até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional de renda, até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria na região, utilizando matéria prima idêntica ou familiar e fabricando o mesmo produto, em volume superior a 30% do consumo aparente regional ou as existentes que já se beneficiam dos favores do presente parágrafo.

§ 2.º São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas nas regiões Norte e Nordeste por concessionários de pesquisa ou lavra e por empresas de mineração legalmente organizadas".

Justificação

As isenções concedidas nas leis citada, nas leis omitiram atividades do maior interêsse para o desenvolvimento regional, tais como a produção de rações para gado à base de melaço, caldas de distilaria de álcool ou de resíduos de sisal e a industrialização de minérios existentes nas regiões Norte e Nordeste. O estímulo a essas atividades se justifica plenamente, por serem elas tão essenciais quanto as outras já beneficiadas.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Paulo Sarasate, Martins Rodrigues e Armando Falcão.

DOCUMENTO 82 — Emenda N.º 81

N.º 81

Inclua-se onde convier:

Art. — Será elaborado pela Sudene, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um Plano de Emergência para combate aos efeitos das sêcas e socôrro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será anualmente revisto, de modo que possa ser aprovado e aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Justificação

A providência a que se refere a Emenda justifica-se por si mesma. Não se compreende, realmente, que, a cada incidência das sêcas, no Nordeste, não haja um plano de emergência prèviamente elaborado, no qual se estabeleçam as diferentes medidas de combate imediato aos efeitos da calamidade e atendimento às populações atingidas pela mesma. A falta de um Plano dessa natureza é que motivado, dentre outras causas, a doação tumultuária de providências pelo Govêrno Federal, sempre que ocorre uma sêca, muitas delas inadequadas ou contraproducentes, e cujo desordenamento contribui para erros profundos, cometidos repetidamente, com sensíveis prejuízos ao erário na aplicação dos respectivos recursos financeiros.

Os fatos estão bem vivos, porque verificados em larga escala na sêca de 1958, e por isso mesmo dispensam maiores argumentos em favor da Emenda.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate, João Agripino Armando Falcão.

DOCUMENTO 83 — Emenda N.º 82

N.º 82

Inclua-se onde convier:

Artigo — Nenhum projeto de financiamento ou aval, que vise, direta ou indiretamente, ao desenvolvimento econômico do Nordeste poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico sem que, sobre o mesmo, se manifeste a SUDENE.

Justificação

Criado para incentivar o desenvolvimento econômico do País, o BNDE, por fôrça dos recursos de que dispõe, inclusive os que estão vinculados especificamente ao Nordeste, deverá ter atuação apreciável no que tange à chamada “Operação Nordeste”, cujo órgão de supervisão e planejamento geral será a SUDENE. Parece indispensável, portanto, para que essa planificação não perca sua unidade, que, ao novo órgão, seja atribuído pronunciar-se a respeito de todos os projetos que, naquele instituto oficial de crédito, possam influir para o desenvolvimento da região.

Sala das Sessões, em 18 de maio de 1959. — Paulo Sarasate. — João Agripino. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 84 — Emenda N.º 83

N.º 83

Inclua-se, onde couber o seguinte:

Artigo — Fica autorizado o Govêrno Federal a destinar, a partir de 1959, a importância de hum milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000), à conta da Receita Geral de Agios, para financiamento, a longo prazo e pelos juros legais, do desenvolvimento da agricultura nordestina, de acôrdo com o Plano Diretor da Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste.

Justificação

Em sua magistral exposição feita perante o Presidente da República e altas autoridades civis e militares, federais e estaduais, por ocasião da instalação da OPENO, o então Governador Antônio Balbino, da Bahia, reclamou, com muita ênfase, a adoção da providência que a emenda ora consubstancia.

Por sua vez, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste em seu magnífico estudo sôbre "Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste", salienta que quarenta por cento das divisas geradas pela exportação nordestina são transferidas paar outras regiões do país sobretudo para a região Centro Sul.

Isso, naturalmente, decorre da reduzida capacidade importadora da região. A aplicação, portanto, no desenvolvimento econômico da região, de uma parcela dos ágios pagos, pelos importadores, em todo o país, seria uma maneira de propiciar à SUDENE, cujo êxito dependerá dos recursos de que disponha, uma nova fonte de receita para fazer face ao seu arrojado plano de combate ao subdesenvolvimento econômico do nordeste, numa justa compensação ao esfôrço que o nordestino realiza em favor do progresso de outras regiões do país.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Humberto Lucena. — Armando Falcão.

DOCUMENTO 85 — Emenda N.º 84

N.º 84

Ao Substituto da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira:

Acrescente-se onde couber:

Art. ... O Govêrno Federal destinará, a partir de 1960, à conta da Receita Geral de Agios, a importância de Cr$ 3.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), para financiamento, a longo prazo e pelos juros legais, da agricultura nordestina, através da SUDENE na conformidade do seu Plano Diretor.

Salas das Sessões, 20 de maio de 1959 — Humberto Lucena.

Justificação

É muito justo que se destine ao nordeste brasileiro, cuja contribuição ao fornecimento de divisas do país é bem ponderável, uma parte dos ágios provenientes dos leilões dessas divisas, realizados em todos os Estados, possibilitando, assim, uma nova fonte de recursos, em cruzeiros, para o custeio do novo plano governamental.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Humberto Lucena. Abelardo Jurema — Apoiamento regimental.

DOCUMENTO 86 — Emenda N.º 85

N.º 85

Acrescente-se, onde couber, o seguinte:

Art. Anualmente, será consignada, no Orçamento da Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia, verba nunca inferior a Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de cruzeiros), destinada à colonização do Maranhão, a ser empreendida, mediante convênio, através da Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste — SUDENE — na conformidade do seu Plano Diretor.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1959. — Humberto Lucena.

Justificação

Atendendo à reivindicação do Maranhão, através do seu Governador que compareceu à solene instalação da Operação Nordeste, realizada nesta Capital, o Poder Executivo, considerou aquele Estado, incluído no Nordeste, (parágrafo único, do art. 1.º do projeto número 32-59), possibilitando, asim, que os benefícios decorrentes do novo plano de recuperação econômica regional atingissem a referida unidade da federação.

Em face disso e tendo em vista que em suas linhas gerais, o Plano Diretor a ser executado, na região, pela ... SUDENE, cogita da criação de núcleos de colonização no Maranhão, mediante o aproveitamento de excedentes populacionais no Nordeste que iria trabalhar em agricultura de subsistência, sobretudo no intuito de suprir a deficiência do abastecimento de gêneros alimentícios do Nordeste, achei de bom alvitre, sugerir que a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia, na qual faz parte o Maranhão, contribuisse com uma verba específica, em seu orçamento anual, para a execução dêsse plano em relação aquêle Estado.

Sala das Sessões, em de maio de 1959. — Humberto Lucena — Armando Falcão — (Apoiamento regimental).

DOCUMENTO 87 — Emenda N.º 86

N.º 86

Ao Substituto da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Acrescente-se, onde couber:

Art. ... Anualmente, a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia consignará, no seu orçamento, importância nunca inferior a ..... Cr$ 200.000.000,00 duzentos milhões de cruzeiros), destinada ao custeio, através da SUDENE, conforme o seu Plano de Diretor, da colonização do Maranhão.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Humberto Lucena.

Justificação

A emenda visa a ampliar os recursos da SUDENE, para a execução do seu plano que compreende a instalação, no Maranhão, de núcleos de colonização, mediante o emprêgo do excedente populacional do Nordeste.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Humberto Lucena — Abelardo Jurema — Apoiamento regimental.

DOCUMENTO 88 — Emenda N.º 87

N.º 87

Acrescente-se, onde couber:

"Art. A aquisição de materiais e equipamentos pela SUDENE, bem como a contratação de estudos e a execução de projetos, obedecerão às normas vigentes para os órgãos federais".

S.S., 15 de maio de 1959. — Salo Brant — Abrahão Moura — Arnaldo Cerdeira — Vice Líder da Maioria.

DOCUMENTO 89 — Emenda N.º 88

N.º 88

Inclua-se onde couber:

Art. ... — Para realização das obras previstas no Plano Diretor, o Orçamento da União consignará à SUDENE, anualmente, dotação global correspondente a dois por cento das rendas tributárias da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Justificação

O Plano Diretor, objetivo central da chamada Operação Nordeste, deve existir em função dos recursos de que disponha a SUDENE para a sua realização e não o contrário, isto é, os recursos serem procurados anualmente, em função do citado Plano.

A última hipótese, além de significar uma subversão dos fatos, acarretaria na prática uma dramática luta, todos os anos, no ensejo de elaboração orçamentária, para dotar-se a SUDENE de recursos imprescindíveis para a realização de sua grande tarefa. Essa luta

pode deixar alguma vez, ou algumas vêzes, por circunstâncias diversas, de ser coroada de êxito, ocorrendo então grave prejuízo para a continuidade inalterável das obras programadas, que é o objetivo máximo da Operação.

2. Não alegue ninguém que a União, por fôrça de princípio constitucional, já reserva três por cento de suas rendas tributárias em favor do Nordeste.

Essa dotação mal chega para os serviços normais do Govêrno na região, serviços que a ela se subordinam.

O Nordeste merece muito mais do que isso pela contribuição do seu esfôrço, apesar de região pobre, em todos os setores da atividade nacional.

A Operação Nordeste é um ingente esfôrço para realizarmos a redenção da grande área.

Êsse esfôrço só pode ter êxito se puder contar com recursos próprios, determinados, certos.

A emenda não encontra obstáculo de ordem constitucional; ao contrário, tem base no art. 198 da Carta Magna, que, ao fazer a determinação ali constante, deixa margem para novas fixações da lei ordinária quando diz "pelo menos".

Espera-se, em face do exposto, a aprovação da emenda.

Sala das Sessões, 20 de maio de 1959. — Adahil Barreto.

DOCUMENTO 90 — Emenda N.º 89

N.º 89

Inclua-se onde couber:

Art. ... — Em hipótese alguma serão incluídas em Planos de Economia, Contenção ou Reservas, do Poder Exedas à execução de programas previstos cutivo, dotações orçamentárias destinano Plano Diretor, de que trata esta Lei.

Justificação

Se quisermos demonstrar sinceridade de propósitos na realização da chamada Operação Nordeste não podemos deixar passar a oportunidade de impedirmos que as futuras dotações destinadas ao Plano Diretor da SUDENE sejam incluidas nos malfadados Planos de Economia do Ministério da Fazenda.

Sobretudo à Câmara, composta daqueles que mais diretamente e com mais obrigações representam o povo brasileiro, cumpre dar uma demonstração evidente dessa sinceridade de propósitos.

Se a emenda fôr desaprovada o que espero não ocorra — não há como evitar-se na opinião pública a idéia de que a Operação Nordeste é mera demagogia, é um expediente a mais para enganar a boa fé e as esperanças dos nordestinos!

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Adahil Barreto.

DOCUMENTO 91 — Emenda N.º 90

N.º 90

(Substitutivo da Comissão de Orçamento).

Art. (onde convier).

O Banco do Nordeste do Brasil só poderá aplicar em operações comerciais recursos equivalentes a cinqüenta por cento, no máximo, do total das aplicações de que trata o art. 8.º da lei n.º 1.649, de 19-7-1952.

Sala das Sessões, de maio de 1959. — João Agripino — Herbert Levy.

DOCUMENTO 92 — Emenda N.º 91

N.º 91

EMENDA SUBSTITUTIVA

Redija-se assim o projeto.

O Congresso Nacional decreta.

Art. 1.º Fica criado o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a finalidade de planejar, coordenar, executar ou acompanhar a execução da política nacional de desenvolvimento regional, estabelecida na Constituição Federal (Arts. 198 e 199 e Art 29 do. A.D.C.T.) e leis ordinárias.

Art. 2.º O Ministério do Desenvolvimento Regional compreende:

I — Gabinete do Ministro.

II — Órgãos colegiais consultivos permanentes.

a) Conselho Consultivo da Valorização da Amazônia;

b) Conselho Consultivo da Valorização do Polígono das Sêcas e do São Francisco;

c) Conselho Consultivo da Valorização da Fronteira Sudoeste.

III — Orgãos da administração geral

a) Consultoria Jurídica;

b) Departamento de Administração;

c) Serviço de Documentação.

IV — Orgãos de administração específica.

a) Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia;

b) Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas;

c) Comissão do Desenvolvimento do Planalto de Ibiapaba;

d) Comissão do Vale do São Francisco;

e) Superintendência do Plano de Valorização da Fronteira Sudoeste do País.

Art. 3.º Ficam sob a orientação e fiscalização do Ministério do Desenvolvimento Regional:

I — Banco de Crédito da Amazônia S. A.;

II — Companhia de Eletricidade de Manaus S. A.;

III — Companhia de Eletricidade do Amapá S. A.;

IV — Serviço de Navegação do Amazonas e Administração do Pôrto do Pará;

V — Banco do Nordeste do Brasil S. A.;

VI — Companhia Hidroelétrica do São Francisco S. A.;

VII — Centrais Elétricas do Médio São Francisco S. A.;

VIII — Companhia de Eletricidade do Alto São Francisco S. A.;

IX — Companhia de Navegação do São Francisco S. A.;

X — Fundação Brasil Central.

Art. 4.º Os programas anuais de trabalho dos órgãos federais que objetivem o desenvolvimento regional serão elaborados com a colaboração do Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro das diretrizes de um Plano Diretor trienal, estabelecido em lei, para cada região.

Parágrafo único Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, nos têrmos e limites da lei que o estabelecer, acrescentando-se-lhe as diretrizes e previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

Art. 5.º O Orçamento da União incluirá a especificação dos programas e projetos a serem executados cada ano, com a discriminação dos recursos necessários.

Art. 6.º O Ministério do Desenvolvimento Regional examinará e encaminhará, com seu parecer, ao Presidente da República, quaisquer proposições que se relacionem com os problemas de desenvolvimento regional, inclusive os que prevejam o emprêgo de recursos específicos em cada região.

Art. 7.º O Ministério do Desenvolvimento Regional em articulação com o Ministério das Relações Exteriores e os demais órgãos federais interessados, coordenará a execução dos programas de assistência técnica estrangeira objetivando o desenvolvimento regional.

Art. 8.º Aos Conselhos Consultivos previstos no Art. 2.º compete:

a) colaborar com o Ministro de Estado no estudo, formulação, coordenação e acompanhamento da execução dos planos, programas e projetos de desenvolvimento regional;

b) opinar, quando solicitado, sobre os planos estaduais ou municipais de desenvolvimento, visando especialmente sua harmonização com o Plano Diretor federal de cada região;

c) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos de interêsse da respectiva região, a cargo de órgãos federais;

d) promover a articulação do Plano Diretor da respectiva região com os demais Planos Diretores, a fim de obter o melhor rendimento dos mesmos;

e) promover a articulação dos órgãos federais que atuem na região, a fim de obter o melhor rendimento dos mesmos.

Art. 9.º Os Conselhos Consultivos serão presididos pelo Ministro de Estado.

Art. 10. Os Conselhos Consultivos poderão reunir-se extraordinariamente em qualquer cidade dos Estados compreendidos na região correspondente.

Art. 11. O Conselho Consultivo da Valorização da Amazônia é composto de 21 Membros a saber:

a) representantes dos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Goiás e Territórios do Acre, Amapá, Rondônia e Rio Branco;

b) representantes dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Cultura, da Fazenda, da Saúde e de Viação e Obras Públicas;

c) representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil S. A., Banco de Crédito da Amazônia S. A.;

d) Superintendente do Plano de Valorização da Amazônia, o Superintendente do Serviço de Navegação do Amazonas e Administração do Pôrto do Pará e o Superintendente da Fundação Brasil Central, como membros natos.

Art. 12. O Conselho Consultivo da Valorização do Polígono das Sêcas e do São Francisco é composto de 22 Membros, a saber:

a) representantes dos Estados de Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais;

b) representantes dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Cultura, da Fazenda, da Saúde e da Viação e Obras Públicas.

c) representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco do Brasil S. A., Banco do Nordeste do Brasil S. A. e Companhia Hidroelétrica do São Francisco;

d) Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras contra as Sêcas, Presidente da Comissão do Desenvolvimento do Planalto da Ibiapaba e Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco, como membros natos.

Art. 13. O Conselho Consultivo de Valorização da Fronteira Sudoeste será composto de 13 Membros, a saber:

a) representantes dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso;

b) representantes do Estado Maior das Fôrças Armadas e dos Ministérios da Agricultura, da Educação e Cultura, da Fazenda, da Saúde e da Viação e Obras Públicas;

c) representantes do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Banco do Brasil S. A.;

d) Superintendente do Plano de Valorização da Fronteira Sudoeste, como membro nato.

Art. 14. Os representantes dos Estados serão designados pelos respectivos governadores e os das demais entidades nomeados pelo Presidente da República.

Art. 15 O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá contratar a elaboração de projetos e prestar assistência técnica a órgãos federais, estaduais ou municipais na elaboração de planos, programas e projetos de interêsse para o desenvolvimento regional.

Art. 16. O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá celebrar convênios com os governos estaduais e municipais para cumprimento de suas finalidades.

Art. 17. Quando não forem objeto de regime especial próprio, como tal estabelecido em lei, as dotações orçamentárias e os créditos especiais destinados a suprir programas e projetos incluidos no Plano Diretor de cada região e a cargo do Ministério do Desenvolvimento Regional serão automaticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional, que depositará as respectivas importâncias no Banco do Brasil, em contas especiais, correspondentes a cada Plano Diretor e à disposição do Ministério do Desenvolvimento Regional.

§ 1.º Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados no exercício de origem, serão escriturados como “Restos a Pagar”, com a vigência de cinco anos.

§ 2.º O Ministério do Desenvolvimento Regional apresentará ao Tribunal de Contas, até o último dia de fevereiro de cada ano, os comprovantes das despesas efetuadas no ano findo, por conta das dotações e créditos a que se refere êste artigo.

Art. 18. O Ministério do Desenvolvimento Regional, em articulação com o Ministério da Fazenda e o Departamento Administrativo do Serviço Público, estudará a unificação do regime e movimentação e comprovação de todos recursos oriundos do Tesouro Nacional e destinados a suprir programas e projetos previstos no Plano Diretor de cada região.

Art. 19. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados aos empreendimentos de desenvolvimento regional, desde que, por sugestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, sejam considerados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Art. 20. A isenção a que se refere o artigo anterior poderá beneficiar equipamento cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento, de acordo com o parecer das autoridades competentes.

Art. 21 O acervo inicial do Ministério do Desenvolvimento Regional será constituído pelos bens móveis e imóveis e documentação ora em uso e sob a responsabilidade do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto n.º 45.445, de 20 de fevereiro de 1959) e dos órgãos já existentes mencionados no Art. 2.º desta lei.

Art. 22. É transferido para o Ministério do Desenvolvimento Regional o saldo da dotação global constante do orçamento para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00, Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 — Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto n.º 40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23. O Ministério do Desenvolvimento Regional terá quadro próprio de pessoal, integrado de cargos isolados, de provimento efetivo e em comissão, bem como tabelas de extranumerários

Art. 24. Até que seja estruturado o quadro do Ministério do Desenvolvimento Regional os órgãos já existentes e que passarão a integrá-lo poderão conservar a lotação anteriormente fixada em Decreto.

Art. 25. O Ministério do Desenvolvimento Regional poderá:

a) requisitar pessoal para trabalhar, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo nesse caso o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no “Diário Oficial”;

b) contratar pessoal especializado para a realização de serviços técnicos.

Art. 26. Fica criado o cargo de Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, com as prerrogativas dos demais Ministros de Estado.

Art. 27. O Departamento Administrativo do Serviço Público, em articulação com o Ministério de Desenvolvimento Regional, sugerirá ao Presidente da República, para as providências, de caráter legislativo ou executivo, conforme o caso, que se fizerem necessárias, a criação, a transformação, a adaptação ou a extinção de órgãos, tendo em vista a sua adequação às diretrizes do Plano Diretor de cada região.

Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o crédito de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), para as despesas com a sua instalação e funcionamento inicial.

Art. 29. Será colocada, no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição do Ministério do Desenvolvimento Regional, importância nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, em virtude da exportação de mercadorias oriundas dos Estados compreendidos nas regiões da Amazônia, Polígono das Sêcas e São Francisco e Fronteira Sudoeste.

Parágrafo único As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas em empreendimentos de desenvolvimento nas regiões donde provirem de acôrdo com o respectivo Plano Diretor.

Art. 30. Enquanto não fôr estabelecido o Plano Diretor de cada região, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até Cr$ .... 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), para o fim de suprir os empreendimentos que objetivem o desenvolvimento regional da Amazônia, do Polígono das Sêcas e São Francisco e da Fronteira Sudoeste.

Art. 31. Dentro de sessenta dias, o Ministro de Estado sugerirá ao Presidente da República as medidas de caráter executivo que se impuseram para a instalação e funcionamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Art. 32. Dentro de cento e vinte dias, o Poder Executivo proporá ao Congresso Nacional as medidas que julgar necessárias para a complementação desta lei.

Art. 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

A vida brasileira tem características próprias. País com vastíssimas áreas ainda não ocupadas e outras por recuperar economicamente, deve traçar sua política e organizar sua administração de acôrdo com suas necessidades.

A própria Constituição Federal estabeleceu essa política de desenvolvimento e recuperação de determinadas áreas. Pelo art. 198, foi determinado o "Plano de Defesa Contra as sêcas do Nordeste; pelo art. 199 foi criado o "Plano de Valorização da Amazônia" e pelo artigo 29 das Disposições Constitucionais Transitórias foi estabelecido o "Plano de Aproveitamento do Vale do Rio São Francisco. Em obediência a estas disposições constitucionais foram criados os serviços correspondentes (Comissão do Vale do São Francisco, Superintendência Econômica da Amazônia, Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, etc).

Dentro dêste critério de desenvolvimento regional, com caráter local e influência dos fatores geo-econômicos, leis outras criaram diversos outros serviços destinados ao desenvolvimento da Fronteira Sudoeste, da Fundação Brasil Central, enquanto um grande número de projetos tramita no Congresso tendo em vista a Recuperação do Vale do Parnaíba, do Vale do Itajaí, do Vale do Paraopeba, da Bacia do Prata, etc. etc.

Trata-se pois de uma constante da administração brasileira, a que se deve dar incremento, pois se destina à ocupação e desenvolvimento do nosso hinterland.

Acontece que vultosas somas têm sido aplicadas nesses programas de desenvolvimento regional, sem grandes resultados, por faltarem um planejamento objetivo e racional e uma continuidade indispensável.

Por outro lado, vários dêstes órgãos, com problemas conexos e mesmo comuns (sêcas e São Francisco) dependem de Ministérios deferentes, determinando a montagem de serviços técnicos cumulativos. Outros, assoberbam a Presidência da República, como órgãos dela dependentes diretamente, o projeto de Reforma Administrativa, remetido pelo Executivo com a Mensagem n.º 351-53 encaminhando a proposição número 3.563-A-53 previu a criação do Ministério do Interior, destinado "aos negócios referentes aos empreendimentos federais de caráter regional e com o fim de executar a política do Govêrno Federal relativa (...) à valorização, à recuperação e ao desenvolvimento regional" (art. 4).

Posteriormente, por não lhe ser possível administrar nem fiscalizar os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, o Govêrno baixou decreto n.º

45.039, de 5 de dezembro de 1958, instituindo a Comissão de Supervisão de Órgãos Autônomos sob a presidência do Ministro da Justiça com a atribuição de "supervisionar e fiscalizar o funcionamento de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República".

De logo, ficaram subordinados àquela Comissão e ao Ministro da Justiça (a quem o Presidente delegou os poderes para a supervisão, fiscalização e contrôle), entre outras, a Comissão do Vale do São Francisco e a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.

Pela Mensagem n.º 79-A de 1959 enviou o Poder Executivo o projeto de lei (32-A-59) instituindo a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). A SUDENE, tal como está no projeto, será um órgão de estudos e de intervenção. Será mais um órgão para atuar no Polígono das Sêcas. Se instituída, terá que cair no regime dos demais e ficará subordinada à Comissão dos Órgãos Autônomos, e que são, por lei, dependentes da Presidência da República.

Por outro lado, o problema de subdesenvolvimento do Nordeste é um problema comum a diversas outras regiões do País.

Por isto propomos, de logo, a solução definitiva, racional, completa e nacional do problema, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Regional, abrangendo os diversos planos regionais e existentes e que acolherá todos os demais que se forem elaborando e estabelecendo. Cremos ser êste o melhor caminho para o Congresso.

Nosso substitutivo adota as idéias fundamentais do projeto, as amplia e lhes dá forma definitiva, dentro das normas tradicionais da administração.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Colombo de Souza.

DOCUMENTO 93 — Emenda N.º 92

N.º 92

Ao Substitutivo da Comissão Especial da Bacia do São Francisco.

Acrescente-se, onde couber:

Art. ... Anualmente, a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia consignará, no seu orçamento, a importância nunca inferior a ...Cr$ 200.000.000,00 (duzentos cruzeiros), destinada ao custeio, através do SUDENE, conforme o seu Pano Diretor, da colonização do Maranhão.

1959. — Humberto Lucena. Sala das Sessões, em 20 de maio de

Justificação

A emenda visa a ampliar os recursos da SUDENE, para a execução do seu plano que compreende a instalação no Maranhão de núcleos de colonização, mediante o emprêgo do excedente populacional do Nordeste.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Humberto Lucena — Abelardo Jurema — Apoiamento regimental.

DOCUMENTO 94 — Emenda N.º 93

N.º 93

Ao Substitutivo da Comissão da Bacia do São Francisco.

Acrescente-se, onde couber:

Art. ... O Govêrno Federal destinará a partir de 1960, à conta da Receita Geral de Agios, a importância de Cr$ 3.000.000,00, (três milhões de cruzeiros), para financiamento, a longo prazo e pelos juros legais, da agricul na conformidade do seu Plano Diretor. tura nordestina, através da SUDENE,

Sala das Sessões, em 20 de maio de 1959. — Humberto Lucena.

Justificação

É muito justo que se distribua ao nordeste brasileiro, cuja contribuição ao fornecimento de divisas no país é bem ponderável, uma parte dos ágios provenientes dos leilões dessas divisas, realizados em todos os Estados, possibilitando, assim, uma nova fonte de recursos em cruzeiros, para o custeio do novo plano governamental.

Sala das Sessões, da Câmara Federal, em 20 de maio de 1959. — Humberto Lucena — Abelardo Jurema — Apoiamento regimental.

Tipo aparente do documento: Comunicação de aprovação de requerimento de urgência, em formulário preenchido à mão.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Poligono das Sêcas

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que, em sessão de hoje, foi aprovado requerimento de URGÊNCIA, para o Projeto n.º 32 de 1959, que se acha em curso nessa Comissão.

Sala das Sessões, em 8 de maio de 1959

[assinatura] [ilegível]

1.º Secretário

[manuscrito marginal] [ilegível]

Observações de leitura: Preenchidos à mão o nome da comissão, o número do projeto, os dois últimos algarismos do ano do projeto, o dia, o mês e o último algarismo do ano da data. A palavra URGÊNCIA está sublinhada em vermelho. Assinatura e anotação no canto inferior direito ilegíveis.

Tipo aparente do documento: Avulso de projeto e pareceres.

Transcrição: Nas páginas 379-397 do dossiê original, há uma reprodução integral do mesmo conteúdo que consta das páginas 304-331 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Tipo aparente do documento: Avulso de projeto e pareceres.

Transcrição: Nas páginas 398-416 do dossiê original, há uma reprodução integral o mesmo conteúdo que consta das páginas 304-331 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião extraordinária de sua Turma "A", realizada em 25-5-59, examinando as emendas de plenário oferecidas ao Projeto nº 32/A/59, resolveu, unânimemente,

I - Opinar

a) - pela constitucionalidade e juridicidade das emendas 1 a 58, 60 a 77, 79 a 83, [rasura] 87 a 90;

b) - pela constitucionalidade das emendas 80, [rasura] 91 e 92, embora carentes, no todo ou em parte de melhor redação que as ponha conforme a técnicalegislativa;

c) - pela injuridicidade das emendas [rasura] 85, 86, 92, [rasura];

d) - pela inconstitucionalidade das emendas 59 (art. 25 e seu § 1º) e 78;

II - Sugerir às Comissões competentes a aprovação das emendas 7, 8, 9, 11, 12, 15, 21, nº 3, letra "c", 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 60, 68,70, 75 e 77, por entender que, se o acolhimento de umas se recomenda por motivo de técnica legislativa, a aceitação de outras se impõe por questão de conveniência.

III - Aprovar a seguinte subemenda às emendas 84 e 93:

[manuscrito marginal] Emenda

" Suprima-se a expressão "através da SUDENE".

Votou pela inconstitucionalidade das emendas 85,86-92 o deputado Ferro Costa.

Estiveram presentes os srs. Deputados Alfredo Nasser - vice-presidente no exercício da presidência, Oliveira Brito - Relator, João Menezes, Raymundo Brito, Nelson Carneiro, Pimenta da Veiga e Bilac Pinto.

Sala Afrânio de Melo Franco, 25 de maio de 1959.

Alfredo Nasser - Vice-Presidente no exercício da presidência

Oliveira Brito - Relator

Tipo aparente do documento: Parecer [oferecido pelo relator?] da Comissão Especial da Bacia do São Francisco.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

PARECER

[manuscrito marginal] [Seta do título PARECER para o nome da Comissão.]

A Comissão Especial da Bacia do São Francisco, resolve aceitar o Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Isto faz,a fim de que não seja acusada de criar embaraços ao andamento do projeto, devendo, no entanto, deixar bem claro que a urgência e o apressamento, com que está sendo votado o referido projeto, são prejudiciais e até nocivos.

Em vêz da Câmara realisar um trabalho, que, na prática, tenha uma aplicação racional, o que se vê é o balburdiamento de um assunto tão sério e cuja solução ninguem pode afirmar que seja a aspirada e [rasura] a desejada. Por isso, é dever da Comissão Especial da Bacia do São Francisco [rasura] lançar o seu protesto contra o modo com que vem sendo conduzido,nesta Câmara, problema tão vital para a região nordestina. E o faz, conscientemente, para que, no futuro, fique realmente caracterizada a responsabilidade de todos aqueles que, consciente ou inconscientemente, concorreram para que a Câmara e seus órgãos técnicos [rasura] não dispuzessem do tempo mínimo necessário para o estudo sereno de problema tão importante e vital para uma grande região do País.

No Brasil retarda-se ao máximo o que deve ser solucionado com urgência e empresta-se incompreensível urgência ao que reclama ponderação e cuidado. E é êste o caso do Projeto 32/59. Em oportunidade como essa e diante de um problema como êsse, insofismàvelmente vital e que exige solução objetiva, onde a possibilidade de êrro só se poderá admitir como algo imponderável e imprevisível, o justo e esperado era que a Câmara dos Deputados pensasse e agisse com mais prudência e tôda ponderação.

Essa, realmente, a atitude que deveriamos ter tomado diante do projeto que cria a SUDENE, com a finalidade de dar solução consequente e concreta às disparidades de níveis e de ritmo de desenvolvimento e de crescimento entre o Nordeste e o Centro-Sul.

Sala "Paulo de Frontin", em 25 de maio de1959.

Medeiros Netto, Presidente em exercício.

Theódulo Albuquerque, Relator.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão Especial da Bacia do São Francisco.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Projeto nº 32-A/59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial da Bacia do São Francisco em sua reunião extraordinária de 25/5/1959, aprovou o parecer do relator favoravel ao Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira oferecido ao Projeto nº 32/59, votando os Senhores Theódulo Albuquerque - Relator, Medeiros Netto - Vice-Presidente no exercício da presidência, Milvernes Lima, Passos Pôrto, Fernando Santana, Lamartine Távora e Oswaldo Ribeiro.

Sala "Paulo de Frontin", em 25 de maio de 1959.

Theódulo Albuquerque, Relator.

Medeiros Netto, Presidente em exercício.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO DE LEI Nº 32-A/59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, nas reuniões extraordinárias plenas realizadas nos dias 22 e 25 de maio corrente, aprovou o parecer do relator, Deputado Martins Rodrigues, às emendas oferecidas em plenário ao Projeto de Lei nº 32-A/59, que "institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências", inclusive ao Substitutivo, consubstanciado na emenda de número 91, e pelo qual conclui o seu parecer, bem como às subemendas de Comissão. O Deputado Paulo Sarasate foi designado relator "ad-hoc" das emendas de números 27, 35, 36, 37, 41, 53, 57, 76 e 77, da autoria do Deputado Martins Rodrigues. O Deputado Colombo de Souza votou "com restrições" com referência à emenda número 91, de sua autoria, por entender que devia a mesma ser aprovada. Votaram os senhores: Wagner Estelita-Presidente; Souto Maior e Colombo de Souza - Vice-Presidentes; Ernani Sátiro; Guilhermino de Oliveira; Janduhy Carneiro; Manoel Novais; Mendes de Morais; Milton Brandão; Paulo Sarasate; Antônio Carlos de Magalhães; Bilac Pinto; Clovis Pestana; Joaquim Ramos; Josué de Castro; Leite Neto; Martins Rodrigues; Saturnino Braga; Dyrno Pires; Heitor Cavalcante; João Agripino; Menezes Côrtes; Nilo Coelho; Oswaldo Lima Filho; Saldanha Derzi; Uriel Alvim e Último de Carvalho.

Sala "Antônio Carlos", em 25 de maio de 1959.

[assinatura] [ilegível] - Presidente

[assinatura] Martins Rodrigues - Relator

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira sôbre as emendas oferecidas em plenário.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO Nº 32/59

PARECER

(Sôbre as emendas oferecidas em plenário)

Foram oferecidas, em plenário, ao Projeto nº 32/59, noventa e três (93) emendas aos seus diferentes dispositivos, inclusive uma (a de nº 91) substitutiva da proposição.

Passemos a apreciar as emendas apresentadas, emitindo nosso parecer sôbre cada uma delas, o que fazemos sucintamente, dada a escassez de tempo para mais amplo exame das mesmas, por se achar o projeto em regime de urgência.

EMENDAS NºS. 1, 6 e 10

As emendas nºs. 1, 6 e 10 - da autoria, respectivamente, dos nobres deputados José Bonifácio, Último de Carvalho e Santiago Dantas e outros - visam a incluir, na área de atuação da SUDENE, a zona de Minas Gerais que, nos têrmos da legislação em vigor, integra o Polígono das Sêcas.

Na discussão do Projeto perante esta Comissão, o deputado Último de Carvalho oferecera emenda no mesmo sentido, a qual foi recusada, de acôrdo com o nosso parecer baseado no argumento de que a SUDENE não tem por objetivo o combate às sêcas, e sim o desenvolvimento econômico do Nordeste, considerado no seu conjunto. A área de Minas, a que se referem as emendas, não pode ser considera da como Nordeste, ainda que desenvolvida.

A Comissão, porém, reconsidera, agora, o seu pronunciamento, ao considerar as emendas do plenário, para admitir que a atuação da SUDENE alcance também a citada zona mineira.

Admitimos, assim, as sugestões contidas nas emendas, nos têrmos da seguinte subemenda:

- Converta-se em § 1º o parágrafo único do artigo 2º (que passará para o artigo 1º), acrescentando-se-lhe os seguintes parágrafos:

"§ 2º - A área de atuação da SUDENE abrange, além dos "Estudos referidos, no parágrafo anterior, a zona de "Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas".

"§ 3º - Os recursos concedidos, sob qualquer forma, "direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão "ser aplicados em localidades compreendidas na área "constante do parágrafo anterior".

EMENDA Nº 2

Da autoria do nobre Deputado Teódulo Albuquerque e outros, visa, alterando a redação do artigo 1º do Projeto, suprimir as expressões "sediadas em Recife".

Não nos parece conveniente a modificação proposta. A sede da Superintendência deve localizar-se no Nordeste. E, como o Poder Executivo propôs, para ela, a cidade do Recife, entendemos que se deve manter essa localização.

EMENDAS NºS. 3 e 51

Contém duas partes a emenda nº 3. Na primeira, seus autores propõem que a SUDENE tenha sua sede no Recife, com agências na Capital da República e capitais dos Estados do Nordeste. A emenda nº 51, da autoria do Deputado Paulo Sarasate, faz sugestão semelhante, ao propor o acréscimo de um parágrafo ao artigo 11, dispondo sôbre a localização de escritório na Capital da República e, quando o exigir o desenvolvimento das atividades da SUDENE, também nas capitais dos Estados do Nordeste.

Acolhemos a proposta que se contém na primeira parte da Emenda nº 3 e na segunda parte da Emenda nº 51, bem assim a primeira parte desta, ao mandar converter em artigo o disposto no parágrafo único do artigo 11 do Substitutivo da Comissão de Orçamento, a ser inserto em seguida ao artigo 5º.

Propomos, para atender a tais sugestões, a seguinte subemenda:

- "Art. 6º - A Secretaria-Executiva funcionará sob "a direção e responsabilidade imediata do Superinten "dente e terá sua estrutura estabelecida em decreto "do Poder Executivo.

"Parágrafo único - A Secretaria-Executiva manterá "escritório na Capital da República, e, à medida que "tal fôr exigido pelo desenvolvimento de suas ativi"dades, nos diversos Estados do Nordeste".

Quanto à 3ª parte da Emenda nº 3, somos pela sua rejeição. A modificação nela proposta já está atendida pelo que se contém no Substitutivo da Comissão de Orçamento (art. 10, al. d).

EMENDAS NºS. 4, 5 e 9

Visam essas três emendas alterar o disposto na alínea b do artigo 2º do Projeto (Substitutivo da Comissão de Orçamento). As de nºs. 4 e 5, para limitar a finalidade da SUDENE à coordenação da elaboração de projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste, a cargo dos órgãos federais; a de nº 9, para ampliar o âmbito da SUDENE até a fiscalização da execução dos referidos projetos.

Aceitando proposta do nobre Deputado Saturnino Braga, oferecida na discussão de tais emendas, a Comissão adota a seguinte subemenda:

- Redija-se assim a línea b do artigo 2º:

"b) - supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e a execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento".

EMENDA Nº 7

Parecer favorável à transposição do parágrafo único do artigo 2º para o artigo 1º. É de melhor técnica legislativa.

EMENDAS NºS. 8, 37 e 81

Objetivam tôdas elas sanar omissão do Projeto, atribuindo à SUDENE competência também para elaborar plano de emergência, que possa ser executado imediatamente mente, na ocorrência de sêca. Assim, as crises climáticas não encontrarão Govêrno e povo desaparelhados para combater-lhe os efeitos imediatos e dramáticos. Opinamos favoràvelmente a essas emendas, que serão incorporadas, ao novo Substitutivo da Comissão de Orçamento, integrando os seus dispositivos.

A última parte da Emenda nº 37 é adotada com a seguinte sub-emenda:

"Substituam-se as expressões - coordenar e controlar pelas seguintes: - "superintender e fiscalizar."

EMENDA Nº 11

Propõe a criação do cargo de Superintendente, corrigindo omissão do Projeto, o qual seria de comissão, símbolo CC-1.

Acolhemos favoràvelmente a sugestão, propondo, como sub-emenda, que se substitua o art. 3º do Projeto (Substitutivo da Comissão de Orçamento) pelo seguinte:

"Art. 3º. A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República, o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

"§ 1º. O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo "CC-1".

"§ 2º. As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigente de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos".

EMENDAS Nºs 12, 15 e 42

Pela Emenda nº 12, o nobre deputado João Agripino pretende que a direção da SUDENE caiba a uma diretoria executiva, que seria constituida pelo Superintendente e por dois diretores técnicos, deliberando a diretoria por maioria de votos.

Não nos parece conveniente a sugestão, que, se aceita, sacrificaria a unidade de direção do órgão, comprometendo a eficiência de sua atuação. Já há, na SUDENE, para orientá-la, um órgão colegiado, que é o Conselho Deliberativo, que adotará as soluções de ordem geral, traçando as diretrizes para a sua execução. Esta, porém, não deve depender das decisões de uma outra entidade coletiva, onde seriam inevitaveis os atritos.

As Emendas de nº 15 e 42 estão vinculadas à aceitação da de nº 12. Somos pela rejeição das três,, pelos motivos acima exarados.

EMENDA Nº 13

Pretendem seus ilustres autores localizar na Capital da República a sede do Conselho Deliberativo da SUDENE. Mas a sede do Conselho há de ser, lògicamente, a do órgão - isto é, a cidade do Recife. Já se permite, porém, no Substitutivo da Comissão de Orçamento, que o Conselho funcione fora da sede, em diferentes lugares da região, ou na Capital da República (art. 10, parágrafo único).

Em sua parte final, esta emenda manda instalar uma agência da Secretaria Executiva na Capital da República: é sugestão já por nós aceita, ao estudarmos, conjuntamente, as emendas de nº 3 e 51, às quais oferecemos sub-emenda substitutiva.

EMENDAS Nºs 14 e 15

Versam ambas sobre a composição do Conselho Deliberativo, mandando incluir, entre os seus membros, um representante da Confederação Nacional da Indústria. Pela mesma razão haveriam de ingressar, no Conselho, representantes da Confederação Nacional do Comércio e do Serviço Social Rural. E o Conselho se tornaria ainda mais numeroso, pelo que o Projeto já tem sido objeto de crítica.

Pela rejeição das emendas.

EMENDA Nº 17

Com a emenda, objetiva-se a supressão da alínea a do art. 5º do Projeto, que corresponde à alínea a do art. 6º do Substitutivo da Comissão de Orçamento.

O dispositivo não pretende dar à SUDENE, como pareceu ao ilustre autor da emenda, a atribuição de examinar proposições em curso no Congresso, mas de estudar, para serem encaminhadas ao Governo, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste.

Corrigindo defeito técnico do Projeto e do Substitutivo, nesse particular, propomos a seguinte subemenda:

- Suprima-se, na alínea a do art. 6º, a expressão - "quaisquer"

EMENDA Nº 18

Altera a redação da alínea b do art. 5º do Projeto. A correção sugerida já consta do art. 6º do Substitutivo da Comissão de Orçamento. A emenda foi feita ao texto do Projeto.

EMENDAS Nºs 19 e 24

Pretende a Emenda nº 19 a supressão dos itens 1 a 4 da alínea d do art. 5º do Projeto. A ideia contida neste deve ser mantida. O que se impunha, para dar-lhe precisão e clareza, era a alteração da redação; e esta já se fez, no Substitutivo da Comissão de Orçamento (art. 6º, alínea d).

Parecer contrário à emenda, portanto.

Quanto à emenda nº 24, propõe simples modificação na redação do texto do Substitutivo, a que aderimos.

EMENDA Nº 20

Opinamos favoràvelmente a emenda, que exige sejam escolhidos entre seus funcionários efetivos os representantes dos orgãos e entidades que devem participar do Conselho Deliberativo.

EMENDA Nº 21

Aceitável a emenda, que melhora e aperfeiçoa o Projeto em estudo.

EMENDAS Nºs 22, 23, 25 e 27

Apreciaremos em conjunto as emendas mencionadas na epígrafe, porque todas se referem ao art. 6º do Projeto (art. 7º do Substitutivo da Comissão de Orçamento), que trata da elaboração do plano diretor da SUDENE.

A de nº 22 objetiva submeter ao Congresso Nacional a aprovação do plano diretor - o que não constava do Projeto, mas está no Substitutivo (art. 7º), contido nas expressões finais - "estabelecido em lei".

É, pois, escusada a emenda.

A de nº 23, com a inclusão, no texto do art. 6º do Projeto, das expressões que sugere, exige, que os programas anuais de trabalho, a serem elaborados pelos orgãos federais em cooperação com a SUDENE, sejam prèviamente aprovados pelo Ministro competente. Rejeitamos a emenda por nos parecer que essa cooperação com a SUDENE não exclui, da parte dos órgãos federais, a sua subordinação normal aos Ministérios em que se enquadrem.

Quanto às emendas de nº 25 e 27, articulam-se e completam-se entre si. A de nº 25 prejudica a 1ª parte da de nº 27, determinando que a vigência do plano diretor seja de

três anos, pelo menos, ao passo que a de nº 27 previa o estabelecimento do plano para um período de tempo não determinado.

Aceitamos, assim, a Emenda nº 25, considerando prejudicada a 1ª parte da Emenda nº 27. E damos parecer favorável, ainda, à 2ª parte da Emenda nº 27, ao propor nova redação para o § 1º do art. 7º do Substitutivo: é uma consequência forçosa da alteração do texto do citado artigo.

EMENDA Nº 26

O que objetivou esta emenda foi submeter ao Congresso a discriminação orçamentária dos recursos para a execução em cada exercício financeiro, do plano diretor. O Projeto (art. 7º) só se referia à Proposta Orçamentária do Poder Executivo. Mas o Substitutivo da Comissão de Orçamento, no art. 8º, disciplinou bem a matéria, prescrevendo, na cabeça do artigo, a discriminação, a ser feita no Orçamento, dos recursos anuais destinados à execução do plano, e estipulando, no parágrafo único, o que deve conter a Proposta Orçamentária, que servirá de base à elaboração daquele.

Assim, a emenda é desnecessária, o que nos leva a recusá-la.

EMENDA Nº 28

Com a Emenda nº 28, pleiteiam seus ilustres autores que, na proposta orçamentária, a distribuição das verbas destinadas à SUDENE, para a execução dos programas constantes do plano diretor, obedeça obrigatòriamente ao disposto na Lei nº 1004, de 14 de dezembro de 1949, na parte em que estabelece os índices da gravidade das sêcas.

Os índices, estabelecidos na lei 1.004 (art. 9º, §§ 1º e 2º), para a distribuição de empréstimos a agricultores e industriais da área abrangida pelas sêcas, dificilmente poderiam servir de critério para a discriminação de programas de empreendimentos destinados ao desenvolvimento do Nordeste.

Ademais, a oportunidade para fazer-se a discriminação e fixar-se critérios a respeito seria a da elaboração da lei que estabelecer o plano diretor.

Todavia, a Comissão resolveu acolher o que se contém na emenda como sugestão sobre o assunto, desde que não se torne obrigatória a adoção dos critérios da Lei nº 1004, nos termos da seguinte sub-emenda:

- Redija-se assim o parágrafo único do art. 8º (Substitutivo da Comissão de Orçamento)-

- "A Proposta Orçamentária será instruida, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere este artigo, obedecendo-se, quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade das sêcas estabelecidos na lei nº 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9º e §§).

EMENDAS NºS 29 e 89

Dá nova redação, a Emenda nº 29, ao art. 8º do Substitutivo, aprimorando-a. E, no § 2º, que manda acrescentar ao dito artigo, proibe a redução de recursos pelo Poder Executivo, na aplicação do Orçamento. É, em substância, a mesma idéia contida na Emenda nº 89, que, porisso, examinamos em conjunto.

Em face do que encerram as citadas emendas e considerando ainda o que já dissemos a proposito da Emenda nº 28, propomos a seguinte sub-emenda:

- Substitua-se o art. 8º pelo seguinte:

"Art. 8º. O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no plano diretor.

§ 1º. A Proposta Orçamentária será instruida, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere este artigo, obedecendo-se, tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca estabelecidos na Lei nº 1004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9º e §§).

§ 2º. Os recursos para tal consignados no Orçamento não poderão ser supressos ou reduzidos em sua aplicação, por ato do Poder Executivo".

EMENDAS NºS 30 E 31

As emendas nº 30 e 31, aperfeiçoam o texto do art. 9º e parágrafo único do Substitutivo, merecendo, portanto, aprovação.

Discordamos, porém, da parte da emenda nº 31 que manda converter o parágrafo único do art. 9º em artigo isolado. A materia do parágrafo deve permanecer como tal, aceita a redação proposta na emenda.

EMENDA Nº 32

Nova redação do art. 10 do Substitutivo. Aceita.

EMENDA Nº 33

Propõe modificação já constante do Substitutivo, quando manda que o plano diretor seja estabelecido em lei (art. [rasura] 7º). Desnecessária a emenda.

EMENDA Nº 34

Propõe melhor redação para o texto da alinea b do art. 10. Aceitamos a emenda.

EMENDAS Nº 35 e 36

Pretendem a supressão das alineas [rasura] c e f do art. 10, o que, todavia, não convem, razão por que devem ser rejeitadas.

Sugerimos, porem, como sub-emenda, a seguinte redação para a letra c:

-"acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo".

EMENDAS Nº 38 e 64 (2ª PARTE)

Na Emenda nº 38 propõe-se atribuir ao Conselho Deliberativo competência para propor ao Presidente da República a concessão de cambio favorecido para equipamento destinado ao Nordeste, considerado essencial ao desenvolvimento da região.

Na Emenda nº 64 (2ª parte), pleitea-se que, se o equipamento for considerado prioritário, seja concedido câmbio de custo para a sua importação.

No art. 14 do Substitutivo se permite a concessão da isenção de impostos e taxas de importação para tais equipamentos, quando declarada a sua prioridade.

E, em outra emenda (a de nº 80), se da à SUDENE, em relação ao Nordeste, a atribuição de declarar do interesse nacional, para efeito da isenção do imposto de renda, a extração e industrialização de minerios no Nordeste.

Tendo em vista as emendas acima referidas e os dispositivos a que se reportam, propomos, como sub-emenda, se acrescente ao art. 10 do Substitutivo uma alinea, com a seguinte redação:

-" Propor ao Presidente da República:

1) a concessão de cambio favorecido ou de custo para equipamentos destinados ao Nordeste, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos termos do art. ;

3) a declaração de ser do interesse nacional a extração e industrialização de minerios, no Nordeste, nos termos do art. ".

EMENDAS Nº 39 e 41

Referem-se ambas ao parágrafo único do art. 10 do Substitutivo, que consideramos nos têrmos da seguinte subemenda:

"Passe o parágrafo único do art. 10 a § 1º, assim redigido:

"§ 1º. O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE".

Acrescente-se:

"§ 2º - O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região, ou na Capital da República."

EMENDA Nº 40

Parecer contrário. A presidência do Conselho Deliberativo não pode ser atribuída ao Superintendente, pelo menos na lei. Basta considerar que às reuniões do Conselho poderão estar presentes Governadores de Estado, que, lògicamente, não podem deliberar sob a presidência daquele.

EMENDAS Nº 43, 44, 45, 46, 47 e 48

Trata-se de emendas que melhoram a redação do Projeto em estudo, tôdas elas aceitáveis.

Apenas, no que se refere à Emenda nº 46, aceitamo-la, com esta subemenda:

"para o estabelecimento e a reformulação".

Substitui-se, no texto da emenda, revisão por reformulação, para manter-se o pensamento do Projeto.

EMENDA Nº 49

Parecer contrário. A letra m do art. 11 do Projeto não contém dispositivo inócuo, mas útil, ao atribuir à Secretaria Executiva, de modo genérico, competência para o desempenho das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

EMENDAS Nº 50 e 51

Parecer contrário. O Substitutivo já previu a estruturação, em decreto do Poder Executivo, da Secretaria Executiva. Não se faz necessária lei para isso, dada a natureza da SUDENE; mas também não bastaria que a estruturação se fizesse no Regimento Interno do órgão.

Quanto à direção da Secretaria Executiva, já o Substitutivo (parágrafo único do art. 11) dispôs que caberia ao Superintendente.

EMENDAS NºS. 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 (em parte)

Tôdas as emendas indicadas se referem ao art. 12 do Projeto, disciplinando o problema do pessoal da SUDENE.

Por isso mesmo, examinamo-las em conjunto e, tendo em vista o teor da proposição inicial e do Substitutivo e as sugestões que nelas se contém, adotamos a seguinte subemenda:

Substitua-se o art. 12 pelo seguinte:

"Art. 12 - A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado, nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República, e publicada no "Diário Oficial".

§ 1º. Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º. A Secretaria Executiva poderá ter, igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial".

§ 3º. O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, sòmente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário."

EMENDA Nº 59

Há uma parte considerável desta emenda que se refere ao pessoal da SUDENE e, portanto, já foi objeto de exame, estando abrangida na sub-emenda que oferecemos.

Quanto à parte restante, ou já está atendida, no Substitutivo (art. 7º e outros), ou ficaria melhor na regulamentação da lei, para onde remetemos.

Pela rejeição, por êsses motivos.

EMENDA Nº 60

Parecer contrário.

Deve-se manter a redação do Substitutivo, da Comissão de Orçamento, que adotou a melhor técnica legislativa.

A expressão "promover" está consagrada, em tal caso, pelo uso jurídico. "Promover na forma da lei", diz o texto que se pretende emendar, o que significa que a desapropriação fica na dependência de decreto anterior do Presidente da República.

EMENDA Nº 61

Aceitamos a emenda, não porém, para substituir o art. 14, e sim como dispositivo a acrescentar ao Projeto.

EMENDA Nº 62

Pela rejeição da emenda.

Não é razoável obrigar o BNDE a financiar sempre a aquisição de equipamentos destinados à industrialização do Nordeste, nem a fixar prazo mínimo para os financiamentos que fizer.

EMENDA Nº 63

O teor da emenda é objeto de projeto em curso na Câmara e deve, pela sua relevância, continuar a sua tramitação como proposição separada.

Aliás, o art. 14 do Substitutivo da Comissão de Orçamento já regula, em têrmos amplos e por forma adequada, a concessão de isenção de tributos de importação para os equipamentos destinados ao Nordeste, desde que considerados prioritários e se não houver produção nacional ou esta não fôr capaz de suprir a necessidade dêsse material.

EMENDA Nº 64 (1ª parte)

Torna obrigatòriamente prioritária, para efeito da isenção prevista no art. 14, a importação de equipamentos destinados à indústria de base e de alimentação.

Essa obrigatoriedade é inconveniente, até porque pode haver produção nacional em condições adequadas para o suprimento.

Com base na emenda, propomos, como sub-emenda, a seguinte redação para o art. 14:

"Art. 14. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por proposta da SUDENE, ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

"Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo não poderá, entretanto, beneficiar equipamento cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento,do Nordeste".

Quanto à 2ª parte da Emenda nº 64, que se refere à concessão de câmbio de custo, já foi apreciada no parecer sôbre a Emenda nº 38.

EMENDAS Nºs. 65, 67 e 88

Por se referirem tôdas elas à concessão de recursos permanentes para a execução, pela SUDENE ou sob a sua supervisão, do plano de desenvolvimento do Nordeste, examinamos em conjunto as emendas de nºs. 65, 67 e 88.

Inspira-as o mesmo pensamento e objetivo, ainda que proponham soluções divergentes para concretizá-lo e alcançá-lo.

Atendendo às sugestões que se contêm nessas emendas, sugerimos, como sub-emenda, a inserção no Projeto, logo após o artigo que dispõe sôbre a elaboração do plano diretor, do seguinte dispositivo:

"Art. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 199 da Constituição e no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão atribuídas à SUDENE, na lei que estabelecer o plano diretor, e para a execução do mesmo, recursos anuais não inferiores a dois por cento (2%) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada."

EMENDAS Nº 66, 77, 79, 83 e 84

As emendas que acabamos de enumerar mandam reservar, para a SUDENE, certa parcela dos ágios arrecadados do Nordeste, como decorrência da venda de divisas resultantes da exportação de produtos regionais.

O art. 22 do Projeto dispôs a respeito, por forma imperfeita, que está corrigida, segundo nosso parecer, na Emenda nº 77, sôbre a qual nos pronunciamos favoravelmente.

Aceita essa emenda, ficam prejudicadas as demais que se ocupam da mesma materia.

EMENDAS Nº 68 e 69

Parecer favorável. Alteram para melhor a redação do Substitutivo.

EMENDAS Nº 70 e 71

Aceitas, para corrigirem a redação. Admitidas passa a ser o seguinte o texto do § 3º do art . 16 do Substitutivo:

"§ 3º O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior".

EMENDAS Nº 72

Parecer contrário. Manda a emenda acrescentar ao art. 16 do Projeto parágrafo, autorizando a abertura do crédito especial de Cr$ 500.000.000,00, a ser depositado no Banco do Brasil à disposição da SUDENE. Já o art. 21 do Substitutivo da Comissão de Orçamento autoriza a abertura de um crédito de Cr$ 1.000.000.000,00, em lugar do fundo rotativo previsto no projeto primitivo.

EMENDA Nº 73

Parecer contrário. Cogita de detalhes da aplicação do plano diretor. A oportunidade para a inserção dos dispositivos propostos será a da tramitação do projeto de lei que estabelecer o plano diretor.

EMENDA Nº 74

Prejudicada pela aprovação das emendas de nº 70 e 71.

EMENDA Nº 75

O exame da emenda em referência nos leva a propor, como subemenda, a seguinte redação para o art. 20 do Substitutivo.

" Art. 20 - Enquanto não fôr estabelecido em lei o plano diretor previsto no artº 8º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos".

EMENDA Nº 76

A primeira parte, que altera o art. 20 do Substitutivo, fica prejudicada com a aprovação de subemenda à emenda nº 75.

Aceitamos, a 2ª parte da emenda, que introduz alteração no texto do art . 21 do Substitutivo.

EMENDA Nº 78

Parecer contrário. Pelo que já consta no Substitutivo, o plano diretor será estabelecido em lei. O projeto, aprovado pelo Presidente da República, será, para êsse efeito, encaminhado ao Poder Legislativo. Não é constitucional fixar-se prazo, como faz a emenda, para que este se pronuncie sôbre o plano, que, no caso contrário, se consideraria automàticamente aprovado. O processo constitucional de [rasura] elaboração das leis não admite essa possibilidade.

EMENDA Nº 80

Opinamos favoràvelmente à emenda, nos têrmos da seguinte sub-emenda:

Substitua-se o art. 15 pelo seguinte:

Art. 15 - Revogado o disposto no art. 72 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35 da Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956:

"Art.35 - As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local e, nomeadamente, as industrias de fertilizantes, celulose, álcalis, óleos vegetais e de cera de carnauba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e de outros minerios cuja extração e industrialização sejam declarados de interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do país, ou que venham a ser instaladas nessas regiões [rasura]

pagarão, com redução de 50%,o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive.

§ 1º - As novas indústrias, previstas nêste artigo, que se tenham instalado a partir da vigência da citada Lei nº 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e do adicional, até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região, que utilize matéria prima identica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a 30% do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafos".

"§ 2º - São dedutiveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e Nordeste, por concessionarios de pesquisa ou lavra e por empresas de mineração legalmente organizadas."

"§ 3º - A declaração de tratar-se de minerios cuja extração e industrialização sejam do interêsse regional, far-se-á por decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE no que se referir ao Nordeste".

EMENDA Nº 82

Pela aprovação, com a seguinte subemenda:

Inclua-se onde convier:

"Art. - Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, poderá ser aprovado, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou o Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência."

"Parágrafo único - O estudo e encaminhamento dos projetos de que trata êste artigo, terão prioridade, tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito."

EMENDAS Nºs. 85, 86 e 92

Mandam as três emendas acima relacionadas incluir, no orçamento da Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia, Cr$ .... 200.000.000,00 cada ano, destinados a despesas com a colonização do Maranhão. As de nºs. 85 e 92 determinam que o custeio de tal serviço seja feito pela SUDENE, através do seu plano diretor. A de nº 86 prevê a realização de convênio, com o mesmo objetivo, entre a SUDENE e a SPVA. Em qualquer dos casos, parece descabida, neste projeto, a matéria das emendas, que poderá ser examinada, em melhor oportunidade, ao ser votada a lei que estabelecer o plano diretor.

EMENDA Nº 87

Parecer contrário. A emenda é escusada, pois, tratando-se de órgão federal, não há como furtar-se do império das normas que disciplinam a matéria prevista na emenda.

EMENDA Nº 90

Aceitando a sugestão constante da emenda em estudo, propomos a seguinte subemenda:

Acrescente-se,onde convier:

"Art. - O Banco do Nordeste do Brasil S.A. aplicará pelo menos 70% de seus recursos em empréstimos especializados, com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do art. 8º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952."

EMENDA Nº 91

Trata-se de emenda substitutiva a tôda a proposição, criando, ao invés da SUDENE, o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a finalidade de planejar, coordenar, executar ou acompanhar a execução da política nacional de desenvolvimento regional, estabelecida na Constituição (arts. 198 a 199), no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias e em leis ordinárias.

Êsse Ministério não compreenderia apenas, como a SUDENE, o desenvolvimento do Nordeste, mas abrangeria, igualmente, o da região amazônica (Amazonas, Pará e Territórios), o do Brasil Central e o da Fronteira Sudoeste (áreas territoriais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso).

A primeira objeção a fazer-se à emenda substitutiva n. 91 é precisamente essa ampliação, a outras regiões não previstas no Projeto, do plano destinado especialmente ao Nordeste.

Eis a primeira das razões que nos levam a recusar a emenda, sem deixar de reconhecer que o ilustre deputado Colombo de Souza, ao apresentá-la, se inspirou nos mais nobres e patrióticos sentimentos e propósitos.

Além disso, não nos parece que seja aconselhável, do ponto de vista da racionalização dos serviços públicos, pelo menos nesta oportunidade e achando-se em curso projeto de reforma administrativa mais ampla, a criação de um Ministério de Desenvolvimento Regional, que, nos têrmos da emenda, não compreenderia, no seu âmbito, tôda a gama dos serviços e órgãos federais sediados nas regiões de sua área de atuação.

Os Ministérios no Brasil não servem a determinadas regiões, distribuem-se segundo os propósitos gerais da administração. Temos, assim, por exemplo, o Ministério da Educação, o da Saúde, o do Trabalho, o da Agricultura, o da Viação, etc, com os respectivos departamentos e serviços.

O Ministério do Desenvolvimento Regional, segundo a emenda substitutiva, não substituiria os outros. Limitar-se-ia, de modo geral, ao atuar nas regiões indicadas, a coordenar a ação de órgãos e serviços, subordinados a outros Ministérios - solução que, evidentemente, não seria feliz.

Com efeito, o Ministério proposto chamaria à sua órbita, por exemplo, o Serviço de Navegação da Amazônia, a Superintendência do Plano de Desenvolvimento da Amazônia, o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, a Comissão do Vale do

São Francisco, e alguns outros órgãos e serviços, nítida e especìficamente regionais. Mas fora de sua alçada ficariam e não poderiam deixar de ficar - todos os demais departamentos que, tendo âmbito nacional de atuação, não lhe poderiam lògicamente ser subordinado. Estão, nesse caso, por exemplo, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, o Departamento Nacional de Saneamento, o Departamento Nacional da Produção Animal, o Departamento Nacional da Produção Mineral, o Departamento Mineral da Produção Vegetal, todos os órgãos da administração de ensino, todos os do trabalho, etc.

Vê-se bem, portanto, que a criação do Ministério do Desenvolvimento Regional não seria a solução adequada.

A SUDENE poderá sê-lo, atendendo ao desenvolvimento do Nordeste de modo mais racional, objetivo e eficiente, embora menos ambicioso, coordenando e articulando, na região onde vai atuar, a ação de todos os setores administrativos, convocados a cooperar entre si, no planejamento e na execução do programa de desenvolvimento regional.

É uma grande experiência, a que se projeto fazer com a sua criação, encendo de esperanças as populações nordestinas, que pela primeira vez vêem enfrentados racionalmente os graves problemas oriundos do sub-desenvolvimento em que se acham.

CONCLUSÃO

Apreciadas, como foram, tôdas as emendas oferecidas, muitas das quais totalmente aceitas, ou admitidas com sub-emendas, elaboramos, em conseqüência, novo Substitutivo para o Projeto, o qual vai anexo ao presente parecer.

Sala Antônio Carlos, em 25 de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

MARTINS RODRIGUES

Relator

Tipo aparente do documento: Segundo Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira ao Projeto de Lei nº 32/59.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO DE LEI Nº 32/59

Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências.

(Segundo Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, com a incorporação das emendas e subemendas aprovadas.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º - É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1º - Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2º - A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas.

§ 3º - Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão ser aplicados em localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

Art. 2º - A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) - estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) - supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especìficamente com o seu desenvolvimento;

c) - executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) - coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

Art. 3º - A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República, o qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

§ 1º - O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo "CC-1".

§ 2º - As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos.

Art. 4º - A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva.

Art. 5º - O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado -, três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S/A;

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S/A.

§ 1º - São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º - Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º - Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus funcionários efetivos e sua substituição, bem como a dos membros natos do Conselho, se processará na forma prevista em regulamento.

Art. 6º - A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.

Art. 7º - Incumbe à SUDENE:

a) - examinar e encaminhar, com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) - controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) - fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especìficamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos comprobatórios das respectivas despesas;

d) - sugerir, relativamente à região e, em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, a parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) - praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S/A, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil S/A fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea b dêste artigo.

Art. 8º - Os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um plano diretor, estabelecido em lei, com a vigência de, pelo menos, três anos.

§ 1º - Anualmente, o plano diretor será reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção dos empreendimentos programados pelo período previsto na lei que o estabelecer.

§ 2º - A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 9º - Sem prejuízo dos mínimos previstos no artigo 198 da Constituição e no artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, serão atribuídos à SUDENE, na lei que estabelecer o plano diretor, e para a execução do mesmo, recursos anuais não inferiores a dois por cento (2%) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Art. 10 - O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no plano diretor.

§ 1º - A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo, obedecendo-se tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos

diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca, estabelecidos na Lei nº 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9º e §§).

§ 2º - Os recursos para tal consignados no Orçamento não poderão ser supressos ou reduzidos, em sua aplicação, por ato do Poder Executivo.

Art. 11 - Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periòdicamente revisto, de modo a que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Art. 12 - Os recursos atribuídos a entidades governamentais para a execução do plano diretor e dos programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos, a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizados, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com os projetos e especificações aprovados.

Art. 13 - Compete ao Conselho Deliberativo:

a) - formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) - aprovar e encaminhar ao Presidente da República o Projeto do plano diretor e os atos das respectivas revisões;

c) - acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor, podendo designar dentre seus membros comissões especiais para fazê-lo;

d) - sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do plano diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) - submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras, de abastecimento e de assistência às populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca;

f) - pronunciar-se sôbre proposições da Secretaria Executiva, no caso do artigo 14, letra h, e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

g) - opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interêsse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, ou que tenham de realizar-se mediante o financiamento de instituições oficiais de crédito;

h) - apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

i) - propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionadas com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração;

j) - propor ao Presidente da República:

1) - a concessão de câmbio favorecido ou de custo para equipamentos destinados ao Nordeste, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) - a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos têrmos do art. 18;

3) - a declaração de ser do interêsse nacional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos do art. 19;

§ 1º - O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros, escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE.

§ 2º - O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região, ou na Capital da República.

Art. 14 - Compete à Secretaria Executiva:

a) - elaborar o projeto do plano diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) - coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no plano diretor;

c) - assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

d) - coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor;

e) - preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca;

f) - superintender e fiscalizar, na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência;

g) - elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

h) - executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

i) - interessar grupos privados em participarem dos projetos compreendidos no plano diretor;

j) - examinar as proposições que se relacionarem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região, encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o devido pronunciamento;

l) - elaborar ou contratar a elaboração de estudos para o estabelecimento e a reformulação periódica do plano diretor;

m) - articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento;

n) - desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da SUDENE;

o) - apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, para as providências que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades.

Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível, em regime de tempo integral, podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial".

§ 1º. Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º. A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no "Diário Oficial".

§ 3º. O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, sòmente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Art. 16. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública, ou por interêsse social.

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública.

Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá, entretanto, beneficiar equipamento cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste.

Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35, da lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, e, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcales, óleos vegetais, e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declarados do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão,

com redução de cincoenta por cento (50%), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive."

§ 1º. As novas indústrias, previstas nêste artigo, que se tenham instalado a partir da vigência da Lei nº 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional, até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região, que utilize matéria prima idêntica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a 30% do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º. São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e do Nordeste, por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas.

§ 3º. A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interêsse regional far-se-á em decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao Nordeste.

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º. O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º. Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar.

§ 3º. O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior.

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acêrvo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 22. É transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01.02, Verba 1.0.00, Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, ítem 3 - Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 22. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos arts. 14 e 15 desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 23. Enquanto não fôr estabelecido em lei o plano diretor previsto no art. 8º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 24. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem.

Art. 25. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do art. 2º, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região e dos respectivos Estados.

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem a fortalecer a economia de exportação da região.

Art. 26. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre a mesma se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência.

Parágrafo único. O estudo e o encaminhamento dos projetos a que se refere êste artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito.

Art. 27. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. aplicará pelo menos setenta por cento (70%) de seus recursos em empréstimos especializados, com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do art. 8º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952.

Art. 28. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo expedirá regulamento para a execução desta lei.

Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala Antônio Carlos, em 25 de maio de 1959.

[assinatura] Martins Rodrigues

MARTINS RODRIGUES

Relator

Tipo aparente do documento: Avulso de projeto e pareceres.

Transcrição: Nas páginas 466-484 do dossiê original, há uma reprodução integral o mesmo conteúdo que consta das páginas 304-331 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Tipo aparente do documento: Parecer do Deputado Miguel Calmon, relator designado pela Mesa, adotando o parecer da Comissão de Economia.

Transcrição:

[manuscrito marginal] 20

[rasura] CÂMARA DOS DEPUTADOS

[rasura] PROJETO N.º 32, DE 1959

Parecer do Deputado Miguel Calmon, Relator designado pela Mesa, adotando o Parecer da Comissão de Economia

COMISSÃO DE ECONOMIA

PROJETO N.º 32-59

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo.

Relator: Deputado Miguel Calmon.

RELATÓRIO

"Nos últimos anos tem se acentuado a preocupação nos círculos responsáveis nacionais pela recuperação do Nordeste e sua ampla integração no processo de desenvolvimento que se vem observando no país. A criação do Banco do Nordeste foi o primeiro passo dado nesse sentido, a que se seguiram, tanto em Pernambuco, como na Bahia, a instalação de Comissões destinadas a formular planejamentos de âmbito estadual.

As iniciativas do Banco do Nordeste, no campo do estudo dos problemas econômicos regionais e os programas de treinamento de pessoal técnico habilitado para a manipulação de tais questões, contribuiram ainda mais para o levantamento de dados que vieram revelar à Nação a trágica disparidade que se estava instalando, tornando ainda mais desniveladas as economias do Centro-Sul e do Nordeste. Com isso, intensificaram-se os apelos, especialmente no último ano, quando novo ciclo de sêcas assolou a região.

O Presidente da República revelando alta sensibilidade ao problema, tomou a iniciativa de recomendar ao Conselho de Desenvolvimento que procedesse estudo visando o seu equacionamento definitivo. Não mais seria desejável a atitude assistencial do Govêrno Federal, suprindo, nas crises periódicas, com verbas de seu orçamento a falta de créditos provocada pela sêca.

A revelação de que a renda per capita do Centro-Sul teve um incremento de 3,5 por cento no período de 1948 a 1956 enquanto a do Nordeste não foi além de 1,5; a previsão

de que em 1970 enquanto aquela região alcançará o início da maturidade nas etapas de desenvolvimento econômico com uma renda per capita de 440 dólares, e por sua vez o Nordeste continuará sua triste sina de área subdesenvolvida, com uma renda de 118 dólares, os inexpressivos êxitos alcançados pelas providências governamentais até agora adotadas, mais de natureza assistencial do que pròpriamente visando a solução do problema, vieram confirmar a premente necessidade do país enfrentar a questão dentro de postulados mais consentâneos com o problema e com a firmeza e determinação de quem está reclamando, no plano Continental, soluções que se tornariam notórias contradições se não viessem a ser enfrentadas, de igual forma e objetividade, dentro de suas fronteiras.

A nova formulação, que evitará as fricções e atritos entre áreas de desenvolvimento desigual, como uma sombra a ameaçar a unidade política e econômica nacional, é uma completa inversão da teoria e da prática até então adotadas. A chave mestra dessa inversão é a de que não é a sêca o problema fundamental do Nordeste, mas sim o estágio de subdesenvolvimento, que condena esta área a ter desequilíbrio em seu sistema econômico, com tendência crescente ao subaproveitamento de seus fatôres produtivos.

Assim sendo, fica implícita a idéia de que a dinamização da economia Nordestina só pode ser encarada com um conjunto de atitudes capazes de integrar todos os recursos federais e estaduais através dos diferentes agentes atuantes nessas duas esferas do Govêrno, de uma política econômica definida, segundo critérios prioritários na aplicação dos recursos.

Êsses são os princípios consubstanciados no anteprojeto de lei número 32, propondo a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, remetido à Câmara pelo Exmo. Sr. Presidente da República e destinado a orientar e promover o desenvolvimento dessa região.

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República é autônoma administrativamente e será sediada em Recife. Exercerá sua ação diretamente, estudando e executando os projetos que lhe forem atribuídos ou coordenando e controlando a ação dos órgãos federais com atuação na região e os programas de assistência técnica estrangeira.

O anteprojeto fixa normas para os programas anuais dos órgãos federais na região, para a proposta orçamentária relativa a seus empreendimentos, fiscalização da execução e prestação de contas.

Será dirigido o novo órgão pela Superintendência e compreenderá o Conselho Deliberativo e a Secretaria Executiva. Ao primeiro incumbe, além de submeter ao Presidente da República o Plano Diretor trienal, opinar sôbre todos os assuntos que envolvam o interêsse do desenvolvimento do Nordeste, e dêle participam representantes dos Estados interessados, os dos órgãos públicos especificamente nomeados, e o Secretário Geral da Conferência Nacional dos Bispos. Cabe à Secretaria Executiva a elaboração dos planos e articulações com os órgãos federais, a fim de que tenham êxito os programas propostos.

A SUDENE utilizará pessoal próprio, sujeito às normas da legislação trabalhista, e requisitado.

Há dispositivos, sôbre desapropriação de bens, concessão de favores fiscais à importação de equipamentos, instituição de um fundo rotativo para execução do Plano Diretor e fixação de normas para transferência de dotação de verba, patrimônio e prestação de contas, interessando-a SUDENE.

PARECER

Só temos motivos para recomendar a aprovação do projeto, embora reconhecendo certas imperfeições, frutos de uma tentativa nova na nossa legislação, cujos defeitos só serão, contudo, realçados com a prática.

Alguns reparos podem ser feitos em certos detalhes do projeto.

É estranhável a ausência, no já numeroso mas necessário Conselho Deliberativo, de representantes do Banco do Brasil S. A. e do DESP. O primeiro encarregado como é pelo Govêrno Federal dos financiamentos agrícolas e pastoris, exercendo pela sua Carteira de Crédito Agrícola e Industrial as verdadeiras funções de Banco Rural, não poderia estar ausente na cooperação que deve dar aos planos de desenvolvimento de uma região tão importante para o país, planos êsses que envolverão, em larga escala, a agricultura e a pecuária.

O DASP, citado em várias oportunidades no projeto, deve igualmente participar de maneira que as atividades do Conselho Deliberativo sofram o necessário entrosamento que facilitará o seu trabalho.

Há órgãos estaduais de planejamento econômico com trabalhos da melhor qualidade e equipe já bem desenvolvida, cujos estudos visam a economia no âmbito estadual. É conveniente que o plano global pretendido pela SUDENE deva guardar harmonia com o que já se vem fazendo nas esferas estaduais. O projeto admite de uma forma ampla a coordenação com outros órgãos e entidades, sem dar, contudo, a definição que seria curial para assunto tão importante.

Há, ainda mais, equívocos na redação dos arts. 10, alínea “e” e 15.

Assim ao recomendar a essa egrégia Comissão a aprovação do projeto que será a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, proponho as seguintes emendas:

Acrescente-se ao art. 4.º:

i) Banco do Brasil S. A.

j) DASP.

A alínea “e” do art. 110 passa a ser redigida da seguinte forma:

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva referidas no art. 11, alínea “h” e encaminhar sugestões aos poderes competentes;

Seja a seguinte a redação da letra “b” do art. 11: “coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, especialmente as comissões de planejamento dos Estados participantes, para elaborar os programas e projetos que se enquadram no Plano Diretor;

Passa a ter a seguinte redação o art. 15:

“Estendem-se aos Estados referidos no art. 2.º desta lei as disposições do art. 72 da Lei 3.470, de 28 de novembro de 1958”.

São essas as conclusões a que cheguei.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 14 de maio de 1959. — Miguel Calmon, Relator.

DOCUMENTO 2

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA

A Comissão de Economia, em sua 7.ª reunião ordinária, realizada em 14 de maio de 1959, presentes os Srs. Deputados Daniel Faraco — Presidente, Miguel Calmon, Clemens Sampaio, Gileno De Carli, Carneiro de Loyola, Temperani Pereira, Milton Reis, Alde Sampaio, Paulo de Tarso, Edvaldo Flores e Ovidio de Abreu, apreciando o parecer favorável do Relator Deputado Miguel Calmon, resolveu, por unanimidade, aprovar o Projeto n.º 32-59, que “Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências”, com as emendas anexas.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 14 de maio de 1959. — Daniel Faraco, Presidente. — Miguel Calmon, Relator.

DOCUMENTO 3

COMISSÃO DE ECONOMIA

Emendas adotadas ao Projeto n.º 32-59, que “Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências”.

EMENDA N.º 1

Acrescente-se ao art. 4.º:

“i) Banco do Brasil S. A.

j) DASP”.

EMENDA N.º 2

A alínea “e” do art. 10 passa a ser redigida da seguinte forma:

e) pronunciar-se sôbre as proposições da Secretaria Executiva referidas no art. 11, alínea “h” e encaminhar sugestões aos poderes competentes.

EMENDA N.º 3

Seja a seguinte a redação da letra “b” do art. 11: “coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, especialmente as comissões de planejamento dos Estados participantes, para elaborar os programas e projetos que se enquadram no Plano Diretor”.

EMENDA N.º 4

Passa a ter a seguinte redação o art. 15:

“Estendem-se aos Estados referidos no art. 2.º desta lei as disposições do art. 72 da Lei 3.470, de 28 de novembro de 1958”.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 14 de novembro de 1959. — Daniel Faraco, Presidente. — Miguel Calmon, Relator.

Tipo aparente do documento: Emendas oferecidas ao Projeto n.º 32-A, de 1959, a que fazem referência os pareceres.

Transcrição: Nas páginas 490-520 do dossiê original, há uma reprodução integral o mesmo conteúdo que consta das páginas 332-384 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Tipo aparente do documento: Emenda da Comissão Especial da Bacia do São Francisco ao Projeto nº 32 - 1959.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

PROJETO Nº 32 - 1959

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências

(Do Poder Executivo)

EMENDA

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º) - A Superintendência do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República e administrativamente autônoma, tem por finalidade:

a) - estudar e propor as diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) - coordenar a elaboração e a execução dos projetos referentes ao desenvolvimento do Nordeste, as quais ficarão a cargo dos órgãos federais atuantes na região;

c) - coordenar programas de assistência técnica estrangeira.

Parágrafo Único - Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Art. 2º) - A SUDENE será dirigida por um Superintendente, nomeado pelo Presidente da República, e que será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle, bem como em suas relações com terceiros.

Art. 3º) - A SUDENE compreenderá:

a) - Conselho Deliberativo;

b) - Secretaria Executiva, sediados, respectivamente, na Capital Federal e em Recife.

Parágrafo Primeiro - A sede geral da SUDENE será a Capital da República.

Parágrafo Segundo - A Secretaria Executiva manterá na Capital Federal uma agência para assistir permanentemente o Conselho Deliberativo.

Art. 4º) - O Conselho Deliberativo será constituído de 20 membros, sendo nove indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste - um por Estado -, três membros natos:

a) - O Superintendente da SUDENE;

b) - o Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco;

c) - o Diretor Superintendente da Comissão do Nordeste em que é transformado, pela presente Lei, o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, e oito representantes dos seguintes órgãos:

a) - Ministério da Agricultura;

b) - Ministério da Educação e Cultura;

c) - Ministério da Fazenda;

d) - Ministério da Saúde;

e) - Ministério da Viação e Obras Públicas;

f) - Fôrças Armadas;

g) - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

h) - Banco do Nordeste do Brasil.

Parágrafo Único - Os Governadores dos Estados, sempre que o desejarem, poderão assumir pessoalmente a representação dos seus respectivos Estados.

Parágrafo Segundo - Os representantes dos órgãos mencionados neste artigo e bem assim os membros natos do Conselho poderão, nos seus impedimentos, ser substituídos na forma a ser indicada pelo Regimento Interno da SUDENE.

Art. 5º) - À SUDENE incumbe:

a) - receber e encaminhar ao Presidente da República, com parecer conclusivo, as proposições que incluam recursos para o Nordeste;

b) - coordenar, sem prejuízo das atribuições de fiscalização deferidas a outros órgãos, o contrôle dos saldos de dotações orçamentárias, créditos adicionais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do Plano Diretor;

c) - examinar o emprêgo dos recursos financeiros, inclusive pela inspeção das obras, serviços ou quaisquer empreendimentos custeados pelos mesmos;

d) - observar a adequação dos órgãos atuantes na região às suas finalidades e, especialmente, à parte que lhes couber na execução do Plano Diretor, bem como ajuizar a capacidade ou eficiência dêsses órgãos, em face dos recursos financeiros que lhes venham a ser ou lhes devam ser concedidos, sugerindo, em consequência, ao Govêrno, sempre que indicado:

1) - a transformação dos órgãos que perderem funções ou assumirem, ou tiverem de assumir, funções novas;

2) - a criação de órgãos para o exercício de funções novas ou para o melhor exercício de funções atuais;

3) - as medidas necessárias à eliminação de duplicidade, concorrência ou oposição de funções.

Parágrafo Único - O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil fornecerão à SUDENE, periòdicamente, extratos das contas a que se refere o presente artigo.

Art. 6º) - Os programas anuais de trabalho das entidades federais na região serão elaborados em cooperação com a Secretaria Executiva, dentro das diretrizes de um Plano Diretor aprovado pelo Congresso Nacional, mediante proposta apresentada pelo Conselho Deliberativo ao Presidente da República.

Parágrafo Primeiro - Anualmente, o Plano Diretor será reajustado, acrescentando-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar a projeção trienal contínua dos empreendimentos programados.

Parágrafo Segundo - A SUDENE apresentará até 31 de março de cada ano, ao Presidente da República, relatório sôbre a execução do Plano Diretor no ano findo.

Art. 7º) - A Proposta Orçamentária do Poder Executivo conterá, mediante proposta da SUDENE, a especificação, atualizada, dos programas e projetos a que se refere o artigo anterior, a serem executados no ano seguinte, com discriminação dos recursos orçamentários respectivos.

Art. 8º) - Incumbe ao Conselho Deliberativo:

a) - Examinar e aprovar o Plano Diretor trienal, bem como suas revisões, e submetê-los à consideração do Presidente da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional;

b) - formular com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento regional;

c) - verificar e coordenar a execução dos programas e projetos integrantes do Plano Diretor;

d) - promover a integração dos eventuais planos estaduais de desenvolvimento na orientação do Plano Diretor;

e) - apreciar o relatório anual sôbre a execução do Plano Diretor e encaminhá-lo ao Presidente da República;

f) - propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos não ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a facilitar ou acelerar a execução dos programas, projetos e obras, inclusive

em curso, bem como a fixação de normas para a sua elaboração no Regimento Interno da SUDENE.

Art. 9º) - À Secretaria Executiva compete:

a) - Elaborar o Plano Diretor, em entendimentos com a Comissão do Nordeste e a Comissão do Vale do São Francisco, e sem prejuízo dos planos, já em curso, dêsses órgãos;

b) - coordenar a ação de outros órgãos ou entidades para elaborar os programas e projetos que se enquadrem no Plano Diretor;

c) - assistir o Conselho Deliberativo, através da Agência mantida na Capital Federal, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das atribuições do mesmo;

d) - coordenar e verificar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do Plano Diretor;

e) - promover contactos com grupos privados, objetivando sua participação nos projetos compreendidos no Plano Diretor;

f) - cooperar com o DASP no exame das proposições que incluírem recursos para o Nordeste, formulando sugestões a respeito;

g) - elaborar ou contratar a elaboração de estudos que permitam o estabelecimento e a reformulação periódica do Plano Diretor;

h) - articular-se com os órgãos federais na região, a fim de obter o melhor rendimento de sua ação combinada;

i) - desincumbir-se das atividades administrativas indispensáveis ao exercício das atribuições da SUDENE.

Parágrafo Único - A Secretaria Executiva funcionará sob a responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura fixada no Regimento da SUDENE.

Art. 10º) - A SUDENE utilizará pessoal requisitado, em regime de tempo integral, sempre que fôr possível.

Parágrafo Único - O pessoal requisitado, quando em regime de tempo integral, poderá ter seu salário complementado conforme tabela aprovada pelo Presidente da República.

Art. 11º) - Para efeito de execução de projetos por ela aprovados, poderá a SUDENE propor, na forma da lei, desapropriações por utilidade pública, necessidade pública ou interêsse social.

Art. 12º) - Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste e que sejam considerados prioritários pela SUDENE.

Art. 13º) - Estendem-se aos Estados referidos no art. 2º desta Lei as disposições do art. 35 da Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958.

Art. 14º) - O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, órgão integrante do Ministério da Viação e Obras Públicas, é transformado em órgão autônomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, sob a denominação de COMISSÃO DO NORDESTE.

Parágrafo Primeiro - Dentro de 90 dias, o Poder Executivo baixará decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da Comissão do Nordeste, nos moldes da Comissão do Vale do São Francisco.

Parágrafo Segundo - A jurisdição da Comissão do Nordeste abrangerá os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e as partes dos Estados de Pernambuco e Alagoas situadas fora do Vale do São Francisco.

Parágrafo Terceiro - As atividades de combate aos efeitos das sêcas, que eram da alçada do Departamento de Obras Contra as Sêcas nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Sergipe, bem como nas partes dos Estados de Alagoas e Pernambuco compreendidas dentro do Vale do São Francisco, passarão a ser executadas pela Comissão do Vale do São Francisco.

Parágrafo Quarto - A partir de 1960, um por cento das rendas tributárias da União será adjudicado à Comissão do Vale do São Francisco para aplicar nas atividades mencionadas no § anterior, de acôrdo com o Art. 198 da Constituição, sendo os restantes dois e meio por cento, previstos nesse Artigo, distribuídos à Comissão do Nordeste.

Parágrafo Quinto - Mediante convênio com a SUDENE, a Comissão do Nordeste e a Comissão do Vale do São Francisco poderão executar obras e serviços fora da área de sua jurisdição - a primeira no Estado do Maranhão e a segunda nos Estados da Bahia e Sergipe - desde que se trate de empreendimentos previstos no Plano Diretor e custeados pela SUDENE.

Parágrafo Sexto - É revogada a Lei nº 1348, de 10 de fevereiro de 1951.

Art. 16º) - Anualmente, durante 30 anos, o Orçamento da União consignará à SUDENE uma dotação correspondente a dois por cento das rendas tributárias da União, com o fim de fazer face à execução acelerada de grandes obras, de caráter fundamental para o desenvolvimento do Nordeste.

Parágrafo Único - É aberto um crédito especial de um bilhão e cinqüenta milhões de cruzeiros, sendo um bilhão para financiamento de projetos aprovados pela SUDENO e cinqüenta milhões para despesas de administração.

Art. 17 - As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE, quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º - As parcelas entregues pelo Tesouro Nacional à SUDENE serão depositadas em conta especial no Banco do Brasil, à ordem do Superintendente.

§ 2º - Os saldos das dotações e créditos a que se refere o presente artigo, quando não utilizados no exercício, serão escriturados como "Restos a Pagar", com a vigência de cinco anos.

§ 3º - O órgão executivo da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas os comprovantes das despesas efetuadas pela referida Superintendência no exercício anterior até o dia 31 de março do ano subsequente.

Art. 18 - O Patrimônio da SUDENE é constituído pelo acervo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20/2/59) incluidos os seus haveres, bens móveis, documentos e papéis do seu arquivo, que lhe serão incorporados na data de seu recebimento.

Art. 19 - É transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do Orçamento da Despesa para o Exercício de 1959 - no Subanexo 4.1.02 - Verba 1.0.00 - Consignação 1.6.00 - Subconsignação 1.6.23 - Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos - Item 3) Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 40.554, de 14/12/56), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais, cabendo ao Poder Executivo adotar as medidas administrativas convenientes.

Art. 20 - Dentro de 60 dias o Poder Executivo baixará Decreto dispondo sôbre a organização e funcionamento da SUDENE, de acôrdo com o disposto na presente lei.

Art. 21 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala "Paulo de Frontin", em 13 de maio de 1959.

Theódulo Albuquerque, - Relator -

Medeiros Neto, Presidente em exercício.

JUSTIFICAÇÃO

O Govêrno, em sua mensagem, pede a criação de um instrumento hábil para lograr a efetivação de uma nova política de desenvolvimento regional do Nordeste.

Justamente para tornar realmente hábil êsse instrumento solicitado, a emenda procura retirar, tanto quanto possível, os dispositivos obstaculizantes contidos no anteprojeto que acompanhou a mensagem presidencial, bem como introduzir outros, aconselhados pelos princípios que regem a Administração Moderna e, em particular, os Planejamentos Regionais.

2. O anteprojeto do Executivo acha-se impregnado de espírito coibitivo, traduzido em dispositivos limitantes e excessivas medidas de contrôle, quando a administração

racional deve, pelo contrário, ser afirmativa, fixando responsabilidades e concedendo liberdade de ação. A emenda retira do anteprojeto as aludidas disposições cerceadoras.

3. A SUDENO deve manter um gabarito elevado, ocupando-se, exclusivamente, da fixação de diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste, bem como da coordenação dos planejamentos e das atividades dos diversos órgãos federais e estaduais e, finalmente, prestigiando êsses empreendimentos de forma que as mais altas instâncias dos poderes executivo e legislativo do País lhes dêem todo o apôio. Cabe assim, como o faz a emenda, retirar da alçada da SUDENO as funções secundárias — tais como a elaboração de projetos e a execução de obras e serviços — previstos no anteprojeto, e deixá-las a cargo dos órgãos já existentes na região.

4. É matéria pacífica que os órgãos de planejamento regional devem gozar de autonomia para poderem cumprir plenamente as suas tarefas. Reside aí talvez a principal razão de não haver o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas alcançado os desejados objetivos nos 50 anos de sua existência como simples órgão departamental. A emenda retira êsse Departamento da órbita ministerial e o transforma em órgão autônomo — COMISSÃO do NORDESTE — nos moldes da Comissão do Vale do São Francisco.

5. É também assunto pacífico que, dentro de uma mesma região, não pode, de forma alguma, atuar mais de um órgão de planejamento regional, sob pena de duplicidade, desperdício, atritos e mesmo prejuízos irreparáveis. Por êsse motivo, a emenda limita a atuação da Comissão do Nordeste à região situada ao norte do Vale do São Francisco, incumbindo a Comissão do Vale do São Francisco das obras e serviços contra os efeitos das sêcas ao sul da serra do Araripe e da Borborema. Em virtude dessa separação de obrigações, a emenda prevê que uma parte das dotações previstas no Art. 198 da Constituição (1% das rendas tributárias) seja adjudicada à Comissão do Vale do São Francisco para fazer face às novas tarefas, ficando a Comissão do Nordeste com 2%.

6. Quanto à sede da SUDENE, não se justifica a sua localização fora da Capital da República; apenas uma agência da Secretaria Executiva deveria ficar no Recife. De fato, a qualidade dos representantes dos diversos órgãos no Conselho Deliberativo deixaria bastante a desejar se êste funcionasse no Recife. Cabe tambem referir que as mais importantes tarefas de coordenação da SUDENE deverão processar-se na Capital da República, onde está sediada a grande maioria dos demais órgãos federais atuantes no Nordeste, bem como os Ministérios e Poder Legislativo. Em face dessas circunstâncias, a emenda fixa a sede da SUDENE na Capital da República e a da sua Secretaria Executiva no Recife, devendo funcionar na Capital Federal uma Agência dessa Secretaria.

7. Se se desejar, efetivamente, eliminar, "dentro de prazo razoável, as estremas disparidades de nível de vida que existem atualmente entre o Nordeste e a região Centro-Sul do País", não poderão bastar as dotações constitucionais ora atribuídas aos órgãos federais que atuam na região. Com o fim de acelerar a execução de obras fundamentais, entre elas a grande irrigação, a emenda prevê que, durante 20 anos, se adjudique à SUDENE um por cento das rendas tributárias da União.

[assinatura] Theódulo Albuquerque - Relator

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão Especial da Bacia do S. Francisco.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DA BACIA DO S. FRANCISCO

Projeto nº 32/59

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão Especial da Bacia do São Francisco, em sua reunião extraordinária de 13 de maio de 1959, aprovou por unanimidade o Substitutivo do relator, votando os Senhores Medeiros Neto - Vice-Presidente no exercício da Presidência, Theódulo Albuquerque - Relator, José Lamartine Távora, Milvernes Lima, Souza Leão, Edgard Pereira, Passos Pôrto, Fernando Santana e Vasco Filho.

Sala "Paulo de Frontin", em 13 de maio de 1959.

Medeiros Neto, Vice-Presidente, no exercício da presidência.

Theódulo Albuquerque, Relator.

Tipo aparente do documento: Capa de tramitação do Projeto N.º 32-A de 1959.

Transcrição:

República dos Estados Unidos do Brasil

Câmara dos Deputados

PROJETO N.º [manuscrito marginal] 32-A DE 19[manuscrito marginal] 59

ASSUNTO:

PROTOCOLO N.º

Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

Dist.: 20-5-59 - Às Com. de Justiça, de Economia, de Finanças, de Orçamento, do Polígono das Sêcas e da Bacia do S.Francisco.

DESPACHO:

À Com. de Economia em 21 de maio de 1959.

Tipo aparente do documento: Avulso de projeto e pareceres.

Transcrição: Nas páginas 533-551 do dossiê original, há uma reprodução integral o mesmo conteúdo que consta das páginas 332-384 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Entretanto, há algumas anotações manuscritas no que merecem reprodução, apenas para registro. Os manuscritos parecem ser de autoria da Comissão de Economia.

- No art. 12 do Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, parte do § 1º está riscada ("...e na conformidade da legislação vigente"). Ao lado, há a seguinte nota, que parece sugerir uma substituição: "o qual estará sujeito às normas da legislação trabalhista".

- No art. 20 do Substitutivo da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, parte do caput está riscada ("previamente submetidos ao Poder Legislativo"). Abaixo, há a seguinte nota, que parece sugerir uma substituição: "os quais serão estabelecidos em lei".

Tipo aparente do documento: Emendas oferecidas ao Projeto n.º 32-A, de 1959.

Transcrição: Nas páginas 490-520 do dossiê original, há uma reprodução integral o mesmo conteúdo que consta das páginas 304-331 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Entretanto, há escritos marginais em cada uma das emendas que parecem indicar posicionamentos quanto a cada uma das emendas. Ao que parece, no contexto documental em que se encontra, as anotações são trabalho da Comissão de Economia. Seguem abaixo as anotações manuscritas:

- Emenda nº 1: contra

- Emenda nº 2: contra

- Emenda nº 3: prejudicada pela 51

    - Emenda nº 3, II, c: prejudicada pela alínea d outro substituta [?]

- Emenda nº 4: prejudic. nº 9

- Emenda nº 5: contra

- Emenda nº 6: contra

- Emenda nº 7: sim

- Emenda nº 8: artigo opcional - 81 e 37

- Emenda nº 9: sim

- Emenda nº 10: contra

- Emenda nº 11: sim

- Emenda nº 12: sim

- Emenda nº 13: contra

- Emenda nº 14: contra

- Emenda nº 15: contra

- Emenda nº 16: contra

- Emenda nº 17: já está art. 6º

- Emenda nº 18: atende o art. 6º

- Emenda nº 19: redação nova

- Emenda nº 20: sim

- Emenda nº 21: sim

- Emenda nº 22: art. 7º substit.

- Emenda nº 23: contra

- Emenda nº 24: sim
- Emenda nº 25: sim 27
- Emenda nº 26: prejudic.
- Emenda nº 27, 1º: prejudicada 25
    - Emenda nº 27, 2º: aceita
- Emenda nº 28: contra
- Emenda nº 29: sim
- Emenda nº 30: sim
- Emenda nº 31: sim
- Emenda nº 32: sim
- Emenda nº 33: prejudicada art. 7º
- Emenda nº 34: sim
- Emenda nº 35: não
- Emenda nº 36: não
- Emenda nº 37: 81 prejudicada
    - Emenda nº 37, 1º: aceita
- Emenda nº 38: aceito [rasura na palavra “aprovar”]
- Emenda nº 39: aprovada como [ilegível]
- Emenda nº 40: não
- Emenda nº 41: articular [seta para a palavra na emenda nº 39]
- Emenda nº 42: não
- Emenda nº 43: sim
- Emenda nº 44: sim
- Emenda nº 45: sim
- Emenda nº 46: aceito com subemenda
- Emenda nº 47: sim
- Emenda nº 48: sim
- Emenda nº 49: não
- Emenda nº 50: sim | prejudica subs
- Emenda nº 51: sim
- Emenda nº 52: não

- Emenda nº 53: emenda nova

- Emenda nº 54: prejudicada

- Emenda nº 55: prej.

- Emenda nº 56: prej.

- Emenda nº 57: prej.

- Emenda nº 58: sim

- Emenda nº 59: não

- Emenda nº 60: não

- Emenda nº 61: aceitar como acrescimo

- Emenda nº 62: não

- Emenda nº 63: não

- Emenda nº 64: não 38

- Emenda nº 65: a seguir ao a. [ilegível] | 67 88 | resumo da [ilegível]

- Emenda nº 66: prej. 77

- Emenda nº 67: prej. pela 65

- Emenda nº 68: sim

- Emenda nº 69: sim

- Emenda nº 70: sim

- Emenda nº 71: prej. 70

- Emenda nº 72: não 20

- Emenda nº 73: não

- Emenda nº 74: não

- Emenda nº 75: como sub-emenda 20[?]

- Emenda nº 76, 1º: não

- Emenda nº 76, 2º: sim

- Emenda nº 77: sim

- Emenda nº 78: não

- Emenda nº 79: não

- Emenda nº 80: sim | algumas rasuras no art. 35 | art. 3º - Os favores de que trata este artigo serão estabelecidos em decreto do executivo mediante parecer da SUDENE ao

- Emenda nº 81: sim – [ilegível] 37 | abaixo da justificação: “que se refere ao nordeste”

- Emenda nº 82: sim – há inserções textuais manuscritas

- Emenda nº 83: não 77

- Emenda nº 84: não 77

- Emenda nº 85: não

- Emenda nº 86: não

- Emenda nº 87: não

- Emenda nº 88: articular com 65

- Emenda nº 89: prejudicada emenda 29

- Emenda nº 90: pelo menos 75% de seus recursos em empreendimentos especializados nos termos do art. 8º da lei 1649

- Emenda nº 91: não

- Emenda nº 92: não 85 86

- Emenda nº 93: não 77

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Economia.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA

A Comissão de Economia, em sua 5ª reunião extraordinária, realizada em 22 de maio de 1959,

- presentes os srs. deputados Daniel Faraco - Presidente, Oscar Corrêa, Munhoz da Rocha, Clemens Sampaio, Miguel Calmon, Costa Lima, Alde Sampaio

- considerando a exiguidade de tempo para a Comissão apresentar parecer sôbre o grande número de emendas de plenário,

- considerando estar a matéria em estudo ainda entre os relatores das diversas Comissões,

- resolveu, na forma do art. 159, § 5º, do Regimento Interno, designar o deputado Miguel Calmon para proferir parecer verbal sôbre as emendas de plenário ao Projeto nº 32/59, que "Institui a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências".

Sala Carlos Peixoto Filho, em 22 de maio de 1959.

[assinatura] Presidente

Daniel Faraco

[assinatura] Relator

Miguel Calmon

Tipo aparente do documento: Capa de projeto e distribuição.

Transcrição:

República dos Estados Unidos do Brasil

[manuscrito marginal] Reconstituído

[manuscrito marginal] Em urgência

Câmara dos Deputados

PROJETO N.º [manuscrito marginal] 32-E DE 19[manuscrito marginal] 59

ASSUNTO:

Emendas do Senado ao Projeto nº 32-C/59, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

PROTOCOLO N.º

DESPACHO: Justiça - Economia - Orçamento - Finanças.

À Comissão de Orçamento em 1 de 12 de 1959

DISTRIBUIÇÃO

Ao Sr. [manuscrito marginal] Dep. Martins Rodrigues, em 19...

O Presidente da Comissão de [assinatura]

Tipo aparente do documento: Comunicação de aprovação de requerimento de urgência, em formulário impresso com preenchimento manuscrito.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que, em sessão de hoje, foi aprovado requerimento de URGÊNCIA, para o Projeto n.º 32-D/59 de 19....., que se acha em curso nessa Comissão.

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1959

1.º Secretário

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Aprovado]

Observações de leitura: Denominação da Comissão, número do projeto e data preenchidos à mão. A palavra URGÊNCIA está sublinhada. A anotação na margem inferior direita apresenta dúvida de leitura. Campo do ano após «de 19» e linha de assinatura sem preenchimento.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO DE LEI Nº 32-C/59

Institue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências".

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, em reunião plena, ordinária, realizada em 2 de dezembro de 1959, tomando conhecimento do relatório e parecer do Relator, Deputado Martins Rodrigues, sôbre as emendas do Senado ao Projeto de Lei nº 32-C/59, oriundo da Câmara dos Deputados, que "institue a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, e dá outras providências", resolveu: a) opinar, unanimemente, pela aprovação das emendas de nºs. 3 - 7 - 8 - 9 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 27 (2ª parte - parágrafo único); b) pronunciar-se pela rejeição das emendas de nºs. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 10 - 12 - 13 - 25 - 26 - 27 (primeira parte - caput do artigo) e 28. Quanto à emenda nº 25, a decisão contrária à mesma foi tomada por maioria, contra os votos do Relator e dos Deputados Tarcísio Maia, Paulo Sarasate e Saturnino Braga. O Deputado Plínio Lemos votou contra a rejeição das emendas nºs 27 e 28. Estiveram presentes os senhores: Wagner Estelita - Presidente; Martins Rodrigues - Relator; Paulo Sarasate; Armando Corrêa; Último de Carvalho; Ruy Ramos; Régis Pacheco; Antônio Carlos; Antônio Carlos Magalhães; Ramon de Oliveira; Plínio Lemos; Carlos Jereissati; Bocayuva Cunha; Corrêa da Costa; Ernani Sátyro; Mendes de Morais; Nilo Coelho; Maia Neto; Clóvis Pestana; Clidenor Freitas; Herbert Levy; Hamilton Prado; Saturnino Braga; Joaquim Ramos; e Milton Brandão; e Afrânio de Oliveira.

Sala "Antônio Carlos", em 2 de dezembro de 1959.

[assinatura]

WAGNER ESTELITA

Presidente.

[assinatura]

MARTINS RODRIGUES

Relator

Tipo aparente do documento: Fotocópia Parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira.

Transcrição: Fotocópia do parecer da página anterior desta transcrição. Não há necessidade de nova transcrição do mesmo conteúdo.

Tipo aparente do documento: Parecer do Relator da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira às emendas do Senado.

Transcrição:

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

Parecer do Relator: Deputado Martins Rodrigues

Sôbre as emendas do Senado ao Projeto nº 32/59, que institue a Superintendência, do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras providências.

O Senado, apreciando o Projeto nº 32/59, votado pela Câmara dos Deputados, e no qual se institue a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ofereceu ao mesmo vinte e oito (28) emendas, sôbre os quais emitiremos, a seguir, o nosso parecer.

EMENDAS Nº 1 e 2

Visam ambas ampliar a area de atuação da SUDENE. Pela primeira delas, dá-se ao § 1º do art. 1º do Projeto a seguinte redação:

" § 1º. Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia e Território de Fernando Noronha".

Inclua-se, assim, no Nordeste, para o efeito da aplicação da lei, o Território de Fernando Noronha, que, entretanto, do ponto de vista econômico, não se integra na região nordestina. Não há razão, pois, para que a SUDENE se ocupe também dos problemas daquela Ilha, que são específicos e devem ser tratados separadamente pela União, a quem cabe, diretamente, a sua administração. Aliás, a Ilha, destinada, hoje, a base de defesa militar, não oferece, seja pelas suas condições naturais seja pela escassez de população, maior interêsse, do ponto de vista do desenvolvimento econômico.

Nosso parecer é, portanto, pela rejeição da emenda nº 1, como o é também pela recusa da de nº 2.

Determina-se, nesta, a alteração do § 2º do art.1º, que passaria a ter a seguinte redação:

" § 2º. A area de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas e a região do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce".

A inclusão, na area de atuação da SUDENE, de parte do território mineiro, não pôde ser admitida sem grande controvérsia, pois, embora integrando o polígono das sêcas, essa região não se vincula, economicamente, ao Nordeste. A sua condição está ligada à economia mineira, em geral, e não à nordestina. Prevaleceu, porém, no caso, a circunstância de a legislação sôbre as sêcas havê-la inserido no polígono delimitador da area flagelada.

A incorporação, à area de atuação da SUDENE, da região espiritosantense a que se refere a emenda em estudo, não encontra, porém, qualquer justificativa. Essa região não pertence ao Nordeste - nem geográfica, nem economicamente. E só ingressaria na area da SUDENE para beneficiar-se com o problema de desenvolvimento previsto para o Nordeste em geral. Não negaremos que se trata de zona sub-desenvolvida, como o são outras do território nacional, que nem por isso se entende devam aproveitar-se da operação Nordeste. Seria o caso de estudar-se em relação àquela e às demais, planos específicos e sistemáticos, que estimulassem o seu desenvolvimento. O que não é correto é incluí-las, sem fundamento geográfico ou econômico, na região nordestina.

EMENDA Nº 3

Opinamos pela aprovação da emenda, que aperfeiçoa o projeto. A coordenação passa a ser de programas de assistência técnica nacional e estrangeira, e não apenas estrangeira, como estava na proposição da Câmara.

EMENDA Nº 4

Manda suprimir o § 2º do art. 3º, que assim dispunha:

"As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos".

Julgamos preferível manter-se a disposição do Projeto da Câmara, que permite que a escolha recaia em pessoas já experimentadas na direção de órgãos semelhantes. Pela rejeição da emenda.

Emendas nºs. 5 e 6

Com essa emenda, visa o Senado elevar, de nove para doze, o número de representantes de órgãos e entidades da União, integrantes do Conselho Deliberativo da SUDENE. Dêle passariam, também, a fazer parte representantes da Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional do Comércio e da Confederação Rural Brasileira.

Não acolhemos a sugestão, ainda que se trate de corporações da mais alta representação e categoria. Os interesses da agricultura, do comércio e da indústria já se acham representados, de modo amplo, no Conselho, pelos delegados dos órgãos e entidades que o compõem. Ademais, não seria a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio ou a Confederação Rural Brasileira a entidade mais indicada para representar os interesses da industria, do comércio ou da agricultura nordestinas, os quais poderão entrar em conflito com as das demais regiões do País.

Finalmente, uma consideração de ordem prática aconselha a rejeição da emenda: o Conselho, constituido, segundo o Projeto da Câmara,de 22 membros, já é muito numeroso, não sendo razoável, pois, aumentar o número dos seus membros, para aumentar também a dificuldade do seu funcionamento.

Essa mesma razão prevalece para a rejeição da emenda nº 6, que manda incluir, entre os membros natos do Conselho, o presidente do Instituto de Colonização e Imigração. Pondere-se, ainda, que a admissão dos membros natos obedeceu, no Projeto, a um critério estrito. Só o são, segundo êle, os dirigentes dos órgãos que, especificamente, cuidam dos problemas da região, a saber: o Superintendente da SUDENE, o diretor Geral do DNOCS e o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco. Não está nesse caso o presidente do INIC.

Emenda Nº 7

Parece-nos aceitável a emenda. Pela redação do § 3º do art. 5º do Projeto, só os funcionários efetivos dos órgãos e entidades integrantes do Conselho Deliberativo poderiam ser designados como seus representantes. Mas, como consta da justificação da emenda, isso excluiria da representação – o que parece absurdo -- os eventuais dirigentes desses órgãos, os quais, em se tratando de cargos em comissão, poderão deixar de ser funcionários dos mesmos órgãos e entidades.

Emendas nºs. 8 e 9

Essas emendas, que se entrosam, disciplinam de modo mais adequado, reformulando-a convenientemente, a matéria de que se ocupa o Projeto nos arts. 8º e 9º, sem prejuízo, porém, do pensamento neles dominantes. Somos pela sua aceitação, estando as mesmas emendas, que foram oferecidas pela Comissão de Economia do Senado, muito bem justificadas.

Emenda nº 10

Pela rejeição. A redação do Projeto da Câmara é mais conveniente, sobretudo na disposição do parágrafo 1º, quando manda que a atribuição de recursos obedeça, quanto possível, aos índices estabelecidos na Lei nº 1004, de 1949.

Emenda nº 11

Correção de falha da redação do art. 12 do Projeto, a qual merece aceitação. O Senado entendeu deixar bem claro que o dispositivo se refere às entidades e aos órgãos governamentais, para evitar, mais tarde, se pudesse interpretar o texto como compreensivo apenas das autarquias.

Emenda nº 12

A emenda altera a redação na letra c do art.13, para o efeito de limitar ao caso da execução de projetos diretamente atribuidos à SUDENE(art. 14, letra g) a competencia, dada ao Conselho Deliberativo, para acompanhar-lhes a execução. A redação do

dispositivo, segundo o Projeto da Câmara, dava competência ao Conselho, amplamente, em relação à execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor.

Opinamos pela rejeição da emenda, por nos parecer que convém que o Conselho, quando julgar necessário, acompanhe a execução de todo o conjunto de projetos do plano.

Emenda nº 13

Pela rejeição da emenda. A redação que ela dá à letra h do art. 13 pressupõe a elaboração anual de um relatório sôbre o plano de emergência. Mas a aplicação dêste é eventual e episódica -- na contigência da sêca; e, assim, não pode haver a exigência de relatório anual sôbre a sua execução.

Emenda nº 14

Acolhemos a emenda, que amplia satisfatóriamente os favores, já consignados no Projeto, para a concessão de câmbio de custo e facilidades de importação, na região do Nordeste.

EMENDA Nº 15

Parecer favorável. Deve, realmente, ficar na competência do Conselho Deliberativo a faculdade de propor ao Presidente da República a concessão de certa parte das divisas conversíveis provenientes de exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional. O dispositivo harmoniza-se com o preceito do art. 26 do Projeto da Câmara.

EMENDA Nº 16

Parecer favorável. A emenda supre omissão do Projeto, no que se refere às atribuições da Secretaria Executiva da SUDENE.

EMENDA Nº 17

Acolhemos a emenda, que modificando o texto do art. 15 do Projeto da Câmara, limita a complementação de salário do pessoal da SUDENE, alí prevista, ao máximo de 100% dos respectivos vencimentos.

EMENDA Nº 18

Parecer favorável. A modificação proposta exclui, dos favores da isenção do imposto de importação, os equipamentos usados ou recondicionados - além daqueles cujos

similares, registrados no país, tenham produção capaz de atender às necessidades de desenvolvimento do Nordeste.

EMENDA Nº 19

Altera-se, com essa emenda, a redação que o art. 19 do Projeto mandava dar ao art. 35 da Lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956. As modificações são perfeitamente aceitáveis, razão por que acolhemos a emenda.

EMENDAS NS 20 e 21

Visam tomar explícito que, para os efeitos da aplicação da lei em elanoração, o Nordeste compreende também os Estados de Sergipe e Bahia. Nesse sentido, as emendas alteram a redação dos §§ 2º e 3º do art. 19. Parecer favorável.

EMENDA Nº 22

Aceitamos a emenda. Por ela, com a alteração do § 1º, do art. 20 do Projeto da Câmara, os depósitos das dotações e créditos atribuidos à SUDENE serão efetuados, não só no Banco do Brasil, mas também no Banco do Nordeste.

EMENDA Nº 23

Corrige a emenda êrro de remissão. Parecer favorável.

EMENDA Nº 24

Acolhemos a emenda com a nova redação, que ela dá ao art. 27 do Projeto, só os projetos de financiamento ou aval, destinados a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste - que se enquadrem no plano diretor - estão sujeitos, antes da aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou do Banco do Nordeste, ao parecer da SUDENE. A redação anterior não continha a restrição que se encerra nas expressões da emenda :- " enquadrado no plano diretor". Parecer favorável.

EMENDA Nº 25

Manda a emenda suprimir o art. 28 do Projeto da Câmara, o qual dispõe que "o Banco do Nordeste do Brasil S.A. aplicará pelo menos 70% de seus recursos em empréstimos especializados, com o prazo mínimo de seis meses, e nos termos do art. 8º da Lei nº1649, de 19 de julho de 1952".

Somos favoráveis à emenda, que resultou de subemenda da Comissão Especial de Estudos dos Problemas das Sêcas no Nordeste à Emenda nº 17 da Comissão de Economia.

Diz o parecer daquela Comissão, justificando a Subemenda, que, aprovada pelo plenário do Senado, resultou na Emenda nº 25.

- "Sòmente os recursos oriundos do art. 198 da Constituição Federal e que por fôrça do art. 6º da Lei nº 1.649, de 19 de julho de 1952, devem ser depositados no Banco do Nordeste do Brasil S.A., serão por este aplicados em operações especializadas de médio e longo prazo.

O dispositivo cuja supressão a subemenda propõe à francamente dispensável, de vez que tambem o Decreto nº 33.643, da 24-8-53, que regulamentou a Lei nº 1.649, já prevê, em seu artigo 2º, que apenas 30% do deposito do Tesouro Nacional daquele Banco se destinam a formar o chamado "nível mínimo de pronta liquidez" do mesmo depósito, devendo essa percentagem ser mantida em aplicações a prazo não superior a 90 dias. Aliás, a própria lei instituidora do Banco do Nordeste, no seu art. 17, adota essa medida de alta precaução.

Portanto, os 70% restantes devem ser empregados nas finalidades do art. 8º da Lei nº 1.649, que envolvem, geralmente, prazos que podem ir de 6 a 20 anos, como, de resto, deseja o art. 28 do projeto.

Será conveniente, porém, distinguir os depósitos no Tesouro dos depósitos à vista e a curto prazo, coletados pelos Banco do Nordeste, devidamente autorizados pelo art. 4º, letra c, da citada Lei nº 1.649.

Como se sabe, tais depósitos não podem, generalizadamente, ser empregados em operações com prazo mínimo de seis meses, sob pena de comprometer a sorte da administração bancária. Muito pelo contrário, a boa técnica impõe se destinem, precipuamente, a operações de retorno mais rápido, para assegurar ao Banco a necessária liquidez.

Se a lei obrigasse o Banco do Nordeste a imobilizar 70% dos seus recursos em empréstimos especializados (como pretende o art. 28 do Projeto) poderia impedilo a manter recursos ociosos, sem qualquer vantagem para os produtores e com prejuizos óbvios para a região, com a agravante ainda de reduzir a capacidade do Banco na realização dos programas substanciais de treinamento e pesquisas e sem afastar a hipótese indesejável da verificação de "deficits" financeiros, que na altura dos acontecimentos poderiam determinar o abalo dos alicerces da instituição. Releva assinalar que o art. 28 do Projeto retira ao Banco do Nordeste a flexibilidade de ação que lhe permite ser hoje o estabelecimento que, juntamente com o Banco do Brasil maior apoio proporciona às atividades econômicas da região.

Assim, se se deseja estimular as aplicações de médio e longo prazo daquele estabelecimento bancário, a solução seria entregar-lhe parcelas mais substanciais de recursos com as necessárias características de exigibilidade."

Por essas razões, nosso parecer é pela aprovação da emenda nº 25.

EMENDA Nº 26

Parecer contrário. O Banco do Nordeste, segundo a lei que a instituiu, serve à região delimitada pelo Polígono das Sêcas. O dispositivo proposto ampliaria a área de atuação do mesmo, para nela abranger o Maranhão, o que não nos parece razoável. A região do Maranhão, que só para efeito das operações da SUDENE, passa a integrar o Nordeste, já é servida pelo Banco da Amazônia.

EMENDAS Nº 27 E 28

O pensamento dominante dessas emendas, sobretudo a de nº27, parece-nos ser o de impedir que se desviem, para aplicações não específicas, os recursos oriundos dos 3% da renda tributária da União, que a Constituição, no art. 198, manda despender anualmente, no Nordeste, tendo em vista o combate aos efeitos das sêcas, com as obras e serviços de assistência econômica e social às respectivas populações.

Exarando êsse propósito, a Emenda nº 27 determina: a) que a execução do plano de defesa da denominada sêca do Nordeste continue a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas (caput do artigo); b) - que os recursos correspondentes a 2% da renda tributária (dos 3% a que se refere o citado preceito constitucional) sejam aplicados, preferencialmente, em obras de irrigação, açudagem, perfuração de poços e rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas (parágrafo único).

Vê-se, pois, que a preocupação da emenda nº 27 é assegurar a aplicação preferencial dos recursos, que a Constituição reservou para o combate às sêcas, nas obras e serviços que, especificamente, segundo a nossa tradição administrativa a tal se destinam: açudagem, irrigação, rodovias, etc. Daí a disposição constante do parágrafo único, que acode ao receio, manifestado por numerosos nordestinos, de que tais recursos viessem a ser desviados, pela SUDENE, para a industrialização imediata das regiões que a comportem.

Não participamos dêsse receio, até porque sabemos que tôda a atuação da SUDENE se desenvolverá na base de um plano plurienal, no qual se discriminarão, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento do Nordeste. E êsse plano diretor que será elaborado na base das propostas apresentadas pelos diferentes órgãos administrativos, há de ser estabelecido em lei, isto é, votado pelo Congresso Nacional. Destarte, só se poderia admitir o desvio de recursos constitucionais para obras de aplicação não específica, se nisso conviessem os próprios representantes, no parlamento, da região nordsetina.

Essa objeção basta para eliminar tal receio, sendo de acrescentar, ainda, que, do Conselho Deliberativo da SUDENE, farão parte, além dos dirigentes dos órgãos técnicos interessados na solução dos diversos aspectos do problema das sêcas, os governadores dos Estados Nordestinos. E êstes não haveriam de aprovar um plano diretor que sacrificasse os seus mais legítimos interêsses, para satisfazer apenas ao desenvolvimento de uma parte da região.

Sem embargo disso, parece-nos aceitável aquela parte da Emenda nº 27, em que se preceitua que os recursos correspondentes a 2% da renda tributária serão aplicados, preferencialmente, em obras de açudagem, irrigação, rodovias, etc. É uma cautela a mais

para impedir, no futuro, a possibilidade de desvio de tais recursos para o seu emprego exclusivo ou predominante na industrialização ou em outras finalidades.

A emenda, nesse passo, não restringe a aplicação, que recomenda, àquelas obras específicas, mas apenas dá-lhes carater preferencial. E isso responde à objeção, que se poderia levantar contra ela, de que o texto constitucional do art. 198, usando de termos genéricos, fala em obras e serviços de assistência econômica e social expressões que compreendem, certamente, outras aplicações que não apenas as obras e serviços de irrigação, açudagem, perfuração de poços e rodovias.

Acolhemos, portanto, o disposto no parágrafo único da Emenda nº 27. Mas não damos nosso sufrágio ao caput da emenda, onde se dispõe que a execução do plano de defesa contra os efeitos das sêcas, a que se refere o art. 198 da Constituição, continua a cargo do D.N.O.C.S.

Parece-nos evidente o desacerto dessa parte da proposição, pois, atualmente, nos termos das leis em vigor, não é apenas o D.N.O.C.S. embora seja principalmente êle - que executa as obras de defesa contra os efeitos das sêcas,ou sejam os serviços de assistência econômica e social, de que cogita o texto constitucional. As rodovias, p. ex., não são mais construidas pelo DNOCS, a não ser quando se destinam ao acesso às obras de açudagem, ou nas épocas de calamidade, a título de serviços de emergência. A construção de linhas de transmissão e outras obras de eletrificação não competem, via de regra, ao D.N.O.C.S., como não lhe cabem, geralmente, os serviços de fomento agro-pecuário, os trabalhos de saneamento, de saúde pública, de educação, etc. E tudo isso, entretanto, está compreendido, sem dúvida, ou pode estar, entre os serviços de assistência econômica e social. O mesmo se poderia dizer ainda em relação à assistência e desenvolvimento econômico por via do crédito a agricultores e industriais.

Quanto à emenda nº 28, nosso parecer é também pela sua rejeição.Estabelece-se, aí, a regra de que o D.N.O.C.S. cooperará com a SUDENE, sempre que não houver prejuízo em suas atividades peculiares. Mas a verdade é que a criação da SUDENE não afeta a existência do D.N.O.C.S.,como órgão técnico, destinado, especialmente, à realização de obras contra as sêcas, nem pretende ela substituí-lo em sua atividade específica. O que a SUDENE visa é a coordenação e a articulação das atividades de todos os órgãos e entidades que, no Nordeste, dispersivamente, cuidam do problema das sêcas. E isso se fará através de um plano diretor, que se baseará, originàriamente, nos programas desses mesmos órgãos e entidades.

Mas, se é certo que a SUDENE não tem, nem pode ter, segundo as normas de sua instituição e funcionamento, o objetivo de eliminar o D.N.O.C.S., ou de substituir-se a êle, não é menos certo que ela não poderia sequer existir e, menos ainda, subsistir, se não alcançasse também,na sua área de articulação e coordenação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas.

Dada essa hipótese - se viesse a ser aceita a emenda nº 28, a qual tornaria facultativa ou condicional a cooperação do D.N.O.C.S., melhor fora não se instituir a SUDENE, que, pelos termos limitados ou ambíguos da sua própria constituição estaria desde já fadada ao fracasso.

E êsse seria o maior desserviço prestado ao Nordeste, que deposita justas esperanças no êxito da chamada Operação Nordeste.

Sala "Antônio Carlos", em 2 de dezembro de 1959

[assinatura]

Martins Rodrigues

Relator

Tipo aparente do documento: Capa de tramitação do projeto.

Transcrição:

República dos Estados Unidos do Brasil

[manuscrito marginal] Reconstituído

[manuscrito marginal] Em urgência

Câmara dos Deputados

PROJETO N.º 32-E DE 1959

ASSUNTO:

Emendas do Senado ao Projeto nº 32-C/59, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

PROTOCOLO N.º

DESPACHO: Justiça - Economia - Orçamento - Finanças.

À Comissão de Justiça em 1 de 12 de 1959

DISTRIBUIÇÃO

Ao Sr. deputado, em //1959

O Presidente da Comissão de Justiça

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião de sua Turma "B", realizada em 2 de dezembro de 1959, examinando as emendas do Senado ao projeto 32/59, opinou, de acôrdo com o parecer [manuscrito marginal] VERBAL do Relator, favoràvelmente às de nºs 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, e contràriamente às de nºs 2, 4, 5, 7, 25, 27 e 28. A deliberação foi tomada por unanimidade, exceto no que se refere às emendas nºs 5 e 25, em que ficou vencido o deputado Silva Prado. Estiveram presentes os srs. Deputados: Alfredo Nasser - Presidente, Oliveira Britto - Relator, Silva Prado, Pedro Aleixo, Joaquim Duval, Nelson Carneiro, Carlos Gomes, Arruda Câmara, Waldir Pires, Andrade Lima Filho e Djalma Marinho.

Sala Afrânio de Mello Franco, em 2 de dezembro de 1959.

[assinatura]

Alfredo Nasser - no exercício da Presidência

[assinatura]

Oliveira Britto - [rasura] Relator

Tipo aparente do documento: Comunicação de aprovação de requerimento de urgência, em formulário impresso com preenchimento manuscrito.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que, em sessão de hoje, foi aprovado requerimento de URGÊNCIA, para o Projeto n.º 32-D de 1959, que se acha em curso nessa Comissão.

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1959

1.º Secretário

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Aprovado]

Tipo aparente do documento: Impresso do Projeto n.º 32-D — 1959.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO

N.º 32-D — 1959

Emendas do Senado ao Projeto n.º 32-C/59, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Orçamento e Fiscalização Financeira e de Finanças).

DOCUMENTO 1 - PROJETO Nº 32-C-59, EMENDADO PELO SENADO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º É criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), diretamente subordinada ao Presidente da República, administrativamente autônoma e sediada na cidade do Recife.

§ 1º Para os fins desta lei, considera-se como Nordeste a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

§ 2º A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no polígono das sêcas.

§ 3º Os recursos concedidos sob qualquer forma, direta ou indiretamente, à SUDENE, sòmente poderão ser aplicados em localidades compreendidas na área constante do parágrafo anterior.

Art. 2º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades:

a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;

b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento;

c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor;

d) coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste.

Art. 3º A SUDENE será dirigida por um Superintendente, de livre escolha do Presidente da República e qual será responsável pela execução das resoluções do Conselho Deliberativo e pela representação ativa e passiva do órgão, em juízo e fora dêle.

§ 1º O Superintendente perceberá vencimentos equivalentes aos que estabelecer a lei para os cargos em comissão símbolo “CC-1”.

§ 2º As funções de Superintendente poderão ser exercidas por dirigentes de órgão técnico ou financeiro da União, vedada a acumulação de vencimentos.

Art. 4º A SUDENE compreende:

a) Conselho Deliberativo;

b) Secretaria Executiva

Art. 5º O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois (22) membros, sendo nove (9) indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste — um por Estado — três (3) membros natos, um representante do Estado Maior das Fôrças Armadas e nove (9) representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) Ministério da Agricultura;

b) Ministério da Educação e Cultura;

c) Ministério da Fazenda;

d) Ministério da Saúde;

e) Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio;

f) Ministério da Viação e Obras Públicas;

g) Banco do Brasil S. A.

h) Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

i) Banco do Nordeste do Brasil S. A.

§ 1º São membros natos:

a) o Superintendente da SUDENE;

b) o Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas;

c) o Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.

§ 2º Os Governadores dos Estados sempre que o desejarem, assumirão pessoalmente a representação dos respectivos Estados.

§ 3º Os representantes dos órgãos e entidades mencionados neste artigo serão escolhidos entre seus funcionários efetivos, e sua substituição bem como a dos membros natos do Conselho, se processará na forma prevista em regulamento.

Art. 6º A Secretaria Executiva funcionará sob a direção e responsabilidade imediata do Superintendente e terá sua estrutura estabelecida em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva manterá escritório na Capital da República e, à medida que fôr exigido pelo desenvolvimento de suas atividades, nos diversos Estados do Nordeste.

Art. 7º Incumbe à SUDENE:

a) examinar e encaminhar com o seu parecer, ao Presidente da República, proposições que se relacionem com os problemas do desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região;

b) controlar, sem prejuízo das atribuições deferidas a outros órgãos, os saldos das dotações orçamentárias, créditos especiais, financiamentos e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscalizar o emprêgo dos recursos financeiros destinados especificamente ao desenvolvimento do Nordeste, inclusive mediante o confronto de obras e serviços realizados com os documentos comprobatórios das respectivas despesas;

d) sugerir, relativamente à região e em articulação com o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), para as providências legislativas que se fizerem necessárias, a criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos, sua adequação às respectivas finalidades e, especialmente, à parte que lhes competir na execução do plano diretor;

e) praticar todos os atos compreendidos em suas finalidades.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e o Banco do Nordeste do Brasil S. A. fornecerão à SUDENE, trimestralmente e sempre que lhes forem solicitados, extratos das contas a que se refere a alínea “b” dêste artigo.

Art. 8º Os programas anuais de trabalho das entidades federais que se destinem ao desenvolvimento específico da região, serão elaborados com a colaboração da SUDENE, dentro das diretrizes de um plano diretor, estabelecido em lei, com a vigência de, pelo menos, três anos.

§ 1º Anualmente, o plano diretor será reajustado, acrescentando-se-lhe as diretrizes em previsões para mais um ano, de modo a assegurar-se a projeção dos empreendimentos programados pelo período previsto na lei que o estabelecer.

§ 2º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior, o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais.

Art. 9º Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198 da Constituição e no art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias, serão atribuídos à SUDENE, na lei que estabelecer o plano diretor, e para a execução do mesmo, recursos anuais não inferiores a dois por cento (2%) da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Art. 10. O Orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada ano, dos empreendimentos programados no plano diretor.

§ 1º A Proposta Orçamentária será instruída, por indicação da SUDENE, com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo, obedecendo-se tanto quanto possível, na atribuição de recursos para obras, serviços e empreendimentos nos diversos Estados do Nordeste, aos índices de gravidade da sêca estabelecidos na Lei nº 1.004, de 14 de dezembro de 1949 (art. 9º e §§).

§ 2º Os recursos para tal consignados no Orçamento não poderão ser supressos ou reduzidos, em sua aplicação, por ato do Poder Executivo.

Art. 11. Será elaborado pela SUDENE, com a cooperação dos órgãos que atuam no Nordeste, um plano de emergência para o combate aos efeitos das sêcas e socorro às populações atingidas, durante sua incidência, o qual será periòdicamente revisto, de modo que possa ser aplicado imediatamente, sempre que fôr necessário.

Art. 12. Os recursos atribuídos a entidades governamentais para a execução do plano diretor e dos programas decorrentes serão aplicados sob a supervisão e fiscalização da SUDENE.

Parágrafo único. Constitui elemento essencial à prestação de contas das despesas efetuadas com a execução de obras e a aquisição e instalação de equipamentos a cargo da SUDENE ou por ela fiscalizadas, a exibição de laudo passado pela mesma, em que se ateste a execução parcial ou final dos empreendimentos, em condições técnicas satisfatórias e em concordância com os projetos e especificações aprovados.

Art. 13. Compete ao Conselho Deliberativo:

a) formular, com base nos trabalhos técnicos da Secretaria Executiva, as diretrizes da política de desenvolvimento do Nordeste;

b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o Projeto do plano diretor e os atos das respectivas revisões;

c) acompanhar a execução dos programas e projetos integrantes do plano diretor podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;

d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à orientação do plano diretor e emitir parecer sôbre os mesmos, quando solicitado pelos respectivos governos;

e) submeter à aprovação do Presidente da República plano especial de obras, de abastecimento e de assistência às populações flageladas, para ser executado na emergência de sêca;

f) pronunciar-se sôbre proposições da Secretaria Executiva, no caso do art. 14, letra “i”, e encaminhar aos poderes competentes sugestões a respeito;

g) opinar sôbre a elaboração e execução de projetos do interesse específico do Nordeste, a cargo de órgãos federais que operem na região, ou que tenham de realizar-se mediante o financiamento de instituições oficiais de crédito;

h) apreciar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor, encaminhando-o, no prazo legal, ao Presidente da República;

i) propor ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos dirigentes de órgãos ministeriais subordinados à Presidência da República a adoção de medidas tendentes a

facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras relacionados com o desenvolvimento do Nordeste, bem como a fixação de normas para a sua elaboração.

j) propor ao Presidente da República:

1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo para equipamento destinados ao Nordeste, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;

2) a declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos têrmos do art. 18;

3) a declaração de ser do interêsse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos têrmos do art. 19.

§ 1º O Conselho Deliberativo deliberará por maioria de votos, sob a presidência de um dos seus membros escolhido na forma estabelecida no Regimento Interno da SUDENE.

§ 2º O Conselho Deliberativo poderá reunir-se fora da sede da SUDENE, em diferentes locais da região, ou na Capital da República.

Art. 14. Compete à Secretaria Executiva:

a) elaborar o projeto do plano diretor e preparar os atos de revisão anual do mesmo, submetendo-os ao Conselho Deliberativo;

b) coordenar a ação de outros órgãos ou entidades, para a elaboração de programas e projetos que se enquadrem no plano diretor;

c) coordenar e fiscalizar a execução dos programas e projetos que consubstanciarem as diretrizes do plano diretor;

d) preparar, encaminhando-o ao Conselho Deliberativo, plano de obras, de abastecimento e de assistência, para ser executado na emergência de sêca;

e) superintender e fiscalizar, na ocorrência de sêca, a ação dos órgãos e serviços federais sediados na região, para execução de plano especial de obras, abastecimento e assistência;

f) elaborar ou contratar a elaboração de projetos e dar assistência técnica a órgãos federais, estaduais e municipais na elaboração de programas e projetos que objetivem o desenvolvimento do Nordeste;

g) executar os projetos que forem diretamente atribuídos à SUDENE;

h) interessar grupos privados em participarem dos projetos compreendidos no plano diretor;

i) examinar proposições que se relacionem com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabeleçam recursos específicos para aplicação nessa região encaminhando o seu estudo ao Conselho Deliberativo, para o devido pronunciamento;

j) elaborar ou contratar a elaboração de estudos para o estabelecimento e a reformulação periódica do plano diretor;

l) articular-se com os órgãos federais que operam no Nordeste, a fim de coordenar-lhes a ação e possibilitar seu melhor rendimento;

m) assistir o Conselho Deliberativo, suprindo-o das informações, estudos e projetos que se fizerem necessários ao exercício das respectivas atribuições;

n) desincumbir-se das atividades administrativas necessárias ao exercício das atribuições da SUDENE;

o) apresentar, trimestralmente, ao Conselho Deliberativo, para as providências que o mesmo julgar convenientes, relatório sintético de suas atividades.

Art. 15. A SUDENE utilizará, em regra, pessoal requisitado, que trabalhará, sempre que possível em regime de tempo integral podendo, nesse caso, o seu salário ser complementado nos têrmos de tabela aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 1º Poderá também a SUDENE contratar, dentro dos recursos que lhe forem atribuídos, pessoal especializado para a realização de serviços técnicos, o qual ficará sujeito às normas da legislação trabalhista.

§ 2º A Secretaria Executiva poderá ter igualmente, além dos servidores requisitados, pessoal próprio, para os seus serviços administrativos, o qual constará de tabela prèviamente aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial.

§ 3º. O pessoal próprio, de que trata o parágrafo anterior, somente poderá ser admitido mediante prova pública de habilitação, vedado o preenchimento de cargos ou funções a título precário.

Art. 16. Para efeito da execução dos projetos de sua competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública ou por interêsse social.

Art. 17. A SUDENE gozará das isenções tributárias deferidas pela legislação vigente aos órgãos da administração pública.

Art. 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá, entretanto, beneficiar equipamentos cuja produção no território nacional possa atender, de forma adequada, às necessidades da execução dos projetos de desenvolvimento do Nordeste.

Art. 19. Revogado o disposto no art. 72 da lei nº 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação o art. 35 da lei nº 2.973, de 26 de novembro de 1956:

“Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, e, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcales, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio e de outros minérios cuja extração e

industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional, localizadas no Norte e no Nordeste do País, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de cinqüenta por cento (50%), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

§ 1º As novas indústrias, previstas neste artigo que se tenham instalado a partir da vigência da Lei número 2.973, ou venham a instalar-se até 31 de dezembro de 1963, ficarão isentas do impôsto de renda e adicional até 31 de dezembro de 1968, desde que não exista indústria, na região que utilize matéria prima idêntica ou similar e que fabrique o mesmo produto em volume superior a trinta por cento (30%) do consumo aparente regional, ou desde que as existentes já se beneficiem dos favores do presente parágrafo.

§ 2º São dedutíveis, para efeito de impôsto de renda, as despesas atinentes a pesquisas minerais realizadas, nas regiões do Norte e do Nordeste, por concessionários de pesquisa ou lavra e por emprêsas de mineração legalmente organizadas.

§ 3º A declaração de tratar-se de minérios cuja extração e industrialização sejam do interêsse do desenvolvimento regional far-se-á em decreto do Poder Executivo, mediante proposta da SUDENE, no que se referir ao Nordeste.

Art. 20. As dotações orçamentárias e os créditos adicionais destinados diretamente à SUDENE quer para o funcionamento de seus órgãos, quer para a execução de projetos a seu cargo, serão automàticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro Nacional.

§ 1º O Tesouro Nacional depositará a importância dessas dotações e créditos no Banco do Brasil, em conta especial, à disposição da SUDENE.

§ 2º Os saldos das dotações e créditos a que se refere êste artigo, quando não utilizados, serão escriturados como restos a pagar.

§ 3º O Superintendente da SUDENE apresentará ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas das despesas efetuadas no exercício anterior.

Art. 21. O patrimônio da SUDENE é constituído pelo acêrvo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (Decreto nº 45.445, de 20 de fevereiro de 1959), incluídos os seus haveres, bens móveis, documentos e papeis do seu arquivo, que a ela serão incorporados na data do seu recebimento.

Art. 22 E' transferido para a SUDENE o saldo da dotação global constante do orçamento da despesa para o exercício de 1959, no Subanexo 4.01 02, Verba 1.0.00, Consignação 1.6.00, Subconsignação 1.6 23 — Reaparelhamento e desenvolvimento de programas, serviços e trabalhos específicos, item 3 — Despesas de qualquer natureza com a manutenção do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (Decreto número 40.554, de 14 de dezembro de 1956), inclusive elaboração de estudos, projetos e investigações econômicas e sociais.

Art. 23. Para a execução das atribuições conferidas à SUDENE nos artigos 14 e 15 desta lei, é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros).

Art. 24 Enquanto não fôr estabelecido em lei o plano diretor previsto no artigo 8º, a SUDENE poderá promover a execução de projetos e planos parciais, a serem integrados naquele, os quais serão estabelecidos em lei, com a indicação dos respectivos recursos.

Art. 25. É o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até a importância de um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00), à conta do qual correrão, na forma da legislação vigente, as despesas com os planos e projetos a que se refere o artigo anterior, sem prejuízo de recursos mais amplos e específicos que lhes forem atribuídos nas leis que os estabelecerem.

Art. 26. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por cento (50%) do valor dos ágios arrecadados, na forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do artigo 2º, deduzidas as bonificações concedidas a exportadores da região.

Parágrafo único. As importâncias depositadas nos têrmos dêste artigo serão aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação dos Estados da região.

Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S. A. sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência.

Parágrafo único. O estudo e o encaminhamento dos projetos a que se refere êste artigo, terão prioridade tanto na SUDENE como nos mencionados estabelecimentos de crédito.

Art. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S. A. aplicará pelo menos setenta por cento (70%) de seus recursos em empréstimos especializados com o prazo mínimo de seis meses, e nos têrmos do artigo 8º da Lei número 1.649, de 19 de julho de 1952.

Art. 29. Dentro de sessenta dias, o Poder Executivo expedirá regulamento para a execução desta lei.

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, em 2 de junho de 1959. — Sérgio Magalhães. — José Bonifácio. — Neiva Moreira.

DOCUMENTO 2 — Emendas do Senado

Emendas do Senado ao Projeto 32 de 1959

EMENDA Nº 1

Ao art. 1º

Acrescente-se no § 1º dêste artigo, depois das palavras “Sergipe e Bahia” o seguinte:

“... Sergipe, Bahia e Território de Fernando Noronha”.

EMENDA Nº 2

Ao Art. 1º

Dê-se ao § 2º, dêste artigo, a seguinte redação:

“§ 2º A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados referidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreendida no Polígono das Sêcas e a região do Estado do Espírito Santo, ao norte do Rio Doce”.

EMENDA Nº 3

Ao Art. 2º

Na letra d dêste artigo

Onde se diz:

“d coordenar programas de assistência técnica estrangeira ao Nordeste”.

EMENDA Nº 4

Ao Art. 3º

Suprima-se o § 2º dêste artigo.

EMENDA Nº 5

Ao Art. 5º

Suprima-se o § 2º dêste artigo.

EMENDA Nº 5

Ao Art. 5º

1) No corpo dêste artigo.

Onde se diz:

“...9 (nove) representantes...”.

Diga-se:

“... (doze) representantes...”.

2) No corpo dêste artigo incluam-se as seguintes alíneas:

“j) Confederação Nacional da Indústria;

k) Confederação Nacional do Comércio;

l) Confederação Rural Brasileira”.

EMENDA Nº 6

Ao Art. 5º

Acrescente-se ao § 1º, dêste artigo, a seguinte alínea:

“d) o Presidente do Instituto de Imigração e Colonização”.

EMENDA Nº 7

Ao Art. 5º

No § 3º dêste artigo.

Onde se diz:

“... funcionários efetivos...”.

Diga-se.

“... servidores...”.

EMENDA Nº 8

Ao art. 8º

Dê-se, a êste artigo, a seguinte redação:

“Art. 8º Será estabelecido em lei um plano diretor plurienal, no qual se discriminem, pelos diferentes setores, os empreendimentos e trabalhos destinados ao desenvolvimento específico da região.

§ 2º Serão também estabelecidas em lei as alterações propostas pela SUDENE, no plano diretor, que modifiquem os orçamentos dos empreendimentos aprovados.

§ Os programas e projetos de caráter local incluídos, posteriormente, no plano diretor, durante os períodos de elaboração da lei orçamentária, não deverão absorver mais de 20% (vinte por cento) dos recursos comprometidos na execução anual do mesmo plano.

§ 4º A SUDENE apresentará ao Presidente da República, até 31 de março de cada ano, relatório sôbre a execução do plano diretor no exercício anterior o qual será encaminhado ao Poder Legislativo, para os fins legais”.

EMENDA Nº 9

Ao art. 9º

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 10, a seguinte redação:

"Art. 10. Sem prejuízo dos mínimos previstos no art. 198, da Constituição e no art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e além dos demais recursos normalmente destinados a outros programas que vierem a ser incluídos no Plano Diretor, serão atribuídos à SUDENE recursos anuais, não inferiores a 2% (dois por cento), da renda tributária da União, fixada com base na última arrecadação apurada.

Parágrafo único. Os recursos de que trata êste artigo, bem como os decorrentes de créditos adicionais destinados à execução do Plano Diretor, não poderão ser suprimidos ou reduzidos, em cada exercício financeiro, por ato do Poder Executivo".

EMENDA Nº 10

Ao art. 10

Dê-se a êste artigo, que passará a art. 9º, a seguinte redação:

"Art. 9º O orçamento Geral da União consignará recursos, devidamente discriminados, para a execução, em cada exercício, dos empreendimentos programados no plano diretor.

Parágrafo único. A proposta orçamentária será instruída pela SUDENE com os elementos necessários à discriminação a que se refere êste artigo".

EMENDA Nº 11

Ao art. 12.

Substitua-se, no corpo dêste artigo, a expressão:

"... entidades governamentais..."

pela outra:

"... entidades e órgãos governamentais..."

EMENDA Nº 12

Ao art. 13.

Substitua-se a letra c dêste artigo pelo seguinte:

"c) acompanhar a execução dos projetos, no caso do art. 14, letra g, podendo designar, dentre seus membros, comissões especiais para fazê-lo;"

EMENDA N.º 13

Ao art. 13.

Acrescente-se na letra h, dêste artigo, após a expressão “plano diretor”, o seguinte:

“... bem como do plano de emergência, encaminhando-os, ...”

EMENDADA N.º 14

Ao art. 13.

Substitua-se neste artigo, o item 1, da letra “j”, pelo seguinte:

“1) a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou autorização de licenciamento de importação sem cobertura cambial, previsto no Capítulo V, do Decreto n.º 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região;”

EMENDA N.º 15

Ao art. 13.

Inclua-se, na letra “j” dêste artigo, como 4, o seguinte item:

“4) a concessão de até 50% (cinqüenta por cento) das divisas conversíveis provenientes das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional”.

EMENDA N.º 16

Ao art. 14.

Acrescente-se a êste artigo, como p, a seguinte alínea:

“p) elaborar o relatório anual sôbre a execução do plano diretor e submetê-lo ao Conselho Deliberativo”.

EMENDA N.º 17

Ao art. 15.

No corpo dêste artigo

Onde se diz:

“... complementado nos têrmos da tabela etc ...”

Diga-se:

"... complementado até 100% (cem por cento) dos respectivos vencimentos, mediante aprovação do Presidente da República e publicação no Diário Oficial".

EMENDA N.º 18

Ao art. 18.

Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, a seguinte redação:

"Parágrafo único. A isenção de que trata êste artigo não poderá beneficiar máquinas e equipamentos:

a) usados ou recondicionados;

b) cujos similares no país, com êsse caráter registrados, tenham produção capaz de atender, na forma adequada e reconhecida pela SUDENE às necessidades da execução de desenvolvimento do Nordeste".

EMENDA N.º 19

Ao art. 19.

Dê-se no corpo dêste artigo, a redação proposta para o art. 35 da Lei n.º 2.973, de 26 de novembro de 1956, a seguinte redação:

"Art. 35. As indústrias químicas que aproveitem matéria prima local, ou indústrias de outra natureza que, também, a utilizem, nomeadamente, as indústrias de fertilizantes, celulose, álcalis, côcos, óleos vegetais e de cêra de carnaúba, beneficiamento e tecelagem de caroá, agave e fibras nativas, beneficiamento e metalurgia de rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, manganês, chumbo zinco, ilmenita e de outros minérios cuja extração e industrialização sejam declaradas do interêsse do desenvolvimento regional localizadas no Norte e no Nordeste do País, inclusive Sergipe e Bahia, ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento), o impôsto de renda e o adicional sôbre os lucros em relação ao capital e às reservas, até o exercício de 1968, inclusive".

EMENDA N.º 20

Ao art. 19.

No § 2.º, dêste artigo,

Onde se diz:

"... nas regiões do Norte e do Nordeste, ..."

Diga-se:

"... nas regiões do Norte e do Nordeste, inclusive Sergipe e Bahia ..."

EMENDA N.º 21

Ao art. 19.

Acrescente-se no § 3.º, dêste artigo, in fine, depois da palavra “Nordeste” o seguinte:

“... inclusive Sergipe e Bahia”.

EMENDA N.º 22

Ao art. 20.

Acrescente-se no § 1.º, dêste artigo, após as expressões “Banco do Brasil”, o seguinte:

“... ou no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ...”

EMENDA N.º 23

Ao art. 26.

No corpo dêste artigo

Onde se diz:

“... no § 1.º, do art. 2.º ...”

Diga-se:

“... no § 1.º, do art. 1.º ...”

EMENDA N.º 24

Ao art. 27.

Dê-se ao corpo dêste artigo o seguinte redação:

“Art. 27. Nenhum projeto de financiamento ou aval, destinado a investimentos para o desenvolvimento econômico do Nordeste, enquadrado no plano diretor, poderá ser aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico ou pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., sem que sôbre o mesmo se manifeste a SUDENE, mediante parecer da sua Superintendência, no prazo máximo de 90 (noventa) dias”.

EMENDA N.º 25

Ao art. 28.

Suprima-se êste artigo.

EMENDA N.º 26

Ao projeto.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. — O Banco do Nordeste do Brasil S.A. prestará assistência a tôda região definida no § 1.º, do artigo 1.º, desta lei".

EMENDA N.º 27

Ao projeto.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. — A execução do plano de defesa contra os efeitos da denominada sêca do nordeste, a que se refere o art. 198 da Constituição, continua a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, nos têrmos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento) da renda tributária da União, prevista no citado artigo, serão aplicados preferencialmente em obras de irrigação, açudagem e perfuração dos poços tubulares e rodovias, na área compreendida no Polígono das Sêcas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo".

EMENDA N.º 28

Ao projeto.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

"Art. — O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas cooperará com a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, sempre que não houver prejuízo em suas atividades peculiares".

Senado Federal, 1.º de setembro de 1959. — Filinto Müller. — Cunha Melo. — Gilberto Marinho.

Tipo aparente do documento: Projeto de lei com emendas do Senado, carimbo e anotações manuscritas.

**Transcrição: ***trata-se de versão rascunhada do mesmo conteúdo dos documentos que constam das páginas anteriores da transcrição (projeto de lei emendado pelo Senado Federal e suas respectivas emendas). A diferença mais perceptível é que as emendas aprovadas contêm um referencial que indicam seus números originais e o seu órgão de origem. Não há necessidade, aqui, de fazer essa transcrição, pois isso já é feito na transcrição do dossiê de tramitação do Senado Federal. Para a Câmara dos Deputados importa somente as emendas aprovadas e que foram a ela remetidas.

O documento é assinado em 1º de outubro de 1959 pelo senadores Filinto Müller, Cunha Melo e Gilberto Marinho.

Tipo aparente do documento: Capa de tramitação de projeto.

Transcrição:

República dos Estados Unidos do Brasil

[manuscrito marginal] Reconstituído

[manuscrito marginal] Em urgência

Câmara dos Deputados

PROJETO N.º [manuscrito marginal] 32-E DE 19 [manuscrito marginal] 59

ASSUNTO:

Emendas do Senado ao Projeto nº 32-C/59, que institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

PROTOCOLO N.º

DESPACHO: Justiça - Economia - Orçamento - Finanças.

À Comissão de Economia em 1 de 12 de 19 [manuscrito marginal] 59

DISTRIBUIÇÃO

[manuscrito marginal] Dep. Costa Lima - Relator

Ao Sr. [manuscrito marginal] Dep. Jacob Frantz – [ilegível] [manuscrito marginal] 1/12/59

O Presidente da Comissão de [manuscrito marginal] Economia [assinatura]

Tipo aparente do documento: Comunicação de aprovação de requerimento de urgência.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de [manuscrito marginal] Economia

Levo ao conhecimento de V. Ex.ª que, em sessão de hoje, foi aprovado requerimento de URGÊNCIA, para o Projeto n.º [manuscrito marginal] 32-D de 19 [manuscrito marginal] 59, que se acha em curso nessa Comissão.

Sala das Sessões, em [manuscrito marginal] 30 de [manuscrito marginal] novembro de 195 [manuscrito marginal] 9

1.º Secretário

[manuscrito marginal] [palavra incerta: Aprovado]

Tipo aparente do documento: Impresso do Projeto n.º 32-D — 1959 e das emendas aprovadas pelo Senado Federal.

Transcrição: Nas páginas 632-641 do dossiê original, há uma reprodução integral o mesmo conteúdo que consta das páginas 454-468 desta transcrição, motivo pelo qual não há necessidade de nova transcrição.

Tipo aparente do documento: Parecer da Comissão de Economia às emendas do Senado Federal.

Transcrição:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA

A Comissão de Economia, em sua 62ª reunião ordinária, realizada em 3 de dezembro de 1959,

- presentes os Srs. Deputados Daniel Faraco, Presidente, Atilio Fontana, Munhoz da Rocha, Temperani Pereira, Vice-Presidente da Turma "A", Clemens Sampaio, Jacob Frantz, Alde Sampaio, Costa Lima, Mário Tamborindeguy, Alves de Macedo, e Dias Lins,

- tendo em vista o parecer verbal do Relator Deputado Costa Lima, sôbre [manuscrito marginal] as emendas do Senado ao Projeto nº 32/59, que "Institui a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, resolveu:

- 1) Opinar favoràvelmente às emendas ns. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27 – segunda parte;

2) Opinar contràriamente às emendas ns. 2, 4, 5, 12, 25, 27, primeira parte e 28.

Votou contra a emenda nº 1 o Deputado Alves Macedo.

Votaram: a favor da emenda nº 25 o Deputado Costa Lima e a favor da emenda nº 27, primeira parte, o Deputado Jacob Frantz.

Sala Carlos Peixoto Filho, em 3 de dezembro de 1959.

[assinatura] PRESIDENTE

Daniel Faraco

[assinatura] RELATOR

Costa Lima